

20 na Moravě, 12 v Hor. Rakousích a ve Štýrsku, 14 v Tyrolsku, 10 ve Slezsku, 8 v Salcpursku, 6 v Korutanech, 5 v Přímoří a Bukovině, 4 v Krajíně a 3 v Dalmacii), ústavů pro bílce jest 5 (1 v Čechách a po 2 v Dol. Rakousích a ve Štýrsku), donucovací pracovní jsou 2 (po 1 v Čechách a Dol. Rakousích), chudobince jsou 1582 s 11.823 chovanci, a to v Čechách 518, na Moravě 155, ve Slezsku 35, v Haliči 63, v Bukovině 1, v Dol. Rakousích 123, v Hor. Rakousích 197, v Salcpursku 48, ve Štýrsku 165, v Korutanech 45, v Krajíně 11, v Přímoří 30, v Tyrolsku s Vorarlberkem 174 a v Dalmacii 17, úhrnný náklad na ně činí přes 9 mill. K ročně. Ústavů chudinských jest nyní v **R**-ku asi 11.000.

Orba a lesnictví. Ačkoliv se v posledních letech značně v **R**-ku rozmnožily živnosti průmyslové, obchodní a dopravní, které jeví na pracovní vrstvy znamenitou přítažlivost, a i v podnicích báňských zaměstnává se víc a více osob, přece dosud orba a lesnictví jest rakouskému obyvatelstvu hlavním pramenem výživy, kterouž škýtá bezprostředně jeho 55,88 %, kdežto ve vrstvách pracovních připadá na osoby v živnostech zemědělských činné dokonce 62,41 %. Ku podpoře rolnictví jest v zemích Rakouských 4836 hospodářských spolků, v jejichž čele jsou v Čechách, v Hor. Rakousích, Tyrolsku, Istrii a Dalmacii jako ústřední orgány zemědělské rady, dále hospodářská učiliště, ústavy pro úvěr pozemkový a rolnický, jakož i pojišťovny proti krupobití, ohni atd. Půda jest celkem úrodná, ačkoliv v té příčině mezi jednotlivými krajinami panují přirozené značné rozdíly podmíněné zeměpisnou polohou, rázem povrchovým, poměry srážkovými a teplotními a j. Z veškerého rakouského území jest jen 908.110 *ha* půdy neproduktivní (3,03 %), dvory a zastavěné plochy měří 151.663 *ha* (0,5 %), ostatní zemědělsky nezužítovaná půda pak 652.000 *ha* (2,18 %), takže půda produktivní má rozsah 28.290.656 *ha*, t. j. 94,29 % veškeré rozlohy **R**-ka. Mezi nejúrodnější kraje evropské vůbec pak náleží Čechy a Morava, kde půda neplodná činí sotva 0,2 % celé půdy, velmi produktivní půdu mají i Dol. Rakousy, kde jen 0,38 % plochy jsou neplodné, jakož i některé části Haliče, Bukovina a Slezsko. Role zaujímají 10.636.872 *ha* čili 35,45 % veškeré plochy říše, louky 3.078.172 *ha* (10,26 %), zahrady 372.060 *ha* (1,24 %), vinice 248.326 *ha* (0,83 %), pastviny 2.663.908 *ha* (8,88 %), hor. pastviny 1.399.780 *ha* (4,66 %), lesy 9.777.414 *ha* (32,59 %) a jezera i rybníky 114.124 *ha* (0,38 %). Rolemi poměrně nejbohatší zemi jsou Čechy, kde tvoří 50,54 % veškeré půdy, pak Morava s 54,79 %, Slezsko s 49,61 %, Halič s 48,45 % a Dol. Rakousy s 43,41 %. Ostatní země mají mnohem menší díl své půdy zaujatý rolemi, totiž Hor. Rakousy 35,08 %, Bukovina 27,59 %, Štýrsko 18,85 %, Gorice s Gradiškou 15,6 %, Krajina 14,18 %, Korutany 13,710 % Istrii 11,22 %, Dalmacie 10,69 %, Salcpursko 9,18 %, Tyrolsko

5,29 % a Vorarlberk jen 3,02 %. Absolutně nejvíc polí jest v Haliči 3.803.351 *ha*, v Čechách 2.625.401 *ha* a na Moravě 1.217.533 *ha*. Ostatní země pak mají polí: Dol. Rakousy 860.514 *ha*, Hor. Rakousy 420.453 *ha*, Salcpursko 65.621 *ha*, Štýrsko 423.148 *ha*, Korutany 141.559 *ha*, Krajina 147.383 *ha*, Gorice a Gradiška 45.520 *ha*, Istrii 55.559 *ha*, Tyrolsko 141.296 *ha*, Vorarlberk 7864 *ha*, Slezsko 255.335 *ha*, Bukovina 288.351 *ha* a Dalmacie 137.238 *ha*. Luk má poměrně nejvíce Gorice a Gradiška, kde činí 21,53 % půdy, pak Hor. Rakousy s 18,54 %, Krajina se 17,20 %, Vorarlberk s 13,39 %, Bukovina s 12,68 %, Štýrsko s 11,90 %, Halič s 11,6 %, Dol. Rakousy s 11,6 %, Korutany s 10,18 % a Čechy s 10,5 %. V ostatních zemích zaujímají louky půdy: v Salcpursku 8,32 %, v Istrii 7,21 %, v Tyrolsku 6,06 %, na Moravě 6,99 %, ve Slezsku 5,85 % a v Dalmacii jen 0,82 %. Největší vůbec jsou louky v Haliči, kde měří 876.458 *ha*, a v Čechách, 522.014 *ha*. Ostatní země mají luk: Dol. Rakousy 229.886 *ha*, H. Rakousy 222.351 *ha*, Salcpursko 59.531 *ha*, Štýrsko 266.978 *ha*, Korutany 105.139 *ha*, Krajina 171.200 *ha*, Gorice i Gradiška 62.805 *ha*, Istrii 35.726 *ha*, Tyrolsko 161.604 *ha*, Vorarlberk 34.839 *ha*, Morava 155.362 *ha*, Slezsko 30.124 *ha*, Bukovina 132.552 *ha* a Dalmacie 10.492 *ha*. Pastviny jsou v jednotlivých zemích velmi nesteré rozděleny. Největší jsou v Haliči, 721.087 *ha*, v Čechách 261.951 *ha*, v Dalmacii 593.900 *ha*, v Istrii 158.956 *ha*, v Krajíně 156.341 *ha*, na Moravě 127.835 *ha*, ve Štýrsku 125.897 *ha*, v Tyrolsku 112.472 *ha* a v Bukovině 105.504 *ha*. Méně jich mají Dol. Rakousy, 63.307 *ha*, H. Rakousy 22.522 *ha*, Salcpursko 35.429 *ha*, Korutany 53.486, Gorice a Gradiška 61.711 *ha*, Vorarlberk 27.025 *ha* a Slezsko 33.287 *ha*. Horské pastviny vyskytují se v největším rozsahu v zemích alpských, a to zvláště v Tyrolsku (687.067 *ha*), v Salcpursku (207.306 *ha*), ve Štýrsku (137.742 *ha*) a v Korutanech (176.118 *ha*). Značnou rozlohu mají i ve Vorarlberku (90.783 *ha*), menší jsou v Haliči a Bukovině (33.446 *ha* resp. 25.038 *ha*), pak v Gorici a Gradišce (13.105 *ha*), Krajíně (13.646 *ha*), Dol. Rakousích (8242 *ha*) a Hor. Rakousích (7287 *ha*). V Istrii, Dalmacii, Čechách, na Moravě a ve Slezsku vůbec horských pastvin není.

Úhrnný čistý katastrální výnos veškeré zemědělsky zužítované půdy páčí se v **R**-ku na 306.833.880 K. Z toho připadá na pole 187 mill., na louky 50 mill., na zahrady 12,6 mill., na vinice 6,5 mill., na pastviny 7,2 mill., na horské pastviny 1,1 mill., na lesy 414 mill. a na jezera, rybníky a močály 870.000 K. Průměrný čistý výnos 1 *ha* činí při rolích 18 K, při loukách 16 K, při zahradách 34 K, při vinicích 27 K, při lesích 4,24 K, při pastvinách 2,7 K a při horských pastvinách 0,8 K, při celé zemědělsky zužítované půdě v **R**-ku pak 10,86 K. Role vykazují největší průměrný čistý výnos z 1 *ha* v území terstském (29,9 K), na Moravě

(27,9 K) a v Hor. Rakousích (26,7 K), nejmenší pak v Dalmacii (7 K), Bukovině (8 K) a v Haliči (8,2 K). Louky dávají největší průměrný čistý výnos v Čechách (29 K z 1 *ha*) a nejmenší v Haliči (7 K) a Bukovině (4 K), pastviny největší výnos z 1 *ha* poskytují v Čechách (6,6 K), na Moravě (5,6 K) a v Dol. Rakousích (5,6 K), horské pastviny pak největší v Hor. Rakousích (1,6 K) a nejmenší v Gorici a Gradišce (0,4 K). Co týká se průměrného čistého výnosu z 1 *ha* veškeré půdy, stojí v čele rakouských zemí Morava (21 K), Hor. Rakousy (19,6 K), Čechy (19,3 K), Dol. Rakousy (19 K), Terst s územím (18 K) a Slezsko (13,7 K). Nejmenší čistý výnos z 1 *ha* pak má Dalmacie (2 K), Tyrolsko a Vorarlberk (3,7 K), Bukovina (4 K) a Salcpursko (4,6 K).

Co týče se má j e t k u pozemkového, jest 29 % veškeré rakouské půdy (8,7 mill. *ha*) v držení velkostatkářů, 71 % pak (21,3 milionů *ha*) v drobném majetku rolnickém. Svěfenským závazkem vázáno jest půdy 1,2 mill. *ha*, t. j. 4 % veškeré půdy rakouské. Všechny parcely pozemkových jest v R-ku 54,370.045, majetkových listů pozemkových 6,236.182 a osob dani pozemkovou zdaněných 4,931.619. Podle definitivních výsledků úpravy daně pozemkové jest v R-ku zdaněno 28,290.656 *ha* půdy, daně prostě pak jsou 1,711.782 *ha*, z čehož jest 908.110 *ha* půdy neplodné. V r. 1900 provedeny v majetku pozemkovém 392.224 změny v úhrnné částce 1359.900.274 K, a to kupními smlouvami 247.020 změn v hodnotě 838,796.617 K, exekucním řízením pak 10.455 změn s cenou 62,445.504 K. V 5631 exekucním řízení byly prodány v dražbě 7563 pozemky a reality v úhrnné odhadní ceně 51,699.962 K, za něž strženo 44,643.241 K. Vydražené pozemky zaujímaly úhrnem plochu 21.126 *ha*.

Od r. 1860, kdy provedeno po prvé úplné katastrální vyměšování půdy zemědělské, orná půda v R-ku zvětšila se s 32,47 % veškeré rakouské plochy na 35,45 % a půda lesní s 31,32 % na 32,59 %, a to na útraty půdy neplodné, která byla zmenšena téměř na polovici. Avšak toto zvětšení půdy produktivní ani zdaleka stejně nepostupovalo se vzrůstem obyvatelstva. Neboť r. 1860 připadalo na 1 obyvatele 135 a plodné půdy, a to 49,4 a půdy orné, 1,4 a vinic, 16,3 a zahrad a luk, 20,5 a pastvin a 47,5 a lesův. Avšak r. 1897 přichází již na 1 obyvatele jen 117,5 a plodné půdy, a to 44,4 a rolí, 1 a vinic, 14,4 a zahrad a luk, 16,9 a pastvin a 40,8 a lesův. Až do r. 1882 zvětšoval se v R-ku rozsah plodné půdy, tak že přes rychlejší vzrůstání obyvatelstva rozměr půdy na 1 obyvatele průměrně připadající nepřilší se zmenšoval. Avšak od r. 1882 nejen že počet obyv. roste rychle dále, nýbrž i plodná půda se zmenšuje, celkem o 40.211 *ha*, a to o 10.900 *ha* rolí, 6324 *ha* vinic, 4829 *ha* luk, 7238 *ha* pastvin a 2663 *ha* lesů, o to pak zvětšila se plocha půdy neproduktivní. Co týče se plochy oseté jednotlivými polními plodinami, připa-

dalo r. 1857 v R-ku na 1 obyvatele 4,97 a půdy pšeničné, 11,53 a půdy žitné, 4,23 *ha* polí osetých kukuřicí a luštěninami a 1,89 *ha* bramborových rolí. Avšak r. 1897 přichází na 1 obyvatele již jen 4,64 a půdy pšeničné, 8,17 a polí žitných, 3,56 a rolí osetých kukuřicí a luštěninami, za to pak 4,51 a polí bramborových. Vidíme tudíž, že brambory stávají se předmětem horlivějšího a horlivějšího pěstování, jednak jako plodina k účelům průmyslovým zužitkovaná, jednak proto, že jako levnější polní plodina stávají se víc a více rozšířenou potravinou širokých vrstev lidových. Zajímavou okolností jest silný vzrůst půdy zaujaté píceinami, neboť ona činila r. 1860 jen 1,75 % veškeré půdy orné, r. 1900 však 3,98 %. Vidíme tudíž, že nastává v těchto letech v rakouském rolnictví podstatný převrat. Následkem rychlého vzrůstu obyvatelstva nestačí domácí půda produkovati dostatečně a stejnou měrou polní plodiny pro zvětšený konsum. Přicházejí tudíž na naše trhy plodiny zemi, kde zvětšování polní sklizně jest možné a kde zemědělství pracuje za lepších podmínek přírodních. Následkem této soutěže rakouští zemědělci odvracejí se od pěstování plodin pro bezprostřední spotřebu odběratelův a obracejí se k rozsáhlejšímu pěstění pícnin, jakožto podkladu k zvětšenému chovu dobytka, který podobnou konkurenci jako polní plodiny ani zdaleka tolik netrpí.

V r. 1902 pak jeví rakouské polaření co do jednotlivých plodin polních tyto poměry:

Pšenici oseto jest 1,057.909 *ha* a sklizeno jí 13,513.963 *q*, tedy průměrně 12,8 *q* na 1 *ha*. Nejdůležitější pšeničné země Rakouské jsou: Halič se sklizní 4,326.822 *q*, Čechy s 3,630.530 *q*, Morava s 1,642.537 *q* a D. Rakousy s 1,160.065 *q*. Průměrná úroda z 1 *ha* kolísá se mezi 3,5 *q* v Istrii a 17,7 *q* v Bukovině. Špálda pěstuje se na 4324 *ha*, klídí se jí 13.019 *q* a vyskytuje se jen ve Vorarlberku, Gorici a Gradišce, Istrii a Dalmacii. Žito zaujímá plochu 1,832.147 *ha* a dává roční sklizeň 20,951.297 *q*, t. j. 11,4 *q* s 1 *ha*. Hlavní produkční žitné země jsou: Čechy s 6,189.475 *q* skliz, Halič se 4,541.422 *q*, Morava s 3,071.702 *q*, Dol. Rakousy s 3,163.598 *q* a Hor. Rakousy s 1,217.597 *q*. Úroda jest největší v Dol. Rakousích (15,1 *q* na 1 *ha*) a nejmenší v Istrii (3,2 *q* na 1 *ha*). Ječná pole měří úhrnem 1,216.077 *ha* a plodí 16,065.463 *q* ječmene, tedy 13,2 *q* na 1 *ha*. Nejvíce ječmene dodávají Čechy (6,560.714 *q*), Morava (3,519.625 *q*), Halič (2,530.535 *q*) a D. Rakousy (1,355.570 *q*). Úroda činí 2,8 *q* na 1 *ha* v Istrii a 16,7 *q* na 1 *ha* na Moravě. Ovsu klídí se s 1,832.407 *ha* celkem 18,212.391 *q*, tedy průměrně s 1 *ha* 9,9 *q*, nejvíce v Čechách (5,730.422 *q*), v Haliči (4,412.595 *q*), na Moravě (2,347.502 *q*) a v Dol. Rakousích (2,083.834 *q*, t. j. 13,2 *q* s 1 *ha*, nejvíce z celé říše).

Dosud uvedené obiliny rozšířeny jsou ve všech zemích rakouských. Naproti tomu kukuřice nepěstuje se v Hor. Rakousích, Salcpursku, v Čechách, ve Slezsku a západní Haliči. V ostatních zemích dává na 331.503 *ha*

půdy sklizeň 3,419.384 q, t. j. 10,3 q na 1 ha, nejvíce v Bukovině (802.106 q) a ve Štýrsku (551.559 q). Menší rozsah má pěstov. směsky, která vyskytuje se v Hor. Rakousích, Korutanech, Vorarlberku, Dalmacii a ve Slezsku, úhrnem na 25.700 ha, s nichž se klídí 492.937 q čili průměrně 19,2 q s 1 ha. Pohanka nevyskytuje se v Salcpursku, Vorarlberku, Dalmacii a v Čechách, v ostatních zemích zaujímá 68.277 resp. 94.977 ha a klídí se jí 646.862 q resp. 775.877 q. Ve Štýrsku, Korutanech, Krajíně, jižním Tyrolsku, Gorici a Gradišce, Istrii, Dalmacii, v Čechách, Haliči a Bukovině seje se proso celkem na 60.990 ha s roční sklizní 779.740 q. Rýže vyskytuje se v R-ku jen v Gorici a Gradišce, kde na 300 ha klídí se jí ročně 2970 q.

Ze všech plodin stebelnatých vytěžilo se r. 1902 v R-ku úhrnem 132,571.694 q slámy, nejvíce v Čechách (38,226.436 q), v Haliči (31,928.456 q), na Moravě (18,538.992 q) a v Dol. Rakousích (13,599.911 q).

Luštěniny zaujímají 273.196 ha polí a dávají sklizeň 3,342.961 q, t. j. průměrně 12,2 q na 1 ha. Největší sklizeň má Halič (1,545.648 q), Čechy (727.302 q), Morava (404.937 q), Bukovina (161.738 q), Štýrsko (142.707 q) a Dol. Rakousy (129.217 q). Nejurodnější luštěninová pole (má Bukovina, kde 1 ha plodí průměrně 17,3 q luštěnin.

Rozsáhlou měrou pěstují se v R-ku plodiny průmyslové a obchodní. Nejdůležitější z nich jest řepa cukrová, které klídí se na 195.641 ha 46,861.996 q, tedy průměrně 239,5 q na 1 ha. Přes polovici této sklizně připadá na Čechy (28,712.480 q), kde také řepná pole jsou nejurodnější, plodice na 1 ha průměrně 255,2 q. Velikou sklizeň má i Morava (13,937.878 q), dále Dolní Rakousy (1,667.033 q) a Halič (1,226.964 q), menší Bukovina (706.530 q) a Slezsko (610.540 q), zcela nepatrně cukrovky jest ve Vorarlberku (571 q), v ostatních Rakouských zemích vůbec není. Řepka a řepice zaujímá 27.181 ha s roční sklizní 352.035 q, t. j. 13 q na 1 ha, nejvíce v Čechách (207.700 q), v Haliči (67.358 q) a v Hor. Rakousích (32.725 q), kdežto v Salcpursku, Korutanech, Krajíně, Tyrolsku, Vorarlberku, Přímoří a v Dalmacii jí vůbec není. Ve všech Rakouských zemích kromě Přímoří pěstuje se len, úhrnem na 71.504 ha, jehož klídí se 262.701 q semen a 514.865 q vláken, nejvíce v Čechách (69.153 q semen a 155.393 q vláken), na Moravě (58.154 q semen a 142.840 q vláken), ve Štýrsku (48.366 q semen a 66.098 q vláken), v Haliči (28.762 q semen a 79.916 q vláken) a v Hor. Rak. (26.900 q semen a 29.240 q vláken). Méně rozšířeno jest konopí, které schází v Istrii, Dalmacii a ve Slezsku, ostatně pak zaujímá 28.543 ha s roč. sklizní 35.370 q semen a 138.242 q vláken, nejvíce v Haliči (8218 q semen a 85.724 q vláken), Bukovině (9977 q semen a 26.179 q vláken) a ve Štýrsku (6689 q semen a 10.492 q vláken). Ve vých. Haliči pěstuje se na 362 ha lnice, dávající roční sklizeň 3676 q. Chmel pěstuje se na 14.666 ha chmelnic a 4947 ha rolí a

klídí se ho 89.943 q, a to v Čechách 66.520 q, v Haliči 8693 q, ve Štýrsku 5733 q, na Moravě 4992 q, v Hor. Rakousích 3925 q a v Korutanech 80 q. Tabáku dají se v R-ku na 4045 ha 58.686 q, a to v Haliči 38.407 q, v Dalmacii 13.560 q, v Tyrolsku 6162 q a v Bukovině 557 q. Mák pěstuje se v Čechách (17.854 q), na Moravě (14.201 q), v Dol. Rakousích (1689 q), ve Slezsku (522 q), v Haliči (666 q) a v Tyrolsku (36 q), úhrnem na 4948 ha 34.968 q. Menší význam má pěstování anýzu a feniklu ve Slezsku (154 ha, 996 q), v Haliči (284 ha, 2071 q) a v Bukovině (159 ha, 1272 q), chrysanthema či kopretiny v Istrii (195 ha, 585 q) a v Dalmacii (415 ha, 4901 q), slunečnic ve Štýrsku (30 ha, 240 q) a j. V Dol a Hor. Rakousích, v Čechách a v Haliči rozšířena jest čekanka úhrnem na 2711 ha s roční sklizní 427.131 q.

Následkem rostoucího chovu dobytka věnuje se v R-ku veliká péče pěstování píce, zvláště jetele a krmné řepy. Jetele rozšířen jest na 941.688 ha a klídí se ho 31,544.695 q, nejvíce v Haliči (8,584.467 q), pak v Čechách (6,859.224 q), na Moravě (4,960.131 q), v Dol. Rakousích (3,381.779 q), v Hor. Rakousích (2,176.350 q), ve Štýrsku (1,557.666 q), ve Slezsku (1,112.243 q) a v Bukovině (1,038.354 q). Krmná řepa zaujímá 114.809 ha a dává ročně 25,229.547 q sklizně, hlavně v Dol. Rakousích (7,577.996 q), v Čechách (5,672.085 q), v Haliči (4,942.183 q), na Moravě (4,109.889 q), v Bukovině (744.080 q), v Hor. Rakousích (724.550 q) a ve Slezsku (655.112 q), v Přímoří pak vůbec se nepěstuje. Brukev polní není pěstována v Čechách, ve Slezsku, v Haliči, v Bukovině a v Dalmacii, v ostatních zemích pak jest jí osázeno 66.505 ha a sklizeň činí 5,928.245 q, nejvíce ve Štýrsku (2,873.204 q), v Krajíně (982.654 q), Korutanech (662.030 q), Hor. Rakousích (542.250 q) a na Moravě (529.680 q). Jetele semeno pěstuje se úhrnem na 59.576 ha a klídí se ho 116.102 q, nejvíce na Moravě (41.335 q), v D. Rakousích (17.606 q), v Čechách (16.459 q), v Haliči (9529 q), v Bukovině (8726 q), ve Štýrsku (8554 q) a v Hor. Rakousích 5600 q. Směska má úhrnem rozšíření na 203.456 ha, jež dávají ročně 5,471.048 q sklizně, především v Čechách (1,740.062 q), v Haliči (1,455.496 q) a v Dol. Rakousích (1,033.140 q), méně na Moravě (583.799 q) a ve Slezsku (104.824 q). Sena lučního klídí se 83,759.552 q, nejvíce v Haliči (18,682.760 q), Štýrsku (12,206.095 q), v Čechách (11,274.148 q), v Tyrolsku a Vorarlberku (9,485.154 q), v Hor. Rakousích (8,035.731 q), v Dol. Rakousích (6,987.935 q) a na Moravě (5,085.257 q), sena polního 4,270.629 q a sena z alp. luk 1,133.760 q.

Důležitou polní plodinou i jako potravina chudých vrstev obyvательства, i jako krmivo, i jako plodina průmyslová jsou brambory, jejichž pěstování šíří se víc a více a jichž na 1,137.174 ha klídí se ročně 116,544.892 q, tedy průměrně 102,5 q na 1 ha. Nejvíce

bramborů dodává Halič (42,167.057 *q*), Čechy (35,772.163 *q*), Morava (16,065.790 *q*), Dol. Rakousy (7,559.563 *q*), Slezsko (3,479.184 *q*), Bukovina (2,935.771 *q*), Horní Rakousy (2,114.736 *q*), Štýrsko (1,977.908 *q*), Krajina (1,810.009 *q*) a Tyrolsko (1,376.245 *q*). Nejúrodnější bramborová pole mají Hor. Rakousy, kde daří se průměrně na 1 *ha* 126,7 *q* bramborů.

Zeleniny a různé kuchyňské plodiny pěstují se většinou na polích, méně v zahradách, jsou většinou výborně jakosti a hojně také se vyvážejí. Nejdůležitější z nich jest zelí, které pěstuje se na 76,091 *ha* a jehož se klídí 6,593.592 *q*. Nejvíce jest ho v Haliči (2,404.524 *q*), v Čechách (894.733 *q*), v Hor. Rakousích (938.150 *q*), na Moravě (587.180 *q*), ve Štýrsku (544.734 *q*), v Dol. Rakousích (490.565 *q*), v Krajině (209.882 *q*) a v Tyrolsku (240.468 *q*). Průměrná úroda činí 87,5 *q* na 1 *ha*, nejvíce v Hor. Rakousích (225,5 *q* na 1 *ha*) a nejméně v Istrii (13,4 *q* na 1 *ha*). Tykvi klídí se ročně 1,851.711 *q*, a to ve Štýrsku 286.616 *q*, v Korutanech 283.000 *q*, v Krajině 22.741 *q*, v Tyrolsku 9250 *q*, ve Vorarlberku 4798 *q* a v Gorici i Gradišce 79 *q*. Zelenářské kultury vůbec zaujímají v **R**-ku 13.939 *ha*. Neintenzivněji provozuje se zelinářství ovšem v okolí velikých měst, která jsou nejlepším trhem na zeleniny, avšak i jinde pěstují se zeleniny horlivě a s úspěchem. Největší plochu zaujímají v Čechách (3137 *ha*), na Moravě (2222 *ha*) a v Haliči (4769 *ha*), mimo to pak v Dol. Rakousích 385 *ha*, ve Štýrsku 935 *ha*, v Krajině 330 *ha*, v Tyrolsku 82 *ha*, v Gorici a Gradišce 429 *ha* a v Dalmacii 1650 *ha*.

Ovoce pěstuje se velmi intenzivně ve všech zemích Rakouských a daří se zde také v znamenité jakosti a takovém množství (asi 5 1/2 mill. *q*) ročně, že nejen kryta jest bohatě domácí spotřeba, nýbrž ze i hojně ovoce z **R**-ka se vyváží. Pěstování ušlechtilých druhů ovocných provozuje se ve velkém měřítku zvláště v okolí Bolzana, jižní ovoce dobře se daří v Přímoří, Dalmacii a v některých krajinách jižního Tyrolska. V Hor. Rakousích, ve Štýrsku a v Korutanech vyrábí se hojně ovocný mošt a ovocné víno, v Čechách a na Moravě výborná švestková povidla, v Dalmacii pak z turecké višně maraskino, ve Štýrsku, Přímoří a j. místy také ze sliv dobrá slivovice, úspěšně soutěží s výrobkem uherským. Zvláště v poslední době věnuje se v Čechách a j. zužitkování ovoce velika pozornost a péče. Ovoce jádrového klídí se ročně 2,736.657 *q*, nejvíce na Moravě (1,053.452 *q*), v Čechách (442.720 *q*), ve Štýrsku (319.433 *q*), v Haliči (298.693 *q*), v Hor. Rakousích (199.610 *q*) a v Korutanech (120.380 *q*), ovoce peckového pak 2,494.446 *q*, nejvíce na Moravě (1,430.012 *q*), v Čechách (566.040 *q*) a v Haliči (290.538 *q*). Ořechy a mandle dávají roční sklizeň 20.762 *q*, a to ve Štýrsku 4263 *q*, v Korutanech 2600 *q*, v Krajině 2955 *q*, v Tyrolsku a Vorarlberku 1768 *q*, v Přímoří 3552 *q*,

v Dalmacii 2791 *q*, ve Slezsku 148 *q*, v Haliči 1443 *q* a v Bukovině 1242 *q*. Fíky daří se v jižním Tyrolsku (146 *q*), v Přímoří (15.445 *q*) a v Dalmacii (30.081 *q*), celkem 45.672 *q*, kaštiny v Krajině (4170 *q*), v jižním Tyrolsku (4043 *q*), v Přímoří (12.228 *q*) a v Dalmacii (325 *q*), úhrem v **R**-ku 20.756 *q*, olivy v jižním Tyrolsku, kde vyrábí se ročně 185 *q* oleje, v Přímoří (9136 *q* oleje) a v Dalmacii (44.595 *q* oleje), výroba olivového oleje v těchto zemích vůbec pak činí 53.916 *q*. Moruše pěstují se v Krajině, kde klídí se 350 *q* morušového listí ročně, v jižním Tyrolsku (403.830 *q*), v Přímoří (201.410 *q*) a v Dalmacii (20.820 *q* listí), vavřiny pak v již. Tyrolsku (18 *q* listí), v Přímoří (1335 *q*) a v Dalmacii (2100 *q*), tak že úhrem klídí se v **R**-ku morušového listí 629.410 *q* a vavřinového 3553 *q*. Nejúrodnější ovocné a zelinářské zahrady vůbec jsou v Terstu a území, kde činí průměrný čistý výnos 1 *ha* zahrad 63 K, a v Dol. Rakousích s výnosem 60 K z 1 *ha*, nejméně výnosné pak jsou zahrady v Dalmacii, dávající z 1 *ha* průměrný výtěžek jen 11 K.

Víno daří se ve všech zemích Rakouských kromě Hor. Rakous, Salcurska, Slezska, Haliče a Bukoviny, nejlépe však v Dalmacii, Přímoří, Dol. Rakousích a ve Štýrsku. Sladká a těžká vína jsou dalmatská a istrijská, jež však nesnadno jest déle udržeti. Naproti tomu vínům dolnorakouským léty přibývá jakosti podobně jako i vínům českým, kterých klídí se sice nemnoho, jichž některé druhy však jsou jakosti proslulé. Značná péč věnuje se v posledních letech i vinařství na Moravě. Úhrem zaujímají vinice 250.139,5 *ha* půdy (1902), a to v Dalmacii 77.822 *ha*, v Přímoří 55.954 *ha*, v Dol. Rakousích 36.833 *ha*, ve Štýrsku 34.006 *ha*, v Tyrolsku 21.731 *ha*, v Krajině 11.631 *ha*, na Moravě 11.176 *ha*, v Čechách 870 *ha*, ve Vorarlberku 70 *ha* a v Korutanech 46,5 *ha*. Po celé zemi rozšířeno jest vinařství v Dol. Rakousích, Krajině, Istrii a Dalmacii, v Čechách setkáváme se s ním jen v nížině labské, českém Středohoří a v hornatině Berounsko-Brdské, na Moravě ve výběžcích Českomoravské vysočiny a Karpat, jakoz i v nížině moravské, v Tyrolsku obmezuje se hlavně na jižní Tyrolsko, ve Štýrsku na střední a dolní část země, v Gorici a Gradišce není pouze v alpské části země, konečně v Korutanech a Vorarlberku jest jeho rozšíření vůbec nepatrné. Roční sklizeň vína činí 4,856.914 *hl* (2,128.690 *hl* bílého, 2,527.778 *hl* červeného a 200.446 *hl* měnivého) a to v Dalmacii 1,275.362 *hl* (z toho 1,223.029 *hl* červeného), v Tyrolsku 969.945 *hl* (z toho 703.117 *hl* červeného), v Dol. Rakousích 865.136 *hl* (z toho 772.521 *hl* bílého), ve Štýrsku 780.018 *hl* (629.350 *hl* bílého a 85.694 *hl* měnivého), v Přímoří 553.376 *hl* (z toho 369.504 *hl* červeného a 18.499 *hl* měnivého), na Moravě 202.022 *hl* (z toho 142.515 *hl* bílého), v Krajině 198.786 *hl* (z toho 92.654 *hl* bílého a 96.223 *hl* měnivého), v Čechách 11.190 *hl* (z toho 6700 *hl* bílého), ve Vorarlberku 953 *hl*

(618 hl červeného) a v Korutanech 126 hl (81 hl bílého a 30 hl bleděčerveného). Průměrně vytěží se z 1 ha vinic 19,4 hl vína, nejvíce v jižním Tyrolsku (44,8 hl) a nejméně v Korutanech. (2,7 hl), nejurodnější pak vinice z celého R-ka vůbec jsou v okolí Bolzana. Největší průměrný čistý výnos skýtají vinice v Dol. Rakousích, totiž 63 K z 1 ha, nejmenší pak v Dalmácii, totiž 11 K z 1 ha. Vinných hroznů k požívání klidí se v R-ku 9165 q, a to v Přímoří 458 q, v Tyrolsku 4299 q, v Krajině 315 q, ve Vorarlberku 15 q a v Korutanech 3 q.

Podle revise katastru daně pozemkové jest v R-ku lesů 9,777.415 ha, a to: v Haliči 5,021.230 ha (20,7 %), v Čechách 1,507.627 ha (15,4 %), ve Štýrsku 1,075.255 ha (11 %), v Tyrolsku 1,036.600 ha (10,6 %), v Dol. Rakousích 680.296 ha (7 %) na Moravě 610.475 ha (6,3 %), v Bukovině 451.230 ha (4,6 %), v Korutanech 455.896 ha (4,7 %), v Krajině 442.201 q (4,5 %), v Hor. Rakousích 407.749 ha (4,2 %), v Dalmácii 380.884 ha (3,9 %), v Salcpursku 231.908 ha (2,4 %), v Přímoří 233.361 ha (2,5 %), ve Slezsku 175.835 ha (1,8 %) a ve Vorarlberku 67.387 ha (0,7 %). Poměrně nejlesnatější země Rakouské jsou: Štýrsko, kde lesy zaujímají 47,9 % veškeré půdy, Krajina (44,4 %), Korutany (44,1 %) a Bukovina (43,2 %), poměrně již méně lesů má Tyrolsko a Vorarlberk (37,7 %), Dol. Rakousy (34,3 %), Slezsko (34,2 %), Hor. Rakousy (34 %), Salcpursko (32,4 %), Dalmacie (29,7 %), Přímoří (29,3 %), Čechy (29 %), Morava (27,5 %) a Halič (25,8 %). Jsou tudíž Rakouské země velmi dobře zalesněny, neboť i v zemi lesy nejchudší, Halič, kryjí ještě více než čtvrtinu veškeré půdy. Vysoký les zaujímá 8,250.768 ha, z čehož jest 1,425.353 ha lesů listnatých a 6,825.415 ha lesů jehličnatých, nízký les pak měří 1,458.852 ha. Lesy listnaté nepřevládají v žádné zemi, nejvíce jest jich poměrně v Krajině. Lesů nízkých jest absolutně i relativně nejvíce v Dalmácii, mimo to i v Haliči, Přímoří a v Tyrolsku s Vorarlberkem. Lesy státní mají rozlohu 1,017.636 ha i jest jich nejvíce v Haliči (288.654 ha), Bukovině (228.915 ha), Salcpursku (124.140 ha) a v Tyrolsku (114.288 ha), lesy obecní kryjí plochu 1,398.884 ha, a to největší v Tyrolsku (564.448 ha), v Dalmácii (227.733 ha) a v Čechách (184.665 ha), soukromý majetek lesní pak převládá ve všech zemích Rakouských kromě Tyrolska, Salcpurska, Dalmacie a Bukoviny. Lesy fideikommissní měří 901.622 ha a církevní 649.662 ha, i jest jich nejvíce v Čechách, na Moravě, v Bukovině a v Dol. Rakousích. Systematicky upravené lesní hospodářství provozuje se na 4,007.856 ha lesův, empirické pak na 5,701.764 ha, užitkování lesů děje se trvale na 6,050.596 ha, občasné pak na 3,659.024 ha. Soustavné hospodaření lesní nejvíce jest rozšířeno v Čechách, na Moravě a v Bukovině. Průměrný roční výtěžek dříví z rakouských lesů činí 27.523.241 m³, t. j. 2,83 m³ z 1 ha, a to v Haliči 7,046.468 m³, v Čechách 3,603.044 m³, ve Štýrsku 3,461.955 m³, v Dol. Rakousích 2,137.711 m³, na Moravě

1,904.366 m³, v Tyrolsku a Vorarlberku 2,207.734 m³, v Korutanech 1,499.466 m³, v Hor. Rakousích 1,451.997 m³, v Bukovině 1,273.053 m³, v Krajině 886.200 m³, ve Slezsku 619.950 m³, v Salcpursku 591.702 m³, v Dalmácii 441.098 m³ a v Přímoří 398.497 m³. Největší výtěžek průměrný vykazují lesy haličské (3,6 m³ z 1 ha), slezské (3,56 m³), hornorakouské (3,56 m³), korutanské (3,29 m³), štýrské (3,22 m³), dolnorakouské (3,13 m³) a moravské (3,12 m³), menší pak lesy bukovinské (2,84 m³), salcpurské (2,55 m³) a české (2,39 m³), nejmenší krajinské (2 m³), tyrolské (1,99 m³), přímořské (1,72 m³) a dalmatské (1,15 m³). Z výtěžku toho připadají 53 % na dříví k palivu a 47 % na dříví užitkové. Nejvíce poměrně dříví užitkového dávají lesy slezské (61 %), palivového pak lesy dalmatské (92 %). Dříví plaví se různými koncessionáři na 254 tratích plavebních, parních pil jest v R-ku 508 s 13.093 koň. silami motorovými a vodních 10.507 s 56.455 koň. silami, továren na dřevovinu jest 227 s 2032 koň. silami parními a 30.814 koň. silami vodními. Dříví zuhelnňuje se v 15 závoděch s 69 pecemi a v 360 závoděch s 2101 milířem, nejvíce ve Štýrsku (129 závodů). Lesníků se státní zkouškou lesnickou jest v R-ku 1785, nejvíce v Čechách (488), pro nižší lesnickou službu zkoušených orgánů jest 5673, nejvíce v Čechách (2097) a na Moravě (1024), nezkoušených přísežných orgánů pro ochrannou službu lesnickou 23.431, nejvíce v Haliči (9100), v Čechách (6160) a na Moravě (2471).

Zde zmiňujeme se také o dobývání rašelin v R-ku, které též se úhrnem 384,516.000 cihel ve váze 1,665.874 q, a to v Čechách jednak na jv., jednak na sz. (63,190.000 cihel ve váze 322.155 q), v Salcpursku (184,823.000 cihel ve váze 830.243 q), ve Vorarlberku (21,235.000 cihel ve váze 113.564 q), ve Štýrsku (17,226.000 cihel ve váze 76.262 q), v Krajině (23,405.000 cihel ve váze 133.409 q), v Tyrolsku (41,268.000 cihel ve váze 70.263 q), v Dol. Rakousích (20,367.000 cihel ve váze 65.929 q), v Haliči (6,959.000 cihel ve váze 37.340 q), v Korutanech (5,930.000 cihel ve váze 16.370 q) a v Hor. Rakousích (113.000 cihel ve váze 339 q).

Chov dobytka, lov ryb a zvěře. Přes velepříznivé přírodní podmínky R-ka vzhledem k chovu dobytka není dosud chov tento na stupni tak vysokém a v rozkvětu tom, aby dostačoval potřebám říše. V některých korunních zemích, zvláště v krajinách alpských, jest ovšem dosti kvetoucí, ba namnoze výborný, naproti tomu v krajinách jiných jest zanedbáván. V r. 1900 provedeno bylo v rakouských zemích podrobné sčítání dobytka, jehož výsledky jeví se takto (31. pros.): Koní napočteno 1,711.077 (o 162.880 více než r. 1890), skotu 9,506.526 kusů (o 862.590 více), mezkův a oslů 66.637 (o 8685 více), koz 1,015.732 (o 20.100 méně), ovcí 2,621.026 (o 565.761 méně) a vepřů 4,682.734 (o 1,133.034 více). Přibýlo tudíž kromě ovcí a koz všech druhů dobytka, a to nejvíce vepřů přes to,

že v posledních letech zuřil v **R**-ku vepřový mor rozsáhlou měrou. Chov koní rozděluje se na jednotlivé země takto: Halič 864.427, Čechy 229.564, Dol. Rakousy 142.101, Morava 133.285, Štýrsko 67.602, Hor. Rakousy 61.374, Bukovina 60.328, Slezsko 29.609, Korutany 29.005, Dalmacie 26.368, Krajina 24.821, Tyrolsko 20.292, Salcpursko 11.833 a Přímoří 10.468. Ku podpoře chovu koní jsou v **R**-ku 2 hřebčince dvorní, 2 státní a 5 stanic. Výborní koně těžkého plemene norického chovají se v Salcpursku, Hor. Štýrsku a Korutanech, nejdůležitější rakouskou zemí pro chov koní vůbec a k vojenským účelům zvlášť jest Halič, k nejmnohemvětšímu účelům hodí se i koně čeští, moravští a dolnorakouští. V l. 1890—1901 přibýlo koní ve všech rakouských zemích, a to nejvíce v Haliči (98.857), Dol. Rakousích (21.346) a v Čechách (13.835). Nejpatrnější přírůstek jeví Hor. Rakousy (970), Salcpursko (523), Štýrsko (731), Korutany (301) a Krajina (1050), tedy největší část alpských zemí, kde chov koní víc a více ustupuje chovu skotu, který provozuje se tu po salašnicku a vykazuje tu také nejkrásnější plemena. Skot rozděluje se na rakouské země takto: Halič 2.714.622, Čechy 2.258.238, Morava 789.552, Štýrsko 717.841, Dol. Rakousy 606.938, Hor. Rakousy 588.569, Tyrolsko 486.040, Korutany 256.220, Krajina 253.839, Bukovina 241.422, Slezsko 203.788, Salcpursko 141.549, Přímoří 139.692 a Dalmacie 108.216 kusův. V celé říši přibýlo v l. 1890—1901 skotu téměř o 10 %, všechny alpské země vykazují však relativní přírůstek menší než země říše, země krásové a karpatské za to vzrůst mnohem větší, nejvíce přibýlo absolutně skotu v Haliči (o 266.616 kusů), relativně pak na Moravě (o 22,37 %). Úbytek jeví jen Bukovina o 978 kusů a Salcpursko o 1935 kusův. Chov mezků a oslů jest celkem jen minimální a má hospodářský význam pouze v Istrii, kde počítá se jich 18.950, v Tyrolsku, kde jest jich 6460, zvlášť v Tyrolsku jižním, a v Dalmacii, která jich má 38.506. Avšak i v těchto zemích jest přírůstek tohoto zvířectva v posledním desetiletí menší než dříve. Koz ubýlo v **R**-ku ve většině zemí, i jest jich: v Čechách 316.834, v Dalmacii 187.676, na Moravě 158.744, v Tyrolsku 104.708, v Dol. Rakousích 80.429, ve Štýrsku 35.618, v Hor. Rakousích 29.780, v Korutanech 26.641, ve Slezsku 25.539, v Haliči 17.952, v Salcpursku 15.759, v Přímoří 6888, v Krajíně 6384 a v Bukovině 2780. Přírůstek jeví se pouze na Moravě o 14.540, ve Slezsku o 4092 a v Dalmacii o 7545, ostatní země mají úbytek, ne však příliš značný. Naproti tomu chov ovcí jest v posledních desetiletích v neustálém úpadku, neboť ještě r. 1869 bylo jich 5.026.398, r. 1880 již jen 3.841.320 a r. 1890 3.186.787. Úbytek posledních 10 let rozděluje se dosti silně na všechny země, nejvíce ubýlo ovcí v zemích koruny České (celkem o 246.128 kusů), relativně pak nejvíce na Moravě o 53,31 %. Pouze v Dalmacii přibýlo jich o 103.226 čili o 13,16 %.

Na jednotlivé korunní země připadá ovci: na Dalmacii 888.039, Halič 437.697, Přímoří 252.754, Čechy 228.307, Bukovinu 147.739, Tyrolsko 184.503, Štýrsko 123.245, Korutany 118.563, Dol. Rakousy 61.490, Hor. Rakousy 47.674, Salcpursko 45.063, Krajina 38.629, Moravu 37.683 a Slezsko 9640. Velmi důležit jest chov dobytka vepřového, a to jak v krajínách rolnických, tak i v územích výsoce průmyslných, kde krmí se odpadky tovarními a v centrech průmyslových nachází dobrého odbyt. Nejvíce vepřů má Halič, 1.254.414, Čechy mají 688.822, Štýrsko 678.910, Dol. Rakousy 530.231, Morava 455.318, Hor. Rakousy 281.507, Bukovina 183.344, Korutany 170.043, Krajina 107.836, Slezsko 107.420, Tyrolsko 82.752, Přímoří 70.047, Dalmacie 56.748 a Salcpursko 15.342. Ve všech rakouských zemích jeví se v posledním desetiletí vzrůst počtu vepřů, nejvíce absolutně i relativně v Haliči (o 469.914 kusy resp. 59,89 %), silně však i v Čechách (o 174.455 kusů resp. 33,92 %), na Moravě (o 133.079 kusů resp. 41,29 %), ve Slezsku (o 29.089 kusů resp. 37,13 %), méně v zemích alpských. Vzrůst počtu dobytka vepřového počíná v letech osmdesátých a pokračuje v letech devadesátých s intenzivností ještě větší.

Na 1 km² hospodářsky zužitkované plochy připadá v **R**-ku 9,32 koní, 0,36 oslův a mezků, 51,76 kusů skotu, 5,53 koz, 14,27 ovcí a 25,50 vepřů, a to: v Čechách resp. 6,61, 0,07, 65,02, 9,12, 6,57 a 19,83, na Moravě resp. 8,69, 0,01, 51,37, 10,33, 2,45 a 29,63, ve Slezsku resp. 9,17, 0,02, 63,13, 7,91, 2,99 a 33,28, v Dol. Rakousích resp. 11,57, 0,02, 49,40, 6,55, 5,01 a 43,16, v Hor. Rakousích resp. 8,82, 0,01, 84,56, 4,28, 6,85 a 40,45, v Salcpursku resp. 3,21, 0,03, 38,29, 4,26, 12,19 a 4,14, ve Štýrsku resp. 6,68, 0,02, 70,97, 3,52, 12,19 a 67,13, v Korutanech resp. 6,04, 0,07, 53,32, 5,54, 24,67 a 35,39, v Krajíně resp. 4,89, 0,04, 50,06, 1,26, 7,62 a 21,27, v Přímoří resp. 2,49, 3,71, 27,35, 1,35, 49,49 a 13,72, v Tyrolsku resp. 1,59, 0,51, 38,08, 8,20, 14,45 a 6,48, v Haliči resp. 15,62, 0,02, 63,13, 7,91, 2,99 a 33,28, v Bukovině resp. 10,83, 0,02, 43,33, 0,50, 26,51 a 32,90 a v Dalmacii resp. 3,06, 4,47, 12,57, 21,80, 103,15 a 6,59. Proti r. 1890 jeví se v celé říši kromě Dalmacie úbytek hustoty ovcí měrou velmi silnou a zvětšenou, naproti tomu úbytek hustoty koz jest méně patrný, v Istrii, na Moravě a ve Slezsku jeví se dokonce přírůstek. Co se týká nejdůležitějších druhů dobytka, koní, skotu a vepřův, lze konstatovati ve všech zemích zvětšení jejich hustoty, jen Salcpursko činí tu i co do koňstva i co do skotu výjimku. Zvláště dlužno vytknouti silný vzrůst hustoty vepřového dobytka v Dol. Rakousích a ve Slezsku. Koně jeví největší hustotu v Haliči a nejmenší v Tyrolsku, skot v Hor. Rakousích resp. v Dalmacii, kozy v Dalmacii resp. v Haliči, ovce v Dalmacii resp. na Moravě a vepřové v Štýrsku resp. v Salcpursku. V poměru k obyvatelstvu přichází v **R**-ku na 100 obyvatelů 6,54 koní, 0,25 mezkův a oslů, 36,35

kusů skotu, 3,88 koz, 10,02 ovcí a 17,38 vepřů, a to v Čechách resp. 3,63, 0,01, 35,73, 5,01, 3,61 a 10,91, na Moravě resp. 5,47, 0,01, 32,29, 6,51, 1,59 a 18,71, ve Slezsku resp. 4,35, 0,01, 29,95, 3,75, 0,37 a 15,79, v Dol. Rakousích resp. 4,58, 0,01, 19,58, 2,59, 1,98 a 17,09, v Hor. Rakousích resp. 7,57, 0,01, 72,64, 3,68, 5,88 a 34,74, v Salcpursku resp. 6,24, 0,05, 73,43, 8,18, 23,38 a 7,96, ve Štýrsku resp. 4,98, 0,01, 52,92, 2,63, 9,09 a 50,05, v Korutanech resp. 7,89, 0,09, 69,75, 7,25, 32,3 a 46,29, v Krajině resp. 4,89, 0,04, 49,95, 1,26, 7,6 a 21,22, v Přímoří resp. 1,38, 2,51, 18,46, 0,91, 33,41 a 9,26, v Tyrolsku resp. 2,06, 0,66, 49,5, 10,66, 18,79 a 8,43, v Haliči resp. 11,82, 0,02, 39,83, 0,25, 5,98 a 17,15, v Bukovině resp. 8,26, 0,02, 33,06, 0,39, 20,23 a 25,11 a v Dalmacii resp. 6,44, 6,48, 18,22, 31,61, 149,56 a 9,56. Největší poměr k obyvatelstvu vykazuje počet koní v Haliči a nejmenší v Přímoří, počet skotu pak v Salcpursku resp. v Dalmacii, počet koz v Dalmacii resp. v Haliči, počet ovcí v Dalmacii resp. ve Slezsku a počet vepřů ve Štýrsku resp. v Salcpursku. Koní přibýlo od r. 1890 poměrně více než obyvatelstva v Dol. Rakousích, Krajině, Gorici, Tyrolsku, Haliči, Bukovině a Dalmacii. Skotu ubylo v této době v Salcpursku a v Bukovině, přibýlo ho pak poměrně méně než obyvatelstva v Dol. Rakousích, ve Štýrsku a Slezsku, ostatně vykazuje skot rychlejší poměrně vzrůst než obyvatelstvo. Kozy jeví na Moravě a ve Slezsku vyšší proporci přírůstu, ovce a mezkové v Dalmacii, vepři pak v celé říši.

Srovnáme-li hustotu jednotlivých druhů dobytka a poměr jejich počtu k počtu obyvatelů s říšským průměrem v těchto ohledech, můžeme pokládati za hlavní produkční země jednotlivých druhů dobytka tyto: pro koně Hor. Rakousy, Salcpursko. Štýrsko, Korutany, Tyrolsko, Halič, Bukovinu a Dalmacii; pro skot Salcpursko, Štýrsko, Čechy, Moravu, Halič a Bukovinu; pro mezky jen Dalmacii, Tyrolsko a Přímoří; pro kozy Dalmacii, Moravu, Čechy, Tyrolsko, Korutany a Salcpursko; pro ovce všechny rakouské země kromě Dol. Rakous, Přímoří, Haliče, Bukoviny a Dalmacie; pro vepře pak všechny země mimo Dol. Rakousy, Salcpursko, Tyrolsko, Čechy, Přímoří, Slezsko a Dalmacii. Jsou tudíž nejdůležitější dobytkařské země rakouské Salcpursko, Štýrsko, Tyrolsko, Čechy, Morava, Halič a Bukovina.

Velikou důležitost pro posouzení budoucího rozvoje a stavu dobytka mají poměry a údaje chovu dobytka mladého; v té příčině jeví R. stav asi tento: mladých koní jest 232.031, a to v Haliči 137.963, v Čechách 23.033, na Moravě 13.369, ve Štýrsku 11.486, v Bukovině 9723, v Hor. Rakousích 8861, v Dol. Rakousích 6413, v Korutanech 5574, v Dalmacii 3623, v Krajině 3162, ve Slezsku 2683, v Salcpursku 2584, v Tyrolsku 2578 a v Přímoří 979; mladého skotu 1.799.647 kusův, a to: v Haliči 527.027, v Čechách 455.064, na Moravě 157.637, ve Štýrsku 140.004, v Hor.

Rakousích 103.349, v Dol. Rakousích 76.302, v Tyrolsku 86.141, v Bukovině 60.634, v Korutanech 47.986, v Krajině 44.203, ve Slezsku 37.983, v Salcpursku 27.790, v Přímoří 21.550 a v Dalmacii 13.977; mladých ovcí 394.322, a to: v Dalmacii 107.400, v Haliči 64.301, v Tyrolsku 52.936, v Čechách 42.293, v Korutanech 26.935, ve Štýrsku 24.350, v Přímoří 19.760, v Bukovině 18.646, v Salcpursku 8879, v Hor. Rakousích 7592, na Moravě 6674, v Dol. Rakousích 6574, v Krajině 6394 a ve Slezsku 1588; mladých vepřů jest 2.942.861, a to: v Haliči 745.099, v Čechách 505.752, ve Štýrsku 359.693, na Moravě 348.012, v Dol. Rakousích 346.247, v Hor. Rakousích 176.076, v Bukovině 119.976, v Korutanech 92.525, ve Slezsku 75.893, v Tyrolsku 57.335, v Krajině 43.727, v Přímoří 32.254, v Dalmacii 28.804 a v Salcpursku 11.468. V poměru k úhrnnému počtu příslušného druhu dobytka jest nejvíce mladých vepřů 62,84 %, mladého skotu jest 18,93 %, mladých ovcí 15,04 % a mladých koní 13,56 %.

Důležit jest dobytek pro R. i jako zboží obchodu, a to jako předmět vývozu, i jako předmět dovozu. Výváží pak se z R-ka do ciziny ročně 194.060 kusů dobytka, a to 40.150 volů a buvolů, 4720 býků, 35.516 krav, 28.011 kusů mladého dobytka, 12.643 telata, 29.427 ovcí a koz, 4327 vepřů, 37.733 koně a 849 mezkův, do Uher pak 11.837 kusův, a to 45550 skotu, 3650 ovcí a koz, 2810 vepřův, 823 koně a 3 mezci; dováží pak se do R-ka z ciziny 27.419 kusův, a to 5493 kusy skotu, 9260 ovcí a koz, 8026 vepřův, 3598 koní a 1040 mezků, z Uher 918.085 kusův, a to 205.344 volů a buvolů, 18.460 býků, 29.415 krav, 9890 mladého skotu, 18.350 telat, 134.417 ovcí a koz, 481.610 vepřův, 20.504 koně a 93 mezci. Pouze koní o 18.699 z R-ka více se vyváží, ne sem dováží.

R. 1900 provedeno bylo v R-ku poprvé sčítání drůbeže, které napočteno 26.647.664 kusy, a to 23.102.520 kurů, 1.759.510 hus, 517.102 kachny a 1.268.532 kusy jiné drůbeže. Na jednotlivé korunní země rozděluje se drůbež takto: v Haliči 7.754.870 kusů, v Čechách 7.445.330, na Moravě 3.117.709, v Dol. Rakousích 1.987.903, ve Štýrsku 1.338.814, v Hor. Rakousích 1.201.979, v Bukovině 1.016.600, v Tyrolsku 621.203, ve Slezsku 556.549, v Přímoří 500.309, v Krajině 427.862, v Dalmacii 308.248, v Korutanech 248.474 a v Salcpursku 121.814. Co se týká hustoty chovu drůbeže vzhledem ku ploše hospodářsky využívané, připadá v R-ku na 1 km² 145,1 kusu drůbeže, a to v Čechách 214, na Moravě 203, v Bukovině 182, v Hor. Rakousích 173, ve Slezsku 172, v Dol. Rakousích 162, v Haliči 140, ve Štýrsku 132, v Přímoří 98, v Krajině 84, v Korutanech 52, v Tyrolsku 49, v Dalmacii 36 a v Salcpursku 33. Na 100 obyvatelů připadají v R-ku průměrně 102 kusy drůbeže, a to: v Hor. Rakousích 148, v Bukovině 139, na Moravě 128, v Čechách 118, v Haliči 105, ve Štýrsku 99, v Krajině 84, ve Slezsku 82, v Korutanech 68, v Přímoří 66, v Dol. Rakousích

64, v Tyrolsku 63, v Salcpursku 62 a v Dalmácii 52.

Kromě masa dodává rakouský chov dobytka a drůbeže ročně 43 mill. hl mléka, 625.000. q másla, 650.000 q syra a 50.000 q vlny, mimo to pak ve značném množství i kůže, rohovinu, kosti a p., jež nezužitkují se všude soustavně, a velika quanta vajec číselně nezjistitelná. Mléka vyváží se z R-ka ročně 47.670 hl, vajec pak 905.592 q, a dováží se do R-ka mléka 286.199 hl (z Uher 230.000 hl) a vajec 632.896 q, jest tudíž rakouský obchod s mlékem silně passivní, za to obchod s vejci silně aktivní.

Dosti značnou důležitost má pro R. i chov v čel, který rozšířen jest po celé říši, relativně však nejsilnější v zemích alpských. Úlů jest v R-ku 774.940 (1901) proti 838.335 r. 1900, a to v Haliči 221.676, v Čechách 149.738, ve Štýrsku 100.575, na Moravě 82.519, v Krajině 46.020, v Dol. Rakousích 38.223, v Hor. Rakousích 38.125, v Bukovině 37.800, v Tyrolsku 28.714, v Salcpursku 13.810, v Příkofi 9460, v Korutanech 8885, ve Slezsku 6400 a v Dalmácii 3000. Výtěžek medu a vosku činí v R-ku 46.150,08 kg resp. 3098,37 kg, a to v Haliči 12.044,56 kg resp. 388,58 kg, v Dol. Rakousích 9555,75 kg resp. 210,23 kg, v Čechách 8464 kg resp. 440 kg, ve Štýrsku 5460 kg resp. 540 kg, na Moravě 2516,74 kg resp. 362,19 kg, v Krajině 2348,10 kg resp. 451,68 kg, v Hor. Rakousích 1908,62 kg resp. 87,56 kg, v Tyrolsku 1754,01 kg resp. 85,91 kg, v Salcpursku 690,50 kg resp. 27,50 kg, v Bukovině 567 kg resp. 189 kg, v Korutanech 297,79 kg resp. 29,43 kg, v Přímoří 230,76 kg resp. 147,2 kg, v Dalmácii 143,31 kg resp. 176,76 kg a ve Slezsku 128 kg resp. 21,4 kg. Největší výtěžek medu dává průměrně 1 úl v Dol. Rakousích (25 kg) a nejmenší v Bukovině (1,5 kg), vosku pak největší v Dalmácii (3,93 kg) a nejmenší v Haliči (0,25 kg). Konečně dlužno zmíniti se o rakouském h e d v á b n i c t v í, které dodalo r. 1901: 2.441.710 kg kokonů proti 2.631.767 kg r. 1900 a jež provozuje se pouze v Tyrolsku, Přímoří, Krajině a Dalmácii. Největší výtěžek kokonů dává jižní Tyrolsko (1.613.000 kg), dále Gorice a Gradiška (718.900 kg), méně Istrie (72.410 kg), Dalmacie (21.800 kg), sev.Tyrolsko (12.000 kg), Terst s okolím (2050 kg) a Krajina (1550 kg).

K pomocným živnostem zemědělským počítati možno i lov ryb a zvěře. Rybolov provozuje se v R-ku jak na vodách vnitrozemských, tak i v moři Jaderském. Rybářství mořské zaměstnává v R-ku do 16.000 rybářů proti 10.000 v letech sedmdesátých XIX. stol. Z nich provozovalo skutečně rybolov v letním období r. 1900: 15.305, t. j. 96 %, v zimním období r. 1900—01 pak 13.558, t. j. 85 %. Z domácích rybářů jest více zaměstnáno rybolovem letním, kdežto rybáři italští loví na rakouském pobřeží více v období zimním. Těch bylo r. 1900—01 v období letním 955 a v období zimním 1190. Nejvíce rybářů přibývá v kapitanátě spljetském, terstském, lošinském a dubrovnickém, v posledních 15 le-

tech přibýlo jich v období letním o 3791 a v období zimním o 3673 muže. Rybáři italští loví nejvíce v obvodě kapitanátu terstského a nejméně v kapitanátě dubrovnickém. Na pobřeží přímořském nebo rakousko-illyrském loví domácích rybářů v létě 5992 a v zimě 5680, italských pak 851 resp. 839 a na pobřeží dalmatském domácích rybářů v létě 8357 a v zimě 6688, italských pak 104 resp. 351. Případají tudíž na 100 km pobřeží v Přímoří rybáři domácí i italští v létě 602 a v zimě 574, na 100 km pobřeží v Dalmácii pak v létě 230 rybářův a v zimě 194 rybáři, tak že v Přímoří provozuje se mořský rybolov mnohem intensivněji než v Dalmácii. Výtěžek jeho činí (1900—01) 265.342 koryše ve váze 4717 q a 193.925 K ceny, 5.885.552 měkkýše ve váze 12.989 q a v ceně 365.666 K a mořských ryb ve váze 84.471 q a v ceně 5.061.388 K. Z toho připadá na pobřeží rakousko-illyrské: 223.623 koryši ve váze 4714 q a v ceně 127.179 K, 489.150 měkkýšů ve váze 7097 q a v ceně 174.246 K a 16.358.240 mořských ryb ve váze 39.370 q a v ceně 2.644.419 K a na pobřeží dalmatské: 41.719 koryšů ve váze 3 q a v ceně 66.746 K, 5.396.402 měkkýšů ve váze 5892 q a v ceně 191.420 K a mořských ryb ve váze 45.371 q a v ceně 2.416.969 K. Celkem loví se na rakouském pobřeží 116 druhů ryb a jiných živočichů mořských, a to 101 druh v Dalmácii a 99 druhů v Přímoří. Rakouští rybáři mají celkem 4062 čluny v ceně 1.592.476 K a 191.244 kusy nářadí v ceně 3.774.167 K, skutečně pak k rybolovu užívá se od rakouských a italských rybářů 3861 člunu v ceně 1.879.634 K a 182.334 kusů nářadí v ceně 3.492.419 K v létě, v zimě pak 3504 člunů v ceně 1.723.811 K a 191.330 kusů nářadí v ceně 3.057.503 K. Konsum výtěžku mořského rybářství činí na pobřeží samém 182.903 koryše ve váze 645 q, 3.780.422 měkkýše ve váze 8123 q a 1.471.390 mořských ryb ve váze 48.830 q. Nejdůležitějším předmětem mořského rybolovu v R-ku jsou sardale (30.526 q), mořské pražmy (8975 q), běhavkové pražmy (3653 q), cipali (2816 q), parmice karminové (2770 q), klátnice středomořské (2191 q), makrely středomořské a obecné (4277 q), sepie (4305 q), krabi (3625 q), slávky (5907 q) atd. Mimo konsum místní velká část výtěžku rybolovu na rakouském pobřeží mořském zpracovuje se na konzervy, uhrnem za 1.083.000 K, a to v Přímoří za 342.000 K a v Dalmácii za 741.000 K. Nejvíce nakládá se do oleje sardelí (23.239.000 kusů) a makrel (932.000 kusů), dále 2510 q úhoře se rosoluje, 10.631 q sardelí nasoluje, mimo to se nasolují makrely (944 q), pražmy mořské (854 q), tunici (307 q) atd.

Rybářství ve vnitrozemských vodách R-ka provozuje se jednak v řekách a jezerech, jednak zvlášť k tomu cíli založených a upravených rybnících, v kterémžto posledním ohledu vynikají Čechy nad všechny ostatní země korunní. Až do r. 1885 právní poměry vnitrozemského rybolovu nebyly soustavně upraveny, nýbrž panovalo tu buď právo ry-

bárské podle bývalého zřízení vrchnostenského, nebo byl lov ryb vůbec volný. Teprve říšským zákonem z 25. dub. 1885 upravený celkově a zásadně tyto poměry, v rámci tohoto zákona pak vydány podrobnější rybářské zákony v jednotlivých zemích korunních. Svobodný rybolov byl tím zrušen a na jeho místo nastupuje v umělých vodstvech rybářské právo majetníka těchto vod a ve vodách přirozených právo země, v Haliči pak obce. Mimo to politické úřady zemské stanoví ve vodách rybných t. zv. rybářské revíry v tom rozsahu a způsobu, aby v nich mohl s úspěchem provozovat se chov ryb a racionální rybaření. Tím má být bráněno nerozumnému vyčerpávání rybného bohatství vnitrozemských vod. Statistická data o výsledcích a stavu vnitrozemského rybolovu jsou ovšem zcela neúplná. Podotýkáme jen, že průměrný čistý katastrální výnos z 1 *ha* rybného vodstva činí v **R**-ku 8 K, a to nejvíce ve Slezsku (33), Dol. Rakousích (16,9), na Moravě (16,5) a v Čechách (14,6), nejméně pak v Dalmácii (0,4) a v Hor. Rakousích (0,6). V jednotlivých korunních zemích jeví vnitrozemské rybářství poměry asi tyto:

V Čechách uděleno jest 6112 rybářských oprávnění, z nichž jest 4090 ve vlastní režii s udaným ročním výnosem 491.000 K, pronajata pak jsou 2022 oprávnění za udaný roční nájem 140.000 K. Ústavů pro pěstování a chov ryb počítá se v Čechách 26 s 28 chovnými rybníky a 27 přístroji, mimo to jest zde 16 ústavů pro potěr lososův. Na Moravě jest celkem 336 rybářských revírů s udanou rozlohou 3843,72 *ha*, z nichž pronajato jest 240 revírů za 9855,82 K a to po 1—20 K ročně. Ústavů pro chov ryb jest 17 s 38 chovnými rybníky a 119 přístroji. Ve Slezsku není zvláštních rybářských revírů, rybné vody tekuté měří 2731,9 *km* a stojí 5950 *ha*, ryb loví se ročně do 3 mill. kusů, výnos rybářství činí asi 1/2 mill. K ročně, ústavy pro chov ryb zabývají se hlavně chovem ryb lososovitých. V Haliči jest rybářských revírů 165, z nich jen 10 ve vlastní režii, loví se hlavně pstruzi a parmy, ústavů pro chov ryb jest 20 a chovají se lososi, pstruzi a lipani. V Dol. Rakousích měří rybné vody tekuté do 5000 *km* a stojí do 900 *ha*, vlastních revírů jest 227 a pronajatých 100 s udaným výnosem a nájemným 25.000 K ročně, ústavů pro chov ryb jest 25 se 115 rybníky a 225 přístroji. V Hor. Rakousích jest rybářských oprávnění 508 a ústavů pro chov ryb 98. Ve Štýrsku měří rybné vody tekuté 5314 *km* a stojí 1808 *ha*, ústavů pro chov ryb jest 16. V Salcpursku jest celkem 180 rybářských oprávnění, tekuté vody rybné měří 2608 *km*, rybná jezera jsou tu 42, rybníků 48, ústavů pro chov ryb jest 31 se 17 rybníky a 233 přístroji. V Korutanech jest rybářských oprávnění 205 s roč. výnosem čistým 18.137,34 K, rybné vody měří 2984 *km* resp. 4956 *ha*, ústavů pro chov ryb jest 17 s 52 rybníky a 84 přístroji. Krajina má 127 rybářských revírů, z nich 72 ve vlastní režii, tekuté rybné

vody měří 1225 *km*, rybníků jest 55, nájem rybářství vynáší ročně 7342 K, ústavů pro chov ryb jest 10 s 97 přístroji. V Přímoří zaujímá sladkovodní rybářství místo jen podřízené, právě tak jako v Dalmácii. Loví se tu pstruzi a lipani, v létě i úhoři; za hranici mezi rybářstvím mořským a sladkovodním pokládá se čára, za níž se vyskytuje stále poloslaná voda. Bukovina má 6 ústavů pro chov ryb a 9 rybníků, konečně Tyrolsko s Vorarlberkem 36 ústavů pro chov ryb a 10 rybníků v rozměru 376 *ha* s roč. výtěžkem 1265 *kg* ryb.

Tak jako lov ryb jest i lov zvěře upraven v **R**-ku zvláštními ustanoveními zákonitými, pouze v Dalmácii jest tento lov volný. Většinou provozuje se v **R**-ku chov i lov zvěře spíše pro zábavu než z potřeby a užitku, nicméně dosud jest v některých krajinách bohatství zvěře tak značné, že lov její nabývá tu valné důležitosti hospodářské. Jinde opět vyskytuje se dosud dravá zvěř v takovém množství, že honba na ni provozuje se ne tak že záliby jako spíše z nutnosti. Z větších dravců vyskytuje se v **R**-ku vlk, rys a medvěd, avšak jen velmi pořídku, přehojně jest tu za to lišek, kun a tchoři. Z dravého ptactva zvláště hojně se odstřeluje jestřáb, sokol, luňák, krahujec a sova, avšak ani orel není zrovna vzácností. Ze zvěře užitkové nejdůležitější jest zajíc a koroptev, avšak v rozsáhlých revírech velkostatkářských věnuje se veliká péče i lovu a chovu zvěře červené, daňci, srnčí a černé, jakož i bažantův, v horských revírech alpských provozuje se obtížná a zajímavá honba na kamzíky, hojní jsou v **R**-ku i tetřevi atd. Samostatných revírů honebních jest v **R**-ku 19.400, nejvíce v Čechách (6433). R. 1900 bylo celkem odstřeleno 3,43 mill. kusů zvěře užitkové, a to 1,66 mill. zvěře srstnaté a 1,77 mill. zvěře pernaté, a 313.000 kusů zvěře dravé, a to 102.000 srstnaté a 211.000 pernaté. Ze zvěře užitkové bylo 19.000 kusů zvěře červené, 3300 daňci, 102.000 srnčí, 9600 kamzíků, 3000 kusů zvěře černé, 1.400.000 zajíců, 122.000 králíků, 660 svišťů, 6800 tetřevů, 11.900 tetřevků, 11.700 jeřábků, 5400 kurů sněžných, 190.000 bažantů, 1.400.000 koroptví, 69.000 křepelek, 27.000 sluk, 4700 divokých hus a 56.000 divokých kachen. Ze zvěře dravé pak zastřeleno: 31 medvěd, po 49 vlků a rysech, 34.000 lišek, 23.000 kun, 35.500 tchořů, 1700 vyder, 1000 divokých koček, 6100 jezevců, 289 orlů, 1200 výrů, 140.800 jestřábů, luňáků, krahujců a p. a 68.000 sov.

Hornictví a hutnictví. Užitečné nerosty vyskytují se v **R**-ku v takové rozmanitosti, jako v žádném jiném státě evropském, zejména kromě platiny nechybí v **R**-ku žádný užitečný kov. Toto nerostné bohatství Rakouských zemí známo bylo již ve starověku Keltům a Římanům, kteří na mnohých místech nynějšího rakouského území hornictví provozovali a po jejichž dolech posud nacházíme stopy. Ve středověku byly to zejména Čechy a Morava, kde hornictví dosáhlo rozkvětu na tehdejší časy neobyčejného. Zvlá-

ště bohatstvím proslulé byly stříbrné a zlaté doly české, jejichž sláva trvala od XIII. až do XVI. stol. a zanikla teprve v náboženských válkách a ve třicetileté válce v století XVII. Od té doby dolování na drahé kovy má v Čechách a v **R**-ku vůbec význam podřízený, největší důležitost mají ložiska železné rudy v alpských zemích a uhelné doly v Čechách. Hornická činnost podporována jest se strany státu s velikou péčí, veliká část dolů jest v majetku státním, hornic kému vzdělání slouží 2 báňské akademie a několik škol hornických a hutnických. Báňská správa státní rozdělena jest na 4 báňská hejtmanství: ve Vídni pro Dol. a Hor. Rakousy, Salcpursko, Moravu, Slezsko a Bukovinu; v Praze pro Čechy; v Celovci pro Štýrsko, Přímoří, Dalmácii, Tyrolsko a Vorarlberk; v Krakově pro Halič. Těmto hejtmanstvím podřízeno jest 27 báňských úřadů revírních, a to: v obvodě báňského hejtmanství vídeňského 5, pražského 11 (v Praze, ve Slaném, v Plzni, ve Stříbře, ve Falknově, v Lokti, v Chomútově, v Mostě, v Teplicích, v Kutné Hoře a v Budějovicích), celoveckého 7 a krakovského 3. Všechných báňských podniků jest v **R**-ku 2037, z nichž pracuje se však jen v 832, podniků hutních jest 125, z nichž pracuje se v 71. Dělnictva zaměstnáno jest v báňských závodech celkem 151.328, a to: 137.629 mužů, 6791 žena a 6908 pracovníků nedospělých, hutnictví pak zaměstnává 13.946 osob, a to 12.172 mužů, 1108 žen a 666 nedospělých. Jest tudíž při hutnictví a hornictví přímo zaměstnáno 0,62 % veškerého obyvательства rakouského. Nejvíce báňského a hutnického dělnictva jest v Čechách (65.368), avšak největší poměrně díl obyvательства zaměstnává hornictví a hutnictví ve Slezsku (4,54 %). Úhrnem báňská výroba rakouská má cenu 256.153.823 K, z čehož připadá téměř polovice na Čechy, totiž 123.423.120 K čili 48,2 %. Dále připadá na Halič 30.120.641 K (11,8 %), na Slezsko 43.334.949 K (16,6 %), na Moravu 15.973.531 K (6,2 %), na Štýrsko 27.102.290 K (10,6 %), tak že na těchto 5 zemí připadá 95,7 % hodnoty veškeré výroby báňské. Nejmenší výtěžek skýtá hornictví v Bukovině, totiž 72.484 K. Hutnická výroba má celkem hodnotu 99.975.799 K. Největší hodnotu má hutní výroba v Čechách, totiž 32.295.175 K čili 32,3 %, dále ve Štýrsku 22.658.223 K, t. j. 22,7 %, pak na Moravě 19.876.521 K n. 19,9 %, v Přímoří 5.750.072 K (5,8 %) a v Korutanech 4.844.658 K (4,8 %), tak že na těchto 5 zemí přichází 85,7 % veškeré rakouské výroby hutnické. Z celkové hodnoty báňské výroby rakouské připadá 37,3 % na uhlí kamenné, 44 % na uhlí hnědé, 8,2 % na petrolej a 4,3 % na želez. rudy, tedy na tyto nerosty úhrnem 93,8 %, z hutnické výroby pak přicházejí 82,4 % na surové železo, 4,7 % na olovo, 3,9 % na stříbro, 3,2 % na zinek a 2,5 % na rtuť, tedy na tyto výrobky úhrnem 96,7 %.

Nejdůležitějším předmětem báňské výroby jest uhlí, na které také doluje se v nejčte-

nějších závodech báňských. Doly hnědouhelné, jichž jest úhrnem 808, rozděluje se téměř na celé **R.**, pouze v Salcpursku, ve Vorarlberku, v Terstském území, Gorici a Gradišce, jakož i v Bukovině jich není. Těžení provozuje se však jen ve 264 dolech, z nichž nejvíce připadá na Čechy (161), Štýrsko (60), Krajinu (10), Moravu (7) a Halič (7). Ve všech dolech hnědouhelných zaměstnáno jest 50.828 mužů, 2409 žen a 1236 nedospělých, tedy úhrnem 54.473 osoby. Celková výr. činí 215.399.174 q hnědého uhlí v ceně 112.633.577 K. Z výroby této připadá 3,24 % na doly státní a 96,76 % na doly soukromé. Briket vyrobeno ročně 650.008 q v ceně 806,271 K. Co do množství výtěžek hněd. uhlí rozděluje se na jednotlivé země takto: na Čechy 80,59 % (173.599.524 q v ceně 83.901.867 K), na Štýrsko 13,01 % (28.028.905 q v ceně 19.385.218 K), na Horní Rakousy 1,94 % (4.186.958 q v ceně 2.462.531 K), na Krajinu 1,31 % (2.815.542 q v c. 1.482.260 K), na Moravu 0,88 % (1.902.131 q v c. 762.331 K), na Dalmácii 0,64 % (1.385.835 q v c. 845.394 K) a na Korutany 0,61 % (1.316.624 q v ceně 1.112.987 K) Na ostatní země nepřipadá ani po 1/2 % rakouské produkce hnědouhelné. Dobývání uhlí kamenného děje se ve větším měřítku jen v některých zemích. Všechných dolů kamenouhelných jest v **R**-ku 328, z nichž však doluje se jen ve 148, a to: v 89 v Čechách, ve 27 ve Slezsku, ve 13 na Moravě, v 10 v Dol. Rakousích, v 6 v Haliči, ve 2 v Salcpursku a v 1 ve Štýrsku. V dolech těchto zaměstnáno jest 59.190 mužů, 3345 žen a 4926 nedospělých, tedy úhrnem 67.461 osoba. Celková výroba činí 109.925.449 q kamenného uhlí v ceně 95.590.921 K. Koku vyrobeno z 18.308.876 q uhlí 12.279.183 q v ceně 22.738.849 K, z čehož připadá 6.535.762 q koku na Moravu, 5.294.333 q koku na Slezsko a 449.088 q koku na Čechy. Briket vyrobeno 566.945 q v ceně 798.932 K. Z úhrnné výroby kamenného uhlí připadá na Slezsko 42,73 % (46.970.908 q v ceně 43.327.596 K), na Čechy 32,67 % (35.906.706 q v c. 30.281.434 K), na Moravu 13,45 % (14.789.570 q v ceně 14.753.520 K), na Halič 10,61 % (11.666.330 q v ceně 6.375.330 K) a na Dol. Rakousy 0,54 % (591.116 q v ceně 850.283 K).

Ložiska železná rudy vyskytují se ve všech rak. zemích, kromě Hor. Rakous, Dalmacie a Přímoří, jest jich úhrnem 180, avšak doluje se jen ve 38, a to v 17 v Čechách, ve 3 v Dol. Rakousích, v 1 v Salcpursku, ve 2 na Moravě, v 1 ve Slezsku, v 7 ve Štýrsku, ve 3 v Korutanech, ve 2 v Tyrolsku a ve 2 v Krajině. Ve všech železných dolech rakouských zaměstnáno jest 5412 mužů, 57 žen a 161 nedospělých dělníků, úhrnem tedy 5630 osob. Všecky tyto doly jsou v soukromém majetku i činí jejich výroba 18.944.582 q železné rudy v ceně 11.092.997 K, z čehož 5729 q rudy v ceně 9283 K slouží výhradně k výrobě barv. Z výroby této připadá na Štýrsko 64,1 %, na Čechy 30,2 %, na Korutany 3,2 %, na Moravu 1 %, na Salcpursko 0,7 %, na Tyrolsko 0,5 %, na Krajinu 0,2 % a na Dol. Rakousy

0,1 %. K výrobě surového železa jest v **R**-ku 56 hutních závodů, z nichž se pracuje ve 33 s 6096 muži, 80 ženami a 181 nedospělým dělníkem. Při všech těchto podnicích jsou 74 vysoké peci. Výroba činí 8.791.318 *q* železa frišovaného v ceně 70.947.218 K a 1.210.749 *q* železa litého v ceně 11.356.787 K, tedy celkem 10.002.067 *q* surového železa v ceně 82.304.005 K. K této výrobě bylo použito 20.839.137 *q* železné rudy v ceně 29.558.890 K a 196.302 *q* rudy manganové v ceně 951.257 K, tedy úhrnem 21.035.439 *q* rud v ceně 30.510.147 K. Ze železných rud zpracovaných v hutích bylo 15.584.181 *q* domácích v ceně 18.865.686 K a 5.254.956 *q* rud zahraničních v ceně 10.693.204 K. Nejvíce rud dodávají do **R**-ka Uhry (3.061.024 *q*), Švédsko (838.578 *q*), Řecko (653.333 *q*), Bosna (247.688 *q*), Španělsko (125.230 *q*), Bavorsko (120.021 *q*) a Rusko (84.946 *q*). Z rud manganových pochází 89.802 *q* v ceně 138.337 K z Krajiny, 96.730 *q* v ceně 773.840 K z Ruska a 9770 *q* v ceně 39.080 K z Bosny. Spotřeba paliva v rakouských hutích činí 10.370.840 *q* kuku, 705.223 *m*³, 244.945 *hl* a 18.765 *q* dřevěného uhlí, 125.889 *q* kamenného uhlí, 1889 *q* hnědého uhlí a 19 *m*³ dříví v úhrnné ceně 37.556.409 K. Tato hutnická výroba rozděluje se na jednotlivé země takto: železa litého dodává nejvíce Morava (58,3 %), Slezsko (15,3 %) a Čechy (14,7 %), železa frišovaného pak Čechy (33,9 %), Štýrsko (29,8 %), Morava (18,4 %) a Přímoří (8,1 %).

Menší důležitost pro **R**. má nyní dobývání drahých kovů, zlata a stříbra. Zlato vyskytuje se jen na málo místech v množství dostatečném, aby mohlo být předmětem hornické těžby. Nad to pak téměř všechna rakouská zlatá ložiska zdají se být vyčerpána, tak že v mnohých zlatých dolech dříve velmi bohatých práce musila být zastavena, v jiných pracuje se beze všeho užítu. Na zlato doluje se v Čechách na 3 místech, v Salcpursku na 1, ve Slezsku na 1 a v Tyrolsku též na 1, úhrnem dobývá se 2269,42 *q* zlatonosných rud v ceně 42.831 K, zlata pak těží se v **R**-ku 70.9904 *kg* v ceně 170.535 K, i zaměstnáno jest při dobývání zlata 206 dělníků. Dolování na stříbro provozuje se jen v některých zemích, i vykazují nejvíce stříbrných dolů Čechy, k nim druzí se Štýrsko, Korutany, Salcpursko a Bukovina. Všechných stříbrných dolů jest v **R**-ku 22, avšak pracuje se jenom ve 4 v Čechách, které dodávají 216.405 *q* stříbr. rud v ceně 3.796.493 K a zaměstnávají 3932 dělníky. Stříbra těží se v 1 hutním závodě v Čechách 39.571,791 *kg* v ceně 3.907.595 K a zaměstnáno jest při tom 458 dělníků.

Rtut' těží se v **R**-ku jen v Krajině ve 3 dolech, a to 947.273 *q* rudy v ceně 1.858.614 K. Dělníků zaměstnáno jest v těchto dolech 1193. Rtut' vyrábí se ve 3 závodech v Krajině s 204 dělníky a výrobou 5103,6 *q* rtuti v ceně 2.495.260 K.

Dobývání rudy měděné provozuje se ve 12 dolech, z nichž jest 7 v Tyrolsku, 2 v Salc-

pursku a po 1 v Bukovině, Štýrsku a Korutanech. V těchto dolech zaměstnáno jest 797 osob, výroba měděné rudy činí 58.253 *q* a to 46.625 *q* v ceně 233.112 K v Salcpursku a 11.228 *q* v ceně 244.584 K v Tyrolsku. Mědi vyrábí se v 1 huti salcpurské a 1 tyrolské, jakož i ve vítkovických železárnách úhrnem 8811 *q* v ceně 1.538.463 K. Jako vedlejší výrobek dobývá se 2343 *q* modré skalice v ceně 126.496 K.

Olovo vyskytuje se většinou společně s jinými nerosty, na př. v 11 dolech olovených těží se také zinek, ve 2 stříbro, ve 3 zinek a stříbro a v 1 rtuť. Dolování na olovo soustřeďuje se ve Štýrsku, Korutanech, Krajině, Tyrolsku a v Čechách, k nimž připojuje se Morava, Slezsko, Halič a Bukovina. Nejdůležitější pak země pro výrobu olova jsou Korutany. Úhrnem doluje se v **R**-ku ve 21 dole oloveném s 3541 dělníkem a s výrobou 140.138 *q* olovené rudy v ceně 3.089.434 K, z čehož připadá 63,47 % na Korutany, 21,05 % na Čechy, 15,43 % na Krajinu a 0,05 % na Halič. Olovo vyrábí se v sedmi hutích se 183 dělníky, celkem 106.503 *q* v ceně 4.722.157 K, nejvíce v Korutanech (67.595 *q*), v Čechách (22.413 *q*) a v Krajině (16.438 *q*). Klejtu dobývá se v **R**-ku ročně 12.878 *q* v ceně 583.436 K. Jest to výhradně vedlejší výrobek při dobývání stříbra v Čechách.

Níkl a kobalt vyskytuje se sice v **R**-ku na 4 místech, kde se však nepracuje. V Příbrami dobývá se jako vedlejší výrobek 90 *q* niklové míšně v ceně 1782 K, ve Vítkovicích 185 *q* kobaltové míšně v ceně 28.331 K, mimo to při výrobě mědi dobývá se něco siranu nikelnatého.

Zinek dobývá se ve Štýrsku, v Korutanech, Krajině, Tyrolsku, v Čechách a v Haliči úhrnem v 15 dolech s 1051 dělníkem. Úhrnná výroba zinkové rudy činí 382.425 *q* v ceně 2.280.259 K, z čehož připadá na Korutany 214.205 *q* v ceně 1.444.010 K, na Halič 83.793 *q* v ceně 55.488 K, na Tyrolsko 46.809 *q* v ceně 399.912 K, na Čechy 20.948 *q* v ceně 232.592 K, na Štýrsko 16.370 *q* v ceně 147.657 K a na Krajinu jen 300 *q* v ceně 600 K. Zinek vyrábí se v 5 hutích s 686 dělníky a výrobou 67.415 *q* zinku v ceně 3.164.458 K, z čehož připadá 49,91 % na Halič, 43,88 % na Štýrsko a 6,21 % na Krajinu.

Cín vyskytuje se v **R**-ku jen v Čechách, kde těží se ve 2 dolech s 11 dělníky 514 *q* cínové rudy v ceně 6420 K a dobývá se v 1 huti s 12 dělníky 396,03 *q* cínu v ceně 138.254 K.

Rovněž vismut nalézá se jen v Čechách, kde pracuje se ve 2 dolech dodávajících 40 *q* vismutové rudy v ceně 12.789 K. Antimon vyskytuje se na 6 místech, a to na 3 v Čechách a po 1 ve Štýrsku, Korutanech a Tyrolsku. Výroba jeho rudy činí 2006 *q* v ceně 35.324 K, z toho 1902 *q* v ceně 34.244 K v Čechách. Antimon vyrábí se pouze v 1 huti v Čechách, ročně 1529 *q* v ceně 74.221 K. Doly arsenikové (2) nejsou v **R**-ku té doby

zužitkovány, 1 jest v Čechách a 1 v Salcpur-sku. Vzácný kov uran dobývá se v Čechách ve 2 dolech s 203 dělníky. Rudy uranové těží se 520,62 q v ceně 161.346 K, uranových praeparátů v huti u Jáchymova 113,18 q v ceně 242.418 K. Ruda wolframová těží se u Cinvaldu v Čechách, ročně 459 q v ceně 70.050 K. Chřm vyskytuje se sice ve Štýrsku, ale nedoluje se naň. Ložiské mangano-vé rudy jest v R-ku 19, ale doluje se jen v 5, jež zaměstnávají 285 dělníků a dodá-vají 88.037 q rudy v ceně 136.948 K, z čehož připadá na Krajinu 60,73 %, na Bukovinu 39,19 % a na Čechy 0,08 %.

Dolování na sirnaté nerosty provozuje se v 9 dolech s úhrnnou výrobou 8623 q rud v ceně 11.282 K, z čehož 46,17 % připadá na Tyrolsko, 43,97 % na Čechy a 9,86 % na Štýrsko. Výroba kyseliny sirové, modré ska-lice, kamence, vitriolové brádlíce a p. provozu-je se pouze v Čechách, zaměstnává úhr-nem 203 os. a dodává výrobků za 366.224 K.

Tuha dobývá se na -22 místech, při její výrobě zaměstnány jsou 1582 osoby, celkový výtěžek činí 336.630 q tuhy v ceně 2.090.631 K, čehož účastný jsou Čechy 43,34 %, Morava 31,35 %, Štýrsko 22,08 % a D. Rakousy 3,23 %.

Dobývání asfaltu obmezuje se na Tyrol-sko a Dalmacii, kdež v 6 dolech se 124 děl-níky těží se 8870 q asfaltu v ceně 48.015 K, z čehož 6900 q připadá na Tyrolsko v ceně 42.105 K.

Nerostné barvy dobývají se v Čechách v 6 závoděch s 51 dělníkem a v Korutanech v 1 závodě, úhrnem 28.282 q v ceně 157.735 K, z čehož 26.821 q v ceně 138.799 K připadá na Čechy.

Petrolej vyskytuje se v R-ku jen v Haliči, kde jest 387 petrolejových dolů, z nichž pracu-je se ve 253. Pouze 1 důl jest v Bukovině. Zaměstnáno jest v nich 2708 dělníkův a vy-robí se 3.472.132 q petroleje v ceně 21.113.577 K. V posledních letech těžení haličského petro-leje neustále vzrůstá, tak že r. 1901 stoupl jeho výtěžek na 4.522.000 q, kdežto r. 1892 činil jen 877.174 q. Počet vývrtů jest 1989, potrubí jest 25 v délce 206 km, nádržek 1681 s obsahem 2.009.100 q. Z této výroby dodáno do 62 rafinerií 4.026.800 q (1901).

Na ozokerit jest v R-ku 44 dolů, z nichž pracuje se v 19 a které vesměs soustředí ují se v Haliči. Souvisí většinou s podniky pet-rolejoými, tak že počet dělnictva nelze v nich zvláště vytknouti. Výroba činí 20.035 q zemního vosku v ceně 1.585.777 K. Výroba tohoto nerostu v posledních třech letech ne-obyčejně klesla, neboť r. 1898 činila 77.586 q, r. 1899 již jen 57.788 q a konečně r. 1900, jak uvedeno, jen 20.035 q.

Výtěžek soli ve všech solnicích R-ka ve-lice v posledních letech kolísal a dosáhl po-sléze (1901) výše 3.164.947 q, z čehož bylo 29,9 % soli kamenné, 61 % soli varné a 9,1 % soli mořské. V r. 1900 byla solní produkce rakouská o 54.147 q menší, i způsoben byl tento úbytek povodní zastihnuvší část Solné komory, jakož i tím, že následkem nepříz-

nivé povětrnosti zmenšil se výtěžek soli moř-ské. Vliv obou těchto okolností jevil se ještě v roce posledním, kdy výroba soli zůstávala ještě pod normální svou výší. Co týká se solních výrobků, dobývá se jich v R-ku ročně 2.994.469 q, a to 2.224.050 q soli kuchyňské, 588.370 q soli tovarní, 204.431 q soli dobytčí a 7618 q solních odpadků Z celkové výroby soli kamenné připadá 86,4 % na Wieliczku a 9,5 % na Bochniu, z výroby soli varné pak 71,6 % na alpské solivarny. Výroba soli moř-ské závislá jest úplně na povětrnosti a pod-léhá tudíž velikému kolísání. Spotřebuje se soli v R-ku 3.982.876 q, totiž 2.299.076 q soli kuchyňské, 1.451.764 q soli tovarní, 219.681 q soli dobytčí a 12.355 q k účelům jiným. Kromě toho prodává se ročně 66.650 q kai-nitu a 160.687 q soli k hnojení. Činí tudíž průměrná spotřeba soli v R-ku vůbec 15, 25 kg na 1 obyv. a soli kuchyňské 8, 8 kg. Čistý výtěžek z výroby soli v R-ku plynoucí činí 36.801.972 K, zaměstnáno pak jest při ní po celý rok 4492 děl., mimo to 2496 osob za-býva se v létě dobýváním soli mořské. Z to-hoto počtu připadá na alpské solivarny 2379 děl. a na haličskou výrobu 2113 děl.

Délka všech baňských drah v R-ku činí 4.265.879 m, z čehož jest 3.351.775 m v do-lech a 914.104 m na povrchu zemském. Strojů dolovacích a vodozdvižných jest 1902, a to 1594 hnané silou parní, 62 silou vodní, 5 zvířecí a 241 lidskou, tyto poslední jen při těžení petroleje.

Hornické dělnictvo pojištěno jest pro pří-pad nemoci, úrazu, invalidity a p. u t. zv. bratrských pokladen, jichž jest 200 s 208 nemocenskými a 251 pokladnou provisi-ní. Pokladny nemocenské mají 182.499 členův, 3, 067.633 K jmění (v Haliči mají pokladny dolů petrolejových a ozokeritových shodek 50.866 K), 4.799.241 K ročních příjmův a 4, 537.675 K vydání. Případů nemoci hláše-no 19.377 s úhrnem 1.811.976 dny churavosti. Pokladny provisiční mají 177.561 člena, pro-vise vyplácí se 45.891 osobě, jmění jejich činí 77.017.446 K, příjmů jest ročně 12.726. 710 K a vydání 7.995.588 K. Případů invalidity hlá-šeno 2308 a úmrtí 1475. Úhrnem cení se mzdy členů bratrských pokladen hornických ročně na 136 mill. K.

Neštěstí v dolech a hutích r. 1900 událo se 1375, z nich 259 smrtelných. V posledním desetiletí stalo se v rak. dolech hromadných neštěstí 13, při nichž bylo 800 dělníkův usmr-ceno a 5 učiněno neschopnými ku práci.

Průmysl. S hlediska průmyslového jsou mezi jednotlivými zeměmi rakouské polo-vice naší říše takové rozdíly, že »země a království v říšské radě zastoupené« jeví ráz státu hospodářsky smíšeného. Vedle území roz-hodně průmyslových shledáváme v tomto státním rámci i krajiny výlučně zemědělské a krajiny tyto vtiskují často pečeť svou ho-spodářským poměrům i několika korunních zemí rakouských. Průmysl skýtá v R-ku vý-živu více než 6 mill. lidí, u nemocenských pokladen, jichž počítá se 2928, pojištěno jest

2,211.805 osob, proti úrazu 2,200.112 osob zaměstnaných ve 246.050 závodech. Podle posledního sčítání nalézá v **R**-ku z 10.000 obyvatelů 2576 svoji obživu v činnosti průmyslové, kterýžto poměr v zemích vysoce průmyslných stoupá značnou měrou, a to ve Slezsku na 4212, Dol. Rakousích na 4179, Vorarlberku na 4090, v Čechách na 4014 a na Moravě na 3304. Všechny průmyslových závodů počítá se v zemích rak. 399.065, z nichž 10.755 jest velikých továrních rozměrů a zaměstnává 845.946 dělníků, majíc k dispozici 479.523 koňské síly motorové. Kromě toho v mnohých krajinách velmi důležitý jest průmysl domácí, jehož poměry v uvedených datech číselných zahrnuty nejsou.

Z nejdůležitějších odvětví jest **p r ů m y s l** textilní, který ve 2287 továrních zaměstnává asi 300.000 dělníků a jehož roční výrobu možno počítati na 800—900 mill. K. Zvláště vynikající místo zaujímá tkání bavlny a to jak strojové a po továrnicku provozované, tak i ruční. Soustřeďuje se v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, v Dol. Rakousích a ve Vorarlberku a pracuje nad spotřebu domácí. Přední bavlnu má rovněž hlavní své sídlo v zemích koruny České, Dol. Rakousích a ve Vorarlberku. Celkem mají závody bavlnářské 3,108.100 vřeten, 65.400 mechanických a 68.500 ručních stavů. Vlnářský průmysl **R**-ka rozvínoval se jako v jiných státech tím způsobem, že ruční tkalcovství klesalo a ustupovalo velkovýrobě strojové a továrnické. Hlavní jeho sídla jsou v Čechách (Liberec), na Moravě (Brno), ve Slezsku a Dol. Rakousích i vykazuje celkem 667.500 vřeten, 22.790 stavů mechanických a 11.060 ručních. Dostí důležit jest i rak. průmysl hedvábnický, který čítá 52.700 vřeten, 3150 mechanických a 4870 ručních stavů. Kokonů vyteží se do roka asi 2 1/2 mill. kg, z čehož dvě třetiny připadají na jižní Tyrolsko. Průmysl tento jest dosud z veliké části v rukou firem vídeňských, výroba sama děje se však většinou ve venkovských místech Dol. Rakous, Čech a Moravy, mimo to pak jsou přádelny a tkalcovny hedvábí ve Slezsku, Tyrolsku a Vorarlberku, celkem 65 továren s 11.724 dělníky. Přechod od ruční práce a domácího průmyslu k výrobě strojové a továrnické jeví se zvláště zřejmý v průmysle lnářském a konopném, jenž má 357.700 vřeten, 1572 stavů mechanické a 11.162 stavů ruční. Prádelny lnu i tkalcovny plátna nalézáme hlavně v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, a to 42 přádelny se 315.000 vřeten a 17.195 dělníky a 75 tkalcoven s 20.828 dělníky. K textilnictví zbývá ještě zmíniti se o průmysle dřevotvorném, který ve 20 továrnách se 27.100 vřeten, 1400 mechanickými a 150 ručními stavů zaměstnává úhrnem 5941 dělníků a zastoupen jest nejvíce v Dol. Rakousích, na Moravě a v Čechách. K vypočítaným právě závodům připojují se v textilní výrobě rakouské ještě 83 továrny na zboží pletené s 8652 dělníky, 37 továren na stužky a p. s 3795 dělníky a 212 appretoven, bar-

víren a tiskáren s 8373 dělníky. Všecky tyto závody soustřeďují se v Dol. Rakousích, na Moravě a v Čechách.

S textilním průmyslem úzce související odvětvnictví a výroba zboží ozdobného provozuje se spíše po řemeslnicku a v domácím průmyslu než ve velikém měřítku tovární velkovýroby. Rozšířena jest industrie tato po celém mocnářství, převahou ovšem ve větších městech, avšak i pro mnohé krajiny venkova má vynikající důležitost hospodářskou a bývá tu jedním z hlavních pramenů výživy. Továrních závodů tohoto oboru jest v **R**-ku 326 s 35.975 dělníky a roční výrobou za 110 mill. K. Hlavní výrobky tohoto odvětví rak. průmyslu jsou: prádlo, oděv, rukavice, obuv, klobouky plstěné, slaměné a hedvábné, fěsy, deštníky, umělé květiny a ozdobná péra. Rovněž většinou v rozměrech řemesla provozuje se usnařství a zpracování koží, srsti, žíní, chlupův a p. Ještě spíše platí to o výrobě zboží koženého, jejíž některé obory započítávají se i do průmyslu odvědnického, na př. rukavičkářství a obuvnictví. Velikých závodů továrních v této industrii jest v **R**-ku 272 s 10.835 dělníky a roční výrobou do 60 mill. K, mezi nimi jen 5 podniků akciových s kapitálem akciovým 5,800.000 K. Zpracování surových kůžešín v **R**-ku jest nepatrné, za to stoupá dovoz (ročně do 16 mill. K.) kůžešín polozpracovaných, které zde konfekčně se upravují. Vývoz konfekčního zboží kůžešického dosti se vzmáhá a činí téměř 1 1/2 mill. K ročně. Naproti tomu úplně po továrnicku provozuje se výroba papíru a zboží papírového, která jeví v posledních letech mohutný rozvoj a vykazuje: 149 továren na papír, 36 na lepenku, 32 na celulosu a 231 brusíren dřeva s 250 stroji na papír, 66 na lepenku, 289 na dřevovou lepenku, 662 debreury a 108 variči cellosy. Tyto továrny mají asi 63.000 motorových koňských sil vodních a 18.000 parních a elektrických. Do roka vyrobí asi 220 mill. kg všelikého papíru, 20 mill. kg lepenky, 91 mill. kg dřevoviny, 45 mill. kg dřevěné lepenky a 95 mill. kg cellosy v úhrnné ceně 160 mill. K. Průmysl tento pracuje silně pro vývoz a to jak v dřevovině, bucině a p. (ročně za 12 mill. K), tak i v papíru a zboží papírovém, zvláště v levnějších jeho druzích (ročně za 30 mill. K), Průmysl knihtiskářský a polygrafický vykazuje 395 velikých závodů s 1444 koňskými silami motorovými a 15.210 dělníky, jejichž roční výroba cení se na 40—50 mill. K. Kromě těchto podniků továrních, soustřeďujících se hlavně ve velikých městech, především ve Vídni, v Praze, Štýrském Hradci a j., jest v **R**-ku veliké množství živností menších a řemeslných tohoto druhu, roztroušených po celé říši. Produkce jejich však nikterak domácí spotřebě nepostačuje, jak dosvědčuje veliký dovoz knih, časopisů, map a p., který neustále stoupá a činí již do 45 mill. K ročně proti 27 mill. K r. 1892.

K nejdůležitějšímu nyní předmětu našeho

vývozu odnáší se rak. průmysl dřevařský a výroba zboží dřevěného, neboť dříví a zboží dřevěné činí do 14 % rakousko-uherského exportu a již od polovice devadesátých let XIX. stol. předčí vůdčí dříve exportní předmět říše, cukr. Velikých závodů v tomto odvětví průmyslovém počítá se 679 s 16.670 koňskými silami motorovými a 42.642 dělníky. Z nich dlužno vytknouti 400 pamích pil s roční výrobou za 72 mill. K a 93 továrny na nábytek, zvláště z ohýbaného dřeva, s výrobou do 25 mill. K ročně. Kromě toho jest v **R**-ku řada parketáren, rozsáhlá výroba zboží soustružnického a košíkářského, knoflíků, rámu, hraček atd., provozovaná většinou po řemeslnicku a rozšířena zvláště v lesnatých krajích horských na českém jihu a j. Pouze cílý ruch stavební v Rak. zemích namnoze panující udržuje řadu živností sem náležejících ve stavě příznivějším, jehož trvalost jest ovšem dosti nejista. Ostatně tento čilejší ruch stavební nutno označiti jako čistě lokální a rozkvět staveb nich živností, jim podmíněný, jako místně velmi omezený. Tak na př. ve Vídni panovala od r. 1899 skutečná stavební stagnace, která přiměla v létě r. 1900 většinu velikých cihelných závodů ve Vídni a okolí k ujednání kartelu a ještě po jeho utvoření byly tyto závody zaměstnány sotva přes polovici své výrobnosti. Ovšem kromě staveb domovních provádějí se v posledních letech v **R**-ku veliké stavební podniky železniční, vodní, kanalizační a p. Avšak i tyto jsou rázu spíše jen místního a největší rakouské projekty toho druhu, totiž úprava řek, stavba vodních cest a alpských drah, dosud skutečnými pracemi stavebními nezahájeny. Počet stabilních velikých živností stavebních jest celkem dosti nepatrný, čině jen 102 závody s 970 koňskými silami motorovými a 3553 dělníky.

S nimi souvisí veliká řada závodů provozujících výrobu zboží z kamenin, hlíny a zemin v nejšířím slova toho smysle, jichž počítá se, máme-li na zřeteli jen továrníkou velkovýrobu, v **R**-ku 1173 s 15.518 koňskými silami motorovými a 72.547 dělníky. Sem náležejí především 423 cihelných větších rozměrů s 19.438 dělníky, z nichž největší kupí se ve Vídni a okolí s celkovou výrobností do 400 mill. kusů cihel. Největší závody říše v tomto odboru jsou: cihlářská a stavební společnost na Vídeňském vrchu (*Wienerberger Ziegelfabriks-Baugesellschaft*) s akciovým kapitálem 8.400.000 K, pozemkovým majetkem 882.752 ha, roční výrobou cihel za 5.066.000 K a zboží hliněného za 1.387.000 K, jež od polovice devadesátých let vyplácá přes 10 % roční dividendy, a dále společnost pro stavební suroviny »Union« s kap. akc. 8.553.600 K, pozemkovým majetkem přes 200 ha a výrobností 110 mill. cihel ročně. K těmto závodům cihlářským druží se dále 43 veliké rak. továrny na cement a vápno s roční výrobou 3.089.000 q cementu románského a 2.989.600 q cementu portlandského, jichž nejvíce jest

v Tyrolsku (10) a Dol. Rakousích (12). Dále sem náleží výroba zboží kameninového, hrnčířského, sádrového, terracottového a p., která provozuje se v nejrůznějších koncích říše většinou jen v závodech rozsahu řemesel, tak že počítají se v celém **R**-ku jen 74 veliké tovární závody toho druhu, zaměstnávající 5858 dělníků. Mnohem důležitější jest výroba porculánu, na který jsou v **R**-ku 43 továrny většinou v sev. a záp. Čechách a zaměstnávající 8975 dělníků. Zdárnému rozvoji této industrie napomáhá ovšem, že mají v okolí Karlových Varů i jinde k dispozici surovinu, která svojí plasticí, bledostí a ohnivzdorností může zvátí se nejlepší na kontinentě. Velmi důležitou částí této skupiny průmyslové jest sklářství, vynikající také významem svým pro rakouský export. Sklárén jest v **R**-ku 129 s 13.641 dělníkem a roční výrobou do 1 mill. q. Mimo to jest zde 45 brusíren skla dutého s 1975 dělníky, 22 skla zrcadlového s 1435 dělníky a 95 továren na výrobu skleněného zboží (*quincaille*) s 3408 dělníky. Úhrnnou výrobu rak. průmyslu sklářského možno ceniti ročně na 120 mill. K. Jako značný úspěch domácí industrie zaznamenáváme, že podařilo se u nás vyráběti benátské perly rocaillové pěkněji a lépe než v Benátkách a tím toto odvětví naší produkce cenným způsobem rozšířiti a obonatiti. Střediskem tohoto průmyslu jest Jablonec.

Jestliže sklářství rak. pracuje i přes nepopíratelnou svoji depressi v posledních letech neustále silně pro vývoz, tak že jeho výrobky činí dosud 2,6 % rak. exportu, nestačuje na protu tomu lučební průmysl téměř v žádném svém odvětví domácí spotřebě říše. Všechnu lučebních továren (v širším toho slova smysle) jest v **R**-ku 592 s 13.366 koňskými silami motorovými a 33.264 dělníky. Zvláštní zmínky z nich rozsáhlostí svou zasluhují: Nobelova akciová společnost na dynamit se sídlem ve Vídni, Akciová továrna na vyrábění umělých hnojiv a lučebnin v Kolíně, Rakouský spolek pro chemickou a metallurgickou produkci v Usti n. L., Všeobecná rakousko-uherská společnost plynárenská se sídlem v Terstu, Vídeňská společnost pro průmysl plynárenský, Rak. akciová společnost pro osvětlování plynem sídlící rovněž ve Vídni, četné veliké závody plynárenské v různých velikých městech, Rakousko-americká akciová společnost pro zboží kaučukové sídlící ve Vídni, Pražská akciová společnost na zboží kaučukové ve Vysočanech, První rakouská továrna na linoleum v Terstu, Akciová společnost brněnské továrny na mýdlo a svíčky stearinové, Česká akciová společnost na olej v Kolíně a mn. j. Obzvláštní zajímavost mají pro nás poměry industrie petrolejové, které jest k dispozici skromný výtěžek surovin domácí, který neustále stoupá a činí již přes 4 1/2 mill. q ročně. I vyrábí 71 rafinerií v **R**-ku celkem ročně přes 1 1/2 mill. q petroleje přečištěného. Hlavní středisko a sídlo má tento průmysl v Ha-

liči, kde leží petrolejové doly a kde jest 61 rafinerií, většinou ovšem malých.

Nejdůležitějším členem rak. industrie kovové jest průmysl železářský, který má k dispozici výtečnou domácí surovinu ve velkém množství zvláště v Čechách, ve Štýrsku a Korutanech dobývanou. Celkem rak. produkce železné rudy činí do 20 mill. *q* ročně. Rak. železářství soustřeďuje se v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, ve Štýrsku, Korutanech, Krajině, Hor. a Dol. Rakousích. Hlavní jeho výrobky jsou: zkujnělé železo a ocel (468.000 *t*), litá ocel (16.700 *t*), zboží litinové (140.000 *t*), kolejnice, plechy, zboží tažené a p. (495.000 *t*), drát a nýty drátěné (61.000 *t*), zboží kovářské, nástroje a pilníky (18.000 *t*), bílý plech (6200 *t*), kosy a srpy (10 1/2 mill. kusů), dále nože a jiné zboží nožářské, zbraně, zboží zámečnické, ohnivzdorné pokladny, železné nádoby a nábytek, roury a mn. j. Průmysl, zabývající se zpracováním ostatních kovů kromě železa, zahrnuje v sobě výrobu zboží měděného (3500 *t*), oloveného (4500 *t*), zinkového (10.900 *t*), cinového (420 *t*), mosazného, tombakového, pakfonového a p. (9700 *t*), lamp, zboží klempířského, zvonův a konečně zboží zlatého, stříbrného a klenotnického vůbec. Rak. průmysl kovový zaměstnává v 971 továrně 99.353 dělníky, celková výroba zboží kovového v **R**-ku pácí se 250 mill. *K* ročně, motorových sil koňských počítá se v této industrii 111.230; hlavní její sídla jsou v zemích již při železářství jmenovaných.

S předešlým úzce souvisící výroba strojů, nástrojův a vozidel vykazuje podle posledního sčítání 506 velikých závodů s 13.512 koňskými silami motorovými a 57.129 dělníky. Jsou to především 304 strojírny s 35.444 dělníky a 8364 koňskými silami motorovými, které soustřeďují se ve Vídni, Vídeňském Novém Městě, v Praze, Brně a Terstu. Továrny tyto vyrábějí parní stroje a kotly, lokomotivy, stroje pro pivovary, lihovary, cukrovary, mlýny a p. jakož i stroje hospodářské a bojují úspěšně s cizí soutěží i co do jakosti i co do rozmanitosti svých výrobků. Ve velkém úpadku jsou rak. továrny na vagony, neboť r. 1902 počet vagonů těmito továrnami dodaných činil jen 4126 a 358 vozů osobních, 198 elektrických, 198 služebních a 3372 vozy malé a nákladní. Naproti tomu výrobnost rakouských závodů vagonových pácí se na 1500 vozu osobních a 15.000 služebních a nákladních. Celkem jest v **R**-ku 35 továren na vozy a vagony s 8136 dělníky a to vagonové podniky hlavně ve Vídni, v Praze a ve Štýrském Hradci, továrny na silniční vozy pak ve Vídni, Kopřivnici, Kolíně a j. Do tohoto oddělení průmyslové výroby spadá také stavba lodí, pro kterou jest v **R**-ku 37 továren s 6179 dělníky. Větší loděnice pro stavbu lodí mořských jsou v Terstu a Pulji, pro stavbu lodí říčních v Terstu. Význam těchto závodů není ovšem valný, jsa důležitosti jen místní. Největší rak. podnik pro námořní plavbu, Ra-

kouský Lloyd, má vlastní své loděnice, rovněž tak i nejdůležitější dopravní podnik říční, Dunajská paroplavební společnost. Ostatně oba tyto podniky doplňují svůj lodní park i objednávkami z ciziny, největší pak rak. závod na stavbu lodí, Stabilimento Tecnico Triestino, pracovaly poslední době se škodou.

Z veliké části pro řemeslníku provozuje se výroba vědeckých a jiných přístrojů a hudebních nástrojů. Ona má hlavní své sídlo ve Vídni a v Praze a pácí se ročně na 5—6 mill. *K*. Hudebních nástrojů vyrábí se v **R**-ku ročně za summu mnohem větší, již nesnadno přesně určit, neboť produkce ta provozuje se většinou jako živnost řemeslná nebo domácí průmysl. Tolik jisto, že země Rakouské a to kromě Vídně hlavně Čechy, zaujímají v industrii této mezi evropskými státy jedno z prvních míst, vývoz pak hudebních nástrojů převyšuje je jejich dovoz téměř o 3 mill. *K* ročně. Hlavní místa výrobní pro nástroje dechové a smyčcové jsou: Vídeň, Praha, Král. Hradec, Kraslice a Schönbach, pro klavíry a harmoniky (tahací a foukací) pak Vídeň. Hodinářství zabývá se hlavně zhotovováním hodin kyvadlových, kdežto hodinky kapesní do **R**-ka většinou se dovážejí. Vůbec hodinářská živnost nevyhovuje ani zdaleka domácí spotřebě, neboť vývozu v hodinářském zboží téměř není, naproti tomu dovoz možno páciti na 12 mill. *K*.

Dodatkem k této kategorii rak. průmyslu zmiňujeme se o elektrických drahách, které jsou dnes hlavním projevem a podstatnou částí industrie elektrotechnické. Měří v **R**-ku úhrnem 357.201 *km* a mají 1244 motorové vozy a 1090 vozů přívěsných. Ostatně i elektrotechnický průmysl rakouský trpí působením všeobecně nepříznivé hospodářské polohy. Některé naše podniky pracují sice i pro cizinu, avšak celkem zakázky nejsou následkem trvalé stagnace hospodářské, zvláště co se cen týče, zrovna skvělé. Největší závody toho odboru náležejí těmto akciovým společnostem: Všeobecné rakouské akciové elektrické společnosti (akc. kapitál 18 mill. *K*), Mezinárodní elektrické společnosti (15 mill. *K*), Rak. závodům Schuckertovým (9 mill. *K*), Spojené elektrické společnosti (5 mill. *K*), Vídeňské elektrické společnosti (6 mill. *K*), Elektrické akciové společnosti dříve Kolben a sp. (4 mill. *K*), dále berlínské Všeobecné společnosti elektrické (60 mill. *mk*.) a akciové společnosti Siemens a Halske (54 1/2 mil. *mk*.).

Neobyčejný význam pro celou naši říši a přímo vitální důležitost pro České země má průmysl potravinářský a pochutinářský. Nad to pak zájem, který již přirozeně ve značné míře vzbuzuje svým rozsahem a hospodářskou i sociální svojí závažností, zvyšován jest ještě ohledy fiskálními, v poslední době pak i vynikajícími událostmi zákonodárnými, jakou jest na př. právě uzákoněná předloha cukerní. První místo tudíž v té příčině náleží průmyslu cukernímu, který od samého svého počátku jeví v Rakouské

říši ve mnohých směrech rozmach skutečně podivuhodný. Výroba jeho az do let sedesátých nekryla domácí spotřeby, avšak od té doby pracuje víc a více pro vývoz. Okolnost tato tím jest pozoruhodnější, že domácí konsum přes stoupající spotřební daň z cukru se ztrojnásobil a přece domácí produkce jej nejen úplně kryje, nýbrž ještě téměř dvě třetiny své výroby exportuje. Nicméně počet cukrovarů zůstal od 20 let hrubě týž, za to však cukrovarské podniky, které v campagni 1870—71 zpracovaly sotva 18 mill. *q* řepy, mohou ji dnes zpracovati do 90 mill. *q*. Pokroky v intensívní úpravě provozování jsou neméně pozoruhodné a pro rozvoj průmyslu tohoto důležité. Tak na př. r. 1875—76 spotřebovalo se při zpracování 15,115.000 *q* řepy 11,481.000 *q* paliva, naproti tomu r. 1898—99 na 78,303.000 *q* řepy jen 18,602.000 *q* paliva; r. 1888—89 došlo se že 48,575.000 *q* řepy 5,177.000 *q* cukru, avšak roku 1898—99 že 78,303.000 *q* řepy 10,418.000 *q* cukru (v celé říši). V poslední campagni 1901—02 pracovaly v **R**-ku 194 cukrovary, a to 128 v Čechách, 50 na Moravě, 8 ve Slezsku, 3 v Dol. Rakousích a 5 v Haliči, mimo to pak 14 rafinerií, a to 9 v Čechách, 3 na Moravě a 2 ve Slezsku. Tyto závody měly 1828 parních kotlů, 3251 parní stroj s 68.611 koňskými silami, 208 baterií, 2890 diffusních nádob s úhrnným obsahem 106.797 *hl* a 624 vakua s úhrnnou výhřevnou plochou 48.311 *m*². Zpracovaly pak 62,061.000 *q* řepy, spotřebovaly 9,653.000 *q* uhlí kamenného, 5,238.000 *q* uhlí hnědého a 371.000 *q* koku a zaměstnávaly 74.012 dělníků. Celková výroba rakouských zemí činí 8,438.000 *q* raffinády a 957.000 *q* cukru surového, spotřeba pak 2,883.000 *q* raffinády a 30.000 *q* cukru surového, konečné zásoby 974.000 *q* raffinády a 412.000 *q* cukru surového. Všecky tyto poměry a cifry dojdou zajisté podstatných změn uzákoněním zmíněné již cukerní předlohy rakouské, sdělané na základě Brusselské konvence cukerní z r. 1902.

Zvláštní interest daňový má pro Čechy toho času pivovarovství, nehledě ani k vysoké jeho všeobecné důležitosti hospodářské, jakou má jak pro **R**. vůbec, tak pro Čechy zvlášť. Činí totiž rakouská výroba piva v posledních letech přes 20 mill. *hl* ročně, takže v té příčině předčí naši říši pouze Německo a Anglie. V posledním roce (1902) ovšem tato produkce poněkud klesla na 19,627.717 *hl*. proti r. 1901 o 476.579 *hl* méně. Tento úbytek jest povážlivým znamením pro blahobyt rakouského obyvatelstva, neboť pivovarovství dočasnými krisemi hospodářskými trpívá jen měrou nepatrnou. Spotřeba piva spíše pravidelně s přibývajícím počtem stoupává, vytlačujíc zvlášť kořalku ze širokého odbytu. Nastane-li tudíž v přirozeném vzrůstu pивní produkce úpadek, jest to zajisté nepříznivým symptomem pro konsumní sílu země. Jasným toho dokladem jest v naší říši okolnost, že poslední úbytek ve výrobě piva nastal po r. 1873, který byl tak zhoubný pro celý náš

hospodářský život, kdy produkce dostoupila 12 3/4 mill. *hl*, načež do r. 1880 klesla na 10 1/2 mill. *hl* a od té doby opět vzrůstala. Pivovarů počítá se v **R**-ku 1383, z nichž 402 vaří přes 10.000 *hl* ročně, sladu spotřebuje se 4,602.000 *q* a chmele 81.900 *q*. Důležitost tohoto průmyslu pro Čechy vysvitá z rozdělení výroby piva na jednotlivé rakouské země korunní. Případá z ní totiž na Čechy 9,157.777 *hl*, Dol. Rakousy 3,589.373 *hl*, Moravu 1,995.504 *hl*, Halič 1,117.319 *hl*, Hor. Rakousy 1,088.071 *hl*, Štýrsko 918.316 *hl*, Tyrolsko 436.098 *hl*, Slezsko 430.995 *hl*, Salcpursko 396.943 *hl*, Korutany 234.619 *hl*, Bukovinu 122.127 *hl*, Přímoří 77.830 *hl* a Krajinu 62.745 *hl*. Na Čechy tudíž připadá téměř polovice veškeré rakouské produkce pivovarské, v této zemi jakož i v Dol. Rakousích rakouské pivovarovství učinilo také pokroky největší, tak že zdárný jeho rozvoj jest především výsledkem příslušných poměrů českých a dolnorakouských. V obou těchto zemích jsou také pivovary vařící ročně přes 1/2 mill. *hl* piva, totiž městský pivovar plzeňský se 751.950 *hl*, Dreherův švechatský se 613.849 *hl* a akciový pivovar smíchovský s 510.000 *hl*.

S pivovarovstvím co nejužší souvisí výroba sladu, kterou provozuje většina pivovarů jako živnost vedlejší často v rozměrech velmi rozsáhlých. Vedle toho jsou však i sladovny samostatné zvláště v krajinách s hojnou úrodou ječmene dobrých jakostí, jako na př. na Haně. Rak. sladovnictví těší se ode dávna dobré pověsti a jest rozsahu tak značného, že kryje nejen domácí spotřebu, ale pracuje silně i pro vývoz, který jde hlavně do Německa, Švýcarska a přes Hamburk a páci se ročně na 1,688.000 *q* v ceně 46,163.000 K. V poslední době jest ovšem tento vývoz vážně ohrožen, zvláště pokud Německa se týče, a to následkem klesajícího exportu piva z velikých něm. pivovarů do zámoří a silné podpory něm. sladovnictví ze strany vládní zvláště v ohledech dopravních. Konečně má býti dovoz rakouského sladu do Německa co nejvíce omezen, ne-li úplně zničen ohromným zvýšením něm. celní sazby na tento předmět.

Zuřivou konkurenci Německa trpí v posledních letech rak. lihovarovství. Množství lihu určeného pro export i zdaněného pro domácí konsum pijácký od 1898 stále klesá a jen quantum denaturovaného lihu víc a více stoupá. Bylot r. 1899—1900 lihu vyvezeno 324.732 *hl*, r. 1900—01 však jen 252.464 *hl* a r. 1901—02: 242.060 *hl*, denaturováno pak resp. 295.649 *hl*, 337.875 *hl* a 360.722 *hl*, konečně zdaněno pro konsum resp. 1,787.447 *hl*, 1,829.945 *hl* a 1,673.095 *hl*. Při tom ještě ceny lihu kromě denaturovaného klesly tak, že hamburské a terstské záznamy byly před málo letv téměř čtyřikrát vyšší než dnes. Lihovarů podrobených dani konsumní jest v **R**-ku 1216, kdežto závodů podrobených výrobní dani jest zde 44.731. Největším producentem lihu v **R**-ku jsou zemědělské liho-

vary, jichž jest v celém Předlitavsku přes 1100 a které dodávají ročně asi 1 1/2 mill. hl alkoholu. Kontingent líhu, který podroben jest nižší sazbě daňové a rozděluje se na jednotlivé lihovary ve množstvích přesně stanovených, určen jest v R-ku na 1,017.000 hl. Hlavní produkční zemí pro líh jest Halič, na kterou připadá 38 1/2 % veškeré rakouské výroby, dále Čechy (29 1/4 %), Morava (12 2/3 %), Dolní Rakousy (8 1/2 %), Slezsko (5,9 %) a Bukovina (3 %), kdežto na ostatní korunní země nepřichází ani po 1 % této produkce. Obchodů s lihovinami a výčepů jest 127.637.

Velmi důležité místo v této kategorii průmyslové zaujímá mlynářství, jež ze všech živností průmyslových nejvíce tísněno jest konkurrencí uherské polovice naší říše. Dovážít se z Uher do R-ka ročně do 6 mill. q mouky v ceně přes 143 mill. K, kdežto vlastní rakouská výroba všech mlynářských produktů páčí se jen asi na 7 mill. q. Počítá pak se v našem státě 20.005 mlýnů, mezi nimi 1843 mlýny parní, jichž počet a výrobnost na útraty menších většinou mlýnů vodních neustále se zvyšuje.

S mlynářstvím úzce souvisí celá řada jiných živností průmyslu potravinářského, jako pekařství, pecnářství, výroba těstového zboží a p. Veliká jich část provozuje se jako vedlejší živnost při podnicích mlynářských, jiné pak vedou se v drobných rozměrech jen jako řemesla, takže vystihnouti jejich význam číselně není ani zdaleka možno. Jest ovšem jisto, že i počtem zaměstnaných osob i celkovou svojí výrobou mají důležitost velmi vynikající. Hospodářskou jejich situaci pak nelze celkově charakterisovati následkem neobyčejné rozmanitosti místních i časových poměrů, na jejich zdar či úpadek působících.

Totéž dlužno říci o přechýlených jiných závodech potravinářské a pochutinářské industrie rozmanitých druhů a způsobů, jako jsou zvláště: feznictví, uzenářství, výroba konserv, mlékařství, syrařství, cukrářství, výroba čokolády a cukrovin, náhražku kávových, hořčice, vody sodo vé a umělých vod minerálních, limonád, šumivého vína, ledu, octa, dále suširny, drozdárny a mn. j. Živnosti tyto z největší části rozsahem svým náležejí mezi řemesla, jiné spojeny jsou nebo bezprostředně závisí na živnostech jiných (zemědělství, chovu dobytka a j.), některé konečně celkovým svým rozsahem a výrobností jsou významu zcela nepatrného, takže podrobná data o nich uváděti nebo povšechně je charakterisovati jest buď nemožno nebo zbytečno.

Na konec nutno zvláště zmíniti se o výrobě tabáku a doutníků, která jest v R-ku monopolisována a jež provozuje se ve 30 státních továrnách s 889 koňskými silami a 37.255 zaměstnanými osobami. Uhrnná jejich produkce činí ročně 352.651 q, z čehož jest 14.201 q tabáku šňupavého, 235.062 q tabáku kuřlavého, 13.964 q smotků, 63.471 q doutníků (1.314.728 kusů) a 25.953 q cigaret

(2.563.737 kusů). Ročně zpracuje se 131.332 q zahraničního a 252.509 q domácího listí tabákového, uhrnem prodá se v 80.759 trafikách za 203,719.286 K tabákového zboží.

Takový jest asá přibližný stav a povšechný obraz rak. průmyslu, jehož některá odvětví mají za sebou historii staletou a těšila i těši se dávné a zasloužené dobré pověsti, jiná však jsou původu nedávného a některá konečně ve zřejmém úpadku neb jen chatrně živoří. Celkem však musíme doznati, že ani jeho vývoj ani přítomné poměry nejsou právě utěšené a nikde zvláště skvělé. Zeměná těžce na naše země dolehla průmyslová krise, právě celou střední Evropu dusící. Avšak kdežto v jiných státech předcházeli ji znamenitý rozkvět a vzmach průmyslový, nastalo u nás poklesnutí bez předchozího silnějšího stoupnutí. A přece podmínky hospodářského života a rozvoje v naší říši sluší nazvati příznivými, ba namnoze i skvělými. Jsout' zajisté rakouské země bohaté výbornými surovinami, vodními silami i palivem. Rak. výrobkům průmyslovým otevřeno jest široké přirozené pole odbytu jak v mnohých končinách říše samé, tak i v zemích na východě a jihu bezprostředně k ní přiléhajících. Pracovní síly jsou z hlediska k hustému a skromnému obyvatelstvu velmi levné, mnohem levnější než v zemích západoevropských. Při tom jest to obyvatelstvo značně inteligentní s dobrým vzděláním školním i odborným. Rak. školy reálné, obchodní a průmyslové jsou dosti četné a pokládány jsou namnoze za vzorné. Veliká péče věnuje se zakládání živnostenských, pokusných avzorných ústavů, museí, sbírek, korporací atd. Nepopíratelný pokrok stal se v poslední době i v živnostenském a sociálním zakonodárství.

O b c h o d. Obchodní ruch R-ka není na tom stupni, jaký by odpovídal jeho velikosti, zalidnění, politickému postavení i přírodnímu bohatství. Rozsahem a čílostí svých obrátův obchodních naše říše ustupuje nejen velmocem, světový obchod ovládajícím, bohatým a velikými osadami vládnoucím, nýbrž i státům významu jinak podřízeného. A smutný tento stav rakouského obchodu nikterak nejeví příznaky budoucího zlepšení a ozdravení, nýbrž spíše se zhoršuje. Domácí trh následkem trvalé celkové tísně hospodářské stává se méně schopným odbytu a nad to i tu v mnohých oborech obchodních tísnivě vystupuje soutěž zahraniční. Rakouské země zaplaveny jsou filiálkami, zástupci a jednateři obchodními cizích firem nejrozmanitějších způsobů a druhů, které v mnohých krajinách některá odvětví obchodní v pravém slova smysle zmonopolisovaly. Touto obchodní soutěží zahraničnou trpí ovšem i řada jiných oborů hospodářského života a zhoršení jejich materiálního postavení pak zase ochromuje zvýšenou měrou obchod domácí. Zahraniční tržiště rakouského obchodu pak skýtají pohled ještě neutěšenější. Nejdůležitější z těchto odbytných trhů jsou Uhry, kamž možno zboží z R-ka vyvážeti bez ob-

tižení clem. Avšak tato výhoda stane se pro **R.** pomalu nevýhodou, neboť odbyt rakouského zboží na trhu uherském hledí se všemi prostředky zatlačit, naproti tomu však dovoz z Uher do **R-ka** neustále stoupá a rozšiřuje se i na takové druhy zboží, v nichž dosud soutěž uherská zdála se býti úplně nemožná. V ostatní cizině pak rakouský obchod již dávno nehráje dominující nějaké úlohy. Přírozená jeho pole odbytná na Balkáně a v Levantě opanovávají víc a více konkurenti zahraniční, zvláště Anglie a Německo, že pak jinde s cizí konkurrencí **R-ku** tím hůře jest zápasiti, rozumí se samo sebou.

Příčiny tohoto smutného stavu jsou mnohé a různé. Jest to především nedostatek výhodného spojení s mořem, zvláště se širým okeánem. Jeť rakouské pobřeží mořské vůbec a hlavní jeho přístav Terst zvláště příliš stranou v moři Jaderském. A nad to právě země hospodářsky nejpokročilejší nejsou s těmito břehy vůbec v žádném spojení, jsouce ve svých stycích s ostatním světem odkázány na cizinu. Mimo to hospodářské difference zemí rakouských nezpůsobily četných a těsných vzájemných styků, jak bylo by lze očekávati, nýbrž naopak jest mezi mnohými z nich hospodářský svazek v pravdě nicotný. Mnohá země rakouská jest ve větším a bližším hospodářském spojení se vzdálenou cizinou než se zemí sousední. Následkem toho vznikají ve státě podřízené hospodářské celky s vlastními svými tržebními středisky, ba mnohé z nich mají skutečné své obchodní ohnisko i za hranicemi říše. Konečně ani podpora obchodního rozvoje a ruchu se strany státu nebyla vždy taková, jak okolnosti a potřeby času vyžadovaly. Úřední orgány k tomu cili zřízené jsou v **R-ku**: ministerstvo obchodu, 29 obchodních komor, obchodní gremia a j., mimo to pak celá řada soukromých institucí, jako: obchodní musea, obchodnické spolky a časopisy atd.

Zahraniční obchod **R-ka** jest integrující součástí vnějšího obchodu celého Rakousko-Uherska (v. t.), tak že výše jeho obrátů zahrnutá jest ve statistických datech a číselných výkazech týkajících se obchodních styků ciziny s celým mocnářstvem Rakousko-uherským. O obchodě vnitřním pak nějakých ciferných dat vůbec podati nelze. Pouze obchodní ruch mezi **R-kem** a Uhrami vykazuje se číselně zvláště a jeví se (1901) takto:

Dovoz z Uher činí 47,608.389 *q* v ceně 901,643.000 K a vývoz do Uher 23,065.818 *q* v ceně 873,863.000 K, tak že balance obchodu **R-ka** s Uhrami jest pro rakouskou polovici o 27,8 mill. K passivní. Při tom však dlužno uvážiti, že v číslech právě uvedených není zahrnuta doprava silniční mezi oběma státy. Poněvadž pak vozí se z Uher do **R-ka** značné množství potravin povozy silničními, jest ve skutečnosti passivnost **R-ka** oproti Uhrám mnohem větší. Z celého dovozu připadá 520,6 mill. K čili 57,7 % na suroviny, 59,9 mill. K. (6,7 %) na polov výrobky a 321,1 mill. K

(35,6 %) na výrobky. Vývoz rozděluje se na tyto 3 hlavní kategorie takto: suroviny 86,3 mill. K, t. j. 9,9 %, polov výrobky 91,5 mill. K (10,5 %) a výrobky 696 mill. K (79,6 %). Proti roku předešlému klesl dovoz surovin o 2,3 %, což dlužno přičísti zmenšenému dovozu uherského obilí, naproti tomu dovoz výrobků stoupl o 1,9 % následkem zvětšeného dovozu mouky. Běheme-li speciálně ohled na potraviny a pochutiny, tvoří z dovozu 72 %, z vývozu však jen 9,8 %.

Nejdůležitější předměty dovozu z Uher jsou: obilí, luštěniny a výrobky mlýnské, kterých dováží se do **R-ka** 20,541.387 *q* v ceně 356,101.348 K, tedy asi 21 % této uherské výroby. Máme-li však zřetel jen k žitu, pšenici a mouce, vyvážejí Uhry do **R-ka** přes 30 % své průměrné produkce a dodávají do **R-ka** osmkrát tolik obilí, jako přímo do ciziny. Zvláštní zmínky zasluhuje neobyčejně silný dovoz mouky z Uher, který neustále a silně stoupá a činí 5,990.551 *q* proti 5,320.360 *q* v roce předešlém. Příčina tohoto úkazu, kterým rakouské mlynářství velice trpí, leží v tom, že ohromné uherské mlýny nemohou naprosto mimo **R.** najíti odbytu pro jemnější druhy mouky. Z dovozu uherské mouky do **R-ka** připadá 47,8 % na Čechy, Moravu a Slezsko, 23,1 % na Dolní Rakousy, 8,1 % na Halič a Bukovinu a 21 % na Horní Rakousy, alpské země a Přímoří s Dalmácií. Vedle obilí a mouky důležitou úlohu v uherském dovoze hraje jatečný a tažný dobytek, jehož dováží se 1,096.980 kusů v ceně 164,021.948 K. I tu jest **R.** nejdůležitějším odbytným trhem pro Uhry i převyšuje dovoz uherského dobytka do **R-ka** dvakrát vývoz dobytka z celého mocnářství do ciziny. Dovoz masa a zboží masitého činí 122.627 *q* v ceně 13,804.142 K, tedy asi tolik, co celé Rakousko-Uhersko vyváží vůbec do ciziny. K tomu přistupuje ještě dovoz živé i zabité drůbeže v ceně 14,1 mill. K. Zmínky zasluhuje ještě dovoz mléka (324.000 *q* v ceně 4 mill. K) a vajec (210.000 *q* v ceně 15,1 mill. K). Dovoz ovoce čerstvého i sušeného, ovocných šťáv a podobel činí 6 mill. K, proti roku předešlému o 2 mill. K více, dovoz zelenin pak 1,6 mill. K. Z nápojů dováží se z Uher do **R-ka** především víno, a to 629.685 *q* v ceně 23,6 mill. K. Následkem všeobecné hospodářské tísně obchod ten v posledním roce klesl. Naproti tomu značně roste dovoz tuků, který činí 241.786 *q* v ceně 23,136.657 K.

Ve vývoze z **R-ka** do Uher zaujímají nejdůležitější místo výrobky textilní, jichž vyváží se za 328,8 mill. K, t. j. 37,6 % veškerého rakouského vývozu do Uher. Vývoz bavlny, příze a zboží bavln. činí 165,2 mill. K, vlny, příze a zboží vlněného pak 95,1 mill. K, hedvábí a zboží hedvábného 41,3 mill. K, lnu, konopí, džuty, jakož i příze a zboží z n, ch 28,7 mill. K. Důležit jest dále vývoz zboží ozdobného a oděvního (69,1 mill. K), koží a zboží koženého (51,6 mill. K), nástrojů, hodin a zboží krátkého (39,4 mill. K), železa a zboží železného (48,5 mill. K), strojů (33,9

mill. K), papíru a zboží papírového (18,8 mill. K), zboží dřevěného a kostěného (21,7 mill. K), zboží kovového (19,6 mill. K), cukru (17,6 mill. K), lučebnin (14,1 mill. K) atd. Ve většině exportních předmětů z **R**-ka do Uher nenastaly v posledním roce podstatné změny, pouze vývoz hedvábí následkem poměru na světovém tržišti se zvětšil, rovněž tak zvýšil se i vývoz železa a zboží železného, naproti tomu však klesl vývoz strojů.

Největší část obchod. styků **R**-ka s Uhrami, a to jak co do množství, tak i co do hodnoty, děje se po železnici, totiž 85,1 % dovozu a 71,4 % vývozu. Po vnitrozemských vodách dopravuje se mezi oběma státy 9,5 % dovozu a 11,2 % vývozu, poštou 3,6 % dovozu a 15,8 % vývozu a konečně po moři jen 1,8 % dovozu a 1,6 % vývozu, při čemž přes polovici této námořské dopravy připadá na přístavy dalmatské, nejvíce na Spljet.

Jakýsi pohled do poměrů vnitřního ruchu obchodního skýtá přehled konkursů a výprodejů, jichž cifry dostupují v **R**-ku každoročně výše proti rozsahu obchodních obrátů vůbec značně veliké. Do roka ohlášeno jest v **R**-ku 1388 konkursů (1900), z nichž však neprojednáno se soudně 514, a to 190 následkem souhlasu věřitelů a 324 proto, že nebylo zde ani tolik jmění, aby kryty byly výlohy konkursního řízení. Mimo to zastavena byla 52 konkursní řízení, ježto nepřihlásili se věřitelové, 13 pak kupeckých konkursů bylo vyrovnáno. Ve 121 případech neuciněna ani inventura, v 1267 pak sledáno aktiv 37,836.302 K a passiv věřiteli přihlášených 52,814.465 K, z čehož bylo uznáno 45,980.794 K. Z konkursů těch bylo 230 do 2000 K, 447 do 10.000 K, 332 do 20.000 K, 137 do 40.000 K, 73 do 60.000 K, 36 do 80.000 K, 19 do 100.000 K, 56 do 200.000 K a 31 přes 200.000 K. Během roku bylo skončeno 711 konkursů, během 2 let 420, během 3 let 154 a dále než 3 léta trvaly 103 konkursy. Z těchto dlouholetých konkursů připadalo 36 % na Halič. Realisováním všech aktiv dosažen výtěžek 18,310.571 K, z toho 18,2 % pohltily útraty konkursu, po odečtení dluhů zástavou krytých a dluhů konkursní massy zůstalo konkursním věřitelům jen 4,860.558 K proti 45,980.794 K uznaných jejich pohledávek. — Výprodejů bylo ohlášeno 390 a z nich úředně povolen 291, nejvíce v Čechách (106 resp. 31) a v Dol. Rakousích (59 resp. 48), a to 96 z oboru zboží konfekčního a galantního, 90 z oboru konfekčního a oděvníckého, 49 z manufakturního, 24 z oborů příbuzných, kdežto ostatní odvětví obchodní zastoupena byla méně. Za příčinu výprodeje udáno ve 262 případech vzdání se obchodu a v 77 případech přesídlení, mimo to ve 14 případech špatný stav obchodu a v 10 jeho prodeje. Většina výprodejů (216) měla povolené trvání do 3 měsíců.

Ústavy peněžní a úvěrní. V čele rakouských ústavů úvěrních a peněžních stojí banky. Rakouské bankovníctví jeví sice v posledních letech vzestupný směr i počtem

a rozsahem závodů i obchodním svým ruchem a velikostí obrátův, avšak následkem celkové situace hospodářské výnos podniků bankovních doznal přes tento vzrůst značné újmy. V r. 1901 počet stávajících bank zvětšil se o 2 ústavy akciové a o zemskou hypoteční banku v Tyrolsku. Akciový kapitál rakouských bank zvětšil se o 43,099.420 K, t. j. o 5,5 % i jest toto zvětšení způsobeno nejen akciovým kapitálem nových 2 podniků v částce 2,200.000 K, nýbrž i rozmnožením kapitálu u 3 stávajících bank o 40,8 mill. K. Celý provozovací kapitál všech bank činí 7,611,670.376 K, více než kdykoliv dříve, a zvětšil se o 399,804.387 K, t. j. o 5,54 %. Z toho připadá na větší oběh bankovek 90,910.820 K, na věřitele 105,459.436 K, na kapitál zástavních listů 68,844.780 K, na akciový kapitál 43,099.420 K a na peněžní vklady 41,502.493 K zvětšení. Poněvadž úroková míra vesměs značně klesala, příjmy rakouských bank zmenšily se o 2,913.334 K čili o 1,17 % a činily 246,911.523 K, naproti tomu vydání stouplo a 4,415.411 K, t. j. o 2,43 % a činila 174,680.528 K, tak že čistý zisk činí 72,230.995 K byl o 7,058.745 K čili o 8,9 % menší než roku předešlého. V poměru k celému provozovacímu kapitálu klesly příjmy s 3,46 % na 3,24 %, výdaje však jen s 2,36 % na 2,29 %, takže čistý zisk činí jen 0,95 % provozovacího kapitálu proti 1,1 % roku předešlého a 1,69 % r. 1890. Výnos akcií klesl u banky cedulové s 5,7 % na 4,9 % a u ostatních bank akciových se 7,99 % na 6,97 %.

Úhrnem jest v **R**-ku 67 bank, totiž 47 akciových a 20 ústavů pro vydávání zástavních listů. Filiálky těchto bank rozmnožily se r. 1901 o 15 a jest jich 145, proti 74 v r. 1891. Nejvíce filiálek přibýlo ve Vídni (5), pak na Moravě (4), v Dolních Rakousích kromě Vídne (3) a v Čechách (2), mimo to přibýlo ve Slezsku a Haliči po 1, ve Štýrsku pak jedna ubyla. Na jednotlivé korunní země rozdělují se rakouské banky a jejich filiálky takto (Videň zvlášť počítaje): Viedeň 19 bank a 35 filiálek, Čechy 12 bank a 49 filiálek, Morava 6 bank a 15 filiálek, Halič 5 bank a 14 filiálek, Přímoří 4 banky a 4 filiálky, Horní Rakousy 4 banky a 3 filiálky, Slezsko 3 banky a 7 filiálek, Tyrolsko a Vorarlberk 3 banky a 5 filiálek, Štýrsko 3 banky a 3 filiálky, Dalmacie 3 banky a 1 fil., Bukovina 2 banky a 2 fil., Dolní Rakousy 1 banka a 3 fil., Korutany a Krajina po 1 bance a 1 filiálce a Salcpursko 2 filiálky. Z toho jsou 44 filiálky Rakousko-uherské banky, mimo to má tato banka v **R**-ku 56 vedlejších míst a konečně jest v Haliči 68 vedlejších míst Zemské banky pro království Haličské.

Akciový kapitál všech rakouských bank činí 820,445.260 K, t. j. asi desetinu všeho provozovacího kapitálu jejich, proti 463,690.000 K r. 1869 a 1.238,180.000 K v květnu r. 1873, kdy dosáhl největší své dosavadní výše. Tento kapitál rozděljuje se takto: Viedeň 697,919.860 K čili 85,07 % kapitálu všech bank, Čechy 75,000.000 K (9,14 %), Halič 22,300.000 K

(2,72 %), Morava 6,900.000 K (0,84 %), Přímoří 5,800.000 K (0,71 %), Štýrsko 5,000.000 K (0,61 %), Horní Rakousy 2,065.400 K (0,25 %), Slezsko 2,000.000 K (0,24 %), Bukovina 1,600.000 K (0,20 %), Krajina 1,000.000 K (0,12 %), Dalmacie 680.000 K (0,08 %) a Dolní Rakousy (80.000 K (0,01 %)).

Passiva všech rakouských bank činí celkem (1901) 7.611,670.376 K proti 4.040,554.654 K r. 1891, tudíž 3.571,115.722 K nebo 88,38 % více. Z tohoto vzrůstu připadá 25,26 % na Rakousko-uherskou banku, 44,20 % na ostatní banky akciové a 29,24 % na ústavy vydávající zástavní listy. Podíl cedulové banky na úhrnné summě passiv klesl od r. 1891 s 34,71 % na 30,89 %, ostatních bank akciových s 49,40 % na 46,96 %, kdežto podíl ústavů zástavní listy vydávajících neustále stoupal s 15,89 % na 22,15 %, čehož hlavní příčinou byl vzrůst oběhu jejich zástavních listů s 583 mill. K na 1.479 mill. K, tedy o 896 mill. K.

Jednotlivé položky passiv rakouských bank jeví tyto poměry:

Oběh bankovek Rakousko-uherské banky stoupl r. 1901 průměrně na 1.398,841.000 K a dosáhl nejvyššího stupně 31. října obnosem 1.597,989.000 K, koncem r. 1901 pak činil 1,584,934.140 K. Podíl bankovek na veškerých passivních cedulové banky činil 67,42 %. O změnách kapitálu akciového bylo již promluveno, dodáváme jen, že u banky Rakousko-uherské jeho podíl na všech passivních klesl s 9,25 % na 8,93 %, u ostatních akciových bank však stoupl s 16,94 % na 17,08 %.

Nejdůležitější položkou passiv rakouských bank, tvořící 31,48 % jich, jest oběh zástavních listů, který činí 2.396,285.225 K. R. 1892 obíhalo zástavních listů všech rakouských bank za 1.309,220.678 K, zvětšil se tudíž do r. 1902 jejich oběh úhrnem o 1.163,683.073 K, t. j. o 94,41 %. Z celkového oběhu připadá 295,416.200 K (12,33 %) na zástavní listy Rakousko-uherské banky, 622,361.755 K (25,97 %) na ostatní akciové banky a 1.478,507.270 K (61,7 %) na ústavy pro vydávání zástavních listů. Padají zde tudíž tyto poslední závody nejvíce na váhu a hraji v úvěrním obchodě nemovitěm úlohu vždy větší a důležitější, neboť ještě r. 1888 účastnily se jen 44,69 % na celkovém oběhu zástavních listů v R-ku. Pokladničních poukázek a peněžních vkladů bylo za 322,825.919 K, více než kdykoliv dosud, a činily 6,14 % všech passiv. Akcepty, poukázky a účty girové vykazují 420,775.740 K, položka věřitelů pak jeví summu 1.629,487.905 K, tak že činí 21,41 % všech passiv. Reservních fondů mají rakouské banky 251,164.089 K čili 3,30 % veškerého spravovaného jmění, dále účet ze ztráty a zisku činí 72,273.754 K a konečně různá passiva 121.924.236 K. Sečteme-li akciový kapitál, zisk a rezervní fondy rakouských bank, dostáváme vlastní jmění jejich, které tudíž činí 908.525 mill. K (bez Rakousko-uherské banky) čili 17,27 % veškerého spravovaného kapitálu bankovního. Aktivní položky všech bank rakouských činí 7.611,670.376 K, a to: kovový poklad

Rakousko-uherské banky 1.448,070.188 K, hotovost pokladniční 96,330.911 K, zásoba směnek 1.090,276.925 K, cenné papíry, devisy a valuty 381,186.759 K, dlužníci 1.724,637.088 K, půjčky hypotekární 2.393,143.359 K, reality 77,976.145 K, zálohy na cenné papíry a zboží 271,667.373 K a různá aktiva 128,381.628 K. Přibýlo pak aktivy posledním roce o 399,804.837 K čili o 5,54 %, z čehož 20,60 % připadá na Rakousko-uherskou banku, 56,61 % na ostatní banky akciové a 22,79 % na banky bez akciového kapitálu. Nejdůležitější položky aktiv jsou tedy půjčky hypotekární, které tvoří 31,44 % všech bankovních aktiv v R-ku, a dlužníci tvořící jich 22,66 %. Zásoba směnek činí 14,32 %, cenné papíry, devisy a valuty 5,01 %, zálohy na cenné papíry a zboží 3,57 % atd.

V posledním pětiletí měly rakouské banky úhrnem příjmů 1.144,107.622 K, z čehož 782,401.803 K čili 68,39 % pohltila vydání, tak že zbyl čistý zisk 361,705.819 K. Na jednotlivé druhy obchodů bankovních rozděluje se r. 1901 příjmy rakouských bank takto: směnečný eskompt 45,675.220 K, zálohy na cenné papíry 8,532.921 K, úroky z cenných papírů 13,926.009 K, obchod na běžný účet 28,132.970 K, různé úroky a provise 4,380.687 K, obchod hypotekární 104,924.780 K, bankovní obchod kommissionářský 29,325.149 K, zisk kursovní 3,063.404 K a různé příjmy 8,950.726 K. Vydaní pak rozděluje se (1901) takto: výlohy správní 34,924.803 K, daně, kolky a poplatky 15,685.533 K, úroky z listů zástavních 95,135.076 K, úroky z peněžních vkladů 25,396.127 K, odpisy z realit a inventáře 748.426 K, ztráty a pochybné pohledávky 1,374.305 K a různá vydání 1,416.258 K. Konečně čistý zisk rozdělen byl takto: dividendy 52,852.235 K, tantiémy 2,422.818 K, rezervní fondy 7,508.980 K, jinak užito 3,066.543 K a na nový účet přeneseno 6,423.178 K. K tomu dlužno podotknouti, že mariborská eskomptní banka byla nucena k čistému zisku přidati 2336 K z rezervního fondu, aby mohla vypláceti 4 % ní dividendu. Úhrnem pak měly rakouské banky v posledním pětiletí čistého zisku 355,452.078 K.

Až do prvních desetiletí XIX. stol. nebyla v R-ku se strany širší veřejnosti věnována téměř žádná pozornost důležité národohospodářské instituci spořitelén. Teprve od r. 1819 pronikla u nás myšlenka o nutnosti těchto ústavův a odtud počíná zřizování jednotlivých spořitelén, z nichž nejdříve zřízena První rakouská spořitelna ve Vídni. Stanovy tohoto ústavu, jakož i ústavů v následujících letech vzniklých byly od případu k případu státem zkoumány a schvalovány. Následkem neustálého rozmnožování a pokračujícího rozkvětu spořitelén shledáno přiměřeným jejich vznik a rozvoj podporovati vydáním všeobecného regulativu, který vyhlášen byl dekretem dvorské kanceláře že 26. září 1844 a trvá v podstatě dosud v platnosti, byť i v mnohých bodech pozdějšími ustanoveními byl modifikován, jsa podnes

podkladem pro působení rakouských spořitelén.

Jak řečeno, vznikla první spořitelna v **R**-ku r. 1819 s aktivy vkladatelů v obnosu 41.616 K, r. 1829 bylo jich již 6 se 20.435.568 K, r. 1839 pak 9 se vklady 65.309.722 K, r. 1849 počítalo se jich 19 se 110.041.266 K, r. 1859 49 se 197.264.762 K, r. 1869 169 se 491.136.060 K, r. 1879 324 se 1.398.677.354 K, r. 1889 414 s 2.471.029.804 K, r. 1895 488 s 3.194.723.706 K a r. 1901 559 s 3.717.955.505 K. Rozmnožily se tudíž rakouské spořitelny v posledním pětiletí o 71 ústav, z kteréhožto přírůstek připadají 42 ústavy, téměř tedy dvě třetiny na Čechy, 16 na Halič, po 3 na Dolní Rakousy a Korutany, 2 na Moravu a po 1 na Horní Rakousy, Štýrsko, Krajinu, Tyrolsko a Slezsko, kdežto v Salcpursku, Přímoří, Bukovině a v Dalmacii počet spořitelén se nezměnil. V posledním roce přibýlo rakouských spořitelén o 9, vesměs to ústavův obecních, a to o 6 v Čechách a po 1 v Dolních a Horních Rakousích a na Moravě. Z přírůstek v posledním pětiletí pak bylo 57 spořitelén obecních, z nich 40 v Čechách, 13 okresních, z nich 11 v Haliči a 2 v Čechách, a jen 1 spolková v Korutanech. Na jednotlivé země rozdělujeme se počet rakouských spořitelén podle jednotlivých kategorií takto: Čechy 200, a to 189 obecních, 8 spolkových a 3 okresní, Dol.Rakousy 77 (49 obec. a 28 spol.), Morava 64 (60 obec. a 4 spol.), Štýrsko 55 (36 obec., 4 spol. a 15 okres.), Hor. Rakousy 45 (41 obec. a 4 spol.), Halič 44 (21 obec., 1 spol. a 22 okres.), Slezsko 23 (vesměs obecní), Tyrolsko a Vorarlberk 16 (6 obec. a 10 spol.), Korutany 13 (9 obec. a 4 spol.), Salcpursko 9 (vesměs obecní), Krajina 6 (5 obec. a 1 spol.), Přímoří 3 (2 obec. a 1 spol.), Bukovina 2 obecní a Dalmacie 2 spolkové. Jsou tudíž celkem v **R**-ku: 452 spořitelny obecní, 67 spolkových a 40 okresních. Připadá tedy na Čechy 35,78 % všech rakouských spořitelén, za tím následují Rakousy Dolní s 13,77 %, pak Morava s 11,45 %, Štýrsko s 9,84 %, Horní Rakousy s 8,05 %, Halič se 7,87 %, Slezsko se 4,11 %, Tyrolsko a Vorarlberk s 2,86 %, Korutany s 2,33 %, Salcpursko s 1,61 %, Krajina s 1,07 %, Přímoří s 0,54 % a Bukovina a Dalmacie po 0,36 %.

Připadá pak v Rakousku průměrně 1 spořitelna na 536,69 km^2 a na 46.704 obyv. V onom ohledu stojí v čele Rakouských zemí Slezsko, kde přichází 1 ústav na 223,78 km^2 , za ním následují Dol. Rakousy (257,40 km^2), Čechy (259,74 km^2) a Hor.Rakousy (266,31 km^2). Dále přichází Morava (347,22 km^2), Štýrsko (407,75 km^2), Korutany (794,38 km^2), Salcpursko (794,78 km^2), Krajina (1659,17 km^2), Tyrolsko a Vorarlberk (1667,69 km^2), Halič (1784 km^2), nejnepríznivější pak jest tento poměr v Přímoří (2656 km^2), Bukovině (5220,5 km^2) a v Dalmacii (6417,5 km^2). Poměr spořitelén k počtu obyvatelů jest nejpríznivější v Hor. Rakousích, kde připadá 1 spořitelna na 17.998 obyv., avšak i v Salcpursku (21.472 obyv.), Štýrsku (24.656 obyv.), Korutanech

(28.257 obyv.) a ve Slezsku (29.588 obyv.) jest poměr ten dosti dobrý. Pak následují: Čechy (31.591 obyv.), Morava (38.048 obyv.), Dol. Rakousy (40.083 obyv.), Tyrolsko a Vorarlberk (61.242 obyv.) a Krajina (84.725 obyv.). Konečně přicházejí se značně nepřiznivými čísly Halič (165.808 obyv.), Přímoří (251.728 obyv.), Dalmacie (295.799 obyv.) a Bukovina (364.961 obyv.).

Vloženo do rakouských spořitelén jest (1901) 945.862.529 K, proti roku předešlému o 2.890.167 K méně. Vklady tyto činí 26,26 % počátečního stavu vkladů spořiteléních vůbec v tomto roce. Jednotlivé země vykazují vklady: Čechy 288.163.049 K (o 8.049.015 K více), Dol.Rakousy 210.810.658 K (o 7.310.222K méně), Štýrsko 95.897.310 K (-5.640.118 K), Halič 82.643.341 K (-5.573.345 K), Tyrolsko a Vorarlberk 61.792.250 K (+ 2.084.888 K), Hor. Rakousy 57.719.450 K (+ 1.714.930 K), Morava 52.767.820 K (-19.750 K), Krajina 19.037.841 K (-1.332.263 K), Slezsko 18.135.373K (+312.499K), Přímoří 16.528.344K (+ 1.541 130 K), Salcpursko 15.892.869 K (-721.609 K), Korutany 15.676.924 K (-1.565.550 K), Bukovina 7.764.430 K (+2.445.274K) a Dalmacie 32.850K (-6146 K). Přibýlo tudíž vkladů v 7 zemích úhrnem o 17.713.286 K, ubylo jich však v 7 jiných zemích o 20.603.453 K. Obnos vkladů vzhledem k jich stavu počátkem roku byl nejvyšší v Bukovině, kde činil 59,30 % tohoto stavu, pak v Přímoří (52,45 %) a v Haliči (46,03 %). K těmto zemím druzi se Tyrolsko a Vorarlberk s 28,59 %, Štýrsko s 27,45 %, pod průměrem celého **R**-ka (26,26 %) pak stojí Čechy (25,60 %), Korutany (24,90 %), Salcpursko (24,65 %), Dol. Rakousy (24,24 %), Krajina (23,33 %), Slezsko (22,69 %), Morava (22,47 %), Hor. Rakousy (20,53 %) a Dalmacie jen s 8,85 %. V posledním pětiletí pak přijaly rakouské spořitelny úhrnem vkladů: 4.524.235.207K, nejvíce vr. 1899: 948.752.696K, kdežto vyplatily celkem 4.648.724.424 K, tedy o 124.489.217 K více než přijaly. Největší dosavadní výše dosáhly výplaty rakouských spořitelén rovněž r. 1899, totiž 997.834.104 K. V r. 1901 činily výplaty 969.849.976 K, kterážto částka rozdělovala se na jednotlivé země takto: Čechy 290.754.792 K, proti roku předešlému o 8.579.940 K méně, Dol. Rakousy 234.690.117 K (-3.186.613 K), Štýrsko 100.404.116 K (-1.756.854 K), Halič 82.193.595 K (-12.243.509 K), Morava 56.804.612 K (+ 2.418.848 K), Tyrolsko a Vorarlberk 55.296.720 K (-5.102.980 K), Hor. Rakousy 54.186.028 K (-1.826.830 K), Krajina 22.086.523 K (-479.457 K), Slezsko 17.928.140 K (+ 862.178 K), Salcpursko 16.742.764 K (-1.096.916 K), Přímoří 16.058.288 K (+ 1.317.792 K), Korutany 15.819.563 K (+ 696.337 K), Bukovina 6.847.913 K (+ 1.309.923 K) a Dalmacie 36.705 K (-16.107 K). Poměr vkladů k výplatám jest od r. 1897 neustále nepřiznivý, ježto výplaty neustále převyšují vklady, posléze o 2,54 %. V 8 zemích Rakouských pa-

nuje tento nepříznivý poměr, a to v Krajině, kde výplaty činí 116,01 % vkladů, v Dalmacii (111,74 %), v Dol. Rakousích (109,77 %), na Moravě (107,65 %), v Salcpursku (105,35 %), ve Štýrsku (104,70 %), v Korutanech (100,91 %) a v Čechách (100,90 %). Naproti tomu v 6 zemích jsou výplaty menší než vklady, a to: v Haliči, kde činí 99,46 % vkladů, ve Slezsku (98,86 %, v Přímoří (97,16 %), v Hor. Rakousích (93,88 %), v Tyrolsku a Vorarlberku (89,49 %) a v Bukovině (88,20 %). Proti roku předešlému stal se poměr výplat ke vkladům nepříznivějším jen v Krajině (o 5,23 %, na Moravě (o 4,62 %, ve Štýrsku (o 4,09 %, ve Slezsku (o 3,11 %) a v Dol. Rakousích (o 2,06 %). Tvoří pak výplaty 21,32 % veškerého do spořitelnen uloženého jmění (stav koncem roku), a to nejvíce v Dalmacii (35,51 %), v Bukovině (32,83 %) a v Haliči (31,43 %), pak ve Štýrsku (22,55 %, v Krajině (21,95 %) a v Dol. Rakousích (21,42 %, dále v Salcpursku (20,83 %, v Čechách (20,56 %, v Korutanech (20,12 %, v Tyrolsku a Vorarlberku (19,90 %), na Moravě (19,75 %, ve Slezsku (18,28 %), v Hor. Rakousích (15,99 %) a nejméně v Dalmacii, jen 9,08 %. Bylo pak v celku u 213 rakouských spořitelnen více vybráno než vloženo, a to uhměno o 23,987.447 K. Vklady převyšovaly výplaty v Tyrolsku a Vorarlberku o 6,495.530 K, v Hor. Rakousích o 3,533.422 K, v Bukovině o 916.517 K, v Přímoří o 470.056 K, v Haliči o 449.746 K a ve Slezsku o 207.233 K. Naproti tomu výplaty byly větší než vklady v Dol. Rakousích o 20,879.559 K, ve Štýrsku o 4,506.876 K, na Moravě o 4,036.792 K, v Krajině o 3,048.682 K, v Čechách o 2,591.743 K, v Salcpursku o 849.895 K, v Korutanech o 142.639 K a v Dalmacii o 3855 K.

Kapitalisované a vyplacené úroky činí ve všech rakouských spořitelnách za r. 1901: 139,436.642 K, a to: v Čechách 43,669.809 K, v Dol. Rakousích 32,652.294 K, ve Štýrsku 13,978.951 K, v Hor. Rakousích 11,290.006 K, na Moravě 8,850.664 K, v Tyrolsku a Vorarlberku 8,540.021 K, v Haliči 7,488.683 K, v Krajině 3,214.017 K, ve Slezsku 3,105.568 K, v Salcpursku 2,531.211 K, v Korutanech 2,495.029 K, v Přímoří 1,055.394 K, v Bukovině 549.148 K a v Dalmacii 15.847 K. V posledním pětiletí přibýlo rakouským spořitelnám na úrocích celkem 647,784.516 K, tak že veškerý přírůstek ve stavu vkladů spadá na účet úroků. Stav tento činí celkem 3,717,955.505 K, a to v Čechách 1,166,835.056 K, o 41,078.066 K více než roku předešlého, v Dol. Rakousích 893,665.675 K (+ 11,772.735 K), ve Štýrsku 358,788.037 K (+ 9,472.165K), v Hor. Rakousích 295,921.920 K (+ 14,823.428 K), na Moravě 239,632.740 K (+ 4,813.872 K), v Tyrolsku a Vorarlberku 231,150.183 K (+ 15,035.551 K), v Haliči 187,479.683 K (+ 7,938.429 K), ve Slezsku 83,247.897 K (+ 3,312.801 K), v Krajině 81,767.639 K (+ 165.335 K), v Salcpursku 66,164.742 K (+1,681.316 K), v Korutanech 65,321.692 K (+ 2,352.390 K), v Přímoří 33,037.830 K

(+ 1,525.450 K), v Bukovině 14,559.063 K (+ 1,465.665 K) a v Dalmacii 383.348 K (+11.992 K). V posledním pětiletí přibýlo vkladů rakouských spořitelnen o 16,38 %, a to: v Haliči o 28,09 %, v Salcpursku o 25,72 %, v Přímoří o 25,13 %, v Čechách o 20,66 %, ve Slezsku o 20,24 %, v Tyrolsku a Vorarlberku o 18,99 %, v Hor. Rakousích o 14,34 %, v Dol. Rakousích o 12,70 %, ve Štýrsku o 11,99 %, v Bukovině o 11,63 %, na Moravě o 11,21 %, v Krajině o 8,41 %, v Korutanech o 4,77 % a v Dalmacii o 4,22 %. Co se týká absolutního přírůstku, jednotlivé korunní země vykazují tyto číslce: Čechy 199,816.524 K, Dol.Rakousy 100,690.941 K, Halič 41,119.519 K, Štýrsko 38,420.819 K, H. Rakousy 37,111.436 K, Tyrolsko a Vorarlberk 36,886.727 K, Morava 24,160.258 K, Slezsko 14,012.343 K, Salcpursko 13,535.302 K, Přímoří 6,634.388 K, Krajina 6,339.773 K, Korutany 2,971.552 K, Bukovina 1,516.707 K a Dalmacie 15.510 K, uhměno 523,231.799 K. Celkem přibýlo v posledním roce 496 spořitelnám vkladů o 130,866.195 K a ubylo 63 spořitelnám o 15,417.000 K. Spořitelnen s úbytkem vkladů připadá na Čechy 17, na Moravu 15, na Halič 1, na Štýrsko 8, na Dol. Rakousy 7, na Slezsko 3 a na Salcpursko, Korutany, Krajinu, Tyrolsko a Vorarlberk po 1. Největší úbytek vkladů vykazuje Česká spořitelna v Praze s 2,442.573 K. Průměrně připadá na 1 vkladatele 1162,32 K spořitelních vkladů, na 1 obyvatele pak 142,41 K, a to na 1 vkladatele na Moravě 1327 K, v Salcpursku 1276 K, v Hor. Rakousích 1275 K, v Čechách 1254 K, v Tyrolsku a Vorarlberku 1231 K, ve Štýrsku 1194 K, v Přímoří 1148 K, v Dalmacii 1114 K, v Krajině 1102 K, v Dol. Rakousích 1085 K, ve Slezsku 1035 K, v Bukovině 954 K, v Korutanech 937 K a v Haliči 841 K, na 1 obyvatele pak v Salcpursku 342 K, v Hor. Rakousích 328 K, v Dol. Rakousích 290 K, ve Štýrsku 265 K, v Tyrolsku a Vorarlberku 236 K, v Čechách 185 K, v Korutanech 178 K, v Krajině 161 K, ve Slezsku 122 K, na Moravě 98 K, v Přímoří 44 K, v Haliči 26 K, v Bukovině 20 K a v Dalmacii jen 0,65 K spořitelních vkladů.

Velmi závažným hospodářským činitelem a veledůležitou institucí peněžní jest v R-ku poštovní spořitelna, která má (1901) 1,547.541 vkladatele s uhměno vkladů 149,533.221,71 K. Proti roku předešlému přibýlo vkladatelů o 62.934, vkladů pak o 8,651.300,51 K, nově bylo vydáno 249.118 vkladních knížek, saldo-vány pak 186.184 knížky, i zbývá jich 2,077.230. Na 1000 obyv. připadá 59 vkladatelů poštovní spořitelny. Vkladatelé tito náležejí převážnou většinou chudším vrstvám obyvatelstva, zvláště mnoho chudých dítek školních ukládá své úspory do této spořitelny. Avšak i mezi dělnictvem a služebními vzrůstá účastenství na vkladech poštovní spořitelny a rovněž tak roste počet vkladních knížek korporací, spolků, fondův a úřadův. Majetkové poměry většiny vkladatelů jsou ovšem příčinou toho, že peněžní obraty i položky spořitelny po-

hybují se většinou ve skromných mezích. R. 1901 vykonáno celkem 3,731.879 obrátů v úhrnném obnosu 198,997.335,45 K i připadala z toho 72 % na vklady a 28 % na výplaty, neboť stalo se vklady 2,669.385 v celkové částce 103,824.317,98 K, výplaty pak 1,062.494 v částce 95,173.017,47 K. Nejvíce vkladů připadá na měsíce leden, únor a březen, nejvíce výplat pak na duben, květen a červen. Průměrná výše vkladu jest 37,44 K, výplaty pak 89,58 K. Na jednotlivé korunní země rakouské rozděluje se souhrn vkladů poštovní spořitelny takto: Rakousy Dol. 114,382.389,82 K, Čechy 43,083.507,32 K, Morava 22,119.947,97 K, Halič 14,927.070,83 K, Tyrolsko a Vorarlberk 14,753.366,36 K, Přímoří 13,667.988,73 K, Slezsko 8,014.625,63 K, Štýrsko 7,561.586,95 K, Rakousy H. 7,541.176,03 K, Dalmacie 7,485.687,63 K, Korutany 3,566.576,89 K, Salcpursko 3,120.528,35 K, potom Bukovina 2,180.872,19 K a Krajina 1,461.663,13 K. K těmto čistým vkladům dlužno přičísti kapitalisované úroky v obnosu 32,548.990,09 K, od nich pak odečísti poštovní úřad spořitelni částkou 146,883.204,21 K, tak že zbývá úhrnem stav vkladů 149,533.221,71 K. Téměř 20 % všech vkladů zůstává co rok v poštovní spořitelně na dále jako skutečná úspora vkladatelův. Průměrná pohledávka vkladatele činí 96,63 K, na 1000 obyvatelů státu pak připadá průměrně 5,546,04 K vkladů v poštovní spořitelně.

V řízení checkovém zvětšil se roku 1901 počet vlastníkův účtů o 3687 a stoupl na 46.345. Vkladů i s kapitalisovanými úroky bylo za 5.693.975.532,21 K, vyplaceno pak 5.676.116.259,75 K, dosáhl tudíž úhrnný obrát v řízení tomto výše 11.370,091.791,96 K. Saldo vkladů koncem r. 1901 činilo 236,998.587,25 K. Nových účtů bylo 5431, účtů saldovaných pak 1744, tak že přibýlo účtů 3687. Na jednotlivé země rozdělovali se vlastníci účtů takto: Rakousy Dol. 16.703, Čechy 12.665, Morava 4344, Štýrsko 2072, Tyrolsko a Vorarlberk 1960, Halič 1635, Rakousy Hor. 1632, Slezsko 1182, Přímoří 895, Korutany 645, Salcpursko 575, Krajina 434, Dalmacie 178 a Bukovina 153. Na Uhry připadalo celkem 760 vlastníkův účtů, na Německo 435, Švýcarsko 15, Itálii 12, Francii 10 a na ostatní země dohromady 40. Téměř třetina všech vlastníků (15.921) byli obchodníci. Obrátů vykonáno bylo v tomto řízení r. 1901 celkem 23,924.885, průměrně denně 65.548, z toho 23,1 % u poštovního úřadu spořitelního, který provedl 60 % všech obrátů peněžních. Provedeno pak průměrně pro každého vlastníka účtu 498 obrátů v částce 236.439 K. Vkladů v checkovém řízení učiněno 19,051.396, průměrně 396 na 1 účet v částce 118.357,51 K, průměrná výše vkladu pak byla 298,75 K.

Značný vzrůst vykazuje i odučtovací či clearingové řízení poštovní spořitelny. Nově přistoupilo (1901) 4559 vlastníkův účtů a vystoupilo 1230, takže přibýlo 3329 členů i jest jich 36.767, t. j. 79,3 % všech vlastníkův checkových účtů poštovní spořitelny. Na jedno-

tlivé země rozděluje se počet členů řízení clearingového takto: Rakousy Dol. 13.048, t. j. 78,1 % všech vlastníkův účtů checkových, Čechy 10.346 (81,6 %), Morava 3505 (80,6 %), Štýrsko 1605 (77,4 %), Tyrolsko a Vorarlberk 1464 (74,6 %), Halič 1347 (82,3 %), Rakousy Hor. 1236 (75,7 %), Slezsko 971 (82,1 %), Přímoří 626 (69,9 %), Korutany 499 (77,3 %), Salcpursko 428 (74 %), Krajina 341 (78,5 %), Dalmacie 138 (77,5 %) a Bukovina 104 (67,9 %), na cizinu pak připadá 1109 členův clearingového řízení (87,1 %). Pro členy bylo v tomto řízení provedeno 3,600.112 obrátů v částce 4.517,507.031,86 K, proti roku předešlému o 440.536 obrátů více v částce 479,5 mill. K. Průměrná hodnota jednoho výkonu jest 1255 K, na 1 člena pak připadá průměrně 49 výkonů v obnosu 61.434,26 K.

Velice rozsáhlý jest obchod poštovní spořitelny s cennými papíry, neboť zakoupila jich r. 1901 na účet vkladatelů za 34,716.569 K jmenovité hodnoty, od svého založení pak úhrnem za 210,083.912 K i má jich v uschování pro 17.024 vkladatele v nominální hodnotě 89,863.073 K. Naproti tomu půjčky na zástavy cenných papírů a jejich eskompt, který provozuje pošt. spoř. od 16. dub. 1901, mají dosud rozsah nepatrný.

Velikou sociální důležitost mají mezi úvěrními ústavami záložny či úvěrní společnosti. První takovéto společenstvo bylo v R-ku založeno r. 1851, a to v Celovci pode jménem »Remeslnický pomocný spolek pokladničník«. Potom založena obdobná společenstva v Ústí n. L. (1852), v Krásné Lípě (1853), ve Vídni (1855), v Cvikově a v Lublani (1856). V r. 1852 vydán pro tyto první záloženské podniky společenstevní zákon, avšak zcela nedostatečný. Od r. 1858 uplatňoval se při zakládání dalších podnikův toho druhu zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku vliv systému Schulze-Delitzschova, tak že v 2. pol. 50tých let zakládání to činilo značné pokroky. Byli pak to zvláště Češi, kteří za účelem zlepšení hospodářského svého stavu zakládali v Čechách a na Moravě záložny mnohem intenzivněji než kterákoliv jiná národnost v Rakousku. V ostatních slovanských zemích byl za to jejich rozvoj zcela pomalý a nepatrný. V r. 1869 bylo v R-ku celkem 525 záložen. K dalšímu příznivému rozvoji společenstevního ruchu hospodářského valnou měrou přispěl společenstevní zákon ze dne 9. dub. 1873, jímž všechna společenstva podřízena zákonu, připuštěno ručení omezené vedle neomezeného a učiněna společenstva neodvislými od politických úřadův. R. 1887 založena v R-ku první záložna podle systému Raiffeisenova a od té doby záložny tohoto druhu značně se rozmohly, těšíce se zvláště mezi venkovským obyvatelstvem značné oblibě. Celkem jest v R-ku 5087 záložen s 1,217.251 členem s 1,311.326.000 K passiv a aktiv, v tom se 102,118.000 K členských podílů, 59,452.000 K rezervních fondů a 1,052,136.000 K vkladů. V Čechách jest založen 1305 s 277.696 čl.,

na Moravě 807 se 199.937 členy, ve Slezsku 212 s 31.057 čl., v Haliči 730 s 389.115 čl., v Bukovině 126 s 18.603 čl., v Dol. Rakousích 660 se 105.258 čl., v Hor. Rakousích 200 s 18.234 čl., v Salcpursku 41 s 3155 čl., ve Štýrsku 302 s 66.238 čl., v Korutanech 105 se 17.884 čl., v Krajině 90 s 26.674 čl., v Přímoří 86 s 23.697 čl., v Tyrolsku a Vorarlberku 390 se 37.705 čl. a v Dalmácii 34 s 1878 čl. Největší peněžní výši vykazuje bilance založen v Čechách (538,885.000 K), na Moravě (274,852.000 K), v Dol. Rakousích (135,037.000 K) a v Haliči (125,919.000 K), kdežto ostatní země jeví v té příčině tyto číslce: Hor. Rakousy 29,784.000 K, Salcpursko 3,095.000 K, Štýrsko 49,155.000 K, Korutany 12,044.000 K, Krajina 25,265.000 K, Přímoří 11,770.000 K, Tyrolsko a Vorarlberk 56,091.000 K, Slezsko 31,150.000 K a Dalmacie 1,335.000 K. Členských podílů založených mají Čechy za 25,551.000 K, Morava 10,289.000 K, Slezsko 3,638.000 K, Dol. Rakousy 20,570.000 K, Hor. Rakousy 1,182.000 K, Salcpursko 106.000 K, Štýrsko 9,226.000 K, Korutany 1,156.000 K, Krajina 1,244.000 K, Přímoří 3,296.000 K, Tyrolsko 1,404.000 K, Halič 21,275.000 K, Bukovina 2,495.000 K a Dalmacie 686.000 K. Reservních fondů resp. vkladů vykazují záložny: v Čechách 27,961.000 K resp. 468,025.000 K, na Moravě 12,069.000 K resp. 241,570.000 K, ve Slezsku 1,204.000 K resp. 23,830.000 K, v Haliči 6,286.000 K resp. 73,053.000 K, v Bukovině 886.000 K resp. 7,830.000 K, v Dol. Rakousích 5,626.000 K resp. 83,572.000 K, v Hor. Rakousích 793.000 K resp. 26,950.000 K, v Salcpursku 29.000 K resp. 2,934.000 K, ve Štýrsku 2,140.000 K resp. 34,869.000 K, v Korutanech 447.000 K resp. 10,093.000 K, v Krajině 574.000 K resp. 22,190.000 K, v Přímoří 402.000 K resp. 7,087.000 K, v Tyrolsku 977.000 K resp. 49,618.000 K a v Dalmácii 58.000 K resp. 515.000 K. Do rejstř. zapsáno jest 5020 založen, z těch 1496 s ručením omezeným s 672.377 členy, 74,318.000 K člen. podílů, 36,536.000 K rezerv. fondů a 555,878.000 K vkladů, pak 3524 s ručením neomezeným s 544.874 členy, 27,800.000 K člen. podílů, 22,916.000 K rezerv. fondů a 496,258.000 K vkladů.

Pojišťování jest v R-ku rozsahu značného, ačkoliv dosud nemá zde pro hospodářský a sociální stav širokých vrstev obyvatelstva toho významu jako v mnohých státech jiných. Zvláště některá jeho odvětví jsou v mnohých zemích rakouských jen pramálo rozšířena, jakkoliv řada velkých podniků domácích i cizích od let pracuje s velikými úspěchy v nejrozmantějších směrech pojišťovací činnosti, které i veřejné orgány z důvodů národohospodářských a sociálně-politických věnují svoji pozornost a péči.

Pojišťováním životním zabývají se v R-ku 24 domácí, 3 uherské a 19 zahraničních společností pojišťovacích, které mají celkem v přímém obchodě při pojištění kapitálu na smrt 253.183 pojistky s pojištěným obnosem 549,838.000 K a rezervami praemiovými

113,237.000 K, při pojištění smíšeném 255.520 pojistek se 788,936.000 K pojištěné summy a 170.004 K rezerv, při pojištění na dožití pak 157.829 pojistek s 339,988.000 K pojištěné summy a 111,066.000 K rezerv. V jednotlivých družích pojišťování životního jeví se tento pohyb během r. 1900: v pojištění kapitálu na smrt přibýlo 14.830 pojistek s pojištěným obnosem 65,156.000 K a ubylo 13.107 pojistek s obnosem 46,915.000 K, v pojištění smíšeném přibýlo 51.548 pojistek v hodnotě pojištěné 206,893.000 K a ubylo 18.708 pojistek se 78,059.000 K hodnoty, konečně v pojištění na dožití přibýlo 32.997 pojistek v obnosu 65,443.000 K a ubylo 17.827 pojistek v obnosu 40,924.000 K, tak že přímý i nepřímý obchod pojišťovací vykazuje koncem roku v pojištění na smrt pojištěný obnos 743,128.000 K, v pojištění smíšeném obnos 1.200,144.000 K a v pojištění na dožití obnos 578,654.000 K. Pojištění lidové vykazuje v tomto roce přírůstek 98.591 pojistky s obnosem 25,307.000 K a úbytek 110.004 pojistek s obnosem 28,934.000 K, pojištění rentové pak přírůstek 1288 pojistek s pojištěnou summou 911.000 K a úbytek 1028 pojistek s pojištěnou summou 448.000 K, tak že zůstává tu koncem roku 11.508 pojistek na summu pojištěnou 5,953.000 K.

Pojišťováním proti ohni zabývají se v R-ku úhrnem 294 pojišťovací ústavy, a to: 6 domácích pojišťoven akciových, 281 domácí pojišťovna vzájemná, 4 uherské a 3 zahraniční pojišťovací společnosti akciové. U všech těchto podniků činí pojištěná hodnota (1901) 20.594,6 mill. K, proti roku předešlému o 14,41 % více. V posledních 3 letech zvětšovala se pojištěná hodnota průměrně ročně o 860,8 mill K i připadalo z ní na domácí pojišťovny akciové 42,86 %, na domácí pojišťovny vzájemné 46,85 %, na uherské pojišťovny akciové 4,17 % a na ústavy zahraniční 6,12 %. Z celkové pojištěné hodnoty připadá 51,86 % na nemovitosti a 48,14 % na movitosti, i jest z nemovitosti 37,98 % pod těžkou a 13,88 % pod lehkou krytbou, z movitosti pak 40,42 % pod těžkou a 7,72 % pod lehkou krytbou. Náhrada škody činí průměrně při nemovitostech s těžkou krytbou 0,78‰ a s lehkou 4,15‰ pojištěné summv, při movitostech pak pod těžkou krytbou 1,24‰ a pod lehkou 3,38‰ pojištěného obnosu. K výplatě přišlo r. 1901: 64.111 škod v úhrnném obnosu 51,227.812 K, tak ze 72 % všech přijatých praemií užito bylo k odškodnění. Na jednotlivé Rakouské země rozděluje se pojištěná hodnota takto: Čechy 29,8 %, Dol. Rakousy 26,8 %, Morava 9 %, Halič 6,6 %, Štýrsko 5,4 %, Tyrolsko a Vorarlberk 5,4 %, Přímoří 4,7 %, Hor. Rakousy 4,6 %, Slezsko 2,6 %, Korutany 1,4 %, Salcpursko 1,3 %, Krajina 1,2 %, Dalmacie 0,7 % a Bukovina 0,6 %. Pojišťovací praemie v posledních letech neustále klesá a činí 2,56‰ proti 2,67‰ r. 1896. Nejvyšší jest v Haliči, 6,4‰, a nejnižší v Dalmácii, 1,03‰, v Čechách činí 2,82‰, na Moravě 3,28‰ a ve Slezsku 3,13‰.

Pojišťování proti krupobití provozuje v **R**-ku 17 pojišťoven, které mají úhrnem 95.493 pojistky s pojišť. summou 265,826.000 K, s přijatými praemiemi v úhrnném obnose 5,093.000 K a jež v 13.949 případech vyplátily náhrad 2,882.000 K. Na Čechy připadají 51.332 pojistky v částce 109,198.000 K a 2,222.000 K praemii, náhrad tu vyplaceno v 10.651 případě 1,507.000 K. Pak následuje Morava s 15.229 pojistkami v hodnotě 31,507.000 K a 564.000 K praemii, jakož i s 1066 náhradami v summě 233.000 K. Dále přicházejí Dol. Rakousy s 11.755 pojistkami v hodnotě 19,042.000 K, 287.000 K praemii a 573 výplatami škod v částce 88.000 K. V Haliči jest 7152 pojistek v hodnotě 82,910.000 K, praemii 1,615.000 K a škoda 871 s 881.000 K náhrady. Hor. Rakousy mají 3591 pojistku v částce 6,281.000 K, 80.000 K praemii a 268 výplat ve výši 34.000 K. Na Slezsko připadá 2530 pojistek v hodnotě 5,317.000 K, 76.000 K praemii a 240 náhrad s 61.000 K. Ve Štýrsku jsou 2443 pojistky v summě 3,318.000 K, 68.000 K praemii a vyplaceno 187 náhrad v částce 28.000 K. Větší pojištěná summa jest také v Bukovině, kde jest 530 pojistek ve výši 6,781.000 K, 148.000 K praemii a 48 náhrad per 41.000 K. V ostatních rakouských zemích jest pojištění proti krupobití rozsahu menšího, nejmenší jest v Tyrolsku a Vorarlberku, kde pojištěná summa činí jen 25.000 K a roční praemie 1000 K. Největší rozsah mají pojišťovací obchody domácích vzájemných pojišťoven, totiž 60.759 pojistek v summě 119,312.000 K a 2,252.000 K praemii, kdežto na pojišťovny akciové připadá jen 23.609 pojistek v hodnotě 113,676.000 K a praemii 2,200.000 K, a na zahraničné ústavy pojišťovací přichází v **R**-ku 11.125 pojistek s pojištěnou summou 32,838.000 K a s 641.000 K praemii.

Pojišťování dopravní provozuje v **R**-ku 6 domácích pojišťoven akciových, 2 uherské a 16 zahraničných, mezi nimi 12 německých a 4 švýcarské. Pojišťování toto v nynější své organizaci sahá nejdále do minulosti, tak že nemůže zde tak jako při ostatních družích pojišťování mluvit se o tom, jak se vžilo a zakořenilo. Jeho rozvoj jest spíše druhotným zjevem toho, jak utvářel se ruch dopravní, a sleduje rozkvět i úpadek tohoto ruchu, tak že tvoří stav jeho dosti dobré měřítko k posouzení celkové situace hospodářské. V posledních 3 letech činila pojištěná hodnota při tomto odvětví pojišťovacím resp.: 1615,378.213 K, 2021,872.411 K a 1853,911.180 K. Z těchto pojištěných summ bylo dále zajištěno resp. 37 %, 34,6 % a 41,3 %. Průběh obchodu domácích pojišťoven dopravních jeví se takto: v přímém obchodě přijato praemii 11,199.368 K, z toho na vlastní účet 3,600.344 K a vyplaceno škod 10,085.517 K, z toho 4,832.514 K na vlastní účet. V nepřímém obchodě pak přijato praemii 2,389.416 K, z toho na vlastní účet 1,025.740 K, a vyplaceno škod 1,992.517 K, z toho na vlastní účet 1,129.349 K. Celkem tudíž přijato prae-

mii 13,588.784 K, z toho na vlastní účet 6,964.020 K, a vyplaceno škod 12,078.034 K, z toho na vlastní účet 5,961.863 K. V přímém obchodě činily výplaty 90 % přijatých praemii, v podílech na vlastní účet 86,3 %, a v nepřímém obchodě 83,3 %, tu pak v podílech na vlastní účet 82,8 %.

Registrované pomocné pokladny k různým účelům pojišťovacím jsou v **R**-ku 84, z nichž jsou 72 v činnosti, a to 57 s jedním, 13 s dvěma, 1 s třemi a 1 s pěti účely pojišťovacími. Členů mají tyto pokladny 90.954, příjmů 1,248.381 K a vydání 919.962 K, fondy jejich činí úhrnem 1,671.284 K.

Nemocenské pojišťování dělnictva obstarávají veřejné nemocenské pokladny buď okresní, nebo společenské, nebo závodní, jichž jest v **R**-ku 2946 s 2,272.391 členem, tak že na 1 pokladnu připadá průměrně 771 člen. Nejvíce nemocenských pokladen mají Čechy (1192), nejméně Dalmacie (8), nejvíce členů těchto pokladen jest v Čechách (662.279), v Dol. Rakousích (583.700), na Moravě (242.996), ve Štýrsku (120.997) a v Haliči (103.712), nejméně v Dalmacii (4825), nejvíce členů připadá průměrně na 1 pokladnu v Dol. Rakousích (1870) a v Přímoří (1522), v Čechách pak jen 555. Příjmů měly nemocenské pokladny rakouské úhrnem 45,118.169 K a vydání 44,138.708 K, případů nemocí u nich hlášeno 1,261.623, na které připadalo 21,055.310 dnů churavosti.

Pojišťování dělnictva pro případ úrazu upraveno jest rovněž zákonem a svěřeno 7 úrazovým pojišťovnám, a to: v Praze pro Čechy, v Brně pro Moravu a Slezsko, ve Lvově pro Halič a Bukovinu, ve Vídni pro Dol. Rakousy, v Salcpurce pro Hor. Rakousy, Salcpursko, Tyrolsko a Vorarlberk, v Štýrském Hradci pro Štýrsko a Korutany a v Terstu pro Krajinu, Přímoří a Dalmacii. U těchto pojišťoven jest úhrnem pojištěno 265.955 záv. s 2,334.561 děl. a 1124,785.322 K vykázané mzdy. Nejvíce pojištěno jest závodů zemědělských (185.438 s 661.877 děl.), dále stavebních (22.072 s 299.810 děl.), pro zpracování a dobývání kamene a zemin (16.579 se 176.638 děl.), veliký počet dělnictva pojištěn jest proti úrazu i při průmyslu textilním (272.077) a při železničtví (282.992). Nejvíce pojištěných závodů i dělníků připadá na pražskou úrazovou pojišťovnu (101.895 záv. se 746.335 děl.) a nejméně na tersterskou (3166 záv. s 53.842 děl.) Příjmy všech pojišťoven činí 110,123.124 K, vydaje pak jsou o 7,533.404 K větší, pouze štýrskohradecká úrazová pojišťovna vykazuje přebytek příjmů částkou 108.509 K. Nehod bylo hlášeno (1900) 22.666, za které poskytnuto odškodnění, a 56.594, za něž odškodnění neustanoveno, odškodnění úhrnem zapláceno (pohřebné, renty a odbytné) 11,347.574 K. Mimo to zabývají se úrazovým pojišťováním 24 soukromé společnosti pojišťovací, které vykazují v pojištění jednotlivěm 156.493 pojistky s pojištěnou summou 1533,425.000 K pro případ smrti, 2212,339.000 K pro případ trvalé a

1,101.000 K pro případ přechodné invalidity. Praemii přijato 4,797.000 K a odškodnění vyplaceno v 21.315 případech 2,379.000 K. V pojištění hromadném mají tyto soukromé úrazové pojišťovny 783 pojistky s úhrnným pojištěným obnosem 111,405.000 K, příjmem praemii 165.000 K a vyplacenými škodami v 1162 případech 116.000 K.

Podřízenějšího významu národohospodářského i sociálního jsou pojišťovny pro pojišťování skla, jichž jest v R-ku 12, zvonů (2) a ručení (10). Pro nemocenské, úrazové a provisijsní pojišťování hornického dělnictva jsou t. zv. bratrské pokladny, o nichž viz při Horní bratrstvo.

Doprava a prostředky spojovací. Největší část dopravy vnitrozemské i zahraniční obstarávají v R-ku železnice, jejichž některé trati, tvořící nejvýhodnější a přímé spojení Balkánu a Černomoří se střední a záp. Evropou, mají velikou důležitost i pro mezinárodní dopravnictví evropské. První železniční trať s parním pohonem zřízena byla v R-ku 17. list. 1837 mezi Floridsdorfem a Vagrem a měřila 13,1 km, t. j. 0,07 % nynější železniční sítě rakouské. Během násled. desetiletí délka trati železničních zvětšila se dosti rychle a vzrostla r. 1846 na 900 km, r. 1850 činila 1357 km, r. 1860 pak již téměř 3000 km. Rychlý vzrůst železniční sítě rakouské nastal koncem let šedesátých a počátkem sedmdesátých v době t. zv. rozkvětu národohospodářského, neboť r. 1868 síť tato měřila 4533 km, r. 1873 však již více než dvakrát tolik, 9344 km. Toto zvětšování koncem let sedmdesátých značně kleslo, r. 1884 však trati železniční v R-ku opět mohutně se rozmnožily o 912 km a měřily r. 1885 celkem 13.348 km. Od té doby vzrůst v jednotlivých letech silně se kolísá (r. 1892 jen 88 km, r. 1898 však 844 km), nicméně neustále pokračoval, tak že délka železnic rakouských od r. 1874 se zdvojnásobila a činí 19.270 km (1901).

Na rozdíl od obou sousedních říší, Uher i Německa, převládají doposud v R-ku železniční trati v soukromém majetku nad tratmi státními, neboť tyto měří 7674 km, ony však 11.596 km. Ovšem značná část tratí soukromého majetku jest ve státní správě železniční, která následkem toho vztahuje se v celku na 11.083 km železnic, tedy na 57,51 % veškeré rakouské sítě železniční. Poněvadž pak v sestátnění tratí soukromých podle nejnovějších dispozic má se pokračovati, pozbude zajisté i v rak železničnictví soukromý majetek záhy svého významu a účastenství. Původně byla v naší říši stavba železnic úplně ponechána soukromému podnikání. Avšak záhy počalo i účastenství státu při těchto stavbách a patentem z 19. pros. 1841 bylo rozhodnuto, aby postaveny byly na státní účet nebo státem získány železniční trati vedoucí z Vídně k říšským hranicím, a to trať Vídeň-Brno-Praha-saská hranice, Vídeň-Štýrský Hradec-Terst a Vídeň-Lince-bavorská hranice. Takovým způsobem již r. 1846 státní trati měřily 478 km, t. j. 53,11 % veš-

keré tehdejší železniční síť. Poměr tento dosáhl svého vrcholu r. 1854, kdy z 1433 km rak. tratí železničních náleželo státu 994 km, t. j. 69,22 %. Avšak tohoto roku stát od dosavadní své politiky upustil, prodáv severní státní dráhu, t. j. trať Podmokly-Praha-Brno. a Olomouc, jakož i jihovýchodní státní dráhu čili uherské trati skupině kapitalistů po většině francouzských, kteří utvořili c. k. priv. společnost rakouských státních drah. Tak státní trati klesly na 519 km a podíl státního majetku na rak. železnicích zmenšil se na méně než třetinu (32,68 %). V tomto prodávání pokračováno i v násled. letech rozsáhlou měrou. R. 1856 prodány státní dráhy lombardsko-benátské a r. 1858 přešel zbytek státních drah do rukou společnosti Jižní dráhy, severní Ferdinandovy dráhy a dráhy Karla Ludvíka, tak že státu zbylo jen 13,8 km železnic, 2 přípojovací trati mezi Kufsteinem a bavorskou hranicí a mezi Podmokly a saskou hranicí. Jak nevýhodné pro stát bylo toto jeho železniční hospodaření, vysvitá jasně z té okolnosti, že do konce r. 1859 stát vydal na stavby železniční 336,26 mill. zl., avšak z uvedených prodejů výtěžil jen 168,56 mill. zl. Hospodářsky rovněž pro stát zhoubnou osvědčila se i další jeho železniční politika. Aby totiž soukromí podnikatelé lákáni byli k hojnějšímu účastenství na železničních stavbách, jichž stát nyní nadále zanechal a kterých přece k doplnění sítě železniční nezbytně bylo potřeba, podporovány soukromé podniky státem co nejučiněji, zejména zaručován jim minimální výnos a p. Následkem krise, stihnuvši r. 1873 také železničnictví rakouské, dostoupily tyto podpory, zálohy, záruky a p. výše nesnesitelné, tak že 5 % veškerých státních výdajů pohlcovalo doplacení na garancie železniční. V l. 1859—76 stát vydal na zálohách soukromým společnostem železničním přes 122,67 mill. zl. Následkem toho státní správa obrátila se opět k systému železnic státních. R. 1874 počato na státní účet se stavbou menších tratí ve 4 různých končinách říše, t. v Halici, Čechách, Dalmácii a Istrii. Zákonem ze 14. pros. 1877 zahájeno sestátnění soukromých drah. Vláda byla nejprve zmocněna převzít do vlastní správy trati garantované, kterým dala již zálohy. Zároveň stanoveny byly povšechné zásady pro získání vlastnictví soukromých drah. Avšak tohoto zákona »sekvestračního« užívala vláda teprve r. 1879 proti dráze korunního prince Rudolfa, jejíž správu převzala nejprve na účet společnosti (od 1. led. 1880), později na účet vlastní. Zároveň bylo rozhodnuto, stavěti na státní účet dráhu Arlberskou pro spojení R-ka se švýcarskou sítí železniční. Tím délka tratí ve státním majetku a správě, která až do r. 1874 činila neustále jen 13 km a jejíž poměr k celé železniční sítí státu klesl na 0,13 %, vzrostla do r. 1880 na 1970 km, t. j. 17,23 %. Potom následovalo sestátnění Albrechtovy dráhy v Halici a dráhy Elišiny a stavba Halické příčné dráhy na státní účet. V tomto směru pak intenzivně pokrač-

čováno, tak že již r. 1894 přes polovici rakouské sítě železniční bylo v rukou a správě státu, totiž 8362 km z 16.327 km celkem. Až do 19. led. 1896 podřízeny byly všechny trati jsoucí v majetku nebo ve správě státu c. k. generálnímu ředitelství rak. státních drah, které dne 1. srp. 1884 nastoupilo na místo c. k. ředitelství pro správu státních drah a jež podléhalo pravomoci ministerstva obchodu. Dne 19. led. 1896 pak utvořeno bylo zvláštní železniční ministerstvo, jemuž podřízeno jest 11 dopravních ředitelství železničních, t. v Praze, Plzni, Olomouci, Vidni, Linci, Inšpruku, Běláku, Terstu, Krakově, Lvově a Stanislavi.

Celá železniční síť rak. rozděluje se na jednotlivé korunní země takto: Čechy 5927 km, t. j. 30,76 %, Halič 3584 km (18,60 %), Dol. Rakousy 1958 km (10,16 %), Morava 1857 km (9,64 %), Štýrsko 1340 km (6,95 %), Hor. Rakousy 895 km (4,64 %), Tyrolsko a Vorarlberk 883 km (4,58 %), Slezsko 575 km (2,98 %), Korutany 504 km (2,62 %), Bukovina 487 km (2,53 %), Krajina 434 km (2,25 %), Salcpursko 381 km (1,98 %), Přímoří 319 km (1,66 %) a Dalmacie 126 km (0,65 %). V posledním dvacetiletí rakouské trati železniční rozmnožily se o 7869 km, t. j. o 69,49 %.

Výsledky dopravy na rak. železnicích jeví se v posledním roce takto: Osob dopraveno 158,1 mill. proti 31,55 mill. r. 1880. Z toho připadá na železnice státní a státem spravované 79,91 mill. proti 2,7 mill. r. 1880. Doprava zboží činí 118,95 mill. t proti 44,79 mill. t r. 1880, na čemž účastněny jsou trati státní částkou 39,69 mill. t proti 2,81 mill. t r. 1880. Příjmy činí celkem 628,31 mill. K proti 316,12 mill. K r. 1880, z toho na státních tratích 258,15 mill. K proti 15,24 mill. K r. 1880. Případá tudíž na 1 km železnic průměrný příjem 32,955 K, na státních tratích pak 23,233 K. Příjem za dopravu osob činí celkem 155,75 mill. K proti 68,04 mill. K r. 1880, na státních tratích pak 72,87 mill. K proti 4,3 mill. K r. 1880. Za dopravu zboží pak přijato vůbec 457,5 mill. K proti 242,02 mill. K r. 1880, na státních tratích 177,48 mill. K proti 10,56 mill. K r. 1880.

Lokální dráhy měří v R-ku 5959,94 km, z čehož jest ve správě státní 3494,329 km. Až do r. 1890 neměl stát vůbec trati drah lokálních, dnes jest jich již 719,537 km v jeho majetku. Soukromé dráhy lokální měří úhrnem 5240 km i účastněn jest stát a zemské fondy při 2259 km úhrnnou summou 41 mill. K.

Úhrnná délka dvou- a víceokolejných tratí rak. železnic činí 2779 km, t. j. 14,41 % celé železniční sítě. Z toho připadá 859 km na dráhy státní a 1920 km na dráhy soukromé. Trati s normálním rozpětím jest 18,561 km a úzkokolejných 708 km. Železnice ozubené měří 17 km, silniční dráhy pak 134 km. Kromě Rakouského státu mají na rak. půdě železniční trati ještě stát Bavorský, Saský, Pruský a bosensko-hercegovská zemská vláda. Soukromé trati náležejí celkem 147 soukromým vlastníkům.

Do rak. tratí železničních zabíhá celkem 1650 drah vlečných v úhrnné délce 1590 km, z nichž kromě parou poháněno jest 225 km hybnou silou živočišnou. Z drah těchto jest 325 montanních, 1002 tovární, 135 zemědělské a 188 k jiným účelům.

Z celé rak. sítě železniční leží 68,68 % tratí na náspěch a 31,32 % tratí v zářezích. Viaduktů jest 337 v úhrnné délce 35,8 km, tunelů a galerií 311 v délce 83 km, nádraží jsou 2822, zastávky 1442, stanic telegrafních 2988, obyvacích stavení pro personál železniční 1445, přístřeší pro vozy 100, pro zboží 2909, topíren 777, dílen 125, domků strážních a p. 11.549. Průměrně připadá na rak. železnicích stanice na 4,46 km. Budovy správní zaujímají 158.798 m² plochy zastavěné, obydelná stavení pro personál 303.446 m², přijímací budovy 973.086 m², přístřeší pro zboží 775.754 m² a dílny 505.857 m². Lokomotiv čítají rak. železnice celkem 5363 (2617 státních a 2746 soukromých), tendrů 4276 (2106 stát. a 2170 soukr.), sněhových pluhů 198 (25 stát. a 173 soukr.), osob. vozů 11.542 (5905 stát. a 5637 soukr.), pošt. vozů 620 (375 stát. a 245 soukr.), náklad. vozů 118.068 (45.384 stát. a 71.684 soukr.), mimo to použito 8801 cizího vozu nákladního. V posl. roce přibýlo těchto provozovacích prostředků vozby mnohem více než délky tratí. Zvětšily se trati o 2,48 %, lokomotiv však přibýlo o 4,08 %, osobních vozů o 3,11 % a nákladních vozů o 4,39 %. Úkaz tento vysvětluje se nejen lepším opatřením nových tratí, nýbrž i rozmnožením vozového parku na tratích starých. Průměrný náklad spojený s opatřením lokomotivy činí 61.730 K, osobního vozu 10.619 K a nákladního vozu 3388 K.

Celkem vypraveno bylo na rak. drahách 2.602.275 vlaků, z toho 1.284.071 vlak na drahách státních a 1.318.204 vlaky na drahách soukromých. Mezi tím bylo rychlovlaků 77.478, Osobních vlaků 995.157, smíšených 524.172, nákladních 948.735, zbytek vlaky dělnické a na dovážení materiálu. Užitekových km vůbec bylo vykonáno 142,6 mill., na 1 lokomotivu průměrně 27.269 km, kilometrů tunních vykonáno 11.565 mill., tak že připadalo jich na 1 km tratí 606.867, hrubé zatížení činilo 32.944,5 mill., na 1 km tratí tudíž 1.731.318, Osních km vykonáno celkem 5524 mill., z čehož připadalo 1052,9 mill. km na vozy osobní a 4472 mill. na vozy nákladní. Z dopraveného zboží připadalo 1 % na rychlozboží, 7,43 % na zboží kusové, 90,21 % na zboží vagonové, 0,1 % na zboží režijní a 1,26 % na živá zvířata. Nejvíce dopraveno bylo cestujícími ve III. tř. 89,76 %, ve II. tř. 6,89 % a v I. tř. jen 0,75 %, doprava vojska pak činila 2,52 % veškeré osobní dopravy rakouských drah. Na trati Lvov-Belzec jest dosud IV. tř. Celkem vykonáno osobních km 5194 mill., tak že na 1 cestujícího připadalo průměrně 32,85 km cesty. Nejvíce osobních km přichází na III. tr. (80,65 %), avšak na 1 cestujícího připadá ve III. tř. průměrně nejkratší jízda (29,51 km) a v I. tř. nejdelší (94,26 km). Ze všech cestu-

jičích používá 95,91 % vlaků osobních a smíšených a 4,09 % rychlovlaků, největší podíl na rychlovlaků připadá u cestujících I. tř., t. 36,44 %, nejmenší pak ve III. tř., t. 2,69 %.

Příjmy rak. železnic činí celkem 628 mill. K., na 1 km trati 32.955 K, z čehož připadá na dráhy státní 258,1 mill. K a soukromé 369,8 mill. K. Z dopravy osob plyne příjem 155,7 mill. K a z dopravy zboží 457,5 mill. K. Výdání obnášejí celkem 426,7 mill. K, a to na státních drahách 203 mill. K a na drahách soukromých 223,7 mill. K. Čistý výtěžek činí u státních drah na 1 km trati 5082 K a u soukromých 18.396 K, kapitál v železnicích investovaný úrokuje při státních drahách 1,92 %, při soukromých pak 4,36 %. Úrokovací procento v posledních letech neustále klesá. Kapitál uložený v státních drahách a v tratích na vlastní účet státem spravovaných činí 2524 mill. K. Kapitál uložený v soukromých drahách a v tratích státem na účet soukromý spravovaných činí 4119 mill. K.

Úhrnem zaměstnáno jest při rak. železnicích 205.967 osob, t. j. na 1 km 10,81 os., a to na drahách státních 101.089 os. (9,1 na 1 km) a na drahách soukromých 104.878 os. (13,20 na 1 km). Z toho jest úředníků na státních drahách 8316 a na soukromých 10.403, podúředníků 6338 resp. 5851, ženských zřízenců 504 resp. 1394, služů 34.787 resp. 27.250 a dělníků na denní plat 51.144 resp. 59.980. Služné a mzdy činí celkem 230.609.644 K, a to na státních drahách 104,6 mill. K (z toho 25,4 mill. K činí služné úředníků) a na drahách soukromých 126 mill. K (z toho 33 mill. K úřednických platů). Ku blahu personálu jsou při rak. železnicích pokladny pensijní, nemocenské a humanitní. Pensijních pokladen jest 26, a to 2 státní s 49,4 mill. K jmění a 24 soukromé s 65,5 mill. K jmění. Nemocenské pokladny jsou 22, a to 1 státní s jméním 1,6 mill. K a 21 soukromá s jméním 2,5 mill. K. Konečně humanitních pokladen jest 26, a to 10 státních s jméním 2,4 mill. K a 16 soukromých s jméním 10,1 mill. K. Celkem mají tyto pokladny jmění 131,5 mill. K, z čehož 53,4 mill. K připadá na státní a 78,1 mill. K na soukromé pokladny. Reservní fondy rak. železnic činí 70,7 mill. K a obnovovací fondy 9,1 mill. K.

Počet nehod na rak. železnicích činí 2092, z toho 937 na drahách státních a 1155 na drahách soukromých. V posledních letech počet nehod neustále stoupá, zvláště na drahách soukromých. Při nehodách těch poraněno 1345 osob, z nichž 188 osob poranění podleho. Z toho bylo 929 zřízenců, 153 cestujících a 263 jiné osoby. Zaviněné neštěstí stihlo 975 osob a nezaviněné 368 osob, mezi nimi cestujících 99 resp. 54, zřízenců 656 resp. 273 a cizích osob 220 resp. 41. Připadá tudíž na 1 mill. cestujících 0,97 osobních nehod proti 1,5 roku předešlého.

Kromě železnic slouží v R-ku ještě dopravě osob, ovšem jen v místních rozměrech, 304,765 km drah elektrických, lanových a tramwayí. Z nich bylo 167,718 km (1901)

hnáno silou elektrickou a 137,047 km silou živočišnou i náležely 20 podnikatelům. Elektrickou silou dodávaly 63 stroje dynamické hnané 46 stroji parními se 7729 koň. silami. Mimo to užívalo se i 1 turbíny o 100 koň. silách. Rozšiřováním elektrického pohonu při těchto dopravních podnicích ubývá od r. 1897 neustále koň. drah, v l. 1897—1900 o 23,9 km.

O stavbu a udržování silnic v R-ku stará se stát, země, okresy a obce. Úhrnem má R. silnic (1901) 110.742,544 km, z čehož připadá na Čechy 29.161,529, Moravu 11.805,198, Slezsko 3753,446, Halič 13.917,216, Bukovinu 4097,976, Dol. Rakousy 12.808,263, Hor. Rakousy 8610,615, Salcpursko 1284,690, Štýrsko 5058,203, Korutany 1755,084, Krajinu 5566,753, Přímoří 5082,428, Tyrolsko a Vorarlberk 4707,025 a Dalmácii 1699,183 km. Z toho jest silnic aerárních 15.963,495 km, zemských 3576,109 km, okres. 55.604,507 km a obecních 35.598,433 km. Na 100 km plochy připadá v R-ku 36,912 km silnic, nejhustší jest silniční síť ve Slezsku, nejdřívší v Tyrolsku s Vorarlberkem.

Dostí hustst síť říční, značná délka jednotlivých jejích větví a příhodné jejich rozdělení v zemích Rakouských jest dobrým podkladem sítí vodních cest spojovacích v R-ku. Nicméně plně využitkovatí příznivých těchto podmínek přírodních pro vodní dopravu nebylo dosud lze, jednak proto, že právě nejdůležitější v té příčině vodní toky, Labe, Odry, Visla, Dněstr a Dunaj, leží v R-ku jen horní a tudíž k plavbě méně způsobilou částí svého toku, jednak také z té příčiny, že mnohé řeky nebyly dosud náležitě uměle splavněny a provedeno v dopravním ohledu tak důležité spojení jednotlivých úvodí. Této druhé závadě má se pomoci rozsáhlými vodními stavbami, projektovanými zák. z 11. čna. 1901. Dnes měří rak. vodní cesty 6572,854 km, z čehož splavno jest pro vory 3830,518 km, pro lodí a vory 2742,336 km a pro parníky 1316,847 km. Nejvíce vodních cest vůbec má Halič, 2102,8 km (31,99 %, dále Čechy 1160,779 km (17,66 %), H. Rakousy 618,180 km (9,4 %), Štýrsko 583,841 km (8,88 %), Korutany 393,660 km (5,99 %, Bukovina 351,920 km (5,35 %), Tyrolsko a Vorarlberk 339,039 km (5,16 %), Dol. Rakousy 319,405 km (4,86 %), Morava 263,614 km (4,01 %), Krajina 139,022 km (2,12 %), Přímoří 118,465 km (1,82 %), Salcpursko 99,619 km (1,51 %), Dalmacie 55,460 km (0,84 %) a Slezsko 27,050 km (0,41 %). Pro vory splavný jsou vodní cesty v Bukovině, pro vory a lodí v Dalmácii a v Přímoří, pro parníky pak splavný jsou vodní toky v Haliči (637,200 km), Dol. Rakousích (202,405 km), Čechách (192,953 km), v Horních Rakousích (160,524 km), v Přímoří (69,705 km), v Dalmácii (48,96 km) a v Tyrolsku (5,1 km). Ostatní země mají vodní trati splavné jednak pro vory, jednak pro lodí a vory, avšak ne pro lodí parní. Nejdůležitější vodní cestou dopravní v R-ku jest Dunaj. Na něm obstarává dopravu především c. k. priv. společnost pro dunajskou paroplavbu, která r. 1901 na 166

parnicích a 816 železných člunech vlečných dopravila 2,122.527 osob a 20,115.950 *q* zboží, z toho 37,87 % obilí. Dále dopravuje tu Jiho-německá společnost pro dunajskou paroplavbu, a to z **R**-ka i do **R**-ka úhrnem (1901) na 9 parnicích a 68 vleč. člunech 1,339.140 *q* zboží, a konečně uherská společnost pro plavbu říční a námořní s dopravou (1901) mezi Uhrami a **R**-kem na 8 parnicích a 149 vlečných člunech 1,125.855 *q* zboží. Úhrnem bylo r. 1900 ze všech dunajských přístavů v **R**-ku vyvezeno zboží 6,836.601 *q* a přivezeno 10,845.657 *q*. Na Labi provozuje dopravu rakouská severozápadní společnost pro paroplavbu (49 parníků, 142 vlečné čluny, zboží dopraveno r. 1900: 7,967.865 *q*), sasko-česká společnost pro paroplavbu (37 parníků, 4 vlečné čluny, 168.517 *q* zboží dopraveného), německá společnost pro plavbu po Labi zvaná *Kette* (64 parníky, 46 nákladních lodí, 1,883.306 *q* dopraveného zboží) a společnost vlečných parníků spojených plavcův Labských a Sálských (28 parníků, 73 vlečné čluny a 2,088.260 *q* dopraveného zboží). Celkem přeplyne ročně česko-saskou hranici po Labi 25.083 plavidel, mezi nimi 2225 vorů, s úhrnem 23,081.350 *q* zboží plaveného po vodě a 4,322.290 *q* zboží plaveného proti vodě. Ve všech rakouských labských přístavech pak se ročně naloží zboží (1901) 23,139.217 *q* a složí 5,194.854 *q* Dopravu po Vltavě viz při čl. Praha. Po Visle dolů pluje ročně 5546 plavidel s 1,838.285 *q* zboží (1901), a to hlavně dříví (775.560 *q*) a uhlí (590.229 *q*). Po řekách dalmatských pluje ročně po vodě 379 lodí plachetních a proti vodě 375 lodí, parníků pak po vodě 1503 a proti vodě 1500 (1901). Po řekách štyrských plaví se hlavně vory, úhrnem 9059 s 2,700.965 *q* dříví a 89.302 a jiného nákladu. Doprava po ostatních rak. řekách jest menšího rozsahu a podřízené důležitosti.

O průplavech v R-ku viz Průplav str. 846–848.

Námořní doprava má pro rak. ruch obchodní i dopravní význam podřízený. Obchodní loďstvo rakouské čítá 12.639 lodí s 244.301 *t*, 173.558 koň. silami a 33.503 muži posádky. Z toho jest (1901) 12.440 lodí plachetních s 53.681 *t* a 29.584 muži posádky a 199 parníků se 190.620 *t*, 173.558 koň. silami a 3919 muži posádky Na zámořskou plavbu připadá 20 lodí plachetních s 13.427 *t* a 223 muži a 103 parníky se 178.649 *t*, 3130 muži a 148.852 koň. silami. Na velkou plavbu pobřežní přichází 11 lodí plachetních s 946 *t* a 50 muži, 20 parníků s 5300 *t*, 262 muži a 7864 koň. silami, na malou plavbu pobřežní 1411 lodí plachetních s 16.982 *t* a 3524 muži a 72 parníky s 6649 *t*, 517 muži a 16.773 koň. silami. Čluny rybářské (plachetní) jsou 3673 s 8606 *t* a 13.401 mužem, člunů číslovaných a skladních lodí plachetních jest 7325 se 13.720 *t* a 12.386 muži, konečně číslované čluny parní jsou 4 s 22 *t*, 69 koň. silami a 10 muži. V posledním desetiletí vzrostlo rak. loďstvo obchodní o 60 parníků se

100.437 *t* a 68.975 koň. silami, dále o 1 parní člun rybářský s 32 *t* a 275 koň. silami a o 4 parní čluny číslované s 22 *t* a 69 koň. silami. Naproti tomu ohromnému vzrůstu lodí parních jeví loďstvo plachetní pro plavbu zámořskou i pobřežní silný úbytek, totiž o 146 lodí s 52.260 *t*. Ze 154 lodí pro plavbu zámořskou a velkou plavbu pobřežní jest jich 80 se 128.950 *t* vystavěno v Anglii, mimo to 40 v Terstu, 17 na Malém Lošinji, 5 v Německu atd. **S t a v e b n í r u c h v r a k.** loďnicích činil v posledním roce 20 nových lodí plachetních s 385 *t*, 161 člun se 752 *t*, 7 nových parníků s 13.269 *t*, tedy 188 nových lodí se 14.406 *t* v ceně 5,716.950 K. Mimo to bylo v loďnicích těch ve správě 66 plachetních lodí, 312 člunů a 160 parníků s úhrnem 249.124 *t* a v ceně 3,818.945 K. Všech rak. loďnic jest 38, daleko nejdůležitější z nich jest arsenal Rakouského Lloydů a 2 loďnice závodu Stabilimento Tecnico v Terstu.

L o d n í r u c h v r a k. přístavech činí 107.590 lodí příplutých s 13,160.544 *t* a 107.511 lodí vyplutých s 12,458.741 *t*. Z toho jest příplutých parníků 84.606 s 12,464.109 *t* a lodí plachetních 22.984 s 696.435 *t*, vyplutých pak parníků 84.613 s 12,458.741 *t* a lodí plachetních 22.898 s 689.741 *t*. Na jednotlivé vlajky rozděluje se tento počet takto: rakousko-uherských lodí plachetních příplulo 12.268 s 310.266 *t* a vyplulo 12.208 s 305.369 *t*, parníků pak příplulo 83.635 s 11,714.917 *t* a vyplulo 83.640 s 11,709.104 *t*; belgické parníky přípluly a vypluly 3 s 3987 *t*; dánské parníky přípluly i vypluly 2 s 1197 *t*; francouzská loď plachetní příplula a vyplula 1 s 200 *t*, parník rovněž 1 s 1655 *t*; německé parníky přípluly 32 s 37.905 *t* a vyplul 31 s 35.716 *t*; řeckých lodí plachet. příplulo 377 s 30.694 *t* a vyplulo 378 s 30.443 *t*, parníků příplulo 57 s 50.403 *t* a vyplulo 59 s 50.943 *t*; anglických parníků příplulo 178 s 252.722 *t* a vyplulo 179 s 254.178 *t*; italské lodí plachetní přípluly 9682 s 334.897 *t* a vyplulo jich 9655 s 332.454 *t*, parníků pak příplulo 646 s 339.245 *t* a vypluly 644 s 340.219 *t*; černo-horských lodí plachet. příplulo 147 s 4166 *t* a vyplulo 146 s 4217 *t*, parník pak 1 s 25 *t*; nizozemský parník příplul i vyplul 1 se 794 *t*; tureckých lodí plachet. příplulo 506 s 15.844 *t* a vyplulo 507 s 16.690 *t*, parníků pak příplulo 13 s 10.597 *t* a vyplulo 13 s 10.597 *t*; ruských parníků příplulo 9 s 13.462 *t* a vyplulo 12 s 15.175 *t*; ze Samu přípluly i vypluly 3 lodí plachetní s 368 *t*; španělských parníků příplulo 12 s 22.468 *t* a vyplulo 11 s 20.419 *t*; švédsko-norských parníků příplulo a vyplulo 16 s 14.732 *t* Všech rakouských přístavů námořních jest 124. Nejdůležitější z nich jest Terst, za nímž teprve daleko následují: Spljet, Zader, Pulj, Šibenik, Malý Lošinaj.

D o p r a v a z b o ž í v r a k. přístavech činí (1901) 29,556.341 *q* v ceně 933,282.856 K, a to 15,200.369 *q* dovozu v ceně 506,452.051 K a 14,267.655 *q* vývozu v ceně 426,830.805 K.

Na Terst připadá z dovozu 11,115.450 *q*, na ostatní istrijské přístavy 2,074.467 *q*, na přístavy dalmatské 1,871.080 *q* a na přístavy goricko-gradišské 139.372 *q*. Podle množství jest z dovozu nejdůležitějším předmětem kamenné uhlí (3,364.117 *q*), cihly (751.152 *q*), víno (717.417 *q*), kovy a rudy (666.017 *q*), citrony, limony a pomoranče (657.152 *q*), rýže (635.628 *q*), bavlna (577.351 *q*), káva (571.033 *q*), zeminy (566.307 *q* atd. Vývoz rozděluje se na jednotlivé přístavy takto: Terst 7,801.100 *q*, ostatní istrijské přístavy 3,342.024 *q*, přístavy dalmatské 2,700.752 *q* a přístavy goricko-gradišské 423.889 *q*. Podle váhy vyváží se z rakouských přístavů nejvíce: kamenného uhlí (1,870.129 *q*), cukru (1,744.658 *q*), dříví (1,441.011 *q*), zboží dřevěného (1,288,131 *q*), kamenů (1,020.249 *q*), zemín (802.494 *q*), vína (778.566 *q*), dříví k palivu (678.279 *q*) a j. Dovozy účastní se nejvíce vlajka rakousko-uherská (9,7 mill. *q*), pak italská (2,6 mill. *q*), anglická (1,4 mill. *q*), řecká (0,7 mill. *q*), turecká, ruská atd. Vývozu pak rovněž rakousko-uherská (9,3 mill. *q*), ital. (3,8 mill. *q*), řecká (0,6 mill. *q*), anglická, turecká atd. Co do hodnoty dovozu jsou hlavní předměty jeho: káva (48 mill. K), čaj (7,01 mill. K), jižní ovoce (30 mill. K), tabák (33 mill. K), rýže (14,5 mill. K), mouka (12,4 mill. K), kůže hovězí (12,8 mill. K), víno (22 mill. K), bavlna (57 mill. K), různé tkaniny (23,8 mill. K), měď (14 mill. K) a j. Ve vývoze pak jsou hodnotou nejdůležitější: káva (10,7 mil. K), cukr (44,5 mill. K), tabák (11 mill. K), víno (26 mill. K), zboží bavlněné (21 mill. K), zboží vlněné (34,5 mill. K), různé tkaniny (23,2 mill. K), oděvy a p. (16 mill. K), papír (13,4 mill. K), krátké zboží (13,8 mill. K) atd. Největší část námořní dopravy rakouské obstarává Rakouský Lloyd, který má 65 lodí se 154.219 *t* a 116.745 koň. silami a jenž dopravil (1901) na 1206 plavbách 268.420 cestujících, 117,5 mill. K hotových peněz, 33,7 mill. balíkův a 9,7 mill. *q* zboží, a to 3,2 mill. *q* do Středomoří, 2,6 mill. *q* do Indie, 1 mill. *q* na Černé moře, 0,7 mill. *q* na břehy moře Jaderského atd. Příjmy činí 30,7 mill. K a vydání 25,4 mill. K.

Rakouské poštovníctví a telegrafnictví podřízeno jest 10 poštovním ředitelstvím: v Praze, v Brně (pro Moravu a Slezsko), ve Lvově, v Černovicích, ve Vidni, v Linci (pro Hor. Rakousy a Salcpursko), v Inšpruku (pro Tyrolsko a Vorarlberk), ve Štýrském Hradci (pro Štýrsko a Korutany), v Terstu (pro Přímoří a Krajinu) a v Zadru. Celkem jest v **R**-ku 6895 poštovních úřadů, z nichž 467 aerárních a 6428 soukromých, schránek na psaní 24.980, poštovních tratí 7525 s 56.563 *km*. Poštovní dopravě slouží v **R**-ku 7850 poštovních vozů resp. saní s 8709 koni a 2111 postillonů, dále použito 2980 železničních vlakův a 70 spojení lodních. V poštovní službě úhrnem ujetu na silnicích 49,52t.484 *km* a na železnicích 58,758.292 *km*. Na 1 poštovní úřad přichází v **R**-ku 43,51 *km*² plochy a 3786 obyvatelův.

Vzhledem k počtu obyvatelů jest nejpriznivější poměr poštovních úřadů v Salcpursku (1 na 1624 obyv.), nejméně příznivý v Haliči (1 na 7870 obyv.). Territoriálně nejhustší jsou poštovní úřady ve Slezsku (1 na 24,62 *km*²), nejrůdnější v Bukovině (1 na 76,29 *km*²).

Celková poštovní doprava v **R**-ku r. 1900 činila: 1055,791.710 dopisův a dopisnic, 137,626.510 tiskopisův a vzorkův a 107,738.700 časopisův. Připadá tudíž z této dopravy na 1000 obyv. 40.440 dopisův a dopisnic, a to nejvíce v Dol. Rakousích (105.099) a nejméně v Bukovině (14.822), v Čechách pak 42.273, na Moravě 35.795 a ve Slezsku 34.847. Časopisů poštou dopravených připadá na 1000 obyv. v **R**-ku 4126, nejvíce v Salcpursku (9280), v Dol. Rakousích (8984), v Hor. Rakousích (7370) a nejméně v Přímoří (1662), v Čechách pak 4356, na Moravě 3019 a ve Slezsku 3484. Pošta povozná dopravila 36,674.586 obyčejných a 15,636.870 cenných zásilek v ceně 8043,570.890 K. Připadá pak na 1000 obyv. 599 peněžních a cenných zásilek v ceně 308.100 K, nejvíce v Dol. Rakousích (925 v ceně 823.670 K) a v Čechách (844 v ceně 335.665 K) a nejméně ve Štýrsku (216 v ceně 217.417 K) resp. v Dalmácii (378 v ceně 20.858 K). Vplaceno bylo poštovních poukázek obyčejných 23,017.108, dobírkových 4,282.361 a poštovních rozkazů 197.419 v summě 1252,171.737 K, z toho v Čechách 277018.885 K, v Dol. Rakousích 217,459.955 K, v Haliči 171,063.971 K, na Moravě a ve Slezsku 120,423.321 K. Vyplaceno bylo 24,033.680 poukázek obyč., 5,097.942 poukázky dobírkové a 21.126 poštovských rozkazů v úhrnné summě 1363,481.161 K, z toho v Čechách 262,787.780 K, v Dol. Rakousích 249,863.755 K, v Haliči 166,912.811 K, na Moravě a ve Slezsku 123,123.079 K. U rak. poštovních úřadů bylo konečně předplaceno pro **R**. 35.456 exemplářů zahraničních časopisův a pro cizinu 13.243 exempláře časopisův domácích. Zmýnky zasluhuje ještě pošta pneumatická, jejíž trati měří 54,7 *km*, z čehož připadá na Vídeň 52,5 *km* s 43 stanicemi a na Prahu 2,2 *km* s 3 stanicemi.

Stanic telegrafních jest v **R**-ku 5478, a to 3246 státních a 2232 železničních, tak že připadá 1 stanice na 54,8 *km*² a 4769 obyvatelů. Trati telegrafní měří 39.425,92 *km*, dráhy pak 173.509,59 *km*, tak že připadá na 100 *km*² 57,83 *km* drátův a na 1000 obyvatelů 6,64 *km* drátův. Státní trati měří 33.424,38 *km* se 105.795,10 *km* drátův a železniční 6001,54 *km* se 67.714,49 *km* drátův. Přístrojů jest 8358, a to 5123 státní a 3230 železniční. Nejvíce tratí je v Čechách, 7615,90 *km* s 21.766,71 *km* drátův, v Haliči, 6298,13 *km* se 17.165,97 *km* drátův, v Dolních Rakousích, 3307,37 *km* s 15.376,32 *km* drátův, ve Slezsku a na Moravě, 3707,22 *km* s 12.273,04 *km* drátův, ve Štýrsku a v Korutanech, 3156,60 *km* s 11.484,20 *km* drátův, nejméně pak v Bukovině, 802,38 *km* s 2068,68 *km* drátův. Telegramů bylo úhrnem dopraveno 13,478.065, tedy průměrně 4152 na jedné stanici a 516 jich připadalo

na 1000 obyv. Nejvíce telegramů se vypravuje v Dol. Rakousích (3,217.812), v Čechách (2,636.200) a v Haliči (1,507.823), nejméně pak v Krajíně (101.731). Telegramů prostých poplatku vypraveno 1,544.054. Podle obsahu týkalo se 5,67 % všech telegramů záležitosti státních a služebních, 5,760 % záležitosti bursovních, 40,595 % obchodních, 24,495 % rodinných, 1,524 žurnalistických a 21,96 záležitosti jiných.

Při všech rak. poštovních a telegrafních úřadech zaměstnána jest 40.731 osoba, a to 32.044 muži, 8687 žen. Nejvíce personálu jest v Dol. Rakousích (12.032), v Čechách (11.253), v Haliči (4461), na Moravě (2823), ve Štýrsku (1952), v Tyrolsku (1873), v Přímoří (1311) a v Hor. Rakousích (1235), nejméně pak v Korutanech (594). Příjmy všech poštovních úřadů činí 107,718.310 K, nejvíce v Dolních Rakousích (34,145.653 K) a v Čechách (25,958.990 K) a nejméně v Dalmácii (1,076.796 K), vydání pak 98,411.819 K, z čehož připadá 14,690.708 K na ústřední správu, 28,400.040 K na Dol. Rakousy a 19,119.658 K na Čechy. Ve většině zemí jsou příjmy z poštovníctví plynoucí větší než jeho vydání, passivní však jsou poštovní správy v Dalmácii a v Bukovině, v této o 66.919 K.

R. 1901 byly v R-ku: 253 urbánní síť telefonické s 92.081 km drátů, 102 interurbánní trati v délce 8524 km s 18.135 km drátů a 194 místa s interurbánním spojením, z čehož připadalo na Prahu 14, na Vídeň 34, na Liberec 7, Brno a Ústí n. L. po 6 atd. spojení. Telefonů jest 34.070, účastníkův 31.902, telefonických rozmluv provedeno 94,068.006, telefonicky zprostředkováno telegramů 1,194.589, příjmy činí 6,453.749 K a vydání 3,421.910 K, mimo téměř 3 mill. K vydávají zařízení.

Ze zeměpisné a statistické literatury k; ku se vztahující uvádíme zde jen některé spisy povšechné a práce v předěšlém zvláště použité: Die Länder Oesterreich-Ungarns in Wort und Bild (vyd. Umlauf, 15 sv., Vídeň, 1879—89); Supan, Oesterreich-Ungarn (v Kirchhoffově »Länderkunde von Europa« sv. II., díl 2., Vídeň a Praha, 1889); Umlauf, Die Oesterreich-Ungarische Monarchie (Vídeň, 3. vyd. 1896—97); Die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie in Wort und Bild (18 sv., t., od r. 1888); Baedeker, Oesterreich-Ungarn (25. vyd. Lip., 1898); Umlauf, Illustrierter Führer durch die Oesterreichisch-Ungarische Monarchie und das Occupationsgebiet (Vídeň, 1898); Brachelli, Statistische Skizze der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie (13. vyd. t., 1892); Twardowski, Statistische Daten über Oesterreich (Vídeň a Lipsko, 1902); Oesterreichische Statistik (vydává od r. 1882 c. k. ústřední statist. komise, Vid.); Oesterreichisches statistisches Handbuch für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder (vydává t. od r. 1881, t.); Oesterreichisches statistisches Taschenbuch (t., 1890 sl.); Hof-und Staats-handbuch der Oesterreich. — Ungarischen Mon-

archie (vychází ročně, t.); Mayerhofer, Oesterreichisch-Ungarisches Ortslexikon (t., 1896); Rauchberg, Die Bevölkerung Oesterreichs (t., 1895); Czörnig, Ethnographie der Oesterreichischen Monarchie (3 sv., t., 1855—57); Die Völker Oesterreich-Ungarns (12 sv., Těšín, 1881—85); Auerbach, Les races et les nationalités en Autriche-Hongrie (Paříž, 1897); Daimer, Sterblichkeitsstatistik von Oesterreich (Vídeň a Lipsko, 1900); Philippowich u. Schwarz, Wohnungsverhältnisse in österreichischen Städten (t., 1900); Max, Beiträge zur Statistik des österreichischen Mittelschulwesens (»Statistische Monatschrift«, 1902, seš. III.); Hohenbruck u. Zimmerauer, Der land-und forstwirtschaftliche Unterricht in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern (Vídeň, 1890, 4 mapy); Daimer, Heranbildung und Statistik des Sanitätspersonales in Oesterreich (Vídeň a Lip., 1900); Unger, Krippe n. Kinderbewahranstalten und Kindergärten in Oesterreich (t., 1900); Mischler, Die öffentliche Armenpflege in Oesterreich (t., 1900); Knarek, Pfandleihanstalten in Oesterreich (t., 1900); Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums: seš. I. Statistik der Ernte des Jahres 1892—1902 (Vídeň, od r. 1893), seš. II. Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1887—1902 (t., od r. 1888); seš. III. Forst-und Jagdstatistik nebst einem Anhang über Torfstatistik pro Jahr 1895 und 1902 (t., 1896 a 1903); Das land-und forstwirtschaftliche Versuchswesen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern (t., 1890); Meinzigen, Die häuslichen Nutzthiere in Oesterreich nach dem Stande vom 31. December 1900 (»Statist. Monatschr.« 1901, seš. XI. a XII.); Gassebner, Die Pferdezucht in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern (3 sv. s mapou, Vídeň); Beiträge zur Statistik der Binnenfischerei in Oesterreich (»Statistische Monatschr.«, 1902, seš. I. — VII.); Kraft, Die Fischerei an der Adriatischen Küste Oesterreichs in den Jahren 1894/95 bis 1900/01 (t., 1902, seš. IX.); Hanisch u. Schmid, Oesterreichs Steinbrüche (Vídeň, 1901); Tošner, O rakouském průmyslu (»Obchodní Listy« VI., Praha, 1903); Philippowich, Beiträge zur neuesten Handelspolitik Oesterreichs (Lipsko, 1901, 3 sv.), Grünberg, Die handelspolitischen Beziehungen Oesterreich-Ungarns zuden Ländern derunteren Donau (t., 1902); Oesterreichisches Wirtschaftspolitisches Archiv (Vídeň, od r. 1901; dříve vycházel pode jm. »Austria«); Heller, Kompass, finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn (XXXVI. ročník, t., 1903); Somary, Die Aktiengesellschaften in Oesterreich (t., 1902); Wrabetz, Die Erwerbs-u. Wirtschaftsgenossenschaften in Oesterreich (Vídeň a Lipsko, 1900); Wacek, Nava und Hattinberg, Das Sparcassenwesen in Oesterreich (t., 1900); H. Ehrenberger, Oesterreichs Sparcassen im Jahre 1900 (»Statist. Monatschr.«, 1902, seš. VI. a VII.); t., Oesterr. Banken im Jahre 1901 (t., 1903, seš. I.); Lopuszanski, Die öster-

reichischen Banken im Jahre 1900 und 1901 (2 sv., Vídeň, 1902); Die privaten Versicherungsunternehmen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern (vyd. c. k. ministerstvo vnitra, t., 1902); Statistik der im Betriebe gestandenen Locomotiveisenbahnen in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern (vydává c. k. ministerstvo železnic, t.); Statistik des österreichischen Post-und Telegrafengewesens (vydává c. k. minist. obchodu); Chlumecký, Die österreichische Handelsmarine (t., 1902). — Mapy: Spezialkarte der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie (1: 75.000, 760 listů, Vídeň, od r. 1889); Neue Generalkarte von Mittel-Europa (1:200.000, 260l., t., od r. 1889); Uebersichtskarte der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie (7:750.000, 25 l.); Hypsometrische Karte der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie (1: 750.000); Geologische Spezialkarte der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie; Chavanne, Physikalisch-statistischer Handatlas von Oesterreich-Ungarn (Vídeň, 1882—87); Czörnig, Ethnographische Karte der Oesterreichischen Monarchie (t., 4listy); Le Monnier, Sprachenkarte d. Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie (t., 1888); Hickmann, Geographisch-statistischer Handatlas v. Oesterreich-Ungarn (t., 1895). Zeměpisnou literaturu o R-ku vykazuje od r. 1896 Siegerův *Geographischer Jahresbericht über Oesterreich*, jehož vyšly dosud 3 sv.

Státní zřízení.

Státní území Rakouské skládá se ze 17 království a země na říšské radě zastoupených a zvaných také korunní země Rakouské, totiž: z království Českého, Dalmatského a Haličského, k němuž přísluší i království Vladiměřské a velkovévodství Krakovské, z arciknížetství Dolnorakouského a Hornorakouského, z vévodství Salcpurského, Štýrského, Korutanského, Krajinského, Slezského a Bukovinského, z markrabství Moravského a Istrijského, z okněžněného hrabství Tyrolského a Goricko-Gradišského, ze země Vorarlberské a z města Terstu s územím. Od r. 1860 tyto země podle t. zv. diplomu říjnového tvoří ústavní mocnářství, v němž moc zákonodárná přísluší panovníkovi a říšské radě resp. zemským sněmům.

Působnost říšské rady vztahuje se na všechny záležitosti zahrnující v sobě práva, povinnosti a zájmy všech zemí Rakouských, pokud neprojednávají se v delegacích. Jsou to zvláště obchodní a státní smlouvy, úprava vojenské povinnosti, rozpočet, záležitosti obchodní, průmyslové a dopravní, lékařské, náboženské, spolkové, shromažďovací a tiskové, školství, právo domovské a občanské, zákonodárství trestní, občanské, obchodní, námořní a horní, organizace úřadův atd. Říšská rada skládá se ze sněmovny panské a poslanecké. Panská sněmovna skládá se z plnoletých císařských princů (17), arcibiskupů a biskupů s hodností knížecí (18), náčelníků rodin šlechtických obdařených výsadou dědičného členství panské sněmovny (68) a ze členů doživotních císařem jmenovaných (137). Počet členů panské sněmovny není omezen. Sněmovna poslanecká čítá 425 členů volených na 6 let voliči jednotlivých zemí rozdělenými na 5 tříd: velkostatkářskou (85), městskou, obchodních a živnostenských komor (tyto 2 dohromady volí 137 posl.), venkovskou (131) a všeobecnou třídu voličskou (72). Na jednotlivé země připadá poslanců: na Čechy 110, Moravu 43, Slezsko 12, Halič 78, Bukovinu 11, Dol. Rakousy 46, Hor. Rakousy 20, Salcpursko 6, Štýrsko 27, Korutany 10, Krajinu 11, Terst s územím 5, Gorici i Gradišku 5, Istrii 5, Tyrolsko 21, Vorarlberk 4 a na Dalmácii 11. Jednotlivé země rozděleny jsou na volební okrsky, jichž jest v kurii velkostatkářské 43 v městské 111, v kurii obch. a živnost. komor 29, v kurii venkovské 129 a ve všeobecné 72. V obcích venkovských a v těch okresech kurie všeobecné, které utvořeny jsou jen z okresů soudních, poslanci volí se nepřímo prostřednictvím volitelů, z nichž 1 připadá na 500 voličů. Kde však zemští poslanci z venkovských obcí volí se přímo, tam ani při říšské volbě není volení nepřímého. Volební právo má každý plnoprávný občan rakouský nejméně 24letý, v kurii městské a venkovské musí platiti nejméně 4 zl. daní přímých. V kurii velkostatkářské přísluší volební právo i ženám, které však musí voliti plnomocníky. Zvolen býti může každý, kdo jest nejméně 3 roky rakouským občanem, starš aspoň 30 let a má sám právo volební. Aktivní osoby vojenské nemohou ani voliti, ani býti voleny.

Říšská rada koná svá zasedání veřejně, má předsedu a místopředsedy, které ve sněmovně panské jmenuje císař, kdežto poslanecká si je volí. Členové říšské rady skládají slib a v době zasedání mohou býti soudně stíháni jen se svolením sněmovny, za výroky v poslanecké své působnosti učiněné jsou zodpovědní pouze říšské radě. Po dobu zasedání dostávají poslanci denní plat 20 K. Říšskou radu svolává každoročně císař, který má právo ji odročit, zasedání ukončiti resp. sněmovnu poslaneckou rozpustiti. K platnému usnášení jest ve sněmovně poslanecké potřebí nejméně 100 a v panské nejméně 40 členů, sněmovna usnáší se prostou většinou hlasů, pouze při změnách ústavy většinou dvoutřetinovou. Návrhy zákonů přicházejí buď jako vládní předlohy do říšské rady nebo z této samotné vycházejí, každý takový návrh podrobuje se trojnásobnému schválení, aby pak stal se zákonem, musí býti schválen oběma sněmovnami a potvrzen císařem. Kromě této zákonodárné činnosti spolupůsobí říšská rada i při jednotlivých správních úkonech, zvláště při stanovení rozpočtu, provozuje kontrolu nad činností vlády a nad státním dluhem.

Zákonodárná činnost týkající se záležitostí

jednotlivých korunních zemí přísluší zemským sněmům, jejichž působnost vztahuje se na zařízení týkající se zemědělství, stavebnictví, dobročinných ústavů země, podrobnějších ustanovení o záležitostech školských, církevních a obecních, jakož i o břemenech vojenských atd.

Vedle zákonů mají právní platnost ve státě i nařízení, a to císařská neobmezeně tam, kde rakouská ústava nevyžaduje zákonitých ustanovení, kdežto státní úřady mohou vydávat nařízení pouze v oboru své působnosti na základě zákonů již trvajících. V případě potřeby však mohou nařízení mít i provisorii platnost zákonitou bez předchozího schválení sněmovního, ačli se netýkají změny ústavy, trvalého zatížení státní pokladny a zřízení státního majetku. Výkonnou moc vládní provozuje císař prostřednictvím zodpovědných ministrů a jim podřízených úředníků a zřízencův. Každý vládní akt potřebuje ke své platnosti spolupodpis zodpovědného ministra, tak že jednotlivá ministerstva jsou ústředními orgány pro státní správu zemí Rakouských (viz Ministerstvo). V čele celého ministeria stojí předseda, který může být bez odboru. Zodpovědnost ministrů jeví se v tom, že mohou být pro svou úřední činnost kteroukoliv sněmovnou říšské rady dáni v obžalobu, jež rozhoduje se před říšským soudním dvorem. Mimo to říšská rada kontroluje jejich úřední činnost tím, že mají poslanci právo ministry interpelovat, žádati od nich informace a vysvětlení a projevovati jim svá mínění ve formě adres a resolucí. Ministři mají právo účastniti se porad říšské rady.

Samostatný ústřední orgán státní postavený na roven ministerstev jest nejvyšší účetní dvůr, který kontroluje veškeré státní hospodářství a zhotovuje ústřední účetní uzavírky předkládané říšské radě.

Pro správu zdravotní rozděluje se **R.** na 344 zdravotní okresy, v ministerstvě vnitra jest zvláštní nejvyšší zdravotní rada, při jednotlivých zemských správách pak jest 14 zemských zdravotních rad.

Pro správu finanční děl se říše na 14 obvodů »zemských finančních ředitelství«. Finančnímu ministerstvu bezprostředně podléhají m. j. finanční prokuratury, ředitelství loterní, generální ředitelství tabákové režie, hlavní mincovna, státní ústřední a dlužní pokladna, dvorní a státní tiskárna.

Správě železniční slouží generální inspekce rakouských drah s 11 ředitelstvími státních drah ve Vídni, Linci, Inšpruku, Bě-láku, Terstu, Praze, Plzni, Olomouci, Krakově, Stanislavi a Lvově.

Pro správu poštovní jest 10 poštovních ředitelství ve Vídni, Linci, Praze, Brně, Inšpruku, Št. Hradci, Terstu, Lvově, Černo-vicích a Zadru.

V ohledu správy živnostenské **R.** má 29 obchodních a živnostenských komor, dále ústřední živnostenský inspektorát, živnost. inspektorát pro veřejné dopravnictví ve

Vídni, inspektorát pro vnitřní plavbu a 24 okr. živnost. inspektoráty.

Báňská správa má 4 báňská hejtmanství (v Praze, ve Vídni, Celovci a Krakově), jimž podřízeno jest 27 báňských úřadů revimích.

Soudnictví jest úplně odděleno od správy státní, nejvyšším soudcem jest panovník, v jehož jméně veškeré soudnictví se vykonává a všechny rozsudky i nálezy vynášejí. Soudcové jsou u vykonávání svého úřadu soudcovského úplně samostatní a nezávislí, proti své vůli nemohou býti sesazeni, přesazeni a pensionováni jen na soudní rozhodnutí. Nejvyšší stolicí soudní ve věcech trestních i občanských jest nejvyšší soudní a kassační dvůr, v který bdi nad jednotností ve vykonávání spravedlnosti. Dále jsou soudy II. stolicí vrchní zemské soudy v Praze, Brně, Vídni, Lvově, Krakově, Št. Hradci, Inšpruku, Terstu a Zadru. Soudní dvory I. stolicí, které v jistých případech tvoří II. stolicí, jsou soudy zemské (16) a krajské (56). Nejnižší soudní stolicí jsou soudy okresní (955). Řízení před soudcem jest veřejné a ústní, žalobním orgánem v řízení trestním jest státní zastupitelství resp. vrchní státní zastupitelství, v jehož čele jest generální prokurátor. Při jistých těžkých zločinech, pak při politických a tiskových zločinech a přechných soudí soudy porotní přidělené soudním dvorem I. stolicí.

Zvláštní soudy jsou: 15 soudů živnostenských, soudy důchodkové, různé stálé soudy smírčí.

Jako soudy veřejného práva působí:

1. správní soudní dvůr, jestliže někdo cítí se zkrácen protizákonným rozhodnutím státního nebo samosprávného úřadu správního;
2. říšský soud při sporech o kompetenci úřední, při nárocích proti jednotlivým zemím nebo státu a při stížnostech občanů na zkracování práv politických ústavou zaručených;
3. státní soudní dvůr při žalobách proti ministrům.

Vedle svrchované moci státní jsou ve státě ještě jiné moci, jejichž nositeli jsou jistá společenská tělesa se svými vlastními orgány. Tělesům těmto přísluší pak autonomie a samospráva, i jsou to v **R**-ku zvláště země, okresy a obce.

Příjmy a výdání království a zemí na říšské radě zastoupených sestávají se každoročně zvláštním rozpočtem, který zákonem z 31. kvěť. 1902 stanoven byl takto (v korunách):

Příjmy:		
Ministerstvo financí:		
Přímé daně	278,235.600	
Daň pozemková	54,800.000	
» domovní	71,220.000	
» výdělková	85,775.000	
» důchodková	7,500.000	
» osobní příjmová	48,250.000	
» ze služného	1,820.000	
Poplatky exekucí atd.	2,870.600	
Nepřímé daně		869,897.700
Cia	102,800.100	
Daň potravní	318,732.100	
Solní monopol	46,197.000	
Tabákový monopol	220,101.200	

Kolky	49.890.000	
Poplatky za jednání právní	96.555.000	
Loterie	30.535.000	
Mýta	2.071.900	
Puncování	793.400	
Zvláštní dávky z obch. s nápoji	2.222.000	
Výnos státního majetku	479.170	7.790.280
Z budov státních	570.000	
Fiskality	5.703.500	
Státní tiskárna	1.037.620	
Mincovna		
Přímý ústřední správy	3.955.498	28.026.647
Finanční správa	24.071.149	
Všeobecná správa pokladní		
Úhrnem	1183.950.237	

Ministerstvo obchodu:

Ústřední správa	2.205.080
Přístavní poplatky	867.850
Skladště v Terstu	1.244.330
Správa pošt a telegrafů	119.607.680
Poštovní spořitelny	6.017.270
Úhrnem	129.342.120

Ministerstvo železnic:

Úhrnem	281.813.370
------------------	-------------

Ministerstvo orby (rádné):

Statky a lesy	13.603.135
Doly	20.750.678
Různé příjmy	1.752.549
	36.106.362
Mimořádné	4.002.379

Říšská rada	—	9.836
Ministerská rada	1.696.100	—
Ministerstvo vnitra	2.661.876	295.438
» zemské obrany	854.578	—
» kultu a vyučování	13.900.090	547.626
» spravedlnosti	2.543.658	10.900

Různé příjmy:

Pensijní pokladna	2.974.834	—
Úroky a splátky subvencí	320.000	926.500
Úmofovací fondy stát. dluhu	959.966	26.166.542
Správa státního dluhu	21.500	—
Prodej státního majetku	—	1.078.352

Souhrn příjmů . . . 1690.182.264 K.

Vydání:

Civilní lista	9.300.000	—
Kabinetní kancelář	179.338	—
Říšská rada	2.462.489	226.070
Říšský soud	49.724	—
Ministerská rada	2.989.629	100.000
Podíl na společných vydáních	258.646.625	4.832.752
Ministerstvo vnitra	54.990.675	13.043.003
Všeobecné výdaje	2.429.250	—
Občanská správa	20.067.440	—
Police	14.503.409	—
Stát. stavební služba	17.990.576	—
Ministerstvo zemské obrany	60.481.351	342.500
Všeobec. výdaje	1.425.900	—
Zeměhrana	41.198.373	—
Cetnictvo	17.636.678	—
Jiné výdaje	220.400	—
Ministerstvo kultu a vyučování	72.961.580	6.046.689
Všeobec. výdaje	5.260.233	—
Kultus	19.197.920	—
Vyučování	48.503.427	—
Ministerstvo financí	268.772.394	6.727.119
Ústřední správa	4.272.451	—
Fin. fideletství atd	13.207.000	—
Finanční stráž	20.060.000	—
Berní úřady	25.106.315	—
Celní správa	4.839.600	—
Úprava daně pozemkové	3.702.445	—
Všeobec. správa pokladní	2.577.156	—
Náklady z vybirání daní	195.008.017	—
Ministerstvo obchodu	122.253.230	8.159.850
Všeob. výdaje	5.808.890	—
Přístavní správa	1.907.300	—
Skladště v Terstu	1.014.040	—
Pošta a telegrafy	107.506.800	—
Poštov. spořitelny	6.017.200	—

	Rádné	Mimof.
Ministerstvo železnic	238.694.120	3.898.600
Správa	38.349.670	—
Provozování vozby	199.924.650	—
Paroplovba na jez.	—	—
» Bodamském	419.800	—
Ministerstvo orby	38.713.892	11.335.029
Správa	7.864.256	—
Hřebce	4.076.420	—
Statky a lesy	10.590.983	—
Doly	16.182.236	—
Ministerstvo spravedlnosti	66.844.571	4.493.060
Správa	60.820.171	—
Nové stavby	—	—
Věznice	6.024.400	—
Účetní dvůr	—	460.800
Pense	—	60.276.080
Dotace a subvence	—	8.625.810
Fondům zemským a obecním	905.810	—
Dopravnictví	7.720.000	—
Státní dluh	353.913.528	—
Správa státního dluhu	1.066.847	238.198
Úhrnem	1621.681.693	67.435.170

Souhrn vydání 1689.116.863 K.

Státní dluh království a zemi na říšské radě zastoupených činí (1902) 3619.129.149 K, z toho 13.548.496 K nezaloženého dluhu zúčitelného a 3605.580.653 K dluhu konsolidovaného, a to: 2054.889.952 K dluhu zúčitelného bez splácení, 1488.645.291 K dluhu zúčitelného se splácením a 62.045.410 K dluhu bezúročného se splácením. Na společný dluh říše Rakousko-Uherské přispívá R. 163.687.561 K na úrok a 25.492.350 K na úmor, vlastní státní dluh rakouský vyžaduje ročně 152.639.705 K úroků a 12.093.912 K úmoru.

Malý znak R-ka představuje černého dvojhlavého korunovaného orla s roztaženými křídly, zlatým zobcem a spáry a s červeným jazykem; v pravém spáru orel drží meč a žezlo, v levém pak říšské jablko, nad oběma jeho hlavami vznáší se císařská koruna. Na prsou má v pravo habsburského lva a v levo červené břevno s 3 orly v zlatém poli (znak lotrinský), uprostřed pak stříbrné břevno v červeném poli (rakouský znak).



Č. 3438. Malý znak Rakouska.

Tento náprsní štít ověšen jest odznaky řádu zlatého rouna, Marie Terezie, sv. Štěpána, sv. Leopolda, železné koruny a Františka Josefa. Střední znak vykazuje na křidlech a ocace říšského orla 11 znaků Rakouských zemí. Konečně veliký znak říše byl r. 1866 odstraněn. Barvy jsou černá a žlutá, domácí barvy rakouské Červená a bílá, válečná a obchodní vlajka jest táž jako při celém Rakousko-Uhersku (v. t.). — Říšské hlavní a sídelní město jest Vídeň. — O řadech rakouských srov. čl. Řády.

TŠr.

Dějiny politické.

R. tvoří jaksi přechod mezi východní a západní Evropou a bylo vždy bojištěm velkých národů. Z historických dob první nával byl Keltů, jimž náležela většina **R**-ka, pak přišel nával římský, německý, pak vlna slovanská a turánská, jejíž poslední zjevy byly invaze maďarská i turecká. Není mnoho krajín s obyvatelstvem tak rozličným a tak bohatých bojišti, která přece většinou rozhodovala málo. Neb mimo první a poslední vlnu keltskou a tureckou-národy čtyř vln udržely se více méně přese všechny pohromy. Příčina toho jest i zeměpisná-střední nížina Dunajská ověncená odevsád pohorími dílem rozsáhlými, které poskytovaly útočiště i porazeným. Tak Maďari rozrazilí sice v nížině Dunajské Slovany, ale nemohli jich vyhubit v horách. Žádný národ nedospěl k úplnému panování a vojvodcové jako Karel Veliký a Napoleon I našli zde své meze. Různorodost obyvatelstva bránila po celý středověk utvoření říše jednotné v **R**-ku, a Přemysl II. zahynul jako říše Arpádovců, Jagellovců a Německé císařství, na jehož troskách formální vznik **R**-ka datuje se teprv od století. Byla a nebude to říše jednotná jako Francie, Itálie a j., bude to vždy soustátí, a pokusy o utvoření centralizovaného státu nedarily se nikdy-za císaře Josefa tak málo, jako pokusy novější za Bacha i Schmerlinga. **R.** bylo a zůstane vždy proto monarchickým státem-republikou. **R.** byla by nesmysl. Ale s druhé strany nejen všechny národy v **R**-ku, ale i všickni věhlasní politikové i v cizině cítí potřebu jediného-třeba ne jednotného státu v **R**-ku. I největší ne přátelé-jako posléze Bismarck, musili se zasazovat o zachování celistvosti **R** ka. Jednotliví národové v **R**-ku nejsou o sobě s to, aby utvořili stát života schopný, a stalo by se jim, co r. 1849 Maďarům, kteří mají přece polohu nejvýhodnější-ústřední. Rusko nemůže Německu přát **R**-ka ani naopak, a plán někdy (1867) Bismarckův o rozdělení **R**-ka mezi ně zrušil car Alexander II. následkem moskevské výstavy slovy »ani jedna slovanská ves nemá se již ztratiti«. Jasně, že **R** časem ztratilo sic západní okrajiny, ale že povolání jeho leží na jihu. Bohužel, že tradice prince Eugena ztraceny v rozhodném XIX. století a že teprv Bismarck musil Bosnu mu vnutiti přes neschopnost turkofila Andrássyho. Ze dualismus **R**-ku nespědí, ne-třeba v nynější době teprve dokazovati, kde **R.** prodělává proto jednu z ne osudnějších krisí. Pochází od bohdeje posledního pokusu r. 1897, spasiti nadvládu německou, která je včerejším dnem i na západě. Každá aristokracie zakládá se na vyšší hodnotě-vojenské, politické, sociální atd. — panující třídy, a musí klesati, když příčina její padla. Čím více Evropa celá se zdemokratizovala, tím nemožnější stává se panování plemenné. Idea však, která z labyrinthu toho vyvedena, idea bratrství národů-jest bohužel dosud příliš ideální.

I. Do r. 1526.

Naše vědomosti o obyvatelstvu krajín nynějšího mocnářství **R**-uherského začínají teprve v posledních stoletích př. Kr. a jsou velmi skrovné. Nejříve přišly ve styk s říší Římskou země při Jaderském moři; v II. stol. př. Kr. Římané vládou v Illyrii až na sever k Neretvě. O krajích alpských důležitější zprávy dostáváme z doby tažení Cimbrův a Teutonů, kteří u Noreje porazili Papiria Carbona (113). Brzy potom začínají se výboje římské v těchto končinách, Sáva stává se římskou hranicí. Za vnitřních bojů římských činnost výbojová klesá. Teprve po jejich ukončení za Augusta výboj římský obrací se znova do krajín na pravém břehu dunajském a v l. 35—9 př. Kr. podrobuje je úplně. Nalézáme pak tu tyto provincie římské: *Rhaetia* (s *Vindelicia*) mezi Rýnem a Innem, *Dunajem* a horní *Adiži*, *Noricum* od *Rhaetie* na východ až k *Vidienskému* lesu a na jih až ke hřbetu *Karavane*, *Pannonia* mezi *Dunajem* a *Sávou*, *Dalmacia* od *Sávy* na jih až k jezeru *Skadarskému* a na východ až ke *Dríně*. Krajiny na sever od *Dunaje* obydleny byly v posledních stoletích před Kr. různými národy. Na západě, v nyn. Čechách, sídlili keltští *Bojové* (asi od poč. IV. stol.), na východě, v *Uhrách*, thrácký kmen *Dáků* *Tito* kolem r. 50 př. Kr. byli se vzmohli pod králem *Boerebistou* v mocnou říši a zničili moc bojskou v okolí *Blatenského jezera* (*deserta Boiorum*). Ale říše *Dácká* zanikla smrtí *Boerebistova*; v téže době také *Bojové* mizejí z *Čech* a na jejich místo nastupují germanští *Markomani* v *Čechách* a *Kvadové* na *Moravě* (asi r. 9 př. Kr.). V *Čechách* tvoří se mocná říše pod *Marobudem*, která však nemá dlouhého trvání. Za cis. *Trajana* teprv *Římané* překročili *Dunaj* a pokorili říši *Dáckou*, která pod králem *Deceballem* byla zatím zase se povznesla (r. 107). Ale k dalším výbojům na levém břehu *Dunaje* nedošlo. Ve IV. stol. po Kr. zakládají v rovinách uherských říši svou *Hunové*, podrobivše si tu osedlé *Gepidy*, *Heruly*, *Rugy* (při *Moravě* a *Dunaji*). Po smrti *Attilově* říše *Hunská* se rozpadá a na místo ní povstávají na sever od *Dunaje* státy *Gepidů* (v *Dacii*), *Ostrogotů* v *Pannonii*, *Rugů* v *Dunaji* a dol. *Moravy*. Říši *Rugů* zničil *Odoaker*, ale hned potom také on padl pod návaem *Ostrogotů*, kteří pod *Theodorichem* vtrhli do *Itálie* (r. 488—493) a zde zřídili si mocnou říši, k níž mimo poloostrov *Italský* náležela též *Dalmacie*, *Istrie* a *Rhaetie*. Moc *Herulů* zlomena přistěhováním *langobardů* (512), kteří pak zaujali *Pannonii*. Stálé sváry jejich se sousední říši *Gepidskou* končí se zkázou této (558). Pomocníkem *Langobardů* byli *Avary*, kteří pak usadili se na místě *Gepidů* a stali se tak *Langobardům* sousedy ještě nebezpečnějšími a nepohodlnějšími. Brzy potom *Langobardi* postoupili jim také *Pannonii* od táhnuvše do *Itálie* (r. 568). V tom čase vyskytují se zde *Slované*, kteří z původního svého sídla mezi *Karpaty* a *Pripetí* neodola-

Pý.

tehnou silou šířili se na všechny strany. V VI. stol. zaujímají krajiny sudetské, osazují východní Alpy až k pramenům Drávy a území Pannonské a usazují se na Balkáně. Mnohde jsou pod krutou nadvládou avarských kočovníků, ale v stol. VII. vzniká mezi nimi mocná říše Samova se střediskem nejspíš v Čechách, jež dovedla se uhájit i proti Avarům i proti Frankům, ale jen do smrti svého tvůrce. Slované alpské pozbyli velmi záhy své samostatnosti. Rhaetie i Norika zmocnili se germanští Bavoři, kteří ok. r. 738 osobili si ochranu nad nimi, salcpurští arcibiskupové starají se o šíření křesťanství mezi nimi a vévoda Thassilo konečně r. 772 podrobí je úplně. Brzké pokoření Thassilovo znamená pro Slovyany korutanské jen změnu pána. Bavoři r. 788 stávají se provincií říše Franké, která tím dostává se do těsného sousedství s Avary, jejichž říše v l. 791—803 ztroskotána, načež-tisnění od Slovanů-mizejí nadobro z dějin (r. 822). Říše Karla Velikého v největším rozsahu svém zaujímá tedv značnou část' nyn. R-ka. Na půdě nyní rakouské nalézají se tyto krajiny francé: marka Furlanská, k níž náležela Gorice s Istrií, Dalmacie, území mezi Sávou a Drávou, a marka Východní od Enže až k Rábu. Při rozdělení říše Francké Bavoři s jihovýchodními markami, Avary a Slovyany připadlv Ludvíku Němci.

V téže době asi vládne na Moravě Mojmir a ve slovanských Karpatech Privina. Mojmir vypudiv Privinu sloučil jeho panství se svým a zakládá tak říši Velkomoravskou.

Po r. 900 padá říše Velkomoravská pod návaletm Maďarů, po r. 907 zaniká z téže příčiny marka Východní. Říše Východofrancácká nachází se té doby v rozkladu: za slabé vlády posledního Karlovce rozpadává se na několik vévodství, kde mocní rodové strhují na sebe vévodskou moc. Na jihu Německa tvoří se vévodství Švábské, jež zaujímá krajiny od Lechu a Arlbergu na západ, a vévodství Bavorské, zabírající celý jihovýchod Francké říše. Jihovýchodní hranice jsou v té době ovšem značně posunuty nazpět k západu a Maďaři ustavičně ohrožují svoje sousedy. V tom teprve Otto I. přivodil rozhodný obrat porážkou Maďarův u Lechu (955), stavil tím nadobro další nájezdy jejich do říše a na ochranu území Německého znova zřizuje marku Východní, třeba že v rozměrech mnohem menších, než měla dříve.

Marka Východní zaujímala malé území mezi Enží a Sv. Ilippolytem a na levém břehu Dunaje od Haselgraben až po Spitz. Prvním markrabím jmenuje se Burkart, ale už r. 976 nalézáme v hodnosti markrabské Liutpolda, zakladatele dynastie Babenbergů. Již za něho byla marka, pro niž r. 996 poprvé se vyskytá pojmenování Ostarrichi, rozšířena až k Vídeňskému Lesu; za nástupců Liutpoldových kolonizovány krajiny na východ od Vídeňského Lesa az k Litavě a na levém břehu dunajském až k ř. Moravě. Zá-

roveň šíří se území marky Východní na sever kácením pomezního hvozdu, který mnohde sahál až k Dunaji; na západ od Enže Babenbergové koupěmi, dědictvím, oblíbením získávají mnohé statky, které potom r. 1156 spojeny byly s ostatním územím Babenberským. T. r. Jindřich II. nabyvá titulu vévodského Syn jeho Leopold V. přidál pak k dědičné své zemi ještě vévod. Štyrské (1192).

Vedle m. Východní povstává v zemích alpských v stol. XI. jiný útvar státní, jehož moc však záhy zeslabena utvořením a osamostatněním marek na východních jeho hranicích. R. 976 Otto II. odtrhl krajiny alpské od vévodství Bavorského a zřídil z nich vévodství Korutanské. Na vých. a již. hranicích nového vévodství zřízeny byly marky Korutanská na střední Muře a horním Rábu, Ptujská, Sávská a Krajinská. V držení marky Korutanské dostal se r. 1056 rod hrabat Trungavských, kteří podle svého hlavního sídla začali se nazývat markrabími štyrskými; po vymření rodu Eppensteinského (1122) zdělili alldoy jejich meji Murou a Semmeringem, r. 1148 marku Ptujskou a po pádu Jindřicha Lva dostali od cis. Bedřicha I. titul vévodský (1180). Otakar III., poslední z rodu, odkázal vévodství Leopoldu V. Rak. — Marka Krajinská dostala se r. 1077 zároveň s Furlanskem a Istrií patriarchu aquilejskému, který však později nějakou část' musil dáti v léno hrabatům gorickým a ztrpěti obsazení přímořských měst Benátčany. Bedřichem II. vymírá po meči rod Babenbergů (1246). Vlády zmocnil se potom choť neteře jeho Gertrudy Vladislav markr. moravský a po smrti tohoto druhý choť Gertrudin Heřman Badenský (1248—50) Když po dvou letech zemřel, povolali stavové rakouští Přemysla II. tehdy markrabí moravského, stavové štyrští pak krále uherského Belu IV. Boj mezi oběma kandidáty, z nichž každý činil si právo na celé dědictví Babenberské, skončen mirem Budinským (1254), podle něhož Přemysl podržel Rakousy s Pittenskem a Trungavskem a Bela Štyrsko. Povstání štyrských stavů (r. 1258) proti Uhrům bylo podporováno Přemyslem a po porážce u Kressenbrunna musil Bela IV. také Štyrsko odevzdati Přemyslovi (r. 1260). A brzy potom bezdětný vévoda korutanský Oldřich ustanovuje téhož za svého dědice (r. 1269). Tím všechna tři vévodství alpská byla spojena v ruce jedné. Ale spojení to netrvalo dlouho. Volba Rudolfa Habsburského okrálem německým přivodila obrat. Rudolf pronikl vojsky až k Vídni a donutil Přemysla k odevzdání všech držav alpských. Vévodství Rakouské a Štyrské dal potom Rudolf v léno svým dvěma synům Albrechtu a Rudolfovi (1282), Korutany pak svému spojenci Menhartu hr. gorickému, který byl zároveň pánem větší části Tyrolska. Tak rod Habsburský dostal se na trůn rakouský. V Rakousích a Štyrsku hned po roce Albrecht I. stal se jediným vládcem a r. 1298 císarfem německým. Dalekosáhlé jeho plány na zřízení panství habs-

burského v Čechách a na získání Mišně a Hollandska překaženy byly jeho zavražděním (r. 1308). Synové jeho (5) v úmluvě Špýrské (1309) zřekli se nároků na Čechy starajíce se výhradně o udržení rodového panství v zemích Rakouských, kde proti nim se bouřila šlechta, a ve Švýcarsku, kde už za živobytí otcova učiněn byl »lesními kantony« pokus svrhnouti panství habsburské. Teprve po náhlé smrti Jindřicha VII. nejstarší z bratrů, Bedřich Sličný, uchází se o korunu císařskou a vede o ni boj s protikandidátem svým Ludvíkem Bavorským. Porážka Bedřichova u Mühlendorfu (1322) a zajetí jeho rozhodla ve prospěch Ludvíkův, ale vítěz později sblížil se s protivníkem svým ponechav mu prázdný titul »něm. krále«. Ještě více sblížila obě strany snaha zmařit plány českého krále Jana na Korutany. Tam nejmladším synem Menhardovým, Jindřichem, vymřel vévodský rod po meči a po jeho smrti (1335) vévodové rakouští zmocnili se Korutan a Krajiny; Tyrolsko však ubránilo se proti útokům Ludvíkovým. Vznikla z toho válka s Janem Lucemburským, jenž však po roce mírem Enžským nároků na Korutany a Krajinu se vzdal (1336). Syn Albrechtův Rudolf IV. (1358—65) byl vládce vysokých aspirací. Snaží se zabezpečiti si jedno z předních míst v říši pomocí t. zv. velikého privilegia Babenberského, jehož nepravost nyní je naprosto jista, ve spolku s Uhry a jinými protivníky Lucemburkův zanáší se plánem svrhnouti Karla IV., jehož činnost ostatně všemožně napodobí (založení university vídeňské r. 1365), nezapomíná však uprostřed těchto politických fantasií těžit z daných poměrů ve prospěch teritoriálního šíření svého panství. Nejzaslužnější po této stránce je získání Tyrolska. Panství lucemburské v této zemi přestalo r. 1341, když Markéta ve spolku se šlechtou chtě svého Jana Jindřicha vypudila ze země a podala ruku svou Ludvíku Braniborskému, nejstaršímu synu cis. Ludvíka Bavora. Syn z tohoto manželství narozený, Menhart III., zemřel ještě za živobytí matčina (1363), a Rudolf opíraje se o závět' Markétinu již r. 1359 učiněnou, přiměl Markétu, že odstoupila mu Tyroly ještě za svého živobytí. Karel IV. potvrdil Rudolfa IV. v držení nově nabyté země, a vévodové bavorští, kteří si také činili na dědictví právo, po marných bojích mírem v Schärdingu (1369) za značnou summu 116.000 duk. zřekli se svých požadavkův. Uprostřed stálých bojů o zveličení rodové moci zachvátila mladého knížete smrt' a bratři jeho rozdělili panství Habsburské mezi sebe (1379): starší Albrecht III. (†1395) podržel vévodství Rakouské, mladší, ale energičtější Leopold III. země ostatní. Tento podnikavý kníže rozšířil panství rodové o Istrii (1374) a Terst (1382) a o některou část Vorarlberska Zachovati panství Habsburské ve Švýcarsku se mu nepodařilo a v boji u Sempachu ztratil i život (1386). Čtyři mladí synové jeho polekání nebezpečím, které hrozilo Rakouským

držávám ve Švýcařích, přenesli na strýce svého Albrechta III. také vládu nad zemími svými a teprve po jeho smrti (r. 1395) ujali se sami svého panství. Spory mezi nimi a jejich bratrancem Albrechtem IV. Rakouským seslabují moc vévodskou, zvláště pak po smrti Albrechtově (1404), když ve sporech o poručnictví nad nedospělým jeho synem podrobují se rozhodujícímu výroku rakouských stavů (1411). Tenkrát nastává další dělení: země Leopoldinské větve jsou rozděleny mezi tři syny Leopoldovy (nejstarší Vilém †1406) tak, že Leopold IV. dostal Korutany a Krajinu, Arnošt Štýrsko a Bedřich Tyroly s Venkovskými zeměmi. Poněvadž Leopold IV. ještě t. r. zemřel, podíl jeho připádl Arnoštovi. Rakouský vévoda Albrecht V., choť jediné dcery cis. Sigmunda, bojuje stále s českými husity, ne beze škody vlastní země, jež trpí častými jejich vpády. Ještě za živobytí Sigmunda dostává lénem Moravu (1423) a po smrti svého tchána uznán též králem českým a uherským a císařem německým Jeho brzká smrt' (1439) ohrozila další trvání unie Čech, Uher a Rakous. Poručník jeho syna Ladislava Pohrobka Bedřich Štýrský, syn Arnoštův (†1424), zneprátil se konečně i se stavy rakouskými a donucen svého svěřence vydati (r. 1452). Ladislav uznán potom v Čechách i v Uhrách, ale skutečnou vládu vedou v Čechách Jiří z Poděbrad, v Uhrách Jan Hunyadi a v Rakousích Oldřich hr. Celský. Mladý král po krátkém panování ztrpčeném palácovými pletichami zemřel v Praze (1457) v té době, kdy vyslanectvo jeho ve Francii se ucházelo pro něho o ruku francouzské princezny. Jím vymírá Albrechtinská linie Habsburská, Rakous pod Enží zmocnil se Bedřich Štýrský, Rakous nad Enží jeho bratr Albrecht VI. Nepokojný tento kníže použív nespokojenosti dolnorakouských stavů vynutil na svém bratru smlouvou v Korneuburce, že odstoupil mu svůj podíl (1462), ale náhlá smrt' jeho (1463) byla příčinou, že oboje Rakousy připadly zase Bedřichovi. Snahy Bedřichovy o získání Čech a Uher nepotkaly se sice s úspěchem, za to však výhodným sňatkem svého syna Maximiliána s dědičkou Burgundskou položil základy k budoucímu velmocenskému postavení svého rodu, jemuž též většího vnějšího lesku chtěl dodatí potvrzením pověstného »většího privilegia« (1453), které byl Rudolf IV. marně předkládal k potvrzení Karlu IV. Na základě tohoto privilegia vévodové rakouští začali se psáti »arciknížaty«. Syn jeho Maximilián ještě za živobytí otcova odkoupil za roční rentu 52.000 zl. Tyroly od arciknížete Sigmunda (1490), jenž tam vládl po smrti svého otce Bedřicha IV. žije se stavy své země ve stálých sporech. Tak Maximilián po smrti otcově (1493) spojil ve své ruce všechny země Habsburské. získati trůn uherský po smrti Matiaše Korvina se mu sice nepodařilo, ale sňatkem syna svého s dědičkou Kastilie a Aragonie

zabezpečil rodu svému panství ve Španělsku a úmluvami Vídeňskými z r. 1515 připravil vnuku svému Ferdinandovi cestu k nabytí Čech a Uherska. Po jeho smrti (1519) měli sic oba jeho vnukové společně vládnouti dědičným zemím Rakouským v Alpách, ale starší Karel, zaměstnán správou říše Německé a Španělské, odstoupil alpské země mladšímu Ferdinandovi smlouvou Vornskou (1521) doplněnou o rok později v Bruselu. Odpor stavů byl hned v začátcích utlumen.

Zatím r. 1526 padl Ludvík Jagellovský v bitvě u Mohače. Tim Ferdinandovi po jednou se otevřela možnost uskutečnití plán úmluv Vídeňských r. 1515.

II. Od r. 1526 do 1848.

Ferdinand I. domáhal se tedy nyní svých práv na dědictví Jagellovské. Stavové čeští však neuznávali smlouvy Vídeňské a přistoupili k volbě. Jediným vážným protikandidátem byl vévoda bavorský, Ferdinandovi však podařilo se získati si většinu. Ostatní korunní země České-nebyše pozvány k volení krále-uznaly Ferdinanda beze všech námitek. Tize bylo v Uhrách. Zde jedna strana zvolila v Tokaji králem Jana Zápolského a dala ho korunovati v Stol. Bělehradě. Ferdinand byl zvolen později od menšiny uherské v Prešpurce. Podobná dvojitá volba je v Chorvatsku. Po marném smírném pokuse krále polského Sigmunda rozvrhla se občanská válka. Zápolský podlehnul a vyhnán volá na pomoc Turky (1527). Suleimán vtrhl do Uher a pronikl r. 1529 až k Vídni, kterou po čtyři neděle marně obléhal. V letech násl. pomoci tureckou Zápolský dobyl veliké části Uher. Ferdinandovi nezůstalo než Chorvatsko, větší část země na pravém břehu dunalském a západní část horního Uherska. Oboustranná únava a neshody Zápolského se sultánem vedly k tajné smlouvě ve Velkém Varadině (1538), podle níž celé Uhry po smrti Zápolského měly připadnouti Ferdinandovi. Zápolský potom oženil se s polskou princeznou Isabellou, která mu porodila syna Jana Sigmunda. Když několik dní po tom Zápolský zemřel (1540), vdova nechtěla uznati velkovaradinské smlouvy a povolala sultána znova do Uher. Suleimán osvobodil obležený Budín (1541), prohlásil celé střední Uhry mezi Tisou a Dunajem s úzkým pruhem země na pravém břehu dunajském za turecký pašalik, země na východ od Tisy ležící odevzdal Janu Sigmundovi Zápolskému jako poplatné knížetství turecké. Ferdinand ještě několik let bez úspěchu válčil s Turky, až mirem v Cařihradě ujednáním (1545) musil se spokojiti s dosavadním svým ztenčeným panstvím v Uhrách a podvoliti se k ročnímu platu 30.000 dukátů. Těmito boji zaneprázdněn Ferdinand nemohl s patřičným důrazem prováděti své záměry v Čechách, kde proti jeho vůli šířilo se rychle lutherství a české bratrství a kde setkával se stavy, zvyklými na bezvládu doby vladislavské. Ferdinand důsledně staral se,

aby uplatnil zase moc královskou, což se mu při neodhodlanosti opozice podařilo. Polovičatá revoluce česká za války Šmalkaldské (1547) měla za následek jen sesílení moci královské hlavně na újmu stavu městského a pronásledování Českých bratrů. Po skončení války Šmalkaldské Ferdinand pokusil se ještě jednou o scelení Uher. Tajnou úmluvou s poručníkem Jana Sigmunda Zápolského Jiřím Utěšenovičem směnili Sedmihradsko za slezská vévodství Opolské, Zahaňské a Ratibořské (1551); ale turecká Porta zvedla proto válku, a když cis. vůdce Castaldo dal Utěšenoviče pro domnělou zradu zavraždit, povstalo také celé Sedmihradsko (1556), Zápolský vrátil se znova do své země a Ferdinand musil obnoviti mír na 8 let za starých podmínek (1562). Stav se po odstoupení svého bratra císařem německým staral se o konečné uspořádání náboženských poměrů koncilem Tridentským. V Čechách chce bojovati proti protestantismu sesílením staroutraquistů, znova obsazuje stolec arcibiskupský (1561) a od Pia IV. dosahuje stvrzení kompaktát (1564). Závěti svou Ferdinand rozdělil říši mezi své syny. Nejstarší, Maximilián II., dostal Čechy, Uhry a oboji Rakousy, mladšímu Ferdinandovi připadly Tyroly s Venkovskými zeměmi, Karlovi pak ostatní země Rakouské v Alpách. Maximilián II. (1564 až 1576) neměl energie svého otce a v ohledu náboženském nebyl protestantismu nepřítel. Pánům a rytířům rakouským udělil »koncessie« (1568) a »assekuraci« (1571), aby mohli svobodně provozovati své vyznání: stavům českým učinil po vůli, že nemusili se spravovati kompaktáty (1567) a ústně přislíbil nečiniti jim překážek ve víře (1575). V zahraniční politice byl nešťasten. Válka s Turky byla sic rychle ukončena; šesté tažení sultána Suleimána do Uher zdrženo bylo hrdinnou obranou Szigetu, kde sultán sám zemřel den před pádem pevnosti (1566). Nástupce jeho Šelim znova prodloužil mír s císařem o 8 let (1568). Za to smlouva s Janem Sigmundem Zápolským, podle které Maximilián měl zdědit Sedmihradsko, nevešla ve skutek pro odpor stavů sedmihradských, kteří zvolili knížetem Štěpána Báthoriho (1571), a pokusy, získati po vyměnění Jagellovců trůn polský buď pro syna (1572) nebo pro sebe sama (1575), neměly úspěchu. Jeho syn Rudolf II. (1576—1611) skoro všechen svůj čas věnoval svým uměleckým libůstkám a pro záležitosti státní měl celkem málo smyslu. Kandidatura jeho bratra Maximiliána na polský trůn byla zmařena zajetím tohoto a Rudolf vykoupil mu svobodu jen uznáním Sigmunda Vasy králem polským (1589). Mír s Turky byl dvakrát obnoven, ale stále nájezdy turecké na území císařské roznitily válku (1593), v níž bojováno bylo se střídavým štěstím. Spojencem Rudolfovým stal se vévoda sedmihradský Sigmund Báthori, ale jako člověk nestálý a vtrkavý způsobil císaři mnoho nesnází, až r. 1602 definitivně vzdal se panství ve prospěch císařův za některé

statky v Čechách. Ale nový nebezpečný protivník povstal Rudolfovi ve Štěpánu Bockajovi, který spojil se s některými šlechtici, popuzenými protireformační činností vládní; vzbouření zachvátilo brzy skoro celé Uhry a císař donucen jednati o mír prostřednictvím svého bratra Matiaše. Mír Vídeňský (1606) zaručuje protestantům uherským svobodu náboženskou, a uznává Bockaje knížetem sedmihradským. V prosinci následuje mír s Turky, ujednaný v lezení u ústí ř. Žitvy, kterým ponechány Turkům dobyté krajiny. Zdráhání Rudolfovo, mír potvrditi, přivodilo vnitřní válku jeho s Matiašem, který při tom mohl spoléhati na protestantské živly mezi šlechtou. V únoru 1608 způsobil spolek mezi Uhry a Rakušaný k hájení míru s Turky, ke spolku přistupují v Ivančicích Moravané a spojená vojska stavovská vtrhnou až k Libni. Passivní chování českých stavů, získaných slibů Rudolfovy, přimělo Matiaše, že v míru Libeňském spokojil se odstoupením Rakous, Moravy a Uher (1608). Čeští stavové stěžují vymohli od císaře »majestát« (1609) zaručující »utraquistům« (jak nazývají stále protestanté i Čeští bratři) volné vyznávání a provozování náboženství, dávající jim dohled na universitu, právo osazovati konsistoř pod obojí i právo voliti 30 defensorů. Podobného majestátu dostalo se Slezanům. Současné »porovnání« se stavů pod jednou stanovilo, aby žádná strana nepřekážela druhé ve víře, aby poddaní nebyli nuceni k víře svého pána, a p. Rudolf chtěl se vyprostiti z pokorujícího postavení pomoci bratrance svého Leopolda, biskupa pasovského. Vpád vojsk pasovských do Čech r. 1611 a jejich pokus o Prahu přiměl však stavy české k povolání Matiaše. Pasovští přinuceni zemskou hotovostí opustiti Čechy a Rudolf bezmocný a opuštěný musil vzdáti se posledních držav svých (1611). Nepřežil svého pádu ani o rok (†1612). Způsob, jakým Matiaš (1611—19) nabyt vlády, měl za následek zesílení moci stavovské. Generální kongress v Linci (1614) zamítl rozhodně chystanou válku s Turky. Protestanté kladli v Matiaše mnoho nadějí, více než tento byl ochoten splniti, a to stalo se brzy pramenem nespokojenosti. Rakouská linie Habsburská té doby byla blízka vymření, z bratří Rudolfových nikdo neměl mužského potomstva. Linie tyrolská vymřela hned Ferdinandem (1595) a tak zbýval tu jen nejstarší syn Karla Štýrského, Ferdinand II., odchovaný v přísném katolicismu a známý bezohledným provedením protireformace ve své zemi. Se svolením svých bratří Matiaš adoptoval Ferdinanda; volba tohoto na krále českého byla vykonána přes značné obtíže se strany protestantů (1617), v Uhrách podobně protahuje se volba, když v tom propuká povstání v Čechách. Spory o výklad majestátu, nepříznivé rozhodnutí císařské ve případě hrabském a broumovském rozlítlo myslí protestantů, vidoucích jasně, že na dvore vídeňském začíná nabývatí moci směr rozhodně jim nepřátelský, a vedlo je

k násilí na katolických místodržitelích spáchaném (1618). Defenestrace byla signálem k všeobecnému povstání, Čechové smlouvají se s německou protestantskou unií, s Karlem Emanuelem Savojským a s Bethlenem Gáбором, knížetem sedmihradským; také vostatních zemích Matiašových smýšlení aspoň části stavů kloní se k Čechům. Smířlivý biskup Khlesl byl ode dvora vídeňského odstraněn arcivévody a strana dychtivá boje nabytá vlivu na císaře. Ale štěstí zbraním císařský valně nepřálo, vojsko české dvakrát sevelo Vídeň (v červnu a říjnu 1619). Mezitím Matiaš zemřel a Ferdinand dosáhl po něm i koruny císařské. V Čechách ovšem ho neuznávali a vykonali volbu Bedřicha Falckého králem. Ale v té době nastává obrát-Spojenci čeští odpadají, unie nechá si od katolické ligy vynutiti slib neutrality, ligistické vojsko pod Maximiliánem Bavorským spojí se konečně s vojskem císařským, porazí vojsko české na Bílé Hoře (1620) a přiměje Bedřicha k útěku z Čech. Tento úspěch donutil také Bethlena Gábara k míru v Mikulově (1621), jímž se mu dostalo ještě sedmi-zup severouherských. Vojevůdce Bedřichův Mansfeld brání se nějaký čas v jiz. Německu, když protestantů se ujal Kristián Dánský. Z nesnázi vysvobodil tu císaře Valdšteina nabídnuv mu na své útraty sebrati vojsko. Vítězství nad Lechem, okupace saská v Čechách donutily císaře znovu se obrátiti na Valdšteina (1632), jenž vyhání pak Sasy z Čech, odráží útok Gustava Adolfa u Norimberka a svádí bitvu u Lützen, v níž sice Švédové zvítězí, ale za cenu smrti svého krále. Valdšteín ustupuje do Čech a kuje pikle s emigranty českými, smlouvá se se Švédy, Sasy i Francouzi, zabezpečuje si důstojnictvo plzeňskými reversy, když uprostřed jeho plánů dvůr vídeňský přesvědčen o jeho zradě dává rozkaz odstraniti jej (1634). Vítězstvím císařských u Nördlink (1634) císař zbaven jednoho protivníka: saský kurfiřt ujednává mír v Praze (1635), kterým mu přiknuto dědičné držení Lužic; ale za to vstoupila nyní činně na bojiště Francie. Tato poslední epocha války je pro císaře zvláště nešťastná; ustavičné porážky nutí nástupce Ferdinandova, Ferdinanda III. (1637—1657) k míru v Münsteru a Osnabrucku (1648). Císař musil si mír s Francií vykoupiti odstoupením Eltsaka, Sundgavska a Breisachu. Země, zvláště české, utrpěly válkou ohromné škody, a byly takřka vyvylidněny. Během války podařilo se císařům snadno provésti rekatolisaci Čech a »Obnoveným zřízením« (1627) zabezpečiti

trvale převahu moci královské nad šlechtou. Tato sama doznává jiného složení: na místo starých rodův, odsouzených a do vyhnanství odeslých, nastupuje nová šlechta, cizí, děkující své postavení jen vítězně moci královské. Jediné Slezsko vlivem Saska podrželo jistou svobodu náboženskou (akkord saský 1622). Leopold I. (1657—1705) hned na počátku vlády dostal se do konfliktu s Turky, podporuje v Sedmihradsku Jana Kéményiho, zvoleného knížetem od šlechtv. Kéményi sice padl v boji a kandidát turecký Michael Apaffy dosedl na stolec knížecí (1662), ale Porta vzala si záminku ze zakročení **R**-ka k vv-povědění války. Cis. vojevůdce Montecuccoli sice zvítězil u Sv. Gottharda (1664), ale mírem Vašvářským uznalo **R**. Apaffyho knížetem sedmihradským pod vrchním panstvím Turecka a přiznalo Turkům Nové Zámky. Leopold nemohl vyzývat Turky k dlouhé válce, jejíž výsledek byl pochybný, protože zaměstnan byl zároveň zápletkami, které vvolala »devoluční válka« (v. t.) Ludvíka XIV. a jež ukončeny byly teprve mírem v Cáchách (1668). V Uhrách však rychlé skončení války turecké vzbudilo nespokojenost, již chtěla použití citlivost několika magnátů (Vesselényi, Petr Zrínský, Nádasdy, Frankopan, Tattenbach a Frant. Rákóczy) ke spiknutí proti císaři. Plán se nezdařil, čtyři hlavní spiklenci popraveni, proti ostatním zakročeno přísnými tresty (1671) a vláda chystala se nyní omeziti stavovskou moc ve prospěch koruny, což mělo za následek povstání »Kuruců«, jimž brzy v čelo se postavil Emerich Tököly (1675). Bojovný vezír Kara Mustafa byl-nakloněn pomoci Tökölymu. Císař v té době znovu byl zapleten do války s Ludvíkem XIV., ujmaje se Holandska; hrozící nebezpečí přimělo jej k míru v Nimvèzici (1679), jimž ztratil Freiburg a Breisgau. S králem polským Janem Sobieským učinil smlouvu, podle níž byl Sobieski povinen přispěti ve válce s Turky vojskem 40.000 mužů silným (1683). V téže době vtrhlo vojsko turecké do Uher a pomalu se blížilo k Vídni, již císař opustil. Vojevůdce jeho Karel Lotrinský, opatřiv posádku městskou, táboril na Moravském poli čekali posil. Osm neděl (od 14 čce do 12. září) hájilo se město pod správou Zdeňka Kapliře ze Sulevic a Rüdiger z Stahremberka, az v čas nejvyšší nouze dostavila se vojska říšská a polská, pomoci jichž doznali Turci porážky (12. září 1683). Touto bitvou začíná se řada vítězství křesťanských, jejichž konečným výsledkem bylo dobytí celých Uher. Ve velení vystřídal Karla Lotrinského, jenž zvítězil několikrát nad Turky, dobyl konečně Budína (1686), Ludvík Badenský, jenž na čas opanoval i severní část Balkánu. Když Ludvík odvolán byl na Rýn (1693), nastalo na čas ochabnutí, protože nový velitel kurf. sas. August II. nebyl s tak velikou úlohou, az zase Fugen Savojský převzal velitelství, porazil Turky u Zenty (1697) a dobyl Bosny. V l. 1688—97 vojska císařská bojovala také na Rýně, zase proti

Ludvíku XIV., jenž činil si právo na dědictví falcké. Boj neměl pro Francii příznivý průběh a Ludvík XIV. mírem Ryswickým byl nucen císaři vrátiti Freiburg i Breisgau. Po tomto míru také Porta turecká složila zbraň a mírem v Karlovcích (1699) vzdala se všeho panství v Uhrách, vyjma Temešvářský banát, a uznala panství císařovo v Sedmihradsku, jehož vévoda Michael Apaffy II. pro své obojetné chování byl nucen již dříve (1696) vzdáti se vlády. Za války císař dosáhl na stavech na sněmu v Prešpurku (1687), že uznali dědičnost rodu Habsburského v mužském potomstvu v rakouské i španělské linii a zrušili závěrečný (31.) článek »zlaté bully« Ondřeje II., jimž povoleno bylo stavům právo insurrekce v případě porušení ústavy králem. Hned potom Leopold začíná válku o dědictví po vymřelé linii španělské (1700), jehož požadoval pro svého vnuka Filipa z Anjou také Ludvík XIV. na základě svého sňatku se sestrou posledního krále Karla II. Císař získal si za spojení Anglii, Holandsko, Savojsko, Ludvíku XIV. pomáhali Wittelsbachové kurfiřt bavorský a arcibiskup kolínský. Válka vedena ve Španělsku, Italii, Německu a Holandsku, také v Uhrách Francie podnikla nové povstání mladého Františka Rákóczyho. Přes slavná vítězství Eugena Savojského a angl. vojevůdce Marlborougha válka měla úspěch jen polovičitý. Během ni zemřel císař Leopold, jeho starší syn Josef I. panoval jen krátce (1705—11) a zbyl jediný Karel VI. (1711—40), jenž byl by spojil ve své ruce zase říši Karla V. Únava spojenců, jejich bázeň před porušením evropské rovnováhy a pád bojechtivého ministerstva whigistického v Anglii změnily situaci v neprospěch Karla VI. Mír v Utrechtě uzavřený od jeho spojenců (1713) přiznal mu pouze Belgii, Milánsko a Neapolsko se Sardinii. Císař, opuštěný od spojenců, po roce přistoupl k těmto podmínkám v Rastattě (1714). Než **R**. netěšilo se dlouho míru. Útok Turků na panství Benátčanův na Morei vyvolal novou válku s Turky (1716). Po vítězstvích Eugena Savojského u Petrovaradina (1716), dobytí Temešváru a Bělehradu Turecko mírem Pozařevackým (1718) postoupilo banát Temešvářský, Malou Valachii a severní část Srbska a Bosny. Současný pokus Španělska, kde na krále Filipa V. veliký vliv měla jeho choť Alžběta Parmská a kardinál Alberoni, o znovuzískání ztracených španělských drzav v Italii, byl zmařen »qu druple-allianci« (Francie, Anglie, Holandsko a císař) Císař uznal panství bourbonské ve Španělich, Filip V. pak nucen přijmouti Utrechtský mír. Savojsko, které bvlo spojencem Španělska, musilo zaměnití Sicílii za hornatou Sardinii (1720). Karel VI. byl jediný mužský člen Habsburského rodu; avš po jeho smrti říše nestala se kořistí sousedů, vydává »pragmatickou sankci« (1713), kterou dědičné země Habsburské prohlašují se za nerozlučitelný celek, v němž právo nástupnické v případě vymření mužských členů přísluší také potomkům ženským, a to přede-

vším dcerám Karla VI. podle pořádku prvozenství, potom dcerám Josefa I. Stavové všech zemí přijali pragmatickou sankci bez obtíží a Karlu VI. jde jen o uznání její od cizích velmocí. K tomu směřuje potom celá jeho politika zahraniční. Aby získal Anglii a Hollandsko, obětuje jim kvetoucí »východo-indickou společnost v Ostende« (1731). Podporuje spolu s Ruskem a Pruskem kandidaturu Augusta III. Saského na polský trůn, což vede k válce s Bourbony, podporujícími kandidaturu Stanislava Leszczyňského. Nezískav na poli válečném hrubě úspěchův, Karel VI. uzavírá předběžnou úmluvu (1735), po níž následuje definitivní mír ve Vídni (1738); odstupuje Neapolsko a Sicílii s Elbou španělskému infantu Karlovi, obdržev na odškodnou Parmu a Piacenzu. Jediným, arci problematickým prospěchem bylo uznání prag. sankce od Sasův a všech dvorů bourbonských. Zeť císařův František Štěpán Lotrinský musil svou dědičnou zemi zaměnit za Toskánu, kde právě umíral poslední z rodu Medici. Také nová válka turecká (1736—39), do které se zapletl spojenectvím s Rusy, skončila se nešťastně ztrátou všech krajín mírem Požarevackým nabytých, vyjma Teměšvářský banát. Rok potom zemřel poslední mužský potomek Habsburského rodu, zanechávaje dceři své Marii Terezii (1740—80) těžký úkol hájit dědictví svého proti hrabivým sousedům, a to s armádou zeslabenou a s finančními prostředky nedostatečnými. Bavorský kurfiřt Karel Albert, choť dcery Josefa I., činil si na základě nesprávného výkladu starých smluv právo na dědictví po Habsburcích, také druhý zeť Josefa I., kurfiřt saský, a Francie i Španělsko připravovali se nyní ke společnému napadení R-ka a k jeho rozdělení. Jiný nepřítel povstal Marii Terezii v Bedřichu Pruském, který obnovil staré a dávno odstraněné nároky svého rodu na některá vévodství Slezska. Byv odmítnut započat boj vtřením do Slezska, jež bitvou u Molvic (1741) dostalo se mu celé do rukou. Brzy po něm Bavori a Francouzové opanovali Linec, kde stavové holdovali Karlu Albertovi, vtrhli do Čech a v dobyté Praze dal se Karel Albert korunovat králem českým (1741). Uprostřed těchto pohrom Marie Terezie nepozbývá odvahy Mírem Vratislavským (1742) odstoupila Bedřichu II. Kladsko a Slezska vyjma Opavsko, Krňovsko a Těšínsko. Tím zbavila se nejhoršího nepřítele. Armáda rakouská, sesílená zemskou hotovostí uherskou, vypudila snadno Bavorsy a Francouze z Rakous a Čech a dobyla dokonce i celého Bavorska (1743); současně »pragmatická armáda« Jiřího II. Anglického u Dettingen porazila Francouze. Tu Bedřich II., znepokojený těmi úspěchy, znova vrhá se do boje, zmocní se Prahy (1744), odkudž je Trauernem sice vypuzen, ale novými vítěztvými u Hohenfriedberga a Zárova a nad Sasy u Kesselsdorfu vynucuje si v míru Drážďanském (1745) nové potvrzení výminek míru Vratislavského. S Bavorsy už před tím ujed-

nán mír.. Karel Albert, jenž byl mezi tím si získal také hodnost císaře německého, zemřel a syn jeho Maximilián Josef nehodlaje déle bojovati smluvil mír ve Füssenu (1745). Volba Františka Štěpána císařem německým dokumentuje, že R-ku nastává obrat k lepšímu. Jediné Bourbonové setrvávají ve zbraní, až všeobecná únava učiní konec boji mírem Čáským (1748). Marie Terezie odstoupila Parmu, Piacenzu a Guastallu infantu Donu Filipovi. Pokojná doba následující poskytl císařovně příležitost k provádění nutných reforem (viz Marie Terezie a níže Dějiny ústavní). Ještě jednou Marie Terezie pouští se do boje s Bedřichem II., jehož velmocenské postavení zdá se nebezpečným, s nadějí na opětné získání Slezska. Státní kancléř, hrabě V. Kounic, sjednává spolek s Francií, Ruskem a Saskem. Bedřich II., dobře vědom rozhodnosti okamžiku, spojil se s Angličany, rychlým pochodem přinutil Sasko ke složení zbraně a vtrhl do Čech. Vítězství Daunovo u Kolína (1757) přinutilo jej opustiti Čechy, po celou dobu války musí pak se střídavým štěstím hájiti své vlastní země proti rakouským gen. Daunovi a Laudonovi, kterým při postupu vadí zejména nerozhodnost generálů ruských. Smrt carevny Alžběty (1762) učinila z Rusu dokonce spojence pruské, ovšem ne nadlouho. Násilné odstranění Petra III. učinilo konec dalšímu účastenství Ruska ve válce. R., od jednoho spojení opuštěné, od západních mocností k míru donucované, konečně mírem v Hubertsburce (1763) vzdalo se všech plánů na znovudobytí Slezska. Brzy potom umírá manžel císařovnin v Inšpruku (1765) a jeho nejstarší syn Josef II., ještě za živobytí otceva korunovaný král německý, je přibíran matkou jako spoluvládce. Jeho vliv uplatnil se po prvé v otázce polské, kde s pomocí Kounicovou podařilo se mu přemluvit císařovnu, aby přistoupila na návrh rusko-pruský o dělení Polska. R. zabilo Špišskou stolicí, Zátorskou a Oswiecimskou a tak zv. východní Halič (Halič-Vladiměřsko), celkem 1400 □ mil (1772). Brzy potom rakouské vojsko okkupovalo Bukovinu, k čemuž Porta turecká nucena byla svoliti (1775). Za to jiný plán Josefův, získati Bavorsy po smrti bezdětného svaka svého Maximiliána Josefa rozbil se o odpor jednoho z dědicův, Karla Zweibrückenského, a Pruska, které dokonce zvedlo novou válku, v níž však k žádné bitvě nedošlo (»bramborová válka« 1778—79). V míru Těšínském (1779) R. spokojilo se postoupěním t. zv. lnnské čtvrti. Vnější dějiny R-ka za Marie Terezie jsou bohaté událostmi, mnohem významnější jsou však dějiny vnitřního vývoje, dějiny reforem tereziánských. (Viz Marie Terezie a níže Dějiny ústavy.) Snahy Marie Terezie směřují k tužší centralisaci zemi a k uplatnění absolutního režimu; staré historické instituce mizejí, aby učinily místo byrokracii. Stát zajišťuje si »decennálními recessy« daně na 10 let napřed, reguluje je svědomitým novým popsáním pudy

(katastr r. 1756); novým »celním systémem«, vypracovaným od hr. Fil. Cobenzla (1775), zrušena všechna cla mezi jednotlivými zeměmi (vyjma Uhry) a zavedena jednotná celní sazba pro celé území rakouské; stát uzavírá obchodní smlouvy se státy severoafričtými (1748 a 1749) a podporuje vývoz do ciziny a pod. I vůči církvi stát uplatňuje své právo svrchovanosti dozorem nad styky duchovních orgánů s cizími představenými (»placetum regium«), a omezením cirk. jurisdikce. Zrušením jezuitského řádu (1773) učiněno možným provedení různých reforem ve školství; ze statků řádových zřízeny »studijní fond« kryl potřebné výdaje vznikající státu z rozmnožení škol

Také těžiště vlády Josefa II. (1780—90) leží bez odporu ve vnitřní politice jeho, v odvážném to pokuse, proměnit dědičné své panství v jednotný stát, spravovaný podle jedné principu; i na venek jednota měla se projevovati jedinou-německou řečí. Za Josefa absolutismus a vláda bvrokracie i v Uhrách vytlačuje zřízení stavovská; církev bezohledně podřizována státu, dozor nad styky s Římem zosílen, císařské »generální semináře« pečují o dorost duchovenstva, vychovávaný ve smysle státu příznivém (1783), kláštery rušeny (738) a z jejich jmění zřízeny »náboženský fond« má dotovati nově zřizované fary; ani cesta Pia VI. do Vídně (1782) nemohla zastaviti překotný proud církevních reforem Josefových. Tolerančním patentem (1781) dává protestantům svobodu náboženskou a také Židům dopřává více volnosti a zbavuje je některých ponižujících povinností. Téhož roku Josef II. zrušuje poddanství selského lidu; v jeho prospěch reguluje pozemkovou daň, proměňuje dosavadní povinné roboty v pevný roční plat a dává pořizovati nový katastr (1789). Podporuje vývoz do ciziny vývozními praemiemi a obchodními smlouvami (s Ruskem), a ochrannými cly chrání průmysl před konkurrencí ciziny. Kodifikace práv, začatá za Marie Terezie, pokračuje dále (»Soudní řízení« 1781, občanský zákoník 1786, trestní řízení 1788). Ve školství projevuje se vedle základní myšlenky Josefový: vše podřizovati interestům státním, princip praktičnosti, cenící vědu jen pokud lze jí prakticky upotřebiti. Ke jménu Josefovou pojí se dále zřízení mnohých humanitních ústavů. Ve vnější politice Josef II. šťasten není: neúspěch stíhá ho, když chce ve prospěch Belgie rušiti holandský monopol na Seldě, i když znova vzkřísil svůj oblíbený plán získati Bavorsy, tentokráte směnou za Belgii. Kurfiřt Karel Theodor sice byl ochoten, ale dědic jeho Karel Zweibruckenský, opíraje se o Bedřicha II. a jím zřízený »spolek knížat«, zmařil ten záměr. Orientální politika císařova opírala se o dobrou shodu s carevnou Kateřinou II. a plány obou panovníků byly dalekosáhlé. Ale průběh války s Turky (1788) byl nešťastný; Josef II., který osobně velel, onemocněl a teprve Laudon zase vedl rakouské vojsko

k vítězstvím (Bělehradu dobyto r. 1789). Zároveň stahují se však mračna nad Josefem: v zemích nespokojenost z překotného provádění reform, jež v Uhrách a Belgii stupňuje se ve vzpouru, pruský král Bedřich Vilém II. ujímá se Turecka a mobilisuje ve Slezsku svou armádu-to vše v té době, kdy císař leží na smrtelném loži. Mohl ještě odvolati všechny novoty v Uhrách zaváděné, měsíc potom zemřel (20. ún. 1790). Protože Josef nezanechal potomků, stal se jeho nástupcem jeho bratr Leopold II. Leopold byl po svém otci zdědil velkovévodství Toskánské, které nyní postoupil svému druhorozenému synu Ferdinandovi. Ukořm Leopoldovým bylo zahnati mraky nad monarchií se stahující. Kongress v Reichenbachu (1790) zažehnal hrozící válku s Pruskem tím, že Leopold ukázal se povolným v otázce turecké; v míru Svišťovském (1791) vzdal se všech výbojů rakouských na půdě turecké vyjma Starou Ršavu. Rakouská Belgie byla potom rychle opanována a také Uhry byly pacifikovány na směně, který tentokrát (po prvé od r. 1526) do Budína byl svolán (1790). V zemích Českých a Rakouských Leopold pečoval zejména o to, aby v ničem nezažal něčeho z těch práv, které předchůdce jeho získal ve prospěch vlády absolutní, za to tuhy centralismus ustoupil zase větší samosprávě jednotlivých zemí aspoň v takovém rozsahu, jako za Marie Terezie. K soudobným událostem ve Francii Leopold choval se s největší rezervou odmítaje všechny prosby emigrantů za válečnou pomoc. Zemřel krátce před tím, než Francie sama učinila první nepřátelský krok, donutivši svého krále, aby vypověděl válku králi českému a uherskému, Františku I. (1792—1835). Podzimní výprava do Francie, společně s Pruskem podniknutá, skončila se nezdarem a Dumouriez zmocnil se rakouské Belgie (1792), kterou Francouzové přes pomíjející ústup po vítězství Rakusanů u Neerwinden (1793) přece jen udrželi. V té době začíná se rozklad spolku rakousko-pruského. Prusko bylo za zády R-ka provedlo spolu s Ruskem druhé dělení Polska (1793). V R-ku dostal se k řízení zahraniční politiky baron Thugut, který chtěje zameziti takové zveličení moci pruské, vstoupil v tajné dorozumění s Ruskem a vymohl, že při třetím dělení Polska (1795) R. také obdrželo svůj podíl, území mezi řekami Bugem a Pilici (celkem 834 □ mil). Následek toho bylo ochladnutí mezi R-kem a Pruskem, které v Basileji (1795) ujednalo mír s Francií. Tiha války spočívala potom jen na R-ku. Kdežto v Německu arc. Karlovi, druhému bratru císařovu, podařilo se po vítězstvích u Amberka a Vircpurka zatlačiti obě armády francouzské, Jourdanovu i Moreauovu, k Rýnu, Napoleon Bonaparte několika vítězstvími v horní Italii rozhodl celou válku. Mírem v Campoformio (1797) císař vzdal se Belgie a Lombardska, začez v náhradu dostal území republiky Benátské na západ až k Addě, s Dalmacií a benátským pobřežím Istriie.

Francie obsadila zároveň země Německé na levém břehu Rýna. O odškodnění německých knížat tím postižených jedná se na kongressu v Rastattě, jehož jednání záhy je přerušeno vybuchem druhé války koaliční (1798 až 1801). První útok učinilo Neapolsko pod rakouským generálem Mackem, ale potkalo se s naprostou porážkou. Za to v Německu, kde proti Jourdanovi velel arc. Karel, vedlo se spojencům dobře a v Itálii ruský vojevodce Suvorov spolčen s rak. gen. Melasem dobývá vítězství za vítězství. Ale po nezdařeném tažení Suvorova do Švýcar proti Massénovi nastává rozklad přátelství s Ruskem, car Pavel odvolává svou armádu a **R.** osamocené stojí proti Francii, kamž se byl zatím ze své dobrodružné výpravy egyptské vrátil Napoleon a proved státní převrat postavil se v čelo armády italské. Dik včasnému příchodu gen. Desaixe Napoleon vyhrává bitvu u Marenga napolo už ztracenou (1800), kdežto v Německu Moreau na hlavu porazil arcivévodu Jana u Hohenlinden a pronikl až k Enzi, tak že císaři nezbylo než vyhledávat mír, jenž r. násl. ratifikován v Lunéville (1801); definitivně vzdalo se Belgie a uznalo Rýn za hranici mezi Francií a Německem. Potom projednána konečně otázka odškodnění knížat za ztrátu území na levém břehu Rýna a vyřízena na sněmě v Rezně (1803). **R**-ku přivtělena tím saekularisovaná biskupství brixenské a tridentské. Bratr císařův Ferdinand, velkovévoda toskánský, odškodněn za ztrátu Toskány Salcpurskem, strýc císařův, Ferdinand Karel, vév. modenský, Breisgavskem a Ortenavskem. — Císařský titul Napoleonův přiměl Františka II., že vydal patent (11. srpna 1804), kterým dědičné země Rakouské prohlašují se za dědičné císařství. Násilné přehmaty Napoleonovy, které vedly k obnovení války Francie s Anglií, přiměly císaře Františka, že povolil nátlaku Anglie a Ruska a přistoupil ke třetí koalici (1805). Úspěchy arc. Karla na bojišti italském zmařeny byly kapitulací gen. Macka u Ulmu; Napoleon obsadiv Vídeň vtrhl do Moravy a poraziv vojsko rakousko-ruské u Slavkova donutil **R.** k míru v Prešpurce, jimž mimo vál. náhradu 40 mill. franků ztratilo území nabytá mírem Campoformijským, postoupilo Tyroly s Vorarlberskem a Burgavskem Bavorsku, ostatní švábské země Rakouské Virmbersku a Badensku. Slabou náhradou za tyto ztráty bylo získání Salcpurska, jehož dosavadní držitel, velkovévoda toskánský, odškodněn Vircpurskem. Utvoření se »Rýnského spolku« pod protektorem Napoleonovým přimělo cis. Františka k tomu, že složil titul císaře německého, který tehdaž byl už prost všeho významu (1806). V letech následujících, kdy Napoleon bojuje s Prusy a Rusy, **R.** řízené novým kancléřem hr. Filipem Stadionem, sbírá své síly k novému zápasu, arc. Karel reformuje armádu rakouskou, a na dvoře vídeňském chovají naději, že se podaří rozvíti národní hnutí německé proti panství Francouzů. Ale

válečný manifest (z pera Friedricha v. Gentz) vzbudil ohlas jen v Tyrolsku, kde propuklo povstání s Ondřejem Hoferem v čele. **R.** stálo samo, bez spojenců, proti dřívějšímu spojenci ruskému musilo dokonce hájit severovýchodní hranice říše. Hlavní voj pod arc. Karlem setkav se s armádou Napoleonovou u Rezna byl zatlačen do Čech a Napoleon po druhé obsadil Vídeň. Vítězství Karlovo u Asprů a Essling překazilo přechod Napoleonův na levý břeh jen na čas. Napoleon si přece později přechod vynutil a spojiv se s armádou Italskou, jež pod Eugenem Beauharnaisem z Itálie přikvapila, porazil u Vagramu arc. Karla, jemuž druhá armáda rakouská pod velením arc. Jana později přišla na pomoc. Za ústupu armády Karlovy ke Znojmu smluveno příměří, po němž následoval po dvou měsících mír v Schönbrunně (1809). Salcpurska s Innskou čtvrtí dostalo se Bavorsku, západních Korutan (Bělácký kraj), Gorice, Terstu, Rak. Istrie, Krajiny a Chorvatska na pravém břehu Sávy Napoleonovi, jenž z nich utvořil t. zv. »illyrské provincie« Západní Halice (mezi Bугоm a Pilicí), Záměstí a polovičního držení solných dolů wieliczských Sasku, kraje Tarnopolského Rusku. Povstání tyrolské, které za války došlo se úspěchů, bylo nyní rychle francouzským vojskem potlačeno, Ondřej Hofer v Mantově zastřelen (1810).

R. ztenčené v rozsahu svém ztiženo bylo také finanční nouzí. Války od r. 1792 vedené vyžadovaly velkého nákladu. Finanční politika používala tu nebezpečných prostředků, které pomohly jen na chvíli, jako arrosování státních obligací (1798), nucených půjček (1794—97), enormní emise papírových peněz. Válka r. 1809 přivedla patent, nařizující, aby všechno postrádatelné náčiní stříbrné bylo odevzdáno do mincoven. Konečně praesident dvorní komory hr. Josef Wallis uznal toho potřebu vydati pověstný patent (20. února 1811), jimž cena bankovek snížena na pětinu nominální ceny. Tato finanční operace vyžádala si mnoho obětí a měla v zápětí ochuzení všeho obyvatelstva. To vše nutilo rakouskou politiku k zachovávaní míru a přátelství s Francií. Císař František přes osobní svou nechuť byl nucen svoliti ke sňatku své dcery Marie Luisy s Napoleonem (1810) a poslati pomocný sbor pod knížetem K. Schwarzenberkem k výpravě Napoléonově do Ruska (1812). Vůči všeobecnému hnutí proti Francouzům chová se **R.**, jehož politiku řídí kn. Metternich, se značnou rezervou, chce prostředkovati mezi stranami, zároveň však zbrojí a po nezdaru Pražského kongressu (1813) staví se po bok Ruska a Pruska. Napoleonovi se sice podařilo u Drážďan porazit armádu rakouskou pod Schwarzenberkem, ale gen. Vandamme pronásleduje poraženou armádu sám upadl do zajetí, generálové Napoleonovi utrpěli porážky od armády Blücherovy a severní, Napoleon z obavy před zaskočením couvl k Lipsku, kde trojdenní bitva (16.—18. října

1813) rozhodla ve prospěch spojenců, kteří r. násl. vkročili na půdu francouzskou, kamž zároveň od jihu vtrhlo také anglické vojsko pod Wellingtonem. Napoleon marně snaží se zastavit postup spojenců, po krátkém zápasu o Montmartre zmocnili se tito Paříže (29. bř.), kde den potom senát prohlásil restauraci Bourbonů. **R**-ku šlo především o obnovu starých hranic. Panství francouzské v t. zv. provinciích illyrských bylo snadno odstraněno, podobně snadno šlo před se znovudobyti Lombardska a Benátska. Bavorsy vrátily císaři Tyroly s Vorarlberkem, Salcpurk a Innskou čtvrt', Rusko Tamopolský kraj, Sasko svůj podíl na Wieliczce. Také v Toskáne a Modeně panovníci z rodu Habsburského znova byli dosazeni. Za to vzdalo se **R**. trvale Belgie. Kongress Vídeňský, jehož účastnili se osobně mnozí panovníci evropsí, měl urovnati poměry evropské, ofřesené předcházející periodou převratů. Jednání protáhlo se po 8 měsíců následkem sporů mezi účastníky kongressu. Pokus Napoleonův po uprchnutí z internace na ostrově Elbě znova uchvátiti vládu nad Francií, zmařen Wellingtonem a Blücherem u Waterloo (1815), a spojení po druhé obsadili Paříž a deportováním Napoleona na Sv. Helenu zabezpečili Evropu proti možnosti podobných převratů příštích. Tomu účelu měla také sloužiti »svatá aliance«, spolek velmocí na ochranu monarchistického principu a na obranu proti zhoubným zásadám revolučním. Německé státy spojily se zase v jediný spolek, jehož výkonným orgánem byl »spolkový sněm« ve Frankfurtě pod předsednictvím **R**-ka. Od kongressu Vídeňského **R**. požívá míru, jehož potřebuje svrchovanou měrou zejm. k ozdravení svých financí. Vnitřní vláda cis. Františka byla ryze konservativní, vyhýbající se všem novotám, a tato tendence jeví se také v politice zahraniční, jež pomáhala potlačovati revoluční hnutí v Piemontě, Španělsku a Neapolsku a užívala přísných opatření proti národně liberálnímu hnutí v Německu. Vláda Ferdinanda I. (V.) (1835—1848) řízena jest v téměř duchu a týmitž zásadami. Císař jsa slabého zdraví, ponechal řízení většiny státních záležitostí »státní konferenci«, v níž hlavní slovo vedle strýce císařova, arc. Ludvíka, měl státní kancléř Metternich. Nepatrného teritoriálního rozšíření dostalo se **R**-ku r. 1846, kdy Poláci v Poznańsku podnikli povstání a zmocnili se při tom svobodného města Krakova. Cis. plukovník Benedek vypudil záhy povstalice odtud a po dohodnutí s Ruskem a Pruskem Krakov přivtělen trvale k říši Rakouské. Ale v té době ukazují se všude příznaky věstící brzký pád dosavadního systému vládního. V Itálii hrozí prospěchům rakouským nový král sardinský, Karel Albert, netající se svou přízní k propagandě »sjednocené Italie«, a také nový papež, Pius IX., jest znám svým italským smýšlením nacionálním. Uvnitř říše ukazuje se silná opposice v Uhrách, směřující k úplnému osamostatnění Uher a zároveň k uplatnění

nadvlády maďarské nad ostatními národnostmi uherskými. Mezi jižními Slovany rakouskými vzrůstá se myšlenka »illyrismu«, t. j. idea národního sjednocení rakouských Jihoslovanů v samostatném »trojjediném« království Chorvatsko-Slavonsko-Dalmatském, jejímž propagátorem je Ljudevit Gaj. V Čechách obrozenecké hnutí literární přechází na půdu politickou, ve šlechtě jeví se silná frakce autonomistická, která na sněmě r. 1847 ostře se vyslovila proti vládě. Nevole obyvatelstva proti cenzuře, proti absolutistickému režimu jeví se v četných spisech, které byvše v cizině tištěny podlouhdně do **R**-ka byly dopravovány. Ve Vídní střediskem tohoto proti absolutistického hnutí byl »Juridisch-politischer Leseverein«. Povstání v Neapolsku a Sicílii, jež přinutilo krále Ferdinanda k vydání konstituce (1848), a únorová revoluce pařížská začínají onu bouřlivou periodu revolučního roku osmačtyřicátého, jež ani v **R**-ku nepřešla bez následků. *JF.*

III. Od roku 1848.

Bouře, které rok 1848 přinesl všem státům střední a západní Evropy, zastihly **R**. nejméně připraveno. Na trůně jeho seděl panovník, který byl jistě proniknut snahami šlechticů a vůli nejlepši, jež však postrádal vši odhodlanosti k činům a neměl ve své povaze té vzdornosti, která by se nedala znávití prvými obtížemi a zmatky přerodu všeho života veřejnoprávního (viz Ferdinand 6). Vlastní správa státní byla úplně v ruce knížete Metternicha, říšského kancléře, muže sice neústupné a silné ruky, ale stejně veliké neprozíravosti, naprostoého obhájce starých řádů, který do poslední chvíle neviděl, jak nutný a blízký je převrat (viz Metternich 1). A přece poměry v rakouské správě státní byly neudržitelné, jak pozoroval a vystihoval mimo kruhy přímo rozhodující kde kdo. Všechno řízení věcí veřejných bylo v rukou neschopné byrokracie, která neměla ani pochopení ani víry v závažnost a účelnost svých úkolův. Státní finance byly v největším nepořádku, lid byl veřejnými dávkami přetížen. Nejedem z národův **R**-ka tíhl všemi svými tužbami za hranice říše. Mimo to všechen právní řád-následkem naprosto zpátečnické hospodářské politiky, které udal směr sám cis. František I. byl v nejpříkřejším rozporu s přeměnou, která se končila právě v životě hospodářském (výrobním). Za podobných poměrů není divu, že otevřeně se mluvilo a psalo o nemožnosti udržeti starý pořádek. Ve spisku »Oesterreich und dessen Zukunft« (1841), který náleží i svým autorem i svým rozšířením přímo kruhům vyšší byrokracie, se soudilo: »Poměry dosavadní nemohou v **R**-ku mlti dlouhého trvání, ani jediný věk lidský ještě nepřekážejí-o tom jsou přesvědčení všichni, poddaní i vláda a tato jediná skutečnost stačí vyvolati převrat, který nadejiti musí, a to v brzkú.« Ba sám nejčelnější představitel evropské reakce a osobní

přítel dvora Rakouského car Mikuláš I., nejtajil se, že pokládá poměry v **R**-ku za neudržitelné (v rozmluvě s pruským vyslancem v. Rochowem 27. ún. 1848). Tímto obecným přesvědčením vysvětluje se i bezradnost a malomocnost, s kterou se v **R**-ku postupovalo proti prvním záchvěvům revolučního hnutí.

Již prvé dni březnové r. 1848 přinesly zřejmé a velmi hlasité projevy nespokojenosti rakouských národů. V Praze první projev lidový vyzněl v celku klidně. Schůze 11. břez. ve Svatováclavských lázních dala pouze popud k petici k císaři Ferdinandovi, v níž mimo obvyklé požadavky svobody občanské byly i postuláty národní a historicky státotvorné. Mimo to ustavil se ze schůze výbor svatováclavský-sprvu pro formulování petice-, který později se přeměnil ve výbor národní, z něhož vzešla-dočasně a s malým ovšem úspěchem-pro nějaký čas jakási vláda zemská. Největším úspěchem březnového hnutí v Čechách byl kabinetní list z 8. dubna, jenž aspoň částečně hověl českým požadavkům národním a státotvorným (viz níže). Bouřlivější ráz a průběh mělo hnutí vídeňské. Dne 13. břez., kdy zahajován dolnorakouský stavovský sněm, vtrhly do sněmovní budovy davy, aby vynutily splnění požadavků německého lidu: jednotné politické organizace správy i vlády, svobodných zřízení na základě parlamentní ústavy a včasněho postavení Němců v **R**-ku a prostřednictvím **R**-ka v Německu. Zatím vytáhlo do ulic vídeňských vojsko a došlo ke krvavým srážkám. Vláda však se podrobila dik-tátu mass. Bylo připuštěno ozbrojení studentstva, poskytnuta svoboda tisku a slibena ústava. Kniže Metternich ustoupil a 15. bř. bylo povoláno ministerstvo, jehož duší se stal sv. p. Pillersdorf. Poněvadž všechno téměř vojsko stálo v Itálii, stali se ve Vídni představiteli branné moci národní garda a ozbrojené studentstvo. Tito také rozhodli o osudu Pillersdorfovy ústavy z 25. dub., která nevyhovovala tužbě německého lidu, aby pánem v říši učinila německý stav střední. Odpor byl proti ní jednak, že přijala systém dvou sněmoven, jednak že pojetím Halice v obor své platnosti vydala budoucí sněm slovanské většině. V polovici května došlo k novým bouřím. Vláda sprvu nechtěla ustoupiti a pomýšlela zejména na ozbrojení studentstva, legie akademická měla splynouti s národní gardou. Ale síly její ukázaly se nedostatečné. Již 15. květ. byla odvolána dubnová ústava a zaručeno svolání ústavodár-ného sněmu volbami bez censu. 17. května císař, který nedůvěřoval již lidu vídeňskému, ujel s celým dvorem do Inšpruku; 26. květ. pokusil se ministr války hr. Latour odzbro-jiti moci studentstvo a zavřiti vysoké školy vídeňské. Vyvolal však jen nové pouliční boje, z nichž vítězem vyšla opět revoluce. Bezpečnostní výbor, jenž se skládal ze zá-stupců národní gardy a studentské legie, byl uznán vládou a stal se faktickým pánem

Vídně. Jeho vliv rozhodl také o pádu kabi-netu Pillersdorfova, jež vystřídala 8. čna vláda, které byl duší člen bezpečnostního vý-boru Doblhoff. Avšak nejen Vídeň, i ostatní části říše byly plny nepokojů. V Itálii trvala pravidelná válka mezi Sardínskem a **R**-kem, Uhry všemi prostředky se snažily o svoji státní samostatnost, v Halici mělo podbarvení nepokojů ráz boje nejen o svobody ob-čanské, nýbrž i o státní samostatnost Polska. Ústřední moc státní byla proti lidu, bouř-i-cimu se na všech stranách, zcela bezmocná.

Ale již v polovici června chystal se obrat na prospěch přívrženců starých řádů. A první jeho akt odehrál se 12. čna v Praze, kde za-sedal právě slovanský sjezd. Došlo tu na pouliční bouře (Svato dušní). Příčinou je-jich byla jednak revoluční nálada doby, vliv zpráv o úspěších bouří vídeňských a tvrdá neústupnost velitele pražské posádky kn. Windischgrätze. Tento pokládán-a prá-vem-za přítele starého pořádku. Činy jeho: omezování národní gardy, odpirání zbrani studentstvu, okazala přehlídka vojska, sesi-lování pražské posádky jen silily obavy i roz-trpčenost. Dne 12. čna měla býti uspořádána Windischgrätzovi demonstrace, která mimo nadání vedla u generálního velitelství ke srážce s vojskem, jejímž následkem byly po-uliční bouře, trvající do 17. čna. Bouře ne-byly organizovány a připravovány a neměly do poslední chvíle jiného účelu, než odstra-niti Windischgrätze. Přes to potlačení praž-ského povstání mělo závazné důsledky. Vrste-vníci sice, i sami svobodomyšlní, viděli v něm jen zdonání národního hnutí českého. Shro-máždění lidu něm. v Ústí n. L. 20. čna na př. vyslovilo kn. Windischgrätzovi dik za jeho za-kročení proti Praze. Později se ukázalo, že »po výtece právě pražské vítězství vrátilo dvoru ztracenou sebedůvěru: v táboře Win-dischgrätzově v Praze znovu byla sebrána síla, která v záři podnikla boj proti Uhrám a koncem října proti Vídni. Podrobení Prahy byl počátek restaurace starého řádu v **R**-ku«. (Něm. histor. Kaufmann, Geschichte Deutsch-lands.) Téměř zároveň rozhodovaly se i věci italské na prospěch ústřední moci státní v **R**-ku.

V Itálii mělo vše rakouské krajně nená-viděno. Dynastie Habsbursko-lotrinská ovlá-dala přímo i nepřímě téměř celou Itálii: Lom-bardie a Benátsko byly od r. 1815 součástí Rakouské říše; Toskána byla sekundogeni-turou; Modena terciogeniturou; v Parmě vládla do r. 1847 Marie Luisa, dcera rak. cis. Františka I., v církevním státě r. 1831 a 1832 zakročovaly zbraně rakouské; v Mo-deně i v Parmě rakouské vojsko přivodilo porážku italského iberálismu; království Nea-polské bylo úplně pod vlivem rakouským. V březnu 1848 vypuklo v Miláně i v Bená-tkách povstání. Současně sardinský král Karel Albert, jehož rod savojský byl v Itálii udo-mácněný, prohlásil se za osvoboditele Italie a počal proti **R**-ku válku. Byl však Radec-kým porazen 6. květ. u Santa Lucie a 25. čna

u Custozzy. Milán a celá Lombardie byly podrobeny rakouským vojskem. Ani válka, kterou na jaře příštího roku podnikl Karel Albert proti R-ku, nebyla pro snahy vláště štěstnější. 24. břez. 1849 Radecký zvítězil u Novary. Sardinie zaplatila 75 mil. fr. válečné náhrady, král Karel Albert vzdal se trůnu na prospěch svého syna Viktora Emanuela II. Snahy o národní sjednocení a osvození Itálie byly na desetiletí oddáleny od svého ztělesnění-ale nepřerušeny a nezdlány (viz Itálie, str. 944 b).

Pod dojmem vítězství ústřední moci státní, jež přinesl červen 1848 v Praze i v Itálii, sešel se 22. čce ústavodárný říšský sněm, který na německou nespokojenost vykazoval většinu slovanskou. Ve Vídni mimo to rostla nespokojenost a jítření i proti vládě. Ministr války hr.Latour vyvolal proti sobě bouři tím, že přispěl pomocí a posilou vojm Radeckého a poslal peníze i zásoby sboru Jelačičovu a tím zhoršil vyhlídky odboje italského i uherského. Ve Vídni ujal se totiž přesvědčení, že porážka Vlachův a Maďarův učiní návrat k absolutismu možným v celé říši. Při srocní 6. říj. byl hr. Latour oběšen. Tu rozhodla se dvorská strana zakročiti úsilněji. Hrabě Auersperg položil se se svým vojskem u Schönbrunn, Jelačič dal se na pochod od Rábu k Vídni, rovněž Windischgrätz, který byl vrchním velitelem všech mimoitalských vojsk, poslal svůj sbor proti Vídni, na niž vyhlásil stav obležení. Císař Ferdinand, jenž 12. srpna do Vídně se vrátil, odjel 7. říj. do Olomouce. Vídeň odhodlala se k obraně. Velitelem jejím stal se spisovatel Messenhauser a generál Bém. 30. říj. přitáhli Vídni na pomoc Maďaři, ale byli u Schwechatu poraženi. Druhého dne Vídeň se vzdala. Národní garda a akademická legie byly rozpuštěny, z insurgentů mnozí (i Messenhauser) popraveni. Zatím byl již 22. říj. říšský sněm povolán do Kroměříže, kde také 22. list. za nové vlády se sešel. Vcelo ministerstva bypovolán kn. Felix Schwarzenberg, dusí jeho však stal se ihned dr. Alex. Bach, revolucionář dnů březnových a strůjce reakce v desetiletí 1849—59. Císař Ferdinand byl již bouřemi do krajnosti znaven a při své citlivosti naprosto roztrpčen domnělým nevdekem lidu. Dne 2. pros. 1848 vzdal se trůnu na prospěch svého mladistvého synovce Františka Josefa (v. t.). Sněm kroměřížský za změněných takto poměrů neměl dlouhého trvání. V r. 1849, 7 břez., byl rozeznán, oktrojována nová ústava (4. břez.), která tvořila přechod k čirému absolutismu, jenž i formálně byl vyhlášen sylvestrovskými patenty r. 1851. Možným učiněn byl obrat novým vítězstvím rakouských zbraní v Itálii i v Uhrách.

V Uhrách ani před r. 1848 na rozdíl od poměrů v Předlitavsku neovlád úplně absolutismus. Ústava, která se opírala o zlatou bullu Ondřeje II. z r. 1222 (viz Uhry), se svým stavovským sněmem nepozbyla nikdy váhy vůči koruně. Ani bouřlivý rok 1848 neporušil ústavní kontinuitu. Lidové «vlaste-

necké straně«, již v čele byli Deák, Kossuth, Vesselényi, podařilo se včas přeměnit stát stavovský v moderní stát ústavní (repraesentativní). Dne 3. břez. 1848 byla přijata na říšském sněm v Prešpurce adresa, jež stanovila reformní požadavky, zejména požadavek samostatné vlády, odpovědné uherskému říšskému sněmu. Císař Ferdinand adresu přijal příznivě. 17. břez. bylo již povoláno samostatné uherské ministerstvo v čele s hr. Batthyánym. Dne 11. dub. císař Ferdinand v Prešpurce sankcionoval novou ústavu uherskou (zákony z r. 1848), kterou mimo obvyklé občanské svobody dostalo se Maďarům i ústupků státoprávních a národních (maďarština byla prohlášena za řeč úřední). Proto národově nemad'arští nemohli uvítati novou ústavu. Maďaři pozorovali ihned, že proti nim se zvedá u národů slovanských hnutí o národní svobodu a samostatnost. Nedovedli však národy nespokojené získati pro společnou věc svobody. Chtěli pro svoji svobodu uvésti moci v nesvobodu druhé. Říšský sněm na návrh Kossuthův povolil národní vojsko, honvědy, v síle 200 tisíc mužů a rozhodl se, aby kryl vojenské výdaje, vydati za 42 mil. zl. papírových peněz. Před tím již 25. dub. došla do Vídně chorvátská deputace, která se domáhala osamostatnění Trojediného království od Uher. Ovšem nedošla vyslyšení; neboť vídeňská vláda bála se vystoupiti proti Maďarům. Za to však jmenovala novým bánem a nejvyšším velitelem Jelačice, který byl v Chorvatsku oblíben a o němž bylo známo, že je nepřítel věci, jak se vyvíjely v Uhrách Stejně jako Chorvatí byli-nespokojeni i Srbové, kteří chtěli spojení s Chorvatskem. Proti maďarské vládě na jihu země postavili se brannou moci Jelačic a Stratiimirovič (předseda národní skupštiny srbské v Karlovcích); na severu Maďarům bylo počítati s nepatrným ovšem-povstáním Slováků. Mimo to ocitali se postupně v rozporu ostřejším a ostřejším s vídeňským dvorem. Sbíráni národního vojska a vydání papírových peněz nedošlo sankce císařské; 21. srpna již rakouská vláda se odvážila zvláštním pamětním spisem dokazovati ministerstvu uherskému, že ústupky Maďarům z března 1848 se přiči pragmatické sankci, že je tedy zejm. jmenování samostatného ministerstva pro země Uherské nezákonné a že je nutno obnoviti jednotnou správu v říši. V Uhrách odpověděli tím, že odváděli k vojsku a vydávali papírové peníze i bez sankce císařské. Za podobných poměrů palatin arcivévoda Štěpán 25. zář. vzdal se svého úřadu. Hrabě Lamberg byl jmenován mimořádným kr. kommissárem pro Uhry. Byl však již 27. zář. v Pešti zavražđen. Popraven byl i vynikající magnát hr. Zichy, přívrženec jednoty říše, majorem Görgeiem pro podezření z vlastizrádných styků s velitelem vojsk císařských Jelačicem. Když mezitím bylo upevněno postavení ústřední vlády ve Vídni a pro rakouský vliv v Německu ukazovala se jednota říše nezbytnou, bylo rozhodnuto vy-

stoupiti vši silou proti separatismu maďarskému. Dne 3. říj. byl cis. manifestem rozpuštěn sněm uherský, všechna branná moc byla dána pod velitelství Jelačičovo a nad celou zemí vyhlášen stav obležení. Maďaři se nepodrobili a rozhodli se klásti branný odpor. Zima r. 1848—49 přinesla pravidelnou válku mezi vojskem císařským a národním vojskem maďarským. Pokoření Maďarů bylo svěřeno Windischgrätzovi, jenž 5. led. 1849 vešel do Budína, 27. ún. zvítězil u Kápolny, 6. dub. byl však poražen u Isaszegu. Tu jmenován byl císařským velitelem hr. Welden a dožádána pomoc Ruska. Dne 14. dub. pod dojmem vítězství u Isaszegu uher. sněm v Debrecíně prohlásil dynastii Habsbursko-Lotrinskou za zblavenou trůnu a Kossutha jmenoval guvernérem země. V polovici června vtrhla do Uher ruská armáda pod Paskevičem v síle 130.000 mužův a rakouské sbory císařské pod Haynauem a Jelačičem v síle 145.000. Dne 13. srpna maďarské vojsko, jehož bylo všeho všudy na 28.000, vzdalo se pod Görgeiem u Világoše, 2. říj. vzdal se Klapka se svým sborem v Komárně a 6. říj. zakončena byla maďarská revoluce krvavou exekucí v Aradě. Dne 17. říj. byla již všechna ústavní a státní práva země koruny Uherské slavnostně prohlášena za propadlá.

Koncem r. 1849 **R.** dosáhl vnitřního míru již ve všech svých částech a s ním ovšem i vítězství reakce, která vrcholila v desítilété vládě úřednického absolutismu. O rok později podařilo se mu vynutiti i uznání pro své postavení v Německu. Bouře r. 1848 učinily hlasitým volání po národním sjednocení Německa, za něhož by ovšem **R.**, říše s neněmeckou převahou národův, musilo se vzdáti svého vůdčího postavení k německým státům. V ústavodárném německém národním shromáždění ve Frankfurtě n. M. většina přála spolkovému státu, jemuž v čele by byl rod Hohenzollerský a v němž by **R.** nemělo přímé účasti. **R.** mělo býti ve svazku (unii) teprv s celým Německým státem spolkovým. Avšak rakouská vláda rozhodně bránila tomu, aby primát a vliv rakouský v Německu ustoupil na prospěch Pruska. Proto min. Schwarzenberkovo, aby zkřížilo snahy postavití samotného pruského krále v čelo Německé říše, přišlo s návrhem reformy spolkové ústavy. Podle ní správa Německa měla býti svěřena direktoriu, které by se skládalo z mocnějších knížat spolkových, a moc zákonodárná říšskému sněmu. **R.** mělo býti do německého spolku pojato celé jakožto jednotný stát s jediným panovníkem, jedinou vládou a jednotným sněmem v čele (jímž se také stalo ústavou kroměřížskou), tedy i se zeměmi Uherskými. Návrh rakouský nedošel ohlasu. Dne 28. břez. 1849 byl zvolen císařem německým pruský král Bedřich Vilém IV. Dne 5. dub. byli rakouští poslanci z Frankfurtu odvoláni. Teprve tím, že pruský král zdráhal se přijmouti císařskou korunu z rukou rebelův, a obratným postupem rakouského arcivévody Jana, jenž byl správcem

říše, zjednány byly rakouské politice v Německu lepší vyhlídky. **R**-ku vojenskými operacemi v Čechách se podařilo pohnouti Prusko, aby zanechalo na čas snah založiti užší stát spolkový, t. zv. Unii, a aby úmluvou Olomouckou 29. list. 1850 uznalo starou spolkovou ústavu beze změn. (Viz Německo, str. 168 a.)

Prvé bouře o politickou svobodu a samostatnost evropských národův **R.** překonalo úspěšně; reakce, kterou v evropském hnutí jeho vláda ztělesňovala, zvítězila na celé čáře; ovšem vítězství její bylo vítězství poslední.

Vláda byrokratického absolutismu dalšího desítiletí nedovedla a ani nemohla, aspoň na prospěch trvalé reakce-využití vítězství ústřední moci státní nad snahami revolučními. Starý řád, třeba dobyl dočasněho vítězství, byl přežitkem, který se přičil potřebám doby. Nemohlo jíti o nové jeho ukotvení, nýbrž jen o upravení podmínek klidného přechodu k řádům novým. A tu i absolutismus let padesátých mimoděk plnil svou úlohu: vyvážení pozemků je v tomto směru hlavní zásluhou režimu Bachova. V zahraniční politice vláda ukázala starou neprozíravost. Neprohledla, že postavení **R**-ka je v Itálii i v Německu neudržitelné, aby byla dovedla vzdáti se ho s nejmenšími možnými ztrátami a za úspěchy na místech jiných. Nevystihla, že těžšíte rakouské zahraniční politiky se přesunulo na jihovýchod. A přece válečné nepokoje let 1853, 1854 přímo ukazovaly **R**-ku na Balkán. V č. 1853 vypukla válka mezi Ruskem a Tureckem, do níž 28. břez. 1854 zasáhla i Francie a Anglie svým válečným zakročením proti Rusku (viz Krymská válka). Úspěchy, kterých se v první době válečné domohlo Rusko proti Turecku, nemohly nechat **R.** lhostejným. Když Rusové 23. břez. 1854 překročili Dunaj, **R.** zvláštní notou požadovalo na carovi, aby vojsko ruské vyklidilo se z podunajských knížetství, a spolu soustředilo značnou moc vojskovou v Uhrách a v Sedmíhradech. Rusko musilo se podrobiti, stáhlo svou brannou moc z podunajských knížetství, do nichž podle úmluvy s Tureckem ze dne 14. čna. 1854 vtáhlo vojsko rakouské. Tím **R.** na dlouhou dobu znepřátelilo si Rusko, které vidělo v zakročení rakouském nevděk za pomoc ruskou v r. 1849. Ovšem vděčnost nikdy v politice nerozhodovala. A byly-li vojenské operace z r. 1854 pochybeny, chyba byla v tom, že nedovedly říši Habsburské přinésti nižádného cennějšího zisku. Při staré politice zápasu o moc v Německu a Itálii způsobily jen osamocení **R**-ka, jež zbavily jediného spojení, Ruska.

Osamocení své **R.** brzy také těžce pocítilo. Itálie snažila se již přímo po válce krymské využití diplomaticky nepříznivého postavení Rakouské říše. Sardinský ministr Cavour (v. t.) podal Pařížskému kongressu pamětní spis, v němž dovozoval, že Evropa nemůže dočkat se trvalého míru, dokud nebude rozřešena otázka italská. Spis ovšem nedosel povšimnutí. Za to podařilo se Ca-

vourovi získati Napoleona III., jenž slíbil mu brannou moc proti **R**-ku. R. 1857 císař Napoleon sešel se ve Štuttgartě s ruským carem Alexandrem II. Podle svědectví Gorčakova Napoleon III. mezi jiným naznačil, že poměry v Itálii působí jen stále znepokojení Evropy. Ruský car odpovědí na to ujistil, že r. 1849 nebude se již opakovat. Jakmile byla zajištěna neutralita Ruska a účinná pomoc Francie, bylo jisto, že Itálie obnoví svůj boj za svobodu a sjednocení národní. Sardinie zbrojila přímo demonstrativně, az **R**. 23. dub. 1859 podalo u jejího dvora ultimatum, v němž žádalo, aby do tři dnů bylo vojsko sardinské uvedeno na stav obvyklý v době míru a aby byly rozpuštěny sbory dobrovolnické. Když Sardinie nevyhověla, počala válka. V čele rak. vojska byl polní zbrojmistr Gyulai, jenž neměl valného štěstí. Dne 4. čna. Rakusané ztratili bitvu u Magenty a 24. u Solferina. Ale porážky rakouské Napoleon III. do krajnosti nevyužil. Jednak utrpěla francouzsko-italská armáda silné ztráty bitvami i nemocemi, jednak obávala se Francie válečného postupu německého na Rýně. Proto došlo 8. čce 1859 ve Villafrance k úmluvě mezi Napoleonem III. a Františkem Josefem I., na jejímž základě byl sjednán v Curichu mír. **R**. postoupilo Lombardii až po Peschieru a Mantovu; Itálie měla se státí státem spolkovým za čestného předsednictví papežova; zapuzeným knížatům měl býti dovolen návrat, pokud by se dál z vůle lidu a pokud by k němu nebylo třeba cizího zakročení. Provedeno bylo však jen odevzdání Lombardie Napoleonovi, jenž ji za Savojsko a Nizzu postoupil králi sardinskému. Lid italský netoužil po svých zapuzených dynastiích ani po vládě papežské. Bologna-dosud papežská-, Toskána, Parma, Modena vyslovily se r. 1860 pro spojení se Sardinii. Sjednocení Itálie blížilo se k svému dovršení. (V. Itálie, str. 945.)

Neúspěchy v politice zahraničné a rozvrat v státních financích způsobily r. 1860 v **R**-ku návrat k vládě ústavní. Rozhodující kruhy byly již si vědomy, že po rozhodnutí v Itálii nedá na sebe dlouho čekatí rozhodování v Německu, pro něž musí býti říše vnitřně silná. Hr. Buol-Schauenstein, jenž se stal r. 1852 nástupcem kn. Fel. Schwarzenberka na křesle ministerském, dosáhl sice na čas klidného a přátelského poměru k Prusku. Ale brzy se ukázalo, že Prusko se omezovalo pouze, pokud musilo, pokud nesebralo nové síly k postupu o nadvládu v Německu, jenž by byl výslednější než politika pruská z let 1848—50. Již v prvních letech šedesátých Prusko, jehož politice dodává již rázu min. Bismarck, usilovně zbrojí. Na rozhodujících místech v Prusku ani se netají již tím, že spor o panství v Německu nerozhodne se ani diplomacií ani usneseními většiny, nýbrž jediné zbraní. Proti tomu politika rakouská, která nechce vzdáti se vůdčího postavení v Německu, stále spoléhá na odpor větších německých států proti panství Hohenzollerů. Představitel velkoněmecké myšlenky v **R**-ku

ministr Schmerling a s ním rozhodující kruhy jakoby úmyslně zavírali oči před tím, co viděl a řekl na léta před Bismarckem již Havlíček, že jediné měč bude rozhodovati mezi Pruskem a **R**-kem. Schmerling nebyl muž státnických schopností. Sám o tom podotýká ke své charakteristice ve svém deníku: »Nemám vlastně žádného pravého zájmu pro politiku. Abych hrál úlohu politickou, k tomu jsem přišel proti své vůli. Mně je věčný nepokoj protivný. Čítám rád večer nějakou dobrou knihu nebo trávím rád v dobré společnosti nebo v divadle. Ale politikové jsou ve věčném napětí.« Lze si vysvětliti proto, že Schmerling stále doufal, že mírnou cestou upevní postavení **R**-ka v německém spolku. Vypracoval návrh reformy spolkové a pohnul císaře Františka Josefa I., že svolal na 16. srp. 1863 schůzi německých knížat do Frankfurta. Z pozvaných nedostavil se pruský král, jenž na radu Bismarckovu odepřel všechnu účast a tím zmařil reformu Německého spolku.

Zatím vystoupila do popředí o p ě t o t á z k a d á n s k á. Již v revolučních dobách r. 1848 poměr Šlesvika a Holštýna vzbudil obecný zájem německý. R. 1846 Dánsko i pro Šlesvicko-Holštýnsko ustanovilo trůnní posloupnost po přeslici. Tím byly zmařeny naděje, že po vyměnění královského rodu dánského po meči nastane užší spojení obou provincií s Německem a nastoupí panství německé Augustenburské linie rodu Oldenburského. Ve válce, kterou r. 1849—50 vedlo Prusko za osamostatnění Šlesviku, Dánové uhájili svého panství jen ochranou cizích velmocí, zejména Anglie a Ruska (car Mikuláš I. na konferenci varšavské 3. list. 1851 označil za sazení Pruska do věci šlesvické za revoluci). R. 1863 otázka šlesvická vystupuje znovu. Nový král Kristián IX. 18. list. 1863 sankcionoval státní základní zákon, jímž Šlesvicko, které náleželo dotud k Německému spolku, mělo úplně pozbýti svého zvláštního postavení a býti zcela přivtěleno k Dánsku. Zatím i vévoda Bedřich Augustenburský ohlásil své nároky na vévodství Šlesvicko-Holštýnské; neboť 15. list. zemřel v dánském králi Bedřichu VII. poslední mužský potomek rodu Oldenburského a podle původních ustanovení o posloupnosti měla ve Šlesviku nastoupiti mladší linie Oldenbursko-Augustenburská. Dne 7. pros. proto již usnesl se Německý spolek na válce proti Dánsku. R. 1864 na popud Bismarckův však poddalo se válečné exekuce samotné **R**. s Pruskem, která se skončila úplnou porážkou Dánska. Mírem Vídeňským 30. říj. 1864 Dánsko postoupilo spojeným mocnostem Šlesvik, Holštýn a Lauenburk, jejichž správa záhy stala se jablkem Eridi-ným mezi **R**-kem a Pruskem a vítanou zá-minkou rozhodnouti s konečnou platností spor o nadvládu v Německu. Došlo sice ještě na dočasné urovnání sporu konvencí Gastýn-skou 14. srp. 1865. Podle ní vláda a správa Holštýna připáda **R**-ku, Šlesviku Prusku a vévodství Lauenburské postoupil císař ra-

kouský úplně pruskému králi za náhradu 2 1/2 mill. zl. Zatím již stávalo se stále zjevnější, že Prusko chystá se k válečnému rozhodnutí svých snah o supremacii v Německu. I rozhodující kruhy rakouské viděly již, kam věci spějí, a konaly přípravy.

V březnu 1866 zasedá ve Vídni vojenská rada a hned potom stahují se z Uher a z ostatních zemí Rakouských vojenské sbory do Čech pod záminkou protizidovských nepokojů v některých českých městech. Zatím Prusko připravuje si i cestou diplomatickou nejpriznivější půdu k válce. Dne 10. dub. ujednalo spolek na výboj s Itálií, které slíbilo pro případ vítězství vymoci vydání Benátska. Neutralitu Francie mělo zaručenu samou politikou Napoleona III., jemuž válka rakousko-pruská byla výhodná tím, že musila vésti k oslabení sčastněných mocí. Tím však v budoucnu, jak se domníval, bylo by jen usnadněno Francii nabýti buď Lucemburska nebo části levého břehu rýnského, úspěch to v politice zahraniční, jakého Napoleon III. nutně potřeboval pro svoji politiku vnitřní. Poměr Pruska k Rusku byl velmi přátelský. Neutralitu carovu zaručovala nejen vzpomínka na protiruský tah **R**-ka ve válce krymské, nýbrž i vědomí, že v balkánské politice bude **R**. přirozeným soupeřem Ruska. Běželo ještě o získání veřejného mínění v Německu. Svoboda politická a sjednocení národní bylo již od válek Napoleonských heslem lidové politiky německé. A obecně také bylo jasno, že národní sjednocení může provésti jedině Prusko. Na poslední chvíli pak pokusil se Bismarck využiti pro svoji politiku i myšlenky politické svobody. Samy spolkové státy Německé, jež stály věrně při **R**-ku, nebyly spokojeny se spolkovou ústavou. Prály její reformě, a to přímo ve směru k ústavě z r. 1849. Sněmovny v Bavorsku 21. květ., v Hannoveru 29. květ., v Sasku 11. čna. vyslovily přání, aby »vláda energicky se snažila o svolání německého parlamentu, ne však pouhých delegací sčastněných států, nýbrž shromáždění na základě přímých voleb z celého Německa«. Do této nálady přišel Bismarck 10. čna. s návrhem spolkové reformy, která v podstatě spočívala na ústavě říšské z r. 1849 a zejména chtěla říšskému sněmu na základě všeobecných voleb. Nedlouho později došlo k zjevnému prohlášení války. Zevní pohotou k ní byla otázka šlesvická.

Dne 1. čna. 1866 **R**. vzneslo na spolkovou radu rozhodnutí o Šlesviku a Holštýnu. Prusko vidělo v tom porušení konvence Gastýnské a vrátilo se ke stavu, který byl před úmluvou ze 14. srp. 1865, t. j. uvázalo se svémocně ve společnou správu Holštýna, kam 7. čna. vtáhly vojenské sbory pruské. Dne 11. čna. **R**. zadalo proti Prusku spolkovou exekuci (»aby byly mobilisovány všechny sbory armádní spolkového vojska, pokud nenáleží k armádě pruské«); dne 14. čna. byl rakouský návrh přijat 9 hlasy proti 6. Den na to vtrhlo pruské vojsko do Sas a Hannoverska; dne 17. čna. rakouský císař vydal válečnou pro-

klamaci »Mým národům« a 20. čna. král Viktor Emanuel vypověděl válku **R**-ku. Boji na dvou místech snažilo se **R**. vyhnouti. Ač mělo jistou podporu téměř všech německých států spolkových, přece nedůvěřovalo svým silám. Již koncem dubna **R**. nabízel prostřednictvím Napoleona III. Itálii vydání Benátska, zachová-li Sardinie neutralitu a nabude-li po vítězné válce **R**. zpět Pruského Šlezska; ba později nabízeno Benátsko bez klausule o nabytí Šlezska pro **R**. jen za neutralitu Itálie a nevalnou peněžitou náhradu. Leč Itálie, která se bála posílení **R**-ka vítěznou válkou proti Prusku, odmítla 14. květ. nabídku. Nepomohlo ani, že přes to bylo Napoleonovi smlouvou z 12. čna. Benátsko slíbeno. **R**. musilo se odhodlati k boji na severu i jihu. A jak válka dopadne, bylo lze odhadnouti předem. Prusko musilo zvítěziti nad **R**-kem proto, poněvadž stálo v mnohé příčině výše. Prusko r. 1866 předčí nad **R**. ve vojenství i státnictví. Prusko je r. 1866 na nových cestách v těchto oborech. **R**. drží se starých přelých method. Prusko mělo již r. 1866 všeobecnou brannou povinnost, odstranilo ve vyšším důstojnictvu nepotismus, mělo na základě zavedení povinné všeobecné návštěvy školní prostě vojáků vzdělanější, mělo lepší zbraň (jehlovky), stálo na moderní taktice válečnictví, taktice palných zbraní. A nejen stav vojska pruského je lepší nežli rakouského, ale i vedení pruské je spořádanější nežli rakouské. **R**. r. 1866 je stát zubožený. Protireformace otupila a zlomila v **R**-ku duchovní život lidu, krásné a slibné doby pokrokového panování Marie Terezie a Josefa II. záhy přestaly, a v duchu protireformačním vládlo se dále. Výronem ducha toho byl Metternich. Za něho vyrůstaly osoby, které hrály vůdčí úlohy r. 1866, a osoby ty byly v státnictví i ve válečnictví nepokrokové a jako lidé bály se energického jednání a vyhýbaly se zodpovědnosti. Rakouské vojsko vykliditi musilo Holštýn, jež mělo obsazený, branná moc pak panovníků německých s **R**-kem spolčených neodolala prudkému návalu prusk. vojsk. Kurfirst hesský upadl v zajetí, vojsko hannoverské, jehož král odmítal neustupně k Prusku se připojit, ale na druhé straně váhavosti svou proměškálpřihodnou chvíli spojiti se s vojskem bavorským, kapitulovalo po bitvě u Langensalzy (29. čna. 1866); ostatní státy jihoňečské nezmohly se k vydatnému odporu proti vojskům pruským, jež svou vojenskou zdatností nad ně vynikala a rychle operovala. Král saský ustoupil ze země své, již Prusové obsadili, do Čech a spojil své vojsko s císařským. Válka rozhodla se velmi brzo na bojišti českém. Rakouská vítězství na jihu, arcivévodky Albrechta u Custozzy 24. čna. a Tegetthoffa u Visu 20. čce, byla pro výsledek války nerozhodná. A na bojišti severním byli **R**. i jeho spojenci málo šťastni. Vrchním velitelem armády sasko-rakouské byl polní zbrojmistr Benedek, který neznal ani terrainu bojiště, ani neměl potřebné rozhodnosti a sebedůvěry (sám se zdráhal převzít vrchní velení; viz Benedek). V bitvách

u Mnichova Hradiště, Náchoda, Trutnova a Skalice ve dnech 26.—28. čna. Prusové nabyli prvních menších úspěchů. Dne 3. čce rozhodná bitva u Králové Hradce přinesla pruskému vojsku konečné vítězství a s ním i definitivní rozhodnutí sporu o nadvládu Pruska v Německu. V Německu sice ještě trvala válka a až do polovice čce docházelo na jednotlivé srážky a bitvy. Ale válka byla pro Prusko rozhodnuta příznivě, i kdyby bitky ze 4. 14. čce nebyly se končily vítězstvím pruských zbraní. A po samém velikém vítězství královéhradeckém byl rozhodnut i Bismarck vymoici **R**-ku čestný mír. »Ne zničití a pokořiti **R**., nýbrž učiniti je přítelem a spojencem nové Německé říše, sjednocené pod pruským vedením«, stalo se heslem jeho další politiky. Přímé zasahování Napoleona III. i hrozící intervence ruská získaly konečně a po delším odporu pro Bismarckův postup i pruského krále Viléma. Dne 28. čce došlo k předběžnému míru v Mikulově, 23. srpna byl sjednán mír Pražský. Prusko nabylo Slesvika a Holštýna, Hannoverska, Nassavska, Kurhess a Frankfurta a tím dosáhlo touženého teritoriálního spojení mezi svými provinciemi západními a východními.

R. mimo Benátsko, které již 2. čce odstoupilo Napoleonovi III., nepozbylo žádného teritoria. Ztratilo ovšem na trvalo své vůdci postavení v Německu, kde v čele s Pruskem se utvořil Severoněmecký spolek, s nímž státy jihoněmecké ujednaly tajné úmluvy na výboj a odboj. (Viz Německo, str. 169 a.)

Mírem Pražským ukončena byla půlstoletá perioda rakouské zahraniční politiky, která stála říši mnoho obětí na životech i na penězích, aby se skončila na konec naprostým neúspěchem. V polovici stol XIX. všechny evropské státy ocitly se v boji s myšlenkou politické svobody, která vedle myšlenky národní počala udávati směr všemu životu státnímu. **R**. při tom ocitlo se ještě v nebláhém a nešťastném postavení, že jeho moc ústřední repraesentovala nejen reakci politickou, nýbrž i národní. Sousední Itálii a Německu myšlenka národní byla požehnáním, vedla k jejich státnímu sjednocení a sesílení. **R**. boje o svobodu národní jenom seslabovaly zevně i vnitřně. Dějinný vývoj a tradice stavěly je za stát nenárodní a vedly jeho ústřední moc státní v boj s myšlenkou národní, které bylo souzeno vítězství. Rokem 1866 rakouská reakce proti myšlence národní utrpěla rozhodnou porážku v zahraniční politice. Sjednocení Německa a sjednocení Itálie, jež po míru Pražském byly již vlastně věci rozhodnuté, musily do budoucna dáti rakouské politice nový směr: zahraničnou politiku odkázaly, kam tihnou přirozené, obchodní, hospodářské zájmy říše-na Balkán. A věsti musily k tomu, aby **R**. položilo hlavní důraz na vnitřní svoje konsolidování, při čemž měly mu býti mementem proti nebláhé reakci politické a národní.

Na cestu svobody politické odhodlalo se **R**. již po porážkách v Itálii z r. 1859. Ovšem

stížen a komplikován tu byl od prvopočátku jeho postup bojem o svobodu národní, v němž živlem reakčním se ukázali i Němci a Maďaři, kteří jsou politicky nejsilnější z rakouských národů. Návrat k životu ústavnímu byl rozhodnut již koncem r. 1859 a dovršen byl po různém kolísání v r. 1867. V Čechách návrat k ústavnímu životu v prvních letech šedesátých nebyl přijat se stejným nadšením jako za prvních červánků svobody r. 1848. Svoboda politická, kterou přinášel rok 1848, šla pro Čechy-po kabinetním listě z 8. dub. 1848-ruku v ruce se svobodou národní. Ne tak bylo při ústavě unorové, Schmerlingové, kterou zmařeny byly naděje, vzbuzené diplomem říjnovým (viz níže), a kterou sice byly uplatňovány svobody občanské, ale na-prosto nebylo dbáno českých tužeb po národní svobodě a samostatnosti. Oslavný ruch za udělení ústavy nepodařilo se v Čechách úřadům uměle vyvolati. Nejen lid zůstal chladný a nedůvěřivý-proto místodržitelství se spokojovalo všelijak sháněnými adresami diků a zamítalo projevy massové, jako na př. osvětlení, o nichž bylo jisto, že by selhaly. I šlechta a vyšší klerus přijímaly novou ústavu nelibě, jistě hlavně proto, že s ní krok co krok postupoval režim liberální. Projevem zevním této nálady bylo, že na př. arcibiskup pražský a biskupové budějovický a královéhradecký odmítli vyzvání, aby konali slavnostní služby boží za udělení ústavy.

Věcně uskutečňovalo se sblížení mezi šlechtou a českým národem na poli politickém společnou tužbou po politické samostatnosti českých zemí. Podle zprávy ve spise »Reči dra F. L. Riegra a jeho jednání v zákonodárných sborech« univ. prof. W. W. Tomek dosáhl toho, že 6 led. 1861 sešli se u něho k dohovoru hr. Jindřich Clam-Martinic a dr. Rieger. Podařilo se při tom odstraniti některá nedorozumění a zjednoti základ pro společný a přátelský postup ve věcech veřejných. Hr. Clam-Martinic kladl důraz na právo historické a pokládal za nejdůležitější úkol, aby zachovala se kontinuita mezi sněmem a jeho právy a mezi budoucím útvarem veřejného práva koruny České. Na to přistoupil dr. Rieger a dosáhl navzájem přívědi, že šlechta bude podporovati české snahy o úplnou rovnoprávnost žilvu českého s německým. Hraběti Clam-Martinicovi šlo tu o to, čeho dosáhl r. 1848 včasným zakročením Kossuthovým sněm uherský: o zachování státoprávní kontinuity; na to-ovšem r. 1861 v Čechách bylo pozdě. Dosáhl však aspoň toho, že v nové období ústavního života Český národ vstupoval s novým programmem přesnějším, s programmem státoprávním. Společný program politický, státoprávní vyvolal však nejen spojení a společný postup lidových zástupců českých s poslanci šlechtickými na sněmě a na říšské radě, ale uvedl i lidovou českou politiku v područí šlechtické. Na sněmě českém, který byl zahájen 6. dub. 1861, čeští poslanci pro-

testovali nejen proti nespravedlivostem volebního řádu, ale podali 10. dub. i své ohrazení státoprávní. Jím prohlásili o svém vstoupení na sněm, že »skutkem tímto neujali aniž ujeti mohli právům a svobodám království Českého a nepřetržitosti jeho osobního bytu, postupnou řadou státních aktů právně zaručeného«, a položili důraz na souvislost se starým sněmem stavovským. Rovněž obeslání říšské rady vykonali čeští poslanci na zemském sněmě po mnohých rozpacích a jen se státoprávním ohrazením. Pro volbu vyslanců do říšské rady lidovi čeští poslanci dohodli se s velkostatkem, čímž nabyli 21 mandátů, kdežto Němci jim nabízelí ze všech 54 mandátů jen 15. Trpkost toho, že volební nespravedlivosti octlí se čeští zástupci na sněmě v rozhodně menšině, pocítili i při volbě do zemského výboru, kde jim připadli z osmi členů pouze dva (za venkovské obce) Státoprávní ohrazení téhož roku učinili čeští poslanci i na moravském sněmě, kde mezi jiným dovolávali se státní souvislosti s královstvím Českým i s vévodstvím Slezským. Za to nelze podkládati státoprávní význam prosbě českého sněmu, aby panovník dal se korunovati za krále českého; návrh na vyslání deputace s touto prosbou učinil arcibiskup kn. Schwarzenberg a dosáhl jeho jednohlasného přijetí.

I na říšské radě postup českých poslanců řízen byl předem hlediskem státoprávním. Říšská rada, která nebyla obeslána z Uher, Chorvatska, Sedmihrad-a Benátska, měla většinu německou a centralistickou. Odpůrci centralismu, kteří byli zváni střídavě decentralisté, federalisté, autonomisté, utvořili jednotnou skupinu, která se snažila uplatnit své zásady zejména při jednání adressním. Přijata však byla adresa, která znamenala úplný projev souhlasu s politikou vládní, 127 hlasů proti 49, jež hlasování se zdržely. V dalším čeští poslanci snažili se uhájit kompetence zemských sněmů (na př. při zákoně o zrušení svazku lenního: vykoupení statků manských) a zvrátiti těžiště ústavního života do zemských sněmů (návrhy na odročení říšské rady a svolání zemských sněmů). Ale nejen o bezprostřední poměr k národu Českému a k zemím Českým byl spor mezi slovanskou menšinou a vládní většinou říšské rady. Různost názorů ukazovala se též, pokud šlo o poměr k Uhrám. Uhři únorové ústavy neuznali. Trvali na stanovisku právní kontinuity uherské ústavy a žádali uznání zákonů z r. 1848, jež došly tehdy sankce císaře Ferdinanda, a svůj vlastní říšský sněm. Vláda a s ní většina poslanecké sněmovny trvaly proti tomu na ústavě oktrojované a žádaly, aby ji Uhry bezpodmínečně uznaly. Z decentralistů však Poláci nesouhlasili s uherskou politikou vládní a prohlašovali ji přímo za zhoubnou; čeští poslanci lidovi i velkostatkáři upírali říšské radě, kterou vláda již 5. čna. (v 11. schůzi) prohlásila za užší, právo vkráčet na půdu všeobecných ústavních práv (a tedy právo jednati o poměru k Uhrám) a

vyslovovali přání, aby se mocnáři podařilo upomínky, právní názory a požadavky jednotlivých národů uvést v soulad se skutečnými potřebami mocnářství. Říšská rada užší však přes to osobovala si stále působnost, která podle ústavy příslušela pouze říšské radě širší. Mimo to proti slovanským, zvláště českým poslancům vystupovalo předsednictvo bezohledně, omezovalo je ve výkonu práv poslaneckých (odněti slova, důtky a j.). Za podobných poměrů vzniká již na podzim r. 1861 myšlenka opustiti říšskou radu. Po dvou letech dochází skutečně na passivnou opozici. Dne 21. břez. 1863, když se na sněmě českém jednalo o doplňovacích volbách do říšské rady, čeští poslanci odepřeli již své účastenství. Ale zásadní usnesení neúčastnit se říšské rady stalo se teprv počátkem června a ohlášeno bylo přípisem předsednictvu poslanecké sněmovny, jež byl čten na schůzi 25. čna. Jím 11 českých poslanců (5 raději složilo mandát, než by podepsalo prohlášení, a 3 se účastnili porad dále) prohlašovalo, »že nechťjí aniž smějí přistě míti účastenství v rokování a uzavírání slavné sněmovny, pokud nesejde se veškeré zastupitelstvo říše a pokud nebude dána úplná jistota, že přísně bude šetřiti sl. shromáždění ve všem a všude mezi naznačených veškerou ústavou« A veškerou ústavou rozumělo prohlášení ústavu únorovou, pokud souhlasí s nejvyšším diplomem, s pragmatickou sankcí a s právními prameny naší říše a naší země, zaručenými oběma těmito ústavními zákony«. Tedy poměr k Uhrám (->dualismus státu zkáznosný, prakticky v životě již provedený«-praví prohlášení) byl bezprostřední pohnutkou k trpnému odporu, který trval v Čechách po šestnácte let, v němž se soustředoval a na konec i rozplynul všechen český boj ústavní. Nesúčastnili se ho Moravané, kteří vyhýbali se rozhodnutí tím, že vyžadovali si a stále prodlužovali dovolenou, a když v listopadu 1864 jim byla další dovolená odepřena, vzdali se mandátů. Čeští poslanci, kteří odepřeli se účastnit jednání říšské rady, byli do 14 dnů mandátů zbaveni. Nastala doba stálých doplňovacích voleb, kdy zvolení poslanci skládali hned své mandáty-doba, která vyhledávala a nalezla značnou politickou kázeň lidu, jež jediná umožnila půldruhé desíletí politiky nečinnosti a s ní spojeného odříkání.

Již v prvních letech passivního odporu, jakmile poměry ústavní jen poněkud se ustálily, nastala v Čechách diferenciace stran. Na samém sněmě českém již r. 1861 vyskytovaly se mezi velkostatkáři dva proudy. Za druhého zasedání sněmovního, jež se počalo 8. lednem 1863, poslanci velkostatkářští rozešli se ve dvě skupiny: ústavověrnou, jež podporovala centralistickou vládu Schmerlingovu, a skupinu Martinovicovu, která se postavila na puď práva historického a přála v tomto směru tužbám o samostatnost České země. Důležitější rozsekupení se však událo právě r. 1863 v českém táboře lidovém. Ve-

dle konservativnějšího směru Palackého, k němuž se hlásila většina poslanců, byl záhy patrný více demokratický směr Sladkovského. Mezi oběma proudy stal se jablkem Eridiým, jak vystihl sám Palacký, poměr ke šlechtě. Směr základní, který se později ustavil ve stranu národní (staročeskou), cenil si spojenectví se šlechtou pro český boj národně-politický do té míry, že činil pro ně ochotně ústupky na úkor zásad demokratických (Rieger na př. byl na sněmě proti zkracování volebního práva velkostatků, po němž toužil dr. Sladkovský). Zevní pohnutkou sporu stala se však polská otázka. Palacký i Rieger neschvalovali polského povstání z r. 1863, jehož neúspěšnost byla předem patrna. Ba Palackému byl podkládán i výrok, že spása Slovanstva je v ruském caru a že polské vítězství by bylo neštěstím. Sympathie českého lidu i tisku byly proti tomu na straně Poláků. Palacký a jeho družina byli nuceni založit nový svůj denník »Národ«. Proti tomu z druhé strany byl učiněn pokus pevně zorganizovati směr demokratictější a dání mu jednotný program. Zvoleno bylo za tím účelem i komité (kn. R. Taxis, dr. J. Grégr, dr. K. Sladkovský, Ot. Zeithammer a J. S. Skrejšovský). Ale na konec zůstalo přece jen při pokuse.

Třibení stran a ujasňování ve stranách dalo se nejen v táboře českém, nýbrž i mezi Němci. A zde bylo jednou z příčin, které způsobily pád Schmerlingův. Německá strana liberální, která byla vlastní stranou vládní, s postupujícím politickým vývojem nabývala určité pevnosti a přirouzení i proti vládě. Chtěla, měla-li vládě sloužiti, aby vláda také plnila její požadavky. Ministerstvo Schmerlingovo však nechtělo býti ministerstvem parlamentní většiny. Schmerling v březnu 1865 ještě odvažoval se otevřeně v říšské radě prohlašovati, že v R-ku je sotva možná vláda přísně parlamentární a proto že ani sněmovní porážka nemůže býti kabinetu pohnutkou k odstoupení. Zatím však již příliš patrné neúspěchy jeho politiky zahraničné, zejména v Německu (viz výše) a jeho pochybená politika uherská podryly mu půdu tak, že nesnesla zatížení opozice novou a tentokráte německou. Schmerling chtěl Maďary přinutiti, aby sami uznali únorovou ústavu. Domníval se, že jednak politika vyčkávací, jednak izolování Maďarů splní v tomto směru svůj úkol. Podařilo se mu také zvábiti Sasy sedmihr. a Rumuny na říš. radu. Ale přes topostup jeho byl příliš zřejmý bez výsledků. Proto koruna víc a více přála usmíření Maďarů místo jejich pokolení. A výrazem tohoto přání byla i červnová návštěva mocnářova v Pešti i odstranění dvorních kancléřů Uher i Sedmihrad, hr. Zichyho a Nádasdyho, z jejich úřadů. Když pak se stal uherským kancléřem hr. Majláth, stoupence strany starokonservativní, s níž Schmerling odpiral jakékoli vyjednávání, celý kabinet mimo ministra vojenství a zahraničných věcí zažádal za propuštěnou. Dne 27. čce 1865 skončil režim Schmerlingův.

Doba, která nastávala, vzbudila na české straně mnohou naději, z nichž však žádná nedošla splnění. V čelo vlády povolán byl hr. Belcredi, který se těšil osobně v Čechách značné oblibě. Ale i směrem svým získal si na prvý ráz české sympathie. Při samém nastoupení prohlásil, že není přítelem centralisace, a ukládal, aby »jak úřad, tak i jednotlivý úředník jednal s lidem v jeho řeči«. Dne 20. září byl za Belcrediho vydán císařský manifest, kterým se zastavila platnost zákona o říšském zastupitelstvu (viz níže). Dojem z toho byl stejně trudný a depimující Němcům, jako příjemný Čechům, kteří se nadáli obratu od systému centralisačního. Dojem sesílen byl ještě prohlášením vládního zástupce na sněmě českém, které vylučovalo možnost oktrojírky, a prohlašovalo, že »legální zastoupení spočívá jen v zemských sněmích«. Sněmy v době té-sešly se v listopadu-byly spolu hlavními repraesentanty veřejného mínění v R-ku a byly si tohoto postavení i vědomy. Vyslovovaly se aspoň vždy o všech změnách ústavních. I tentokráte sněmy s většinou centralistickou nemlčely a ostrými resolucemi žádaly návrat k ústavě únorové. Zatím nadešla válka s Pruskem a s ní i rozhodnutí o postavení R-ka v Německu (1866), kdež R. svého vlivu pozbylo navždy. S tím však odpadly i ohledy na postavení R-ka v Německu a uvolněna byla jedna z překážek vyrovnání s národy neněmeckými. Příznivý vliv toho nejprv utílili Maďaři, kteří se stali svou houževnatostí a bezohledností obávanými v kruzích rozhodujících a s nimiž jako se ztracenými pro německou nadvládu počítali již všichni střízliví politikové němečtí. Dne 9. září na sjezdě v Úži prohlásili se již všichni němečtí t. zv. autonomisté a Velkorakušané pro dualismus. Spolu některá města německá (na př. Vídeň, Štýrský Hradec, Celovec) počala volati po svolání užší říšské rady. Veřejnému mínění německému, jež se takto jevilo, snažily se čeliti projevy (protidualistické, státoprávní a rovnoprávnostní) českých okresních zastupitelstev (v Bělé, Mělnice, Ml. Boleslavi). Zároveň vedoucí politikové čeští, Palacký i Rieger, ve Vídni snažili se získati za spojení nejen politické zástupce ostatních rakouských Slovanů a zejm. Poláky, nýbrž i navazovali s německými stranami (federalistickou stranou pokroku i s autonomisty, kteří však již byli získáni pro dualismus). Čechové oddávali se stále nejlepším nadějím. Rieger 1. srpna ještě byl přesvědčen, že české »politické akce značně vystoupily«. Zatím již chystalo se rozhodnutí na prospěch Maďarů dualismem, je-muž přece Čechové nejvíce odporovali. Zjevným krokem v tomto směru bylo jmenování barona Beusta ministrem zahraničných záležitostí (30. říj. 1866). Dne 2. led. roku násl. již vyšel přičiněním Beustovým cis. patent, kterým se zástupcové neuherských království a zemí svolávají v mimořádnou říšskou radu. Patent způsobil značné překvapení a neuspokojil. Federalistům znamenal porušení vlád-

ního slibu, že se ponechá urovnání státoprávních poměrů sněmům. Proti tomu nespokojil ani centralisty, kteří přáli si bezpodmínečný návrat k únorové ústavě a svolání užší říšské rady. Ale vládě, která měla jasný cíl, nebyla nespokojenost národů, jejíž pohnutky byly někdy sobě přímo protichůdné, na valnou překážku. Beust zjednal si nejprve v ministerstvu volnou ruku: 7. ún. 1867 odstoupil Belcredi, jenž byl odpůrce dualismu a jenž se pokládal za vázán slibem císařského manifestu z 20. září 1865, podle něhož nová úprava ústavních poměrů měla vzejít jen z dohody se zemskými sněmy. V únoru, kdy sešly se zemské sněmy, Beust opustil již myšlenku svolání mimořádné říšské rady; učinil tak jednak, poněvadž mimořádná říšská rada byla by mu bývala málo povolná, jednak, aby získal německé centralisty, kteří trvali, aby byla svolána užší rada říšská. Ze zemských sněmů český se vyslovil zřejmě proti chystanému dualismu, moravský žádal, aby zachován byl slib o dohodnutí se sněmy (ze září 1865). Ale oba sněmy a s nimi i sněm krájiný byly rozpuštěny, k čemuž vlastním důvodem bylo, že na říšské radě byli by měli autonomní živlové podle výsledku voleb v těchto sněmích většinu. Při nových volbách vláda využitím nejvyššího vlivu dosáhla v kurii velických statků porážky historické šlechty, a to v Čechách i na Moravě, a tím získala novým sněmům centralistickou většinu. Přes české protesty a přes exodus českých poslanců moravský i český sněm obeslaly říšskou radu, jež se sešla 20. květ. Byly na ni zastoupeny všechny země-haličský sněm obeslal říšskou radu bez ohrazení, za slib národních ústupků, ale nebyl zastoupen jeden z prvních národů říše, Češi. Říšská rada přijala vyrovnaní s Uhry a nové ústavní zákony, prosincové (viz níže Dějiny úst.), které zůstaly již trvalým podkladem úst. života v říši. Dne 24. pros. ustavilo se prvé parlamentární ministerstvo, v jehož čelo se postavil kn. K. Auersperg. V Čechách dokonání obratu v ústavním životě **R**-ka vyvolalo značné roztrpčení. Výrazem jeho byl jistě i demonstrační ráz české pouti moskevské, t. j. hromadné návštěvy Čechů na moskevskou národopisnou výstavu, kam jel i sám Palacký. Nespokojenost v lidu manifestovala se neutuchajícím hnutím demonstračním, od května 1868 i hnutím táborovým, ostrými projevy českého tisku a v politice poslanecké rozšířením i utužením trpného odporu. Vláda neznala k národním hnutím českým jiné odpovědi než stíhání českých časopisů, zalařování redaktorů, násilné potlačování demonstrací, výjimečné stavy-vešchno prostředky, jimiž lze nespokojenost lidu stupňovati, nebo na čas snad i umlčeti, ale jimiž nikdy nelze národ uklidnit a usmířit s danými poměry. Další a poslední desítky velkých ústavních bojů v **R**-ku přesvědčilo o tom i kruhy rozhodující a vůdčí státníky naší říše.

Zatím byli Poláci uspokojeni národními ústupky, zejm. na poli jazykovém (polština

stala se úřední řečí v Haliči). Boj národnostní při nevlivnosti politiky jihoslovanské soustředil se nyní po výtce na země sudetské. Čeští poslanci 23. srp. 1868 v Praze a 28. v Brně podali t. zv. deklaraci, kterou z důvodů státoprávních odmítají účast i na zemských sněmích i na říšské radě v přesvědčení, že »právní poměr kr. Českého k jiným zemím říše a nejvyšší dynastii, vůbec celé státní právo koruny České může se upravit trvale a pro blahobyt země i prospěch dynastie bezpečně jedině úmluvou mezi nejjasnějším králem a politicko-historickým národem Českým, zastoupeným na základě správném a spravedlivém«. Zatím vznikaly neshody v samém ministerstvu, kde hr. Taaffe, Potocki a Berger repraesentovali směr, který doporučoval vyrovnaní s českým národem, a vystoupili z kabinetu, když 15. led. 1870 panská sněmovna přijala adresu ve smysle většiny ministerstva. Předsedou ministerstva stal se Hasner. Jeho vláda však dočkala se brzy značného neúspěchu. Volební reforma, kterou se měly zavést přímé volby do říšské rady při nepřijetí nebo složení mandátů, způsobila, že Poláci, Slovinci a poslanci za Gorici, Terst, Istrii a Bukovinu vystoupili z říšské rady. Poslanecká sněmovna zůstala pouhým torsem, v němž nacházeli své zastoupení jedině rakouští Němci. Vláda chtěla rozpustit zemské sněmy, jejichž zástupcové opustili říšskou radu. Ale když její úmysl nedošel císařského schválení, odstoupila 4. dub. Úkolu usmíření s ústavou Čechy a Poláci podjal se hr. Potocki, jenž se stal ministerským předsedou, ale skončil s nezdarem. Jediným negativním výsledkem jeho působení bylo rozpuštění říšské rady a všech zemských sněmů. Dne 7. ún. 1871 hr. Potocki ustoupil a místo něho stal se ministerským předsedou hr. Hohenwart, v jehož kabinetě zasedali z Čechů Habětinek a Jireček. Již 10. květ. Hohenwart při jednání o autonomii Haliče v ústavním výboru otevřeně vyslovil ochotu vlády k ústupkům Čechům. Zatím vyjednávání s českými vůdci vedlo k cíli, tak že vláda 11. srpna uznala za vhodné rozpustit říšskou radu a všechny sněmy s centralistickou většinou. Z nových voleb vyšla poražena strana ústavověrná, jež nabyla v říšské radě jen 66 mandátů proti 137. Hohenwart mohl si troufati podati českému sněmu 12. září cis. reskript, který obsahoval uznání státoprávních požadavků českých a slib korunovace. Sněm český odpověděl usnesením fundamentálních článků (viz níže). Zatím 16. září vystoupili němečtí poslanci z českého sněmu. Říšský kancléř Beust a Andrassy pracovali všemi vlivy u koruny proti českým požadavkům. 21. říj. prohlásil panovník fundamentální články za nepřijatelné a 30. říj. odstoupilo ministerstvo Hohenwartovo. Dne 8. list. odstoupil hr. Beust, jemuž se vyčítalo, že pozdě zakročil proti směru Hohenwartovu. Utvoření nového ministerstva bylo svěřeno kn. Ad. Auerspergovi, jenž došel podpory ústavověrných Němců. Prvou péčí nové vlády bylo zabezpečení eventuelné

přímé volby do říšské rady (viz níže). Jakmile se jí zde věc podařila, rozpustila český sněm. V nových volbách nabyli sněmovní většiny ústavověrní Němci. Postavení vlády na říšské radě bylo posíleno, a to nejen volbami, nýbrž i chabostí odporu, s nímž byl přijat protičeský obrát. V dubnu 1873 mohla již provést úplné osamostatnění říšské rady od sněmů definitivním zavedením bezpodmínečného přímého volení do říšské rady. V poslanecké sněmovně, jež se sešla v říjnu 1873, byli již zastoupeni mimo Čechy všichni národové rakouské.

Ale již i mezi Čechy počínaly se ozývat hlasy proti politice trpného odporu. »Nár. Listy« již r. 1868 uváděly v diskusi otázku, zda čeští poslanci mají vzdalovati se českého sněmu. Praktického významu nabyla však otázka, zda čeští poslanci mají vstoupiti do zemského sněmu, po volbách r. 1873. Většina rozhodla setrati při passivním odporu. Následkem toho 29 poslanců (z 84 českých) vzdalo se mandátů; odůvodňovali svůj postup, že pouze skutečnou činností lze prospěti národu a že účast v práci sněmovní vyžaduje rozvoj ústavního života v Čechách. Pro obeslání říšské rady však nebyl v Čechách ještě ani hlas. Proti tomu klubovní většina viděla v činné účasti ve sněmovních pracích vstoupení na půdu ústavní a proti odlišnému postupu menšiny dovolávala se svornosti. Ve sněmovních volbách r. 1874 poprvé kandidovaly proti sobě strana staročeská, jež nabyla 77, a mladočeská, která došla 7 mandátů. Mladočeští poslanci vstoupili 15. září 1874 s ohrazením smyslu státoprávního do českého sněmu. Staročeská většina zůstala v passivitě. Na Moravě přerušili trpný odpor čeští poslanci lidová všichni 27. list. t. r. V Čechách spor o trpný odpor či o politiku činnosti a práce přivodil, že menšina na sjezdě 25. pros. 1874 se ustavila v jednotnou organizaci politickou, kterou od většiny nedělila pouze otázka taktiky: obeslání či neobeslání sněmu. Starý spor o poměr k šlechtě došel výrazu v odporu proti hlasům virilním a proti kuriím volebním. Větší demokratičnost nové strany ukazovalo zejm. volání po všeobecném, rovném a přímém právě volebním.

V říšské politice léta 1874—76 vyplněna byla jednáním o zákonech církevních, kterými nově a definitivně ve smysle základních zákonů státních a tedy ve směru náboženské svobody byl upraven poměr církve a státu. Hierarchie katolická protestovala proti nové úpravě, ale marně; neboť církevně politické zákony byly jen důsledkem nových poměrů v životě státním, jak se utvářel v R-ku postupně od návratu ke zřízení ústavnímu. Svoboda náboženská byla nezbytným důsledkem svobod politických. Souca ně však již zřetel rakouské politiky poután k věcem zahraničným. R., které dosud, od obrátu v evropských poměrech z r. 1848, klidilo jen neúspěch za neúspěchem ve své zahraniční politice, jež ztrácelo svůj vliv i své provincie,

nabylo naděje domoci se snadného poměrně úspěchu, který by mohl rozšířiti jeho vliv i území.

R. obrátilo svou pozornost k věcem balkánským. Pochopilo, že po konsolidování poměrů na západě může, ačli bude jeho politika vůbec velmocenská, hledati působistié jedině na Balkáně. Nespokojenost národů křesťanských vedla právě v polovici let sedmdesátých v zemích balkánských ke krvavým výbuchům a k neutuchajícím zmatkům. Koncem října 1874 došlo na prvé krvavé srážky mezi Černohorci a Turky. V čci 1875 vypuklo povstání v Bosně a v Hercegovině, 1. květ. 1876 v Bulharsku. Slovanské obyvatelstvo balkánských zemí, jež bylo uvedeno v přímé zoufalství tureckými útlisky, drancováním a vražděním, odhodlalo se ke krajní obraně. Při tom zraky jeho obracely se k Rusku, od něhož se nadálo pomoci. Rusko musilo zakročiti, i kdyby jeho rozhodující kruhy bývaly měly k intervenci mnohem méně chuti, než měly skutečně. Veřejné mínění v Rusku působilo na straně jedné a jistota, že nezakročení vydalo by v šanc všechny sympatie, jimž Rusko na Balkáně se těšilo, s druhé strany svým tlakem. Ovšem válka nemohla přiněsti Rusku přímý zisk Proto ruští státníci snažili se vystáčiti se zakročením smírným. Proto ruský říšský kancléř kn. Gorčakov v červnu 1876 snažil se získati rak. min. zahraničného hr. Andrassyho pro myšlenku autonomisace Bosny a Hercegoviny, jimž se mělo dostati samostatnosti měrou, jakou jí pozívalo Srbsko a Rumunsko. Provedena měla býti autonomisace diplomatickým zakročením Evropy. Hrabě Andrassy notou z 27 čna. 1876 zamítl ruský návrh. Andrassy si přál, aby prve Rusko se oslabilo válkou s Tureckem, a potom aby evropský kongress zjednal v balkánských věcech pořádek. Při tom doufal, že R-ku se dostane Bosny a Hercegoviny bez značných obětí finančních a vojenských. Dne 2. čce Srbsko a Černá Hora vypověděly Turecku válku. Rusko vidělo, že se již válečnému zakročení nevyhne. Vědělo také, že jeho postup proti Turecku může míti výsledek pouze, za-bezpečí-li si neutralitu R-ka. Dne 8. čce 1876 došlo na schůzku ruského cara s rakouským císařem v Čechách, v Zákupích R-ku za zachování neutrality bylo slíbeno, že po válce se připustí rakouská okupace Bosny a Hercegoviny. V zimě 1877 Rusko učinilo poslední smírný pokus: ultimatem požadovalo, aby Turecko jmenovalo guvernéry svých křesťanských zemí jen za souhlasu velmocí, a aby pro křesťanské země Turecka byla dosazena zvláštní dozorčí rada ze splnomocněnců evropských mocností. Turecko odmítlo. Dne 24. dub. 1877 počala se válka rusko-turecká, jež skončila se v lednu 1878 úplným vítězstvím ruských zbraní. Dne 3. břez. byly smlouveny předběžné podmínky míru (mír Svatoštěpánský), s nimiž však R. nijak nemohlo býti spokojeno. O okupaci Bosny a Hercegoviny R-kem nebylo ani zmínky. Mimo to měl býti vytvořen velkobulharský stát, jehož hranice by byly sahaly až k Jaderskému a Aegej-

skému moři. A že by Bulharsko bylo sílilo vždy spíše vliv ruský než rakouský, bylo jasno. Proto hr. Andrassy počal pracovat všemi silami diplomaticky proti Rusku. Po-dařilo se mu také získati Anglii i Itálii. Anglie bála se přílišného sesílení Ruska, v němž předvidala svého blízkého souseda a soka v Asii; Itálie nemohla býti lhostejna k tomu, aby vliv ruský pronikl až na pobřeží Jader-ské. Proto velmoci snadno se shodly o pro-hlášení míru Svatoštěpánského za porušení smlouvy Pařížské z r. 1856. **R.** již 9. břez. 1878 vyžádalo si na delegacích 60 mill. mimo-řádného úvěru s motivací: »Za současného stavu není vyloučeno, že společná vláda bude nucena hájiti zájmy Rakousko-Uherské mon-archie mimořádnými prostředky. Proto musí býti společně vládě možným učiněno, aby potřebné výdaje ihned hradila. Žádá, aby pro podobný případ jí byl povolen úvěr do 60 mill. zl.« Dne 13. čna. sešel se již evrop-ský kongress v Berlíně za předsednictví Bis-marckova. V měsíci byly ukončeny práce kongressu a 13. čce byla již podepsána smlouva Berlínská. Již byly omezeny ztráty územní na prospěch Turecka, zejm. Bulhar-sko došlo samostatnosti v rozsahu teritto-riálním i věcném měrou mnohem omezenější, než sliboval mír Svatoštěpánský. **R**-ku bylo přiznáno právo okupace Bosny a Hercego-viny. Dne 29. čce 1878 rakouské sbory vtrhly do obou zemí a 4. říj. Bosna i Hercegovina byly již v držení **R**-ka. Na základě konvence s Tureckem z 21. dub. 1879 **R.** obsadilo ještě sandzak novopazarský. (O průběhu okupace a státoprávním poměru okkupovaných zemí viz Bosna.)

Události na Balkánském poloostrově a za-sazení **R**-ka v jejich běh měly vliv i na další politiku říše. Již na Berlínském kongresse vi-dělo se Německo nuceno podporovati přání rakouská a vysloviti se v mnohém proti po-žadavkům ruským. Tím oslabeny byly přá-telské styky (a hlavně jejich vliv na politiku) mezi dvorem ruským a německým. Spolu uskutečňovalo se sblížení rusko-francouzské Německo bylo nuceno hledati spojenece, kteří by je kryli proti dvěma mocným sousedům na východě i na západě. A našlo je v protiv-níkovy z r. 1866. Myšlenka sblížení s **R**-kem, kterou Bismarck již sledoval po více než de-sítiletí, byla uskutečněna 7. říj. rakousko-ně-meckým spolkem. Smlouva zavazuje: 1. kdyby jeden ze spojenců byl Ruskem napaden, musí druhý mu přispěti vší svou mocí válečnou a mír mohou ujednati pouze oba spojenci společně a souhlasně; 2. kdyby jeden ze spo-jenců byl napaden některou jinou mocností, musí druhý stát zachovati aspoň neutralitu; kdyby útočník byl jakkoli podporován Rus-kem, musí druh druhu přispět vší svou mocí vojenskou a setrvati ve válce až do společ-ného ujednání míru. Bezprostředním podně-tem smlouvě německo-rakouské bylo zbro-jení a mobilisování Ruska na západní jeho hranici. Prvé podmínky spolenectví byly smlouveny mezi Andrassym a Bismarckem

v Gastýně koncem srpna; přesně byly for-mulovány 21. září Bismarckem za osobní účasti cis. Františka Josefa I., načež bylo svěřeno Bismarckem hr. Stollbergovi, aby získal pro úmluvu cis. Viléma I., který váhal v prvých chvílích pod vlivem osobních svých sympathií k petrohradskému dvoru. Posílení došel spolek r. 1883, kdy přístupem Itálie se rozšířil v trojspolek. Spolek s Itálií smluven byl za návštěvy kr. Humberta ve Vídni v říjnu 1882 a formálně dojednán v lednu 1883. Jím **R.** zavazuje se k neutralitě pro případ války francouzsko-italské; mimo to slibuje podpo-rovati italské zájmy na Středozemním moři a nepodnikati ničeho na Balkáně, pokud by se nedohodlo s Itálií. Za to Itálie se zavazuje zachovati neutralitu v případě války rusko-rakouské. **R.** 1884 přistoupilo k trojspolku i Rumunsko (Smlouva trojspolková naposled byla obnovena r. 1902.) Na Balkáně upevňo-valo v dalších letech **R.** svůj vliv jednak ob-chodními smlouvami (se Srbskem) a politikou železniční (přímé spojení s Cařihradem, se Solunem). Poměr k Rusku hrozil za zimy r. 1887—88 vypuknouti v zjevné nepřátelství. Když Rusko i po odstoupení bulh. kn. Alex-andra chovalo se nepřátelsky vůči Bulharsku, vznikaly obavy, aby nedošlo na osazení Bul-harska ruským vojskem, čehož by **R.** ne-mohlo připustiti. Formální neodvislost bal-kánských států je podmínkou, od níž **R.** ne-může ustoupiti. Leč obavy r. 1887 ukázaly se zbytečné a válečné nebezpečí bylo ještě samým **R.** 1888 zažehnáno. Po r. 1890 značně se zlepšil poměr Ruska k **R**-ku. V delega-cích r. 1893 mín zahraniční hr. Kálnoky na-značil, že se stala skutkem dohoda s Rus-kem o věcech balkánských. Výrazem zlepše-ných poměrů byla r. 1896 návštěva cara Mikuláše II. ve Vídni. Také cesta hr. Lambs-dorffa v prosinci 1902 k vídeňskému dvoru měla za účel dosíci dohody s **R**-kem pro postup na Balkáně. Více formální jen byla účast rakouská při intervenci mocností za povstání na Kretě r. 1897 (viz Turecko) a při zakročení v Číně. V zahraničné politice těší se **R.** míru a pokojnému uplatňování svých sil.

Méně šťastné je dosud v politice vnitřní. Zasažení do balkánských událostí a obsazení Bosny a Hercegoviny nezůstaly bez vlivu-a to značného ani na vnitřně politické poměry **R**-ka. Ba bosenská otázka způsobila docela zvrácení politicky mocenských po-měrů mezi parlamentními stranami v naší říši. Stala se zevní i poslední pohnutkou k tomu, že rozhodující kruhy se odvrátily od německé strany ústavověrné a povolaly k vládě skupení stran slovanských a z Němců klerikály. Od r. 1871, kdy koruna definitivně se rozhodla pro jednotnou ústavu, jejímiž nesmířitelnými odpůrci byli národové slo-vanští, Němci utvrzovali se víc a více v pře-svědčení, že navždy minuly doby, kdy vláda mohla se pokoušeti o zatlačení vlivu němec-kého. Němečtí pokrokoví poslanci se domní-vali, že stojí na půdě nepodvržitelné. Vědomí

bezpečnosti sílilo v nich snahu dosíci úspor ve vojenských výdajích a vedlo je k tvrdšímu odporu proti tomu, aby nabytím nových slovanských zemí na Balkáně byla oslabena poměrná síla německva v Rakousku. A trvali ve svém odporu, i když čelil samému přání koruny, tím spíše, že věřili, že nelze ani právně zbavit je sněmovní většiny. Nepamatovali, že vinou volebních řádů, jež sami si nastrojili, nerozhoduje v kurii velikých statků nic takovou měrou, jako vlivy vládní. Proto troufali si činiti překážky i vládě, která byla povolána jako vláda jejich. Způsobili také, že již 25. led. 1878 ministerstvo Auerspergovo podalo demissi. Kn. Ad. Auersperg měl postavení neudržitelné, neboť ztratil všecken vliv na stranu ústavověrnou, která měla tvořiti jeho většinu. Bylo proto jeho odstoupení korunou přijato. Poněvadž však pokusy (Herbsta, Rechberga a Kellersperga) utvořiti nový kabinet ze členů strany ústavověrné nevedly k cíli, bylo ministerstvo Auerspergovo na čas obnoveno. Ale když hr. Andrassy v červnu 1878 na Berlínské konferenci domáhal se pro R. mandátu k okupaci Bosny a Hercegoviny, a když min. Auersperg plánům Andrassyovým se nepříčil, ústavověrná strana chystala proti vládě rozhodnou opozici. Kabinet však nevyčkal parlamentní srážky, podal 13. čce 1878 demissi a 6. říj. koruna provedla jeho propuštění. Rozhodující kruhy dosud nechystaly změnu systému. Trvaly ještě v domněni, že se podaří utvořiti ministerstvo stejného směru politického. Úkolem sestaviti nový kabinet z kruhů něm. — liberálních byl pověřen sv. pán de Pretis. Ale ani jemu se nepodařilo získati ústavověrnou stranu pro plány okupační. Dne 29. říj. přijata byla v poslanecké sněmovně na návrh dra Sturma 142 hlasy proti 78 adresa k mocnářovi, která se vyslovovala proti okupaci se stanoviska finančního i politického. I v delegacích zástupci ústavověrných provozovali odpor proti obsazení Bosny a Hercegoviny, ovšem bez úspěchu; neboť vládě se podařilo i část delegátů ze strany ústavověrné získati pro své úmysly. S rozporem mezi stranou ústavověrnou a vládou ruku v ruce krácel rozklad ve straně německo-liberální, jež za nedlouho vedl ke zřejmé roztržce a jež byl vlastní příčinou, pro kterou z dosavadní vládní strany nebylo již možno sestaviti pevné ministerstvo. V prvních měsících r. 1879 ústavověrná strana, když stupňovala svou opozici, utrpěla i parlamentní porážky. Návrhy její, aby nebyla schválena Berlínská smlouva, aby se nepovolila branná předloha a aby nebyl schválen ani prozatímný rozpočet na jeden měsíc, byly zamítnuty. Učiněn byl ještě pokus, nepodařilo-li by se hr. Taaffemu sestaviti něm. — liberální kabinet. Dne 10. ún. však hr. Taaffe vzdal se svého úkolu jako nesplnitelného, ne však aby ustoupil, nýbrž aby nastoupil cestu novou. Okkupace se již odčiniti nedala a na rozhodujících místech by k tomu, i kdyby věc na krásně byla možná, ani nebyla bývala

vůle. Koruna přála si nabytí nového území. Rovněž při nejisté situaci zahraničně nemohlo se pomýšleti na snížení válečné hotovosti, kterou stanovil dosavadní branný zákon na 800.000 mužů; k prodloužení branného zákona však bylo třeba dvoutřetinové většiny sněmovní. Nechtěla-li býti většinou, která by vládě povolila vše potřebné, strana ústavověrná, bylo-podle rady Taaffeovy-nejlépe ohlížeti se po většině jiné. Koruna se rozhodla pohnouti Čechy ke vstupu do parlamentu a zde do vládní většiny. Až do nových voleb odložila ustanovení definitivního ministerstva a spokojila se s provisorním kabinetem, jemuž v čelo 16. ún. byl postaven Stremayr a v němž hr. Taaffe přijal ministerstvo vnitra. Vyznějí-li volby na německý neprospech, bylo rozhodnuto jmenovati předsedou kabinetním hr. Taaffeho. Volebami, jež se vykonaly v červnu a v čci, něm. strana ústavověrná octl se v menšině. Její politická moc byla jen zdánlivá, její většina umělá. Stačilo odniti ji vládní přízeň, a parlamentní její panství musilo se shroutiti. V novém parlamentě tvořili vládní stranu Češi (54), Poláci (57) a Hohenwartův střed (57 poslanců); v opozici byli němečtí liberálové (91) a něm. strana pokroková (54); 40 poslanců nepřiklonilo se ani pravici ani levici. Na dva měsíce před prvním sejitím nové říšské rady byl jmenován min. předsedou hr. Taaffe (12. srp. 1879), jež prohlásil své poslání za poslání smíru a nabízel účast ve svém kabinetě i něm. liberálům. Na sjezdě v Linci 30. a 31. srp. však něm. liberálové odmítli všechnu součinnost s novou vládou. Za to 14. září ustavili se již Češi, Poláci a feudálové a klerikálové klubu Hohenwartova ve společnou, pevnou parlamentní organizaci pravice. Vláda (v níž zasedali Taaffe pro vnitro, Stremayr pro spravedlnost, Korb-Weidenheim pro obchod, Horst pro zemskou obranu, Chertek pro finance, Čech dr. Pražák a Polák Ziemiałkowski jako ministři krajané) měla ve sněmovně zabezpečenu většinu. 7. října sešla se říšská rada a něm. levice octl se hned při volbě předsednictva v patrné menšině; stejně bylo i při jednání adrešním. Zkouškou nového ministerstva bylo projednání branného zákona, na nějž koruna kladla nejvyšší váhu. Hr. Taaffe dosáhl nutně dvoutřetinové většiny tím, že získal 40 hlasů z pravého křídla strany ústavověrné. Nyní měla nová vláda na desíletí volnou dráhu a mohla-když Němci trvali na svém odmítavém stanovisku-přikloniti se zcela většině sněmovní. Provedena byla rekonstrukce ministerstva v parlamentní: Stremayr a Horst, kteří náleželi straně ústavověrné, vystoupili r. 1880 a vstoupili za to do kabinetu Conrad v. Eybesfeld pro vyučování a pro finance v. Kriegsau, jehož obor však ještě téhož roku přejal dr. Dunajewski, jež se stal záhy vlastním hybným duchem vlády. V panské sněmovně, která přijala resoluci proti obratu ve vnitřní politice, zjednal si hr. Taaffe většinu jmenováním nových 26 párů (r. 1881).

Vstup českých poslanců do říšské rady, kteří po 16 let trvali na trpěném odporu, vykoupil hr. Taaffe dosti cennými ústupky národním. Přes to čeští poslanci nerozhodovali se snadno a bez značných rozpaků oblesati říšskou radu. Třeba nevysloveno, bylo jim zřejmo, že ústupem od passivní opposice a vstupem na půdu prosincové ústavy vzdávají se krajního a zásadního boje státoprávního a počínají politiku opportunní. Ale spolu nemohli neviděti, že trpný odpor vyžaduje krajního napětí sil a že zleňuje všecken život politický v lidu. Mimo to v Čechách národní stranou svobodomyšlnou, která brzy prohlédala nebezpečí passivity, od let byla již činěna propagace pro politiku aktivní. Činnosti sněmovní účastnili se poslanci mladočeští již od r. 1874 a od 24. září 1878 opět všichni poslanci čeští, ač důvod proti účasti na jednání sněmovním byl podstatně stejný jako pro vzdalování se říšské rady. Proti Mladočechům ještě r. 1874 bylo uváděno, že vstoupení do sněmu je vstupem na půdu ústavy z r. 1867. Proto, jak očekával ostatně i Etienne v »Neue Freie Presse«, účast na zemském sněmě musila vésti logicky i ke vstupu do říšské rady. Konečně musili čeští poslanci viděti, na co poukazovalo již volební svolání mladočeské z r. 1878 a se strany staročeské Skrejšovský, že zasazení **R**-ka ve věci balkánské je pro úspěchy v české politice příležitostí, jaká se brzy zase nenaskytne. Mimo to působilo i zklamání, které vyvolala u českých politiků neúspěšnost Emmersdorfských konferencí (dra Riegro s drem Fischhofem a red. Etienne), na nichž smlouveny základy smíru mezi svobodomyšlnými Němci i Čechy a jež zmařeny byly neochotou strany ústavověrné. Že nebyla bez vlivu ani deprese, kterou působila dlouholetá neúspěšnost a neúspěšnost passivního boje, je jasno. Proto je pochopitelné, že poslanci čeští vstoupili na říšskou radu, ovšem se státoprávním ohrazením. Ústupky, jichž se jim dostalo, byly: jmenování českého ministra krajana; na poli školském rozmnožení českých škol středních a česká universita v Praze; slib volební reformy na českém sněmě, kterou by byla zabezpečena pro budoucnost česko-velkostatkářská většina (již Češi také nabyli r. 1883), a volební oprava říšská pro veliký statek v Čechách, kterou by se zabezpečilo (rozdělení na okresy) vždy zastoupení české šlechty (provedeno r. 1882); změna volebního řádu v obchodních komorách, kterou Češi nabyli komory pražské, plzeňské a budějovické; a posléz ústupky, který dodává rázu veškeré další politice české ve Vídni, ústpek na poli jazykovém Stremayrovými nařízeními z 19. dub. 1880.

Jazyková politika od vstupu na půdu ústavní úplně zaujala místo boje ústavního, od něhož Češi ne slovy, ale skutkem r. 1879 ustoupili na dlouhá léta. Obrátili svou všechnu péči za to k silení národnímu a zde přirozeně předem k boji o práva jazyková. Stremayrovými nařízeními čeština nabyla platnosti jako

vnější jazyk úřední vedle němčiny. Jímí vnější úřadování, úřední styk se stranami se upravit, jak bylo českým přáním, na základě rovnoprávnosti dvojazyčné. Pro vnitřní úřadování zrovnoprávnění češtiny zůstalo dále jenom tužbou naší politiky, která teprv po více než půldruhem desetiletí a jen na krátký čas ztělesnila se v praxi. Ve smysle Stremayrových nařízení r. 1886 následovala nařízení Pražského (14. pros.), jimiž byl vrchní zemský soud poukázán, aby česká podání vyřizoval bez překladu, česky. Tím byly vyčerpany úspěchy opportunní politiky let osmdesátých. Ve Vídni v dalším pomýšlelo se více na získání Němců, než na nové koncesse Čechům. Již 19. list. 1881 došlo na dohodu mezi klubem něm. liberálův a něm. klubem pokrokovým, jež se ustavily ve spojenou levici, která čítala na 150 poslanců. Vůči jazykové politice české, jejíž nebezpečí Němci ihned vycítili, demonstrovali návrhem hr. Wurmbanda na německou řeč státní, jenž byl zamítnut 29. led. 1884 většinou 186 hlasů proti 155. Nové volby do říšské rady, jež nadešly r. 1885, na německé straně jen posílily živly národně radikálnější. Do nové říšské rady vstoupilo na 50 německo-nacionálních poslanců, kteří vystupovali s programem ústavní změny, která by Němcům zabezpečila na trvalo parlamentní většinu, a jež za tím účelem by vyloučila Halič ze svazku zemí Předlitavských; neboť po osamostatnění Haliče by Němci nabyli většiny sněmovní i bez volebních privilegií určitých tříd a za všeobecného a rovného práva hlasovacího, jež bylo v programu německých nacionálů. V zahraničné politice něm. nacionálové chtěli, aby spolek s Německem byl vybudován na podkladě státoprávním. Němečtí nacionálové utvořili na říšské radě svaz německo-nacionální, jenž však čítal jen 4 členy (mezi nimi Schönerer), a německý klub, z něhož část r. 1887 ustavila se za vedení dra Steinwendera v něm. nacionální sdružení a zbytek splynul s klubem něm. rakouským (liberálním) ve spojenou něm. levici. Vříšské radě byly nyní strany rozestoupeny ve spojenou něm. levici (112), v něm. — nac. sdružení (16), Schönererovce (5), vídeňské demokraty (za vedení dra Kronawettera, 3), klub Coroniniho (levý střed, 12), jež bylo možno čítati k opposici; vládní stranu podle poměru při hlasování tvořili Poláci (58), Češi s velkostatkáři (64), střed Liechtensteinův (18), klub Hohenwartův (pravý střed, 38); Vlaši měli 7 a Rusini 4 poslance. Při poměrné své síle Němci byli opposici vládě dosti nepohodlnou. A působili hr. Taaffemu dosti rozpaků, zejm. když r. 1886 zahájilo jejich 74 poslanců passivní opposici vůči českému sněmu. Důvodem pro jejich odchod bylo, že sněm přešel prostě k dennímu pořádku přes návrh Plenerův na národ. rozhraničení Čech (23. září). Odtud všechna snaha vlády nese se jen za usmířením Němců. Českých požadavků, jichž postupně splňování zástupci českého národa očekávali za svůj vstup do říšské rady a za účast ve vládní většině, Vídeň již nedbá. Je

přirozeno, že roste proto nespokojenost českého lidu, která je ještě živena školskou politikou bar. Gautsche, jenž se stal 5. list. 1885 ministrem vyučování a popudil veřejné mínění unáhleným zavíráním některých méně navštěvovaných českých škol středních. Mimo to i zpátečnický kurs politiky celého kabinetu byl v českém národě přijímán nelibě Hr. Taaffe byl nucen něm. klerikalům za účast ve vládní většině poskytnouti nějaké zisky. Prvým ústupkem pro ně byla školská novella z r. 1883, kterou možným učiněno bylo snížení povinné návštěvy školní na 6 let a kterou se určovalo, že správcem školy může býti jmenován pouze učitel, který má způsobilost vyučovati náboženství toho vyznání, jemuž náleží většina žáků Dne 4. květ. 1889 přišel docela kn. Liechtenstein s návrhem konfessionální školy. Podle něho měla se zkrátiti povinná návštěva na 6 let, vyučovací předměty omezeny, církvi měl býti připuštěn dozor na školství, ustanovení učitelů na katolických školách mělo býti učiněno závislým na tom, zda byl učitel biskupem uznán za způsobilého vyučovati náboženství; ostatní opatření měla býti ponechána zákonodárství zemskému. Hrozba Němcům, dojde-li na po-cirkevnění školství, že budou provozovati politiku abstinence, zamezila přijetí Liechtensteinova návrhu. Ovšem silění klerikalismu nebylo lze zabrániti. Příznakem jeho je povolání hr. Schönborna 12. říj. 1888 za ministra spravedlnosti. V lidu ukázal se vzrůst klerikalismu silněním křesťansko-sociálního (antisemitského) hnutí mezi Němci, které v druhé polovici let devadesátých v Dol. Rakousích nabylo většiny na vídeňské radnici i v dolnorakouském sněmě; rovněž v polovici let devadesátých došlo na samostatnou klerikální organizaci v Čechách i na Moravě. Na Moravě katolická strana národní nabyla i menších volebních úspěchů při volbách zemských i říšských.

Výrazem nespokojenosti českého lidu byly již sněmovní volby r. 1889, kdy Mladočeši, kteří zdvihli heslo boje státoprávního a boje proti klerikalismu, nabylí 37 mandátů. Vláda nedbala této výstrahy a nestarala se, aby včasnými ústupky posílila postavení Staročechů. Nahradila sice místodrž. bar. Krause hr. Fr. Thunem, jenž náležel do řad české historické šlechty. Ale v ostatním nutila přímo Staročechy k vyjednávání a smíru s Němci, jenž mohl se uskutečniti pouze českou ústupností. R. 1890 ujednány byly podmínky národní dohody, t. zv. vídeňské punktace, mezi zástupci německými a delegáty Staročechů. Mladočeši nebyli přizváni k vyjednávání. Podstatným rázem dohody bylo národnostní rozdělení, které bylo přesně formulováno pro zemskou školní radu, pro zemědělskou radu, pro vrchní zemský soud, a národnostní rozhraničení obvodů obchodních komor (zřízení nové obch. komory ve vých. Čechách) a pro obvody soudní, a konečně i národnostní rozdělení sněmu ve dvě kurie, českou a německou, vedle kurie velko-

statkářské; mimo to zásadně slíbená nová úprava jazyková (ve směru rovnoprávnosti jednojazyčné) a zabezpečení menšinového školství. Proti punktacím zdvihl se v českém lidu neočekávaný odpor. Výsledkem jeho bylo, když 23. ledna 1891 byla rozpuštěna říšská rada, že Staročesi novými volbami byli téměř úplně odstraněni. Tím byla i rozbita většina pravice na říšské radě. Hr. Taaffe staral se o novou většinu a našel ji ve spojení parlamentním, které trvalo-třeba neformálně-mezí Poláky, klubem Hohenwartovým a spojenou něm. levicí Mezitím již dr. Dunajewski 4. ún. 1891 odstoupil a min. financí se stal dr. Steinbach; později 23. pros. t. r. vstoupil do ministerstva (bez určitého oboru) hr. Kuenburg, člen německé levice. V R-ku počalo se opět vládnouti proti Čechům. Z dohodnutí punktačních byla dosti značná část uskutečněna proti zře mé vůli českého lidu: již 4 ún. 1890 ministerským nařízením byl rozdělen vrchní zemský soud; 2. čce t. r. na českém sněmě byl přijat zákon o rozdělení zem. školní rady a 20. ún. 1891 zákon o rozdělení zemědělské rady; 3. dub 1892 zřízen byl okr. soud v Teplicích cestou nazřovací. Zatím vystoupil z kabinetu Taaffeova i český ministr krajan bar. dr. Pražák. Trvalé sblížení mezi vládou a něm. levicí však nenastalo. Hr. Taaffe nechťel prováděti svémocně národnostní rozhraničení soudních okresů, jak je Němci požadovali, a chystal i povolání nového českého ministra krajana Koncem r. 1892 vystoupil hr. Kuenburg z ministerstva a něm. levice hlasovala zase proti disposičnímu fondu, jenž zamítnut 167 proti 146 hlasům Vláda učinila potom v zasedání českého sněmu r. 1893 pokus pokračovati v rozhraničovací akci cestou zákonodárnou. Předložila osnovy o zřízení nových krajských soudů v Trutnově a ve Slaném. Ztroskotala však se svým úmyslem 17. květ. o českou obstrukci. Tu pokusila se represáliemi zdolati český odpor. Využila protidynastických demonstrací k tomu, aby vykonstrovala domnělý revoluční tajný spolek mládeže »Omladinu«. 12. září 1893 vyhlásila nad Prahou výjimečný stav. Spolu na radu min. Steinbacha chtěl hr. Taaffe národní zápasy oslabiti tím, že by proti nim v parlamentě uvedl v pole rozpory sociální a zájmy hospodářské. Proto přišel 10. říj. s návrhem všeobecného a rovného práva volebního. Německá levice, Poláci a konservativci však se vyslovili proti návrhu a spolu vešli v parlamentní koalici.

Dne 29. říj. 1893 Taaffe již odstoupil a min. předsedou se stal kn. Windischgrätz. Rázu však dodával koalici vládě dr. Arn. šl. Plener, čelný předák něm. levice. Koalice a její vláda neměly však dlouhého trvání. Rozbily se r. 1895 o nepatrnou rozpočtovou položku na slovinské pobočky při něm. gymnasiu v Celji. Dne 20. čna. jmenováno provisorní, úřednické ministerstvo Kielmanseggovo, jež 29. září již ustoupilo kabinetu hr. Badiého, který se chystal získati opět Čechy do vládní většiny,

kteřá musila být silná početně i pevná odhodlaností pro blížící se obnovu rakousko-uherského vyrovnání. Dne 20. říj. zrušil proto v Praze výjimečný stav a nedlouho později obětoval Mladočechům místopředsedatele hr. Fr. Thuna. V říšské radě dosáhl přijetí volební opravy se všeobecnou kurií (viz níže) 7 květ. 1896. V březnu roku následujícího byly vykonány volby, jež přivedly nové rozseknutí parlamentních stran. Němci rozestoupili se ve strany něm. — pokrokovou (35), něm. — lidovou (43), křesťansko-sociální (27), liberální velkostatek (30), něm. stranu katolicko-lidovou (31); Češi nabylí 60 a Poláci 59, sociální demokracie 14 mandátů. Vládní většina mohla spoléhati na 215 hlasů, rozhodná opozice na 140. Čechům za účast ve vládní většině se dostalo jazykových nařízení pro Čechy 5. dub. a pro Moravu 22. dub. Jimi vedle rovnoprávnosti češtiny pro vnější úřadování zaručuje se Čechům i rovnoprávnost dvo jazyčná v úřadování vnitřním; ovšem nejvnitřnějším jazykem úředním (na př. pro styk s úřady ústředními a v mn. j.) zůstává němčina. Němci zdvihli proti jazykovým nařízením prudký boj, který docházel podpory i ze zahraničí (demonstrace v Dráždanech 9. květ., projev universit v Německu 17. čce). V rakouském parlamentě odpor vybočoval až v nejhlučnější obstrukci, pro kterou musila býti říšská rada uzavřena 2. čna. Tuhř Badení pokoušel se vyjednávat s Němci o jazykovou úpravu; ale marně. Dne 23. srpna odmítl všechno dohodování, dokud nebudou zrušena jaz. nařízení. Dne 23. září zahájeno opět zasedání říšské rady za bouří obstrukčních, jež v listopadu, když většina přijala t. zv. lex Falkenhayn, jenž dával předsedovi právo bouřící poslance ze schůze odstraniti, došly ohlasu ve vídeňské ulici. Demonstrace před císařským hradem značně přispěla k propuštění hr. Badeního, jež se stalo 28. list. 1897. Odpovědi byly v Čechách bouře pražské, které následkem nevíтанé účasti nejzpodnějších proudů vyvrcholily v drancování několika německých obchodů. Nad Prahou byl vyhlášen náhlý soud, jenž však již 10. ledna 1898 zrušen jako bezpředmětný.

K řízení vlády byl povolán bar. Gautsch, jenž 30. pros. 1897 uzavřel říšskou radu a § 14, císařským nařízením z nouze, uzákonil rozpočet a prodloužil na rok rakousko-uherské vyrovnání. Odtud počíná se absolutismus § 14, jímž se opatřuji střídavě, kdykoli parlament se vzpírá, všechny státní nezbytnosti. R. ocitá se v parlamentní, ústavní krizi, v níž kolísá se z obstrukce do obstrukce. Němec kou obstrukci chtěl bar. Gautsch odstraniti změnou jazykových nařízení (5 břez. 1898), jíž vyšel vsříci přání Němcův o národnostní rozhraničení. Zavedl rovnoprávnost jednojazyčnou s rozdělením okresů, načež ustoupil.

Dne 7. března hr. Fr. Thun sestavil nové ministerstvo, jehož nejvýznačnější člen byl dr. J. Kaizl, vynikající politik mladočeský. Němci však setrvali v obstrukci; říšská rada musila býti 13. čna. znovu odročena: a když

ani v podzimním zasedání vláda nedosáhla parlamentního vyřízení svých předloh, nastoupila opět vláda § 14. Roku násled. (1899) něm. obstrukce nejen trvala, nýbrž nabyla vnitřního posílení dohodou všech německých stran vyjma Všeněmce o společný program (svatodušní) Spolu zkomplikoval se německý odpor a boj vyhlášením hesla »prýč od Říma«, jehož pohnutky byly aspoň v počátcích ryze národně-politické. Hr. Thun tímto silněním a rozšiřováním německé agitace pozbýval důvěry koruny, že by dovedl uklidniti parlamentní boje v R-ku. Dne 23. září jeho vláda odstoupila a vystřídána byla 2. říj. kabinetem hr. Claryho, jenž 17 říj. zrušil jazyková nařízení. Po českých a moravských městech z toho vznikly opětné krvavé bouře, jež však nepůsobily žádným dojmem na rozhodujících místech. V parlamentě samém hr. Clary odvoláním jazykových nařízení vystřídal pouze odpor německý za český. Poněvadž ke všemu se zavázal německým stranám, že neužije § 14, a parlamentárního vyřízení nejnaléhavějších předloh nedosáhl, musil 19. pros. odstoupiti.

Úřednické ministerstvo Wittkovo § 14 uzákonilo kvotu a 18 led. 1900 již učinilo místo vládě dra A. šl. Koerbra, do jehož kabinetu byl povolán nejen polský, nýbrž i český ministr krajan (dr. Rezek). Nová vláda se snažila dvojí cestou urovnati parlamentní poměry. Snažila se dosíci česko-něm. dohody a vypracovala za tím účelem postupně trojí návrh, jenž v podstatě každý spočíval na zásadě jedno jazyčné rovnoprávnosti ve vnějším i vnitřním úředním jednání s nejvnitřnější němčinou a na národnostním rozhraničení a rozdělení. Ale ani s jedním z návrhů nepochodila. Dočasných, chvilkových úspěchů dosáhla vláda cestou druhou: poskytováním hospodářských výhod jednotlivým zemím (dalekosáhlý projekt vodních cest) 23. květ. 1902 podařilo se vládě poprvé po 4 letech dojiti parlamentního povolení rozpočtu a r. 1903 dosáhla i povolení branné předlohy, jež značně zvyšuje vojenská břemena. Přes to o trvalém uklidnění nelze ani mluvit. Nic nepomohlo vládě rozpuštění říš. rady r. 1900 a volby nové z r. 1901. Z nových voleb vyšli posíleni jen radikálové. (Nabyli: něm. strana lidová 49, něm. pokroková 35, Všeněmci 21, křesťanství sociálové 21, katolická strana lidová 23, něm. velkostatek 30 a volné něm. sdružení 3; Poláci 69, Češi 65 [a to agrárníci 6, nár. sociálové 5, ostatní Mladočeši], Rusini 11, Slovinci 16, Chorvati 9, Srbové 2, Vlaši 19, Rumuni 5, konservativní velkostatek 19, sociální demokracie 10, centrum 6, velkostatek středu 3 mandáty.) Nejlépe vynazčuje neúspěch vlády Koerberovy, že se nemůže obejti bez § 14 a r. 1903 musila císařským nařízením z nouze uzákoniti rozpočet na obojí polovinu roku. Zevně o neúspěchu svědčí, že dr. Koerber pokládal za nutné podati 27. čna. demissi, která zatím ovšem (císařským listem ze 7. čce) nepřijata. Kabinetní krize skončila se pouze odstoupením českého min. krajana dra Rezka (11 čce 1903).

Veliký úkol uspokojiti své národy nese si **R.** ze stol. XIX. do dvacátého. Cestu, kterou jediné může splniti své poslání, ukázaly mu jasně trpké zkušenosti v politice zahraniční. Kde **R.** repraesentovalo reakci ať politickou, ať národní, bylo porazeno. Aby dovedlo aspoň ve vnitřní politice tomuto osudu se vyhnouti, aby nestavělo se proti nezadržitelnému národnímu pokroku svého lidu, o to se postavati jest úkolem obezřetnosti a prozíravosti kruhů rozhodujících i ukázněné zdrželivosti národů, kteří jsou beati possidentes politické moci v naší říši.

Literatura. Bidermann, *Geschichte der oesterreichischen Gesamtstaatsidee* (Innsbruck, 1869—89); J. M. Černý, *Boj za právo* (Praha); E. Denis, *La Bohême depuis la Montagne Blanche* (Paříž, 1903); Friedjung, *Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland* (Stuttgart, 1902); J. A. sv. p. Helfert, *Geschichte Oesterreichs vom Ausgange des Wiener Oktoberaufstandes 1848* (Praha, 1869 až 1886); A. Huber, *Geschichte Oesterreichs* (Gotha, 1885—96); G. Kaufmann, *Politische Geschichte Deutschlands im 19. Jahrh.* (Berl., 1900); Kryštůfek, *Dějiny nové doby* (Praha, 1895); Krones, *Handbuch der oesterreichischen Geschichte* (Berl., 1876—79); dr. Rob. Mařsan, *Čechové a Němci r. 1848 a boj o Frankfurt* (Praha, 1898); Alex. Neklan, *Die Böhmische Frage* (Drážď., 1895); dr. D. Rauter, *Geschichte Oesterreichs von 1848—1890* (Víd., 1891); Rogge, *Oesterreich von Világos bis zur Gegenwart* (Lip., 1872—73); t., *Oesterreich seit der Katastrophe Hohenwart-Beust* (1879); dr. A. Springer, *Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden 1809* (Lip., 1863—65); Ad. Srb, *Politické dějiny národa Českého od r. 1861* (Praha, 1899 a 1901); dr. Z. V. Tobolka, *Počátky konstitučního života v Čechách* (t., 1898); t., *Slovanský sjezd v Praze r. 1848* (t., 1901); J. J. Toužimský, *Na úsvitě nové doby* (t., 1898). **G. Žd.**

Dějiny ústavní

Úvod. (Jméno a obecná povaha mocnářství.)

Mocnářství rodu Rakouského, krátce Rakouské, vzniklo r. 1526 tím, že arcikníže rak. Ferdinand I. dosáhl zároveň koruny České a koruny Uherské: takto jediná osoba panovnícká spojila ve svých rukou tři státní skupiny (Starorakouskou, Českou a Uherskou), a toto osobní spojení bylo pak řadou státních aktův i nadále pojištěno. Ačkoli některé země ubyli, zase nové (Halič a j.) přibýly, ačkoli také celek měl všeliké historické osudy, i právní podoba svazku během času se vyvíjela a měnila, přece ve svých základech trvá onen historický svazek zemí Starorakouských, Českých a Uherských pod dynastií Habsburskou a Habsbursko-lotrinskou až podnes.

Jako volný federativní svazek toto mocnářství pův. postrádalo zvl. jednotného jména. V krátkosti mluvílo se o státech a zemích »Rakouského domu« (*Haus Oesterreich*), jak

Habsburský rod už před r. 1526 byl nazýván. Mocnáři sami mluvili vůbec o všech svých »královstvích, knížetstvích a zemích«, a to v XVII. stol. také s přídavkem: »dědičných«, ježto také Čechy po r. 1627 a Uhry po r. 1687 slulv královstvím dědičným. Ve století XVIII. bylo nejkratší označení »dědičné země« (*Erbländer*), při čem zase lišily se jako rakouské, české, uherské a prvé s druhými naproti uherským sluly též »německými« (v XIX. stol. správněji zeměmi neuherskými či mimouherskými, od r. 1848 vulgárně také předlitavskými). Přijetí dynastického titulu císaře rakouského r. 1804 vedlo za krátko dále k názvu: císařský stát nebo »císařství Rakouské«—až zase po vyrovnání s Uhry r. 1867 tento název ustoupil r. 1868 alternativnímu pojmenování: »monarchie« nebo »říše« »Rakousko-Uherská«. Naproti zemím koruny Uherské druhá polovice mocnářství sama nemá posud jiného úředního titulu, nez »království a země zastoupené na radě říšské«, ačkoli jednotlivě již užívá se při ní zase názvu »rakouský«.

Různé prvky a základy činí povahu mocnářství složitou. Z zeměpisně vychází **R.** ze středu Evropy a táhne se k jihovýchodu; je bohatě seclánkováno, tak že od severu k jihu, od západu k východu vykazuje značné rozdíly přírodní, územní a hospodářské. Jako historicky vzniklo ze tří státních útvarů, tak i zeměpisně představuje se jako skupení tří hlavních soustav, jež tvořily přirozený základ zemské skupiny rakouské, české a uherské: objímát jednak východní země alpské i s Krasem, jednak země sudetské, jednak karpatské. Skupiny ty jsou pak vespolek zauzeny nebo sblíženy příhodnými úvazky a přechody; také hospodářské poměry jakoby je vzájemně na sebe odkazovaly, jako malý svět o sobě. Hlavním fyzickým prostředníkem je Dunaj s přítoky, jediný to veletok evropský od západu k východu plynoucí, tak že v tom směru možno mluviti tytýž o říši Podunajské nebo Východní (*Oesterreich*). Naproti tomu zase úhelný kámen, od kterého mocnářství ze středu Evropy vybíhá; Čechy, přece nelze počítati k oblastem podunajským; a jak hranice jednotlivých zemí, tak i rozloha a složitost mocnářství veskerého nedají se konečně vysvětliti přirozeně bez přispění historie sociální a politické.

Národopisně mocnářství Rakouské netvoří jednotného státu národního, nýbrž je smíšenou říší národnostní, mnohojazyčnou, po přednosti německo-maďarsko-slovanskou. Od staletí děje se tu styk světa slovanského s germanským i románským, neustálé přizpůsobování v zápasech i kompromisích. Dříve zvláště Němci pod vlivem i pláštěm západní osvěty vystupovali agresivně, jakož jejich městská i vesnická kolonizace všude pronikla, zabírajíc i celé územky až do Sedmihradska; německému panství a germanisaci podlehly též celé země kdysi slovanské (Slovinci jsou toliko zbytkem Jihoslovánův velkokorutanských). Také až podnes Němci

požadují superioritu a hegemonii; ale v poslední době stává se jim také Maďaři po bok, chtějící též v jedné polovině říše panovat nad Slovanů a je asimilovat. Avšak moderní národní probuzení Slovanův, jakož i Vlachův a Rumunů nyní obecně stává pevně hráze podobnému postupu; co do čísla vůbec Slované tvoří relativně většinu, ano vyrovnají se Němcům i Maďarům dohromady-nicméně sami rozpadají se na několik národností, k čemuž přistupuje i další politické rozdělení jejich ve dvou polovicích říše a v jednotlivých zemích.

Různí činitelé národní a územní mohou ovšem politicky býti slučováni v obecném i vlastním prospěchu jednou státní ideou, společnými zájmy či úkoly. Avšak také politická idea mocnářství Rakouského není jednoduchá a během dějin měnila se. Jako prostředník mezi evropským západem a východem mohli ono především činitel se jednak ochráncem onoho, jednak šířitelem jeho osvěty: vskutku panovníci němečtí už dlouho před r. 1526 hleděli se západní kulturou roznášeti zároveň své panství a jazyk německý na východ, pozíraje k tomu opory v samé říši Římskoněmecké; staletá unie s touto měla účinky až podnes patrné. Jako prvotní tvůrčí idea veškerého mocnářství od r. 1526 vystupovala sice zvláště potřeba ochrany proti návalu Turků do Evropy; ale i toto historické poslání záhy dvojilo se: v zájmu císařství a papežství panovníci činili se zároveň ochránnou mocí katolicismu proti t. zv. církevní reformaci XVI. a XVII. stol., i také později zástitou zásady autority a po příp. reakce naproti požadavkům ducha moderního (před březnem r. 1848 slyšelo **R.** jako eldorado hierarchie a aristokracie, vojska a byrokracie). Když však přeshly doby absolutismu i feudalismu, tv zvlhledem k vědomému osvětovému probuzení národností objevovala se zase nová idea **R**-ka moderního humanitního, jakožto rovné záštity sdružených menších národností i zemí (individualit historicko politických), kteréž samy o sobě nedovedly by uhájiti své bytnosti a svéprávnosti, a toliko v mocném svazku vyšším viribus unitis mohou docházeti jistoty a platnosti v nynějším světě evropském. V tom smysle zvláště Palacký hlásal humanitní nutnost **R**-ka federativního, národně rovnoprávného. Zdálo by se to jen přirozeno po vyloučení z německého Bundu a utvoření zvláštní říše Německé, avšak-zdáli moderní vývoj ústavní hověl dostatečně této ideí? zdali s ní se snáší nynější programy politických a národních hegemonů německých a maďarských? A tak viděti, že nelze základní poslání neb ideu **R**-ka vystihnouti jednodušnou formulí; že tu jde o neustálý process: zápasy a kompromisy rozličných zájmův a snah, z nichž ten který dočasně dochází většího úspěchu nebo přednosti-přes to nezanikají tu hesla státního práva, federalismu neb autonomismu, centralismu a dualismu, jimiž další vývoj má býti ovládn.

Rovněž po právní stránce státní forma či podoba veškeré říše je kompromisní výsledkem dlouhého historického vývoje; jakož také podoba říšského svazku během času opětne se měnila, zachovávajíc namnoze přezítky tvarů starších. Původně r. 1526 bylo tu pouze faktické či politické (právníky náhodně) spojení tří státních skupin v rukou téhož fyzického panovníka (*unio personalis aequali jure*); avšak časem vyvinul se svazek trvalý, dědičný čili dynastický, i byl také přijetím pragmatické sankce zabezpečen nutně juristicky (unie reální v jurist. sm.). Mimo to však začal se také vývoj záležitostí a zřízení společných, vyžadujících jednotného či ústředního vedení, kteréž časem nabývalo intensity (t. zv. reální unie v polit. sm.); obor ten obsahoval sprvu záležitosti kamerální, zahraniční a vojenské, od Marie Terezie však byly sem potahovány také vnitřně politické a justiční záležitosti zemí Českých a Rakouských. Během absolutismu stoupla centralisace konečně tou měrou, že říše podobala se už monarchickému státu spolkovému (s ústřední mocí státní, totiž císařskou), ne-li dokonce pouze decentralisovanému státu jednotnému. Avšak národní a konstituční proudy r. 1848 otřáslý tímto dílem; hledány zase formy nové, až posléze r. 1867 zaveden dualismus, kterýž většinou prohlašuje se za reální unii (v jur. sm.), jakožto trvalý právní svazek dvou koordinovaných samostatných států, Uherského a Předlitavského, kdežto někteří ve společných zřízeních státních shledávají ještě orgány zvláštního státu spolkového, oběma polovicím říše nadřízeného. I samo t. zv. Předlitavsko je rovněž složitým kompromisním útvar, v němž jednotlivé země podle historického vývoje, ano i podle nynějšího stavu nejsou prostě provinciemi státu jednotného, nýbrž posud vykazují prvky vlastní bytnosti a svéprávnosti státní (jako t. zv. státní fragmenty).

A tak, přehlížíme-li mnohotvárnou složitost veškerého mocnářství, maně spatřujeme v něm říši po výtece »historickou«, totiž státní individualitu podmíněnou zvláštním bohatým politickým a kulturním vývojem. Zvláště pak lze ji označiti jednak jako historický stát »dynastický«, pokud totiž společný svazek říšský byl obzvláště staletým dílem panovnického rodu a nejvyšších orgánů panovnické moci (zeměpanského absolutismu a centralismu)-jednak jako stát »historicko-politických individualit zemských«, pokud přese všechnu sestředivou moc zřízení říšských osvědčila se houževná setrvačnost národních a územních činitelů říše, a takto až podnes někdejší zvláštní státy zůstavily po sobě starobylé zemské subjekty práva veřejného.

I. Vývoj říšského svazku do r. 1848.

(Historický rozhled; hlavní epochy.)

Při založení i dalším utváření mocnářství vycházíme především od dynastie Habsburkův. Hned v jeho vzniku r. 1526 nevídáme pouze šťastný náhodný výsledek jed-

notlivého děje, buďto volby Ferdinanda I. za krále českého a uherského, anebo sňatku jeho s Annou Jagellovnou (*tu felix Austria nibe*). Byl to spíše závěrek dlouhé historie dynastických i politických snah a tradic k tomu směřujících, aby ve středokratech evropského východu i západu vytvořila se mocná říše nová. Měla sic ještě zůstávati blížni družkou říše Římskoněmecké; nicméně měla už také zase samostatně držeti ji váhu (bylat' založena zvláštní dynastická říše česká, a svou měrou i země německo-rakouské měly samostatně postavení podle zvl. privilegií); při tom mohla zvláště býti zajištěna proti východu, jmenovitě od pádu Cařihradu r. 1453 proti Turkům. Jak panovníci čeští (Přemysl II., Lucemburkové i Jagellovci), tak i uherští (Matiáš Korvin) i rakouští se své strany během času usilovali opětně spojití ve svých rukou rozličné země i skupiny zemské. Jmenovitě během století od časů husitských vystupovala stále do popředí personální unie Čech a Uher, kterouž království ta navzájem pozbývala své výhradně politické samostatnosti; nicméně unie ta nestačila připojití si také země Starorakouské. Naopak spojení všech tří skupin státních provedeno posléze se strany rakouské dynastie, jež zároveň mívala císařskou hodnost německou a které tudíž podařilo se, vtisknouti nové unii svůj vlastní ráz. Habsburkové již dávno k tomu pracovali. Oni nabyli Čech celkem třikráte, nejprve po vyměnění Přemyslovcův r. 1306, potom Lucemburkův r. 1437 a konečně českých Jagellovcův r. 1526; dvakráte byly jim od stavů českých upsány dědičné nároky (r. 1306 a 1364—66, později r. 1323 a 1462 zase právně zdviženy); vedle toho měli nároky po dědičcích rodu Lucemburského i Jagellovského (nepřímo po Elišce Přemyslovně), ačkoli pravda jest, že konečně Ferdinand I. dosáhl koruny České volbou stavů. Po Alžbětě Lucemburské (byť jen volbou) linie Albrechtinská poprvé ve svých rukou spojila takměř nynější mocnářství, za t. zv. první personální unie uhersko-česko-rakouské v l. 1437—57, jež nicméně pro všeliké nedostatky ještě neposkytla trvalého základu pro panství habsburské v Čechách a Uhrách. Pak opět získány nároky na Uhry smlouvami s Matiášem Korvinem r. 1463 a s Vladislavem Jag. r. 1491 (po příp. také vzájemnými úmluvami svatebními r. 1515), ačkoli i tam pak Ferdinand I. podobně jako v Čechách nedosáhl trůnu právními nároky, nýbrž volbou. Přes to přece možno v nynějším mocnářství spatřovati posléze dílo dynastické, zvláště když Habsburkům podařilo se dědičně pojistiti, čeho r. 1526 volbou nabyli.

Přes to však není správné, chce-li kdo proto pouze zemskou skupinu rakouskou nebo zvláště Rakousy jakožto zemi kmenovou (*Stammland*) pokládati za vlastní, a to německý základ mocnářství. Je sice pravda, že Rakousy svými dynastiemi a privilegiemi staly se úhelným kamenem celé skupiny zemí Staro-či Německorakouských, že také

Habsburkové byli po výtece arciknížecím rodem rakouským. Avšak arciknížata rakouští nenabyli koruny České a Uherské a nevládli tu jinak, než jako králové čeští a uherští: právně byla tu říše trojediná, trojice; nesluší tedy nikterak v Českých a Uherských zemích viděti nějaký přírůstek nebo příslušenství zemi Rakouských (ve smysle t. zv. většího privilegia Fridericiánského z r. 1156, r. 1453 potvrzeného). A jako oba ty státy, Český i Uherský, nebyly právně podřízeny arciknížetství Rakouskému, tak také historicko-pragmaticky vůbec vyvinuly se a trvaly jako živly zvláštní, po dlouhé doby zachovávaly i zřízení svéodné; i měly také jako závazní základní činitelé veškerého mocnářství svůj podíl ve vzájemném assimilačním procesu, jenž tu časem nastal.

Ostatně s jiné strany lze vytknouti, že právě země České byly namnoze osou pokračujícího vývoje říšského, tak že fase jeho daly by se také naznačiti podle nich: 1. původní základ mocnářství poskytl především nabytí koruny České, po čem teprve Ferdinand I. nabytí ještě Uherské, dále byla moc dynastie pojistěna hlavně přemožením českého odboje z r. 1547, také země České byly hlavní její državou, kdežto Uhry byly roztrženy a po r. 1564 také země rakouské rozděleny mezi tři linie. 2. Absolutní stát Rakouský r. 1620 založen jmenovitě povalením českého povstání. 3. Centralistický stát Rakouský začal se r. 1749 především na základě zrušení české dvorské kanceláře, jež do té doby byla zvláštním státním ministerstvem České koruny; po příp. začínal se tím též administrativně dualismus. 4. Konstituční stát Předlitavský (z r. 1848 i nynější) pak zakládá se především na zmaru státoprávních snah českých. V těch směrech znamenají politické klesání se stupně ke stupni, ještě po Bílé Hoře k Marii Terezii, a zase dále až k poměrům moderním, kdy zbývají nám už jen některé kusy ze státní bytnosti Čech. Tato nepřiznivá státní bilance však nebudí posuzována jednostranně; však již od dob husitských Český stát nestačil trvati samoten, beze spojení s jinými zeměmi, které tudíž vedle nevýhod mělo také zase své ideální a reálné prospěchy, pozitivní i negativní. Ostatně vedle onoho neustálého klesání připravuje se poněkud zase proud opačný, ježto od samého ponížení v století XVIII. opět vzrůstá naše národní probuzení, děje se kulturní vzestup, jenž podle zásluhy vlastní osvětové a hospodářské práce spje také za obnovou jistých základů pro politickou, státoprávní bytnost uvnitř federativní říše Rakouské. Aspoň česká otázka národní (jako osvětová i jazyková) vstoupila zase mezi přední otázky politického života v Předlitavsku. Pokud jde o Uhry, tu celkem znamenáme oproti Čechám spíše postup i výsledek opačný; přese všeliké nepřiznivě poměry a osudy, zvláště na počátku, Uhry zůstávají ve vývoji říšském posléze dosti aktivními, zachovávající značné přednosti a

ústavní svobody (1608, 1723, 1741, 1791), ano postupující v XIX. století až ke zvláštní ústavě z r. 1848, neb aspoň k modernímu dualismu r. 1867. — Poměrně ve stálejší míře zůstávaly země starorakouské, jež jako vlastní domácí patrimonium dynastie bývaly této nejbližší, a na v nich také nejraději sídlila a z nich své úřednictvo vybírala; také její hodnota císařská, tedy unie s Německem, jež sesilovala německé vlivy v mocnářství, souvisela s nimi. A tak ovšem země ty bývaly součástíou stále aktivní, atrakční, a to tím více, čím více rostla centralisace (jakož názorný toho doklad poskytuje vzrůst města Vídně). —

Hledíme-li zde především k říšskému celku, k momentům rozhodným při společné státní historii veškerého mocnářství, pak jest lišiti dvě hlavní epochy: 1. dobu soustátí středověkého, stavovsko-federativního v l. 1526—1740, od Ferdinanda I. až do posledního Habsburka Karla VI., zvláště podějem absolutismu od r. 1620; a 2. dobu státu moderního, byrokraticko-centralistického od r. 1740 až do r. 1867, kdy formálně začíná seříše konstitučně dualistická, kdy na místě **R**-ka nastupuje **Rakousko-Uhersko**; mezitím již od r. 1848 začíná se období vývoje ústavního.

Prvá z těchto epoch označena jest zvláště pojistným dědičností trůnu českého a uherského, i konečným dotvořením zásad práva monarchického pro všechny zemské skupiny, jež dáno jest obecným přijetím t. zv. pragmatické sankce. Vedle toho položeny hned za Ferdinanda I. první základy zřízení společného čili říšského utvořením tajné rady, dvorské komory a dvor. vojenské rady, jejichž agenda i autorita pak časem vzrůstaly, jmenovitě za absolutismu-rovnoběžně totiž v této době také postupně povznesena moc panovnická, ano v českých i rakouských zemích začal již r. 1620 stát převahou absolutní (v Uhrách zaváděn první absolutismus teprve za Leopolda I.). Přes to vše jednotlivé skupiny zemské i nadále zachovávaly své zvláštní nejvyšší úřady státní, a potud mocnářství Habsburské mělo ještě patrně povahu složitého soustátí; rovněž tak podějem prvního absolutismu trvaly dále středověké formy stavovské (t. zv. feudální a patrimonální) v zemské ústavě, správě i justici čili stát absolutisticko-stavovský. — V těchto směrech rok 1620 ještě nebyl mezníkem nové epochy, jakkoli jináče byl důležitým rozhraním ve vývoji zemských ústav. Od r. 1526 až 1620 totiž trvá doba ústavního zápasu mezi mocí stavovskou a královskou; dynastie hledí neustále využívat ke svému prospěchu zvláště nebezpečí tureckého a neméně otázky náboženské-anýť politické a náboženské snahy namnoze se spojují (reformace se stavovstvím, katolicismus se zeměpanstvím), a následkem unie s Německem tamní poměry mocné tady spolupůsobí (válka Šmalkaldská; náboženské míry a koncil Tridentský; protestantská unie a katolická liga),

dávající také Čechům podnět k odboji r. 1547 a k povstání r. 1618. Napořád nedocházelo u nás k slušnému, rovnomocnému vnitřnímu kompromissu, zvláště když šlechta stále tíhla k oligarchii a dynastie k absolutismu; a tak posleze otázka náboženská, částečnými koncessemi nevyřízená, zavdává příležitost ke konfliktu násilnému, ve kterém protestantská šlechtovláda podléhá katolické absolutní monarchii, i nastává těžký převrat a úpadek ústavní. Přes to vše absolutismus pobělohorský nedotkl se zevnějšího práva státního, aniž přinášel nových organizací centralistických: ještě rozeznávaly se 3 skupiny zemské; panovníci habsburští vládli v Čechách napořád zřejmě jako králové čeští, byť i převážně absolutní; a přetrvávší zřízení stavovská aspoň svou měrou zabezpečovala značné základní kusy či prvky zvláštní právní bytnosti země. Toliko založena již kontinuita absolutismu, která bezděky předznamenuje příští jejich dalšího centralistického ponižení.

Teprve Marii Terezií začíná se **R.** sjednocené a moderní. Tuto novou epochu označuje jednak administrativní centralisace zemí Českých a Rakouských a následovně jistý dualismus s Uhry, po zrušení české dvorské kanceláře r. 1749; jednak nová, vyšší podoba absolutismu, t. zv. absolutismus osvícený, jenž historicky byl spolu základem státu novověkého. Teprve tenkrát byly země České a Rakouské ze zeměpanské moci postaveny pod společné ústřední úřady pro vnitřní politickou správu a justici, což pak vedlo dále k unifikaci obecného práva rakouského, jak se jeví v nových pracích kodifikačních. Zároveň postupovalo byrokratické postátnění správy zemské i krajské a rovněž postátnění justice; také zřízení městské a vrchnostenské státem upravováno. Tu již všeliká stará zřízení korporativní a stavovská odstraňují se ve jménu obecného či státního blaha podle názorů doby osvícenské; namnoze připravují se moderní poměry občan. a společenské srovnosti před zákonem a soudem; jde vůbec o všeliké reformy: poddanské, národohospodářské, školské, církevní, zdravotní a humanitní. Toto reformátorství postupuje za Marie Terezie zvolna, za Josefa II. kvapně, tak že za Leopolda II. v některých směrech nastává zase restaurace, jež vlivem válek francouzských zvrací se i v reakci. Osobní vliv panovníkův, který dříve dočasně sloužil ideám pokrokovým, obratem času stává se víc a víc utkvělou formou než oživujícím duchem: roste personální, kabinetní réžime, pod jehož záštitou byrokracie pokládá ve státním životě samu sebe za cíl; tak za cis. Františka a Ferdinanda mluví se též o vládě patriarchální a policejní. A přece pod touto rouškou obstálo dílo osvíceného absolutismu, pokud šlo o základy moderní správní a soudní organizace a nových společenských řádů, čekajíc, aby časem pozitivně přistoupila aktivní účast státo občanská. — Tu konečně r. 1848 nastupuje prudce období nové: vývoj moderního státu konstitučního se základními svobodami ob-

čanskými a s národní repraesentací. Zároveň však k centralismu historickému (k absolutistickému administrativnímu slučování shůry) přistupuje nyní ještě konstituční sjednocování státní, za celkového souhlasu národů v mocnářství spojených, a tím teprve tvoří a dovšňuje se centralismus moderní, postupující značně dále. Pravda, že veliký rozmach novověkého hnutí r. 1848 skončil se zas ještě na pohled marně v revolučních konfliktech a zanovním absolutismu t. zv. Bachovském; avšak r. 1860 zase vystupuje vývoj ústavní znova, povlovně dále pronikaje a pokračuje. Musí arci kompromisně srovnávat se s tradicemi centralisace, s mocnou exekutivou a byrokratismem; dány sice jistě autonomistické základy r. 1860, nicméně konstituční sjednocení státní napotom zase dotvrzuje se způsobem centralistickým.

Nelze na tomto místě podati podrobně celé ústavní a správní dějiny podle jejich period. Musí postačiti všeobecný rozhled historický i stručný soustavný přehled staršího svazku a zřízení říšského; teprve v části II. od r. 1848 bude nám lze sledovati blíže vývoj ústavy moderní. Na prvním místě bude nutno přehlednouti složení a vývoj teritoriální; pak náleží vylíčiti jednak vývoj práva monarchického či dynastického, jednak pokrok zřízení říšských, společných, tedy především ústředních úřadů (centralisace administrativní), poněvadž obecné kongresy zemských stavů neměly trvalého zdaru. Vlastní zřízení zemská tu líčiti nelze (viz výklad jejich při jednotlivých zemích); přihlíží se k nim toliko v druhé řadě, pokud postupný vzrůst moci panovnické až do plného vítězství absolutismu nad stavovskými ústavami byl zároveň podstatným činitelem ve vývoji svazku společného či ústředního; i pokud zřízení ta přece zase s druhé strany nepřestala ukazovati základní sílu historicko-politických individualit, a takto právě vedou nás teprve ke všestrannému správnému oceňování mnohotvárné povahy a podoby celku samého.

1. Vývoj teritoriální.

a) Před r. 1526. Základní 3 zemské skupiny mocnářství byly r. 1526 již hotovými státními individualitami. Skupina Staročí Německorakouská vytvořila se za rodu Habsburského. Král římský Rudolf po pádě Přemysla II. propůjčil svým synům, hrabatům z Habsburka, povýšeným na knížata říšská, r. 1282 lénem vévodství Rakouské (též n. E., zorganizované Přemyslem) a Štýrské (jež obě byla původně markrabstvími a od posledních Babenberků stála v personální unii), mimo to i Krajinu (kde rovněž Babenberkové měli své panství, která však až do r. 1335 byla ještě zastavena a pro niž teprve Rudolf IV. r. 1364 všemocně zavedl titul vévodství). Napotom ve XIV. stol., v téže době, kdy Lucemburkové z Čech zakládali větší dynastickou říši, podařilo se Habsburkům z Rakous postupně nabytí územků dalších,

kteří po pádě Přemyslově držely větve rodu hrabat Gorických. Když Jindřichem Korutanským vymřel mužský kmen větve goricko-tyrolské, propůjčeno Habsburkům r. 1335 lénem od říše vévodství Korutanské (zástava Krajinská se vrátila). Potom nabyli r. 1363 též t. zv. hrabství Tyrolského, na základě porčení Markéty Hubaté, dcery Jindřicha Korutanského, se schválením jak císaře, tak i biskupů tridentského i brixenského, od nichž většina panství Tyrolského lénem pocházela. K tomu ještě na základě dědických smluv nabyli r. 1374 panství istrijské větve rodu gorického ve vnitřní Istrii a Vindické marce, tak že k dovršení skupiny zbylo ještě nabytí územků poslední, furlánské větve téhož rodu, t. Goricko s panstvími v Korutansku a Tyrolsku, k čemuž došlo r. 1500. Mezitím po nabytí Tyrolska Habsburkové začali od r. 1375 po částkách nabývatí panství v t. zv. Vorarlbersku, jež tvořilo přechod k jejich zemím Venkovským či Předním (ve Švýcarsku a Švábsku), a také jiz v hlavní části za Ferdinanda I. bylo získáno. Podobně souviselo s nabytím istrijského vnitrozemí, ze také město Terst, vybavivši se z panství Benátských, r. 1382 dobrovolně poddalo se Habsburkům. — Celá tato skupina i se zeměmi Předními či Venkovskými náležela k říši Německé, tvoříc od r. 1512 její rakouský kraj. Partikulární zřízení jednotlivých teritorií bylo tu svou měrou vyrovnáváno a překonáváno tím, že léno od říše přijímáno pro všechna ta teritoria zároveň, že také značná privilegia Rakouského domu, jakoz i jeho domácí řády a zákony vztahovaly se na všechna, ano ze se tu zejména od Maximiliána I. konaly společné zemské kongresy a byly též společné úřady (politicky reální unie). Vzniklyt' jednak zvláštní regiment a komora pro skupinu dolnorakouskou (5 vévodství: Rakousy pod Enží i nad Enží, Štýrsko, Korutany a Krajinu) a zvláště pro skupinu Hornorakouskou (tyrolskou, v širš. sm. se zeměmi Předními), jednak měly býti ještě vlastní ústřední úřady dvorské, zvláště dvorská rada. A takž také skupina zemí Rakouských k r. 1526 představovala už svou měrou jedno teritoriální soustátí arciknížat rakouských. Ono sice mohlo na základě cis. privilegií r. 1453 potvrzených tvořiti zvláštní stát ve státě (k tomu ukazoval též úmysl Karla V. a Ferdinanda II. povýšiti je na království uvnitř říše Něm.); nicméně zůstávalo s říší tou ve vzájemném styku, ana císařská moc ochotně podporovala postup moci zeměpanské (v soudnictví, regálech a zvláštních výsadách), kdežto země Rakouské zase fakticky musily císaři a říši pomáhati v berním a branném kontingentu; také v zákonodárství se jí přibližovaly. Arcikníže rakouský sám měl na říšském sněmě prvé místo po kurfiřtech (na lavič duchovní) a střídavě s arcibiskupem salcurským vedl direktorium kollegia knížat říšských; hlas vykonával jeden za všechv země Rakouské.

Země České tvořily dynastickou říši ko-

runy České, na základech položených rodom Lucemburským. Starší Přemyslovci, zejm. Břetislav r. 1029, založili prve stát národní, Českomoravský, jenž obsahoval i českou Moravu, jakožto knížecí úděl moravských Přemyslovců, podržiených velikému knížeti českému (řkol r. 1200). Tento státní celek konečně se ustálil za Přemysla I. r. 1198 jako regnum Bohemiae, objímající netoliko vlastní Čechy, ale také znova podržiené markrabství Moravské (kteréž původně cis. Bedřich Barbarossa r. 1182 byl prohlásil za zvláštní markrabství říše Německé; bývalo pak celé údělem Přemyslovců českých do r. 1253, zůstávajíc už zemí zvláštní). Stát Českomoravský ukazoval tedy dualismus dvou vnitřně samosprávných zemí, ačkoli regály krále českého vztahovaly se na obě. Tento stát zachovával zároveň naproti Německé říši zvláštní postavení. Jakkoli před tím ochrana nebo vrchní panství světové říše Římské v různých formách a fasích přicházela k platnosti (jako poměr poplatnický neb i lenní), ano přepjaté praetense dočasné ohrožovaly i samo trvání Českého státu, přece privilegiem z r. 1212 byla konečně dědičností a resp. volebností trůnu vyloučena každá odúmrt na říši, uznávaná celistvost Českého království i plné výsosti králův; bylo tedy poměr lenní vykládati jen ve smysle zvláštní lenní smlouvy, která zakládala jistou závislost vnější, ale ponechávala svéprávnost vnitřní (všakť knížecí moc česká byla vsutku původní, samorodná moc panovníká, nikoli odvozená, úřední; nebylo tu pouhé léno úřední, *Amtslehen*, jako při jiných knížetstích německých, vázaných zároveň úřednickou soustavou říšskou). — Z posledních Přemyslovců Přemysl II. a Václav II. hleděli už zakládati rozsáhlou říši dynastickou, sahající jednak do zemí Rakouských, jednak do Slezských a Polských, jako již dříve také do Lužice. Odkazu takového ujal se pak rod Lucemburský, jenž naproti praetensim Německa dovedl utvrditi vlastní dynastickou říši České koruny (jejímž symbolem stala se koruna věnovaná sv. Václavu). Tato představovala hlavně podle základních zákonů a inkorporačních majestátů Karla IV. z r. 1348 a 1355 samostatný, nerozdielný svazek státní, ve kterém přivtělené země požívaly značné vnitřní samosprávy, ale samy už bezprostředních vztahů ven k říši Německé neměly; také sama zlatá bulla německá z r. 1356 spíše právě uznávala zvláštní postavení státu koruny České a krále českého v rámci říše Římské (ve svazku prostředkovaném vlastně jen lenní formou a osobou královou), se své strany jim zaručujíc všeliké výhrady a svobody. Nehledíme-li k zemím, jež zase brzo odpadly, normální rozsah říše České obsahoval pak mimo království České a markrabství Moravské (jež v l. 1349—1411 bylo ještě mužským lénem Lucemburků moravských)—všechna knížetství Horního a Dolního Slezska, jež po posledních Přemyslovcích od r. 1327 z části pomoci lenní vý-

sosti, z části přímo získal a smlouvou s králem polským Kazimírem r. 1335 zabezpečil již král Jan, tak že tam Karlu IV. zbylo nabyti ještě Svidnicka a Javorska r. 1368; pak markrabství Hornoluzické, jež po starších Přemyslovcích po částech znova získal král Jan, a to Budišinsko odúmrti r. 1319, Zhořelecko koupí r. 1329; konečně markrabství Dolní Lužice, jehož nabyl teprve Karel IV. na základě dědičné smlouvy a výkupem r. 1364. Avšak moc této dynastické říše byla zas ořfesa v XV. století, když následkem náboženského a dílem národního hnutí husitského Čechy, ev. s Moravou, byly osamocovány, a když také vlastní dynastie vymřela. Tu se už svazek koruny uvolňoval a opětně trhal; dal se zachovati toliko tím, že Čechové na konec přijímali za krále Sigmunda, Albrechta a Ladislava Pohrobka, a že Vladislav II. r. 1490 stal se po přednosti králem uherským (v Uhrách sídicím)—tak aspoň zevně napravovalo se roztržení koruny České mezi dva krále za Matieše Korvína smlouvou Budinskou z r. 1478, aniž však byly docela odstraněny zástavní nároky Uher na země přivtělené. Nicméně i v této době bylo pečováno o právní zabezpečení celého svazku, jak ukazují zejména majestáty krále Jiřího z r. 1464 o věčném spojení Moravy pod přímou mocí krále českého, spolu markraběte mor. (čímž také poměr lenní přišť se vylučoval), v majestáty Vladislava II. z l. 1499 a 1510 na neodcizování od koruny, resp. král. komory. Mimo to (po uvolnění styků s říši Německou od r. 1400) král Jiří stál už (r. 1467) na tom, že králové čeští stávají se many císařovými jen jako kurfirští a arcibiskupští říše; také Vladislavova investitura z r. 1477 nevztahovala se na království České ani markrabství Moravské, nýbrž toliko na kurfirštství a na ty země, které koruna Česká měla lénem od Německé říše; do rozdělení krajského nic nebylo pojato. Venkoncem však bylo pravda, že od XV. stol. stát Český—jako větší, nestejnorodý útvar dynastický—opětně přestával být o sobě zvláštním politickým faktorem; že nemaje již výhradně vlastní dynastie, hledal vždy znova oporu v unii se státy jinými, zejména s Uhry a po příp. i se skupinou zemí Rakouských; v tom směru pak doba od r. 1526 pouze pokračovala. V Uhrách začalo se panství Maďarů pod Arpádem r. 895 a značně se šířilo, až zase po r. 955 bylo více stěsnáno. Vlastním zakladatelem tamního zřízení státního pak byl sv. Štěpán, jenž od papeže Sylvestra r. 1000 obdržel korunu královskou a zemí konečně sjednotil potlačením vévod kmenových; také Transsylvanie, pozdější *Sedmihradsko*, bylo jako vévodství spravováno pouze místodržícími králů uherských. Ve stu letech potom i království Chorvatské bylo připojeno k říši Uherské. Před tím Chorvatsko vyvíjelo se dílem v područí císařů byzantských nebo dočasně pod vrchní mocí Franků, dílem také samostatně, zvláště v X. a XI. stol. pod králi domácího rodu; tu také asi naproti Maďarům

Chorvaté dalmatští rozšířili své území i na Chorvatv posávské po ř. Drávu. Titul královský byl přiznáván jejich knížatům sprvu od Byzance, jež se snažila udržeti ochrannou vrchní moc; avšak Zvonimír r. 1076 přijal korunu i léno od papeže Řehoře VII. Za rozbrojů po vymření král. rodu konečně uherský král Ladislav I. Sv. r. 1091 obsadil severní část Chorvatska (od Drávy k Velebitu), a když Chorvaté po jeho smrti odpadli, král Koloman r. 1095 zase nabyl severní části smlouvou se šlechtickými plemeny; potom zaujal i část jižní (po smrti zvoleného krále Petra, snad r. 1097), i byl r. 1102 v Bělehradě Přímofském korunován za krále chorvatského a dalmatského. Hlavní románská města, pro něž zvláště užívalo názvu Dalmacie, musila za znamenitá privilegia holdovati r. 1105. Odtud králové uherští dávali se korunovati zároveň za krále chorvatské (sprvu korunou chorvatskou, později svatoštěpánskou); země sama zůstávala rovnoprávnou, autonomní a bývala spravována buď králevicem jakožto »vévodou« chorvatským s mocí mistokrálovskou, nebo zvláštěními náměstky: bány, s mocí podobnou jako v Uhrách mival palatin; od Ludvíka I. bývali bánové dva: v Záhřebě (slavonský) a v Kninu. Název Slavonie vyskytá se od konce XII. stol. a vztahuje se potom zvláště na severní území Chorvatska (mezi Drávou a Sávou, az Kupou), a teprve mnohem později, v XVII. stol., uvízl pouze na části dolní; titul krále Slavonského byl obyčejným teprve za Habsburků. — Arpadovci mimo to začali ve XII. stol. užívatí titulu králů Rámy a Bosny, ve XIII. stol. též Srbska, Halicé a Vladiměře, Kumánska a Bulharska; vrchní výsost králů uherských také byla dočasně uznávána zejména za Ludvíka I. (v Bosně 1356—76, v Halicích 1380—87, v Multansku a Valašsku); ale napotom říše ta zase klesala. Jmenovitě r. 1409 Benátčané získali od Ladislava Neapolského nároky na Dalmacii (o kterou již dříve se válčivalo) a do r. 1420 dobyli celé, tak že pak skoro čtyři století trvalo panství benátské na chorvatském i dalmatském pomorí. Mimo to jako dříve král Sigmund, tak i Matias Korvín více dbalo rozšíření svého panství na západ, než aby na východě plnou silou stavěl se proti Turkům; a tak tito v XV. stol. víc a více usazovali se na jihu (v Srbsku r. 1439, Bosně r. 1463, Hercegovině r. 1466 a 1483) a za vnitřního klesání Uher ohrožovali pak i tyto. Také již před bitvou u Moháče r. 1526 Uhry podobně Čechám vstupovaly bezděky v unii se sousedními státy a Habsburkové už si zjednali nároky na trůn uherský.

b) Od r. 1526. Mocnářství rodu Rakouského zůstávalo po r. 1526 dlouhý čas historicky ve své míře jako svazek základních tří zemských skupin: rakouské, české a uherské. Nicméně skupiny ty měly různé osudy a poměrný jejich podíl při celku se měnil. Rovnoměrný stav byl v XVI. století ihned porušen rozštěpením koruny Uherské na dvě, pak na

tré; rovněž tak země Rakouské rozděleny r. 1564 mezi tři habsburské linie, v XVII. století mezi dvě-tu tedy hlavní državou Habsburků byly země koruny České (v l. 1583 až 1612 bylo i stále sídlo jejich v Praze), nicméně ani tehda nestaly se ony vlastním politickým středem celku. Naopak nastala potom v poměru a váze zemských skupin změna opačná: země Rakouské postupně spojeny zase v jedné rukou (přibýlo za Ferdinanda II. r. 1619 Vnitrorakousko, za Leopolda I. r. 1665 Tyrolsko), koruna Uherská rovněž se scelila za Leopolda I. (revindikací Sedmihradská r. 1696 a vypuzením Turků v l. 1699—1739), kdežto koruna Česká právě naopak postupně se zmenšovala, ztrácejíc nejprve r. 1635 obojí Lužici, potom r. 1742 i velikou většinu Slezska s Kladskem. Byly to dvě velké krise středoevropské, válka 30letá a válka o rakouské dědictví, kdy právě šlo o samo trvání dynastie, kdy koruna Česká musila vlastními ztrátami platiti zachování monarchie Habsburské a svou k ní příslušnost; ztráty území zároveň rovnoběžně spadaly v jedno s klesáním ústavního zřízení (za Ferdinanda II. a Marie Terezie); a tak tato koruna, také teritoriálně pozbyvši své původní váhy ve společném svazku, spěla už vstříc centralistickému spojování se zeměmi Rakouskými ve skupinu jednu, proti čemuž země Uherské po dualistiku zůstávaly nadále skupinou zvláštní. — Co do poměrů k Německé říši, mocnářství bylo s ní následkem personální unie sblížováno v politických i náboženských osudech (az do smrti Karla VI. r. 1740 a od r. 1745 znova). Též některé dvorské úřady bývaly společné buď oběma, jako zejm. tajná rada, neb aspoň říši Německé a zemím Starorakouským, jako kanclář a rada dvorská. Teprve od r. 1620 a zvláště po míru Vestfálském r. 1648, kdy říše Německá klesala už na mezinárodní spolek teritoriálních států, začalo se zase větší odlučování; zejména od r. 1740 bylo nutno, v zájmu vlastní samostatnosti trvati na dokonalém rozlišování obojí státní organisace (úřadů německo-říšských a vlastních). Nicméně ještě Karel VI. r. 1729 nemeškal znova potvrditi privilegia domu Rakouského, zvláště velikou bullu Karla V. z r. 1530, podle níž mezi jiným všechny země, které drží arcikníže rakouský, tvoří dohromady arciknížetství Rakouské; také rok před tím ještě formálně udělil léno sobě samému jakožto rak. arciknížeti. Naproti tomu co do Čech nepokládala se tehda žádná investitura za potřebnou; před tím sice po třikráte za Habsburků k investituře došlo (nejprve r. 1541), ale toliko podle Vladislavské formy z r. 1477. Ferdinand I. sám, když říšský sněm Augspurský r. 1548 od krále českého žádal za některé země berni, trval na tom, že sice král český drží lénem od říše některé země a panství jazyka německého, ale i ty že jsou od říše národa Německého od starodávna odloučeny, a tvoří tudíž zvláštní říši a národ. Ostatně na těchto poměrech koruny České

nic podstatně se nezměnilo ani readmissí českého hlasu do kollegia kurfürštského r. 1708 (kterýžto od XV. stol. nebyl tam připouštěn vyjímajíc král. volbu); král český sice stal se společníkem kurfürštů, ale všeliká práva krále a království Českého zůstávala nadále vyhrazena a poměr k říši zůstával tudíž vnějším. —

Zatím v XVIII. století chystala se již nová teritoriální podoba mocnářství, rozdílná od původního historického svazku tří zemských skupin. Lze tu sice pominouti toho, že za Karla VI. přibyla nová skupina zemí nizozemských a italských, poněvadž naproti hlavnímu kmeni mocnářství zůstávaly tak říkajíc zahraničními (pod zvláštní správou). Avšak za Marie Terezie začíná se už nově **R.** netoliko tím, že země České s Rakouskými od r. 1749 počítají se za jednu správní skupinu, ale že také náhradou za ztrátu Slezska už přistupují novoty: získánoť r. 1772 království Haličsko-Vladiměřské a r. 1774 Bukovina. Potom války francouzské (míry 1797, 1805 a 1809) přinesly dočasně mnohé změny při zemích nizozemských, italských a rakouských; zároveň byl v té době panovníkem r. 1804 přijat titul dědičného císaře rakouského a r. 1806 složena hodnost voleného císaře římsko-německého. Poměry se pak ustálily kongressem Vídeňským r. 1815, kdy mocnářství Rakouskému ponecháno *Salc-pursko* (získané po prvé 1805), Trident a Brixen v Tyrolsku, jakož i benátská Dalmacie a benátské části Istriie (získ. po prvé 1797). Panovník pak sám k označení vlastní svrchované moci utvořil 2 nová království: Lombardsko-Benátské a Illyrské, kteráž arci podobně, jako před tím království Haličsko-Vladiměřské, sama v sobě neměla vlastní ústavní a státní samobytnosti. Také v zemích Starorakouských r. 1806 vůbec nabyly formální svrchovanosti, chtěje ji vykonávati jako císař a arcivévoda. Ačkoli pak při zrušení říše Německé prohlásil, že chce svým zemím vládnouti nadále jediné podle jejich vlastních zájmů, přece zase r. 1815 přistoupil za země dříve k oně říši náleževší k Německému bundu, kterýž měl býti pouze mezinárodním svazkem svrchovaných knížat a svobodných měst Německa. Za příčinou většího vlivu počítány sem též země koruny České, nehledíc k tomu, že v XVIII. stol. mluvilo se o jejich neodvislosti a svrchovanosti a že podle dv. dekretu z 21. srpna 1806 říšským lénem bylo vlastně toliko české kurfürštví; nebezpečnost aktu takového ukázala se později r. 1848, když Bund měl se přetvořiti ve stát spolkový, k čemuž některé základy choval. — Dodejmež hned, že rozsah říše Rakouské z r. 1815 později ztenčil se teprve národním sjednocováním Italie o Lombardsko r. 1859 a Benátsko r. 1866. Mimo to válkou r. 1866 ponechána i Německu volnost k novému sjednocení jeho, kdežto země České a Rakouské vyprostěny ze svazku s ním a mocnářství Rakouské mělo se navrátiti zase svým vlastním úkolům. Při vyrovnání uherském r. 1867 pak bylo uvnitř rozděleno na

dvě polovice: na země koruny Uherské (toho času bez Dalmacie) a na »království a země zastoupené na radě říšské«. Od té doby přibyla zase r. 1878 na jihovýchodě správa zabraných provincií tureckých: Bosny a Hercegoviny, které tudíž zaujímají posud postavení zvláštní. —

Co do přehledu jednotlivých skupin a zemí skupina rakouská po smrti Ferdinanda I. r. 1564 byla na újmu říše právně dekomponována rozdělením mezi jeho tři syny, tak že hlavní linií vedle koruny České a Uherské zůstaly toliko Rakousy pod Enží a nad Enží (země kmenová); linie druhá držela t. zv. Vnitrorakousko, třetí Hornorakousko. Mezi 3 rak. skupinami pak sice nepřestaly všechny vzájemné sousedské styky, a senior rod (hlava mocnářství) měl zvláště nárok na pomoc proti Turkům; nicméně odtržení Vnitrorakouska po půlstoletí a Hornorakouska po sto let (do 1619, 1665) zanechalo po sobě i po znovuspojení s ostatním mocnářstvím tradiční decentralisaci úřadů, nesrovnalou se starším soustředěním celé skupiny starorakouské. Správní centralisace všech zemí Rakouských obnovena teprve za Josefa I. a Karla VI. (1705, 1720) a i pak zbyly některé odchylky až do časů Marie Terezie a Josefa II. — Za cis. Josefa II. menší země byly administrativně spojovány ve větší guberniální obvody (Goricko s Gradiškou podřízeno guberniu v Terstu, Korutany a Krajina guberniu ve Štýr. Hradci), pak zase rozlučovány za Leopolda II.; toliko Vorarlbersko zůstávalo jako kraj spojeno s Tyrolskem, také Salcpursko po francouzských válkách rovněž jako kraj podřízeno zemské vládě v Linci. Království Illyrské, utvořené na místě Napoleonových provincií illyrských, spravováno od r. 1816 dvěma gubernií, v Lublani pro Krajinu a Korutansko (zprvu jen kraj bělácký, pak i celovecký) a v Terstu pro Přímoří (Terst, Goricko a Istrii, která již v celku sluje markrabstvím). Království Dalmatské, jež ve svém dnešním rozsahu je správním útvarem doby Napoleonské, bylo získáno s územky republiky Benátské, i zůstávalo při zemích neuherských, tak že trojediné království Chorvatsko-Slavonsko-Dalmatské neobnoveno. — Ostatně Rakousy n. E. vzrostly r. 1779 o čtvrt' Innskou, Tyrolsko r. 1803 o saekularisované biskupství Tridentské a Brixenské; také Vorarlbersko ještě zaokrouhleno. Země Přední však byly postupně ztraceny, naposled r. 1805 i to, co zbývalo na pravém břehu Rýna, lantkrabství v Breisgau i t. zv. Švábské Rakousko. Nizozemí ztraceno již r. 1797.

Koruna Česká klesala sice v politické samostatnosti už od XV. stol., avšak po právní stránce svazek její za Habsburků zase se upevnil, což bylo též podporováno dalším vývojem jejich společných neb ústředních orgánů (komory české a appellační; české kanceláře). Privilegia na neodcizování byla stále v platnosti, také podle Obn. Z. a majestátu r. 1627, i podle znění král. korunovací přísahy; protož země koruny České

při vši dědičnosti ani potom nestaly se patrimoniem, a sněm český zůstával zástupcem její celistvosti, jakož jmenovitě právně spolupůsobil při odstoupení Lužic a Slezska (byl tu t. zv. stát fideikommissni, eventuálně volební). Morava byla v habsburské době v l. 1608—11 dočasně správou odloučena pod čekanecem království Matiašem, jakožto markrabím; avšak vrátila se zase v »dokonalé spojení s královstvím Českým jakožto nejprřednější země vtělená«, s výhradou své zemské svéprávnosti. I zůstávalo markrabství to napotom bezprostředně pod králem, ani nemohouc míti zvláštního markrabě (podle sněmu 1612); též v morav. Obn. Zf. Z. pokládá se za zemi přivtělenou. Ve Slezsku veliké privilegium z r. 1498 tvořilo podklad snah separatických; v l. 1611—16 bylo dokonce od české kanceláře odloučeno. Naproti tomu odumíráním jednotlivých knížetství slezských král český stával se tam místo lenního pána víc a více immediátním pánem a vévodou, spravujícím zemi prostředkem král. hejtmanství; tím způsobem k Vratislavsku a Hlohovsku, Svidnicku a Javorsku přistoupiło za Ferdinanda I. Opolsko a Ratiborsko i Zahaňsko, v XVII. stol. pak Těšínsko a později ještě Lehnicko s Březskem a Olavskem. Knížata od XVII. stol. nově dosazení byli již podřizováni výsostem krále jako vrchního vévody slezského; tak Karel kníže Liechtenstein obdržel lénem r. 1613 Opavsko a r. 1622 Krmovsko, jež dříve byla příslušností Moravy, ale takto dostala se ke Slezsku, se kterým měla styky již od jeho soustřed'ování za krále Matiaše Uher. Konečně ve válce o rakouské (fakticky české) dědictví zůstalo při koruně České pouze nynější t. zv. Slezsko Rakouské: Těšínsko (od r. 1722 v rukou rodu Lotrinského) a většina Opavska a Krmovska (pod Liechtensteiny), tak že koruna ona, nehledí-li se k Těšínsku, zpátečně omezena na území původně českomoravské. Ostatní Dolní a Horní Slezsko (proti výhradě titulů a znaků) postoupeno spolu s hrabstvím Kladským v míru Berlínském r. 1742 králi pruskému »se vši svrchovaností a neodvislostí od koruny České a království Českého«, zároveň podle vyžádané odkádky listiny českého sněmu z r. 1743. Obojí Lužice byla (s dodatečným schválením téhož sněmu) mírem a recessem Pražským r. 1635 postoupena i s právy výsostnými kurfiřtu vévodovi saskému jako dědičné léno koruny, tak že králi českému jako vrchnímu lennímu pánu mimo titul a znak vyhrazen byl nápad zpátečný; avšak r. 1815 cis. František vzdal se jako král český práv suzerenity nad Dolní Lužici a Zhořeleckem, které Sasko musilo postoupiti Prusku, vyhradiv si však dědičný nápad po vymření král. rodu pruského. Nároky na saské Budišínsko byly sice znova uznány r. 1845; ale zase staly se pochybný. Zahraničná léna koruny České, pokud vůbec ještě jaká zbývala, ztracena t. zv. purifikací německých teritorií (1805). Naproti tomu Chebsko, jež bývalo zvláštním

příslušenstvím, a v XVIII. stol. za Karla VI. a Marie Terezie stávalo se fakticky částkou království Českého, připadlo k tomuto docela zrušením staré říše Německé r. 1806 a tudíž odpadnutím poměru zástavního. (Lenní poměr knížetství Slezských a arcibiskupství Olomouckého ke koruně České, uznávaný ještě po r. 1848, pominul teprve zrušením lenního svazku vůbec r. 1862, resp. 1869.) Ostatně vnitřní svazek zemí Českých vespolek byl zase podstatně uvolněn za Marie Terezie (jmenovitě zrušením české dvor. kanceláře r. 1749) a Josefa II., tak že ustoupil absolutistickému partikularismu. Tomuto nic nepřekázelo, že zvěně ještě podle dekretu dvor. kanc. z 22. srp. 1836 »znak království Českého a zemi koruně této přivtělených« tvořil pravý hořejší štít ve společném znaku císařství Rakouského.

K okupaci Haliče při prvé dělbě Polska r. 1772 byly udávány právní tituly koruny Uherské na Halič a Vladiměř, mimo to i koruny České na knížetství Osvětimské a Zátorské. Přes to reinkorporačním nárokům uherským nebylo vyhověno, a tak nové království Haličsko-Vladiměřské připojeno k zemím ostatním (pod správou české a rakouské dvor. kanceláře od r. 1776); i bylo též organizováno podle zřízení zemí Českých. Při třetí, úplné dělbě Polska r. 1795 získána ještě t. zv. Západní Halič, ale ztracena již r. 1809. Svobodný stát Krakovský, zřízený r. 1815, připojen k mocnářství r. 1846 se svolením ochranných mocností a povýšen na velkovévodství. Bukovina, totiž ta část hospodářstva Multanského, která zjednávala spojení mezi Haličí a Sedmihradskem, byla r. 1774 zabrána jakožto prý část' království Polského; annexe ta pak schválena konvencí s Portou r. 1775. R. 1849 dostalo se územku tomu titulu vévodství.

Co do Uherské koruny války turecké od prvé výpravy k Vidni r. 1529 způsobily její roztržení na dvě mezi Ferdinandem I. a Jana Zápolského, a po smrti tohoto na tré, tak že střed Uher s Budínem zůstával téměř půldruha století tureckým pašalíkem (1541 az 1686; zaujímal i dolní Slavonii se Srěmem a po r. 1556 rozšířil se i za Tisu). Marna byla smlouva Velkovaradinská r. 1538, podle níž po smrti Jana Zápolského celá koruna dostati se měla Habsburkům, neméně i smlouva z r. 1551, podle níž získáno bylo Sedmihradsko a východní Uhry toliko do r. 1556. Podle smlouvy ve Špýru r. 1570 Jan Sigmund Zápolský sice trvale se vzdal titulu krále uherského; avšak i s dědici měl zůstati svrchovaným knížetem sedmihradským a spolu pánem připojených částí uherských (*partes adnexae*), po jeho smrti bez dědiců pak Sedmihradsko mělo si voliti vojvodu a »král. místodržícího připojených částek říše Uherské«. Vskutku potom sahala řada zvláštních vévod sedmihradských az do r. 1696, kteří zároveň namnoze podporovali opětá povstání v Uhrách. Sultán turecký teprve v míru Žitatorockém r. 1606 přestal poklá-

dati se za vrchní moc nad Uhrami, a vzdav se všeho tributu či daru, přiznal tehda císaři Rudolfovi stejné pořadí; největšího rozsahu dosáhlo však panství turecké teprve mírem Vašvářským r. 1664, zvláště také ztenčením území knížat sedmihradských. Konečně nastal obrát po druhém obléhání Vídně r. 1683, kdy císař. vojska dobývala řady vítězství, az konečně mírem v Karlovicích r. 1699 Turci všeho se vzdali, vyjímajíc Temešvársko a malý zbytek Slavonska; i toho pozbyli mírem Požarevackým r. 1718, a od míru v Bělehradě r. 1739 zůstaly jižní hranice koruny Uherské nezměněny. — Mezitím Sedmihradsko již musilo uznati ochranné vrchní panství Habsburků, tak že tam zřízení zemské upraveno diplomem Leopoldinským r. 1691 (s dodatky a se 2 akordy tří politických národů tamějších z r. 1693); potom dokonce vévoda Michael Apaffy II. donucen ve Vídni r. 1696 k resignaci. Sedmihradsko trvalo tudíž pod přímým panstvím Habsburků, spravováno jsouc samostatnou dvor. kanceláří; uherský požadavek právní redintegrace nebyl proveden ani tehda, ani za Marie Terezie, která povýšila zemi na velkoknížetství r. 1765. Úplné sjednocení s Uhry nařízeno teprve zákony z r. 1848 a 1868, tak že někdejšího Sedmihradska nyní vůbec není. — **C h o r v a t s k o** v době Habsburské velice se ztenčilo za stálých bojů s Turky; mimo to zařizovány zde Vojenské Hranice (slavonská, chorvatská, mimo bánskou), jimž pak dostalo se pevné zvláštní organisace privilegiiemi za války 30leté. I po míru Karloveckém r. 1699 stavovské Chorvatsko zůstávalo malé, což mělo na celé jeho postavení vliv nepříznivý; také 3 východní županije, na kterých utkvěl název Slavonska, přes svou inkorporaci z r. 1745, zůstávaly císařským teritoriím vojenským. Za ústavní restaurace po smrti císaře Josefa II. r. 1790 chorvatští stavové následkem spolčení s Uhry připustili i dočasné podřízení bána pod zemskou vládou uherskou, kterážto ujma dosavadní rovnoprávnosti stala se podnětem k pozdějším ústavním bojům s Uhry v XIX. století; tyto boje ukončily se teprve dvěma vyrovnáními z r. 1868 a 1873. Vojenská Hranice, pokud náležela k Chorvatsku, zrušena teprve r. 1872, resp. 1881. Město Rjeka, které po staletí počítalo se k zemím vnitrorakouským, bylo za Marie Terezie r. 1776 spolu s částí chorvatského přímorí přiděleno Chorvatsku; nyní zaujímá postavení zvláštní pod svým guvernérem (jako zvláštní úd koruny Uherské), o jehož konečném osudu náleželo by učiniti dohodnutí mezi sněmem uherským a chorvatským společně se zástupci města (podle vyrovnání r. 1868). T. zv. Srbská Vojvodina, která na základě privilegii z r. 1690—91 a 1743 mívala zvláštní postavení, přišla o ně celkem za Marie Terezie r. 1777 zrušením illyrské dv. deputace až na jistou církevní autonomii podle deklaratoria illyrského z r. 1779. Temešvářský banát měl svou zvláštní správu rovněž jen do r. 1778. —

Dnes koruna Uherská obsahuje v sobě království Uherské, království Chorvatsko-Slavonské a král. svobodné město Rjeku s obvodem. Království a zemi na radě říšské zastoupených pak jest sedmnácte, totiž království České, Dalmatské a Haličsko-Vladi-měšské (s velkovévodstvím Krakovským); arciknížetství Rakouské nad Enží i pod Enží; vévodství: Bukovinské, Korutanské, Krajinské, Solnohradské, Horno-a Dolnoslezské, Štýrské; okněžněné hrabství Gorické s Gra-diškou a Tyrolské; markrabství Istrijské a Moravské, země Vorarlberská a město Terst s územím. —

2. Právo monarchické.

a) Před pragmatickou sankcí bylo monarchické právo rozdílné podle základních zemských skupin. V koruně České a Uherské příslušel stavům vliv konstitutivní, tak že o volbě a dědičnosti trůnu, o nedilnosti koruny, o řádu posloupnosti, zletilosti, poručnickém vládařství a p. rozhodovaly zákony státní; také v obou těch korunách platila sukcesse individuální, žádaná nerozdílnosti státu samého. Naproti tomu stavové zemi Starorakouských (domáćiho to patrimonía) neměli na rodinné a dědičné právo Habsburků konstitutivního vlivu; rozhodujícími faktory byla zde říše a rod sám, souhlas zemských stavů mohl mít pouze význam garanční (ve formě zemských zákonů). Ano, ani ještě neplatilo privilegium Fridericianum majus, r. 1453 potvrzené, stanovici nerozdílnou posloupnost podle prvorozenství; nýbrž Habsburkové dosud drželi se společné sukcesse rodové-na základě svých domácích řádů či zákonů, které si rod sám jako korporace autonomně stanovil, aniž vždy k těmto svým statutům zvláštního císařského potvrzení vyžadoval. V Čechách a v Uhrách však tyto řady samy v sobě neměly platnosti zákonné. Ostatně tyto domácí akty: rodinné a dědičné smlouvy, dílčí recessy, testamenty a p., také vůbec nebyly veskrze domácími zákony či statuty, leč pokud stanovily závazné právní normy.

V Rakouských zemích ještě cis. Maximilián ve svém testamentě r. 1519 ustanovil oba své vnuky Karla i Ferdinanda za společné dědice; tak to odpovídalo domácímu řádu z r. 1355, při čemž Karlovi jako nejstaršímu ve smysle rodinné smlouvy z r. 1364 příslušelo t. zv. direktorium, po případě však mohli oba dědicové požadovati rovnou dílbu bratrskou. Karel V. potom smlouvami z r. 1521 a 1522 postoupil všechny Rakouské země svému bratru Ferdinandovi I., a tím teprve založena samostatná linie Habsburků německorakouských. V linii této přicházela tradice domácích řádů pro tuto skupinu zemí zase k platnosti. Podle Ferdinandova testamentu z r. 1543 Maximilián II. měl jako prvorozenec dostati dědičnou vládu v království Českém a Uherském (ev. následující nejstarší syn s potomstvem podle prvorozenství), naproti tomu země Rakouské měly

náležeti všem synům společně, a držba neměla se mezi nimi dělití aspoň do dokonání 18. roku nejmladšího syna; v případě, že by synové zemřeli bez mužských dědiců, měly dědičné země Rakouské připadnouti mužské linii španělské, kdežto obě království obdržeti měla »jedna z dcer«, resp. podle kodicillu z r. 1547 nejstarší dcera, která bude tou dobou na živu. Později Ferdinand I. domácím řádem z r. 1554 sám provedl rozdělení Rakouských zemí mezi tři linie, ač tak, že to nebyla úplná dělba reální (jen správní, arci dědičná), pokud totiž seniorovi celého domu měla ještě příslušet obmezená domácí moc, a tak všechny svazek linií nepřestal. Hlavní linie Maximiliána II., kterýž dostal pouze Rakousy pod Enži a nad Enži a musil tam přirozeně zachovati nedilnou posloupnost podle prvorozenství, vymřela už jeho syny (nastoupili z nich Rudolf II. a Matiaš); rovněž tak vymřela třetí linie Ferdinanda Tyrolského vlastní jeho smrti. Karel, zakladatel linie vnitrorakouské, v testamentě z r. 1584 ustanovil pro svou skupinu rovněž prvorozenství, a tak jeho synu, Ferdinandu II., podařilo se r. 1619 spojití zase mocnářství a Vnitrorakousko; toliko země Tyrolské a Přední náležely ještě podle Pražského recessu z r. 1602 celému rodu společně, a Ferdinand II. konečně se viděl nucena, dílčími smlouvami z r. 1623 a 1625 postoupiti je zase dědičné linii svého bratra Leopolda, která však vymřela dvěma jeho syny r. 1665. Ferdinand II. však už se své strany v testamentě z r. 1621 »z císařské, královské a zeměpanské moci« ustanovil svého syna Ferdinanda III. samojediným universálním dědicem všech svých království a zemí na základě nedilnosti a primogenitury (a to dle kodicillu z r. 1635 pro všechny země, kterých do své smrti nabude). V ustanovení tom lze již viděti předchůdce pragmatické sankce. K němu potom přistoupilo, když r. 1700 vmřela linie Habsburků španělských, pactum mutuae successionis z r. 1703, jež Leopold I. ujednal se svými syny v tom smysle, že v německé linii Josefově, tak i v nově zakládané linii španělské, Karlově, nastupují mužští v každé podle prvorozenství, po případě i mužští linie druhé; když by oba mužské kmeny vymřely, že nastupuje napřed ženské potomstvo Josefovo a potom Karlovo. Vedle toho však Leopold ve svém testamentě z r. 1705 činil za to ještě zvláštní opatření ve příčině Hornorakouska (pro něž primogenitura posud prohlášena nebyla), že totiž má dědičné připadnouti zvláště Karlovi v případě, že by žádného ze španělských království udržeti nemohl. Když Josef I. r. 1711 zemřel bez mužských dědiců, nastoupil ovšem Karel VI. v celé říši.

V koruně České platil základní zákon Karla IV. z r. 1348, že stavům přísluší právo k volbě krále teprve, když tu není žádného mužského neb ženského potomka z královského rodu. Ve smysle práva zemského (před r. 1497) a skoro stoletého vývoje pohusit-

ského byl zákon ten vykládán tak, že provdaná, obdrtá dcera (přestávajíc býti členem král. rodu) není již dědičkou, leda se zvláštním svolením stavů; v ten smysl dalo se také rozuměti majestát Vladislavu z r. 1510, že po smrti krále Ludvíka bez dědiců kněžna Anna zůstává dědičkou, ale že nemá býti vdána bez rady království Českého. R. 1526 stavové čeští, kteří tvrdili, že ke svatebním úmluvám Habsbursko-Jagellovským r. 1515 formálně nepřivolili (ač jim byly vědomy), nárok choti Ferdinandovy Anny vůbec zamítli, protože byla obdrtá a vdána a mimo to prý nebyla potomkem posledního krále. (Dědičné smlouvy Habsbursko-Lucemburské z r. 1364 a 1366 byly r. 1462 zase výslovně rozvázány.) Stavové tudíž přisuzovali si právo volby (jako je již dříve několikrát vykonali, zvláště r. 1458 a 1471); konečně dne 23. říj. 1526 zvolili jednohlasně Ferdinanda I., jenž potom dne 13. pros. 1526 vydal jim revers v ten smysl, že stavové jej zvolili za krále ne z povinnosti, nýbrž svobodně a dobrovolně podle svobod království Českého; korunován byl v únoru 1527. Po rozhodujícím jednání v Čechách, jakožto hlavě koruny, země přivtělené, nebyvše k volbě zvány, jednaly každá svým způsobem zvláště: Moravané zač. listopadu 1526 uznali královnu Annu za dědičku markrabství a přijali ji a po ní i jejího manžela za své pány; Slezané dali si dne 14. led. 1527 zdělati dodatečně revers na svobodné zvolení a přijetí Ferdinanda za dědičného pána; Dolnolůžčané přihlíželi jak k dědičnému nápadu, tak i k volbě v Praze vykonané. — Ferdinandovi I. na potom podařilo se utvrditi dědičnost trůnu ve svém rodě tak, jak tomu bylo za rodu Přemyslovského, Lucemburského a Jagellovského. Po vyhození zemských desk r. 1541 nahradil svůj prvý revers druhým z 2. září 1545, podle něhož prý stavové čeští uznali Annu za dědičku dle zákona z r. 1348 a majestátu z r. 1510, a po ní jej (Ferdinanda osobně) ze svobodné vůle volili a přijali; po zmaření odboji r. 1547 byl tento druhý revers formálně uznán, zároveň s novým výkladem zákona z r. 1348 a s majestátem z r. 1510. Podle této nové trojice zákonů měly v Čechách dědití vůbec manželské dcery králů českých, a to i vdané (bud' s vůlí země nebo bez ní) a byť i nebyly potomky posledního krále; ostatně pořádek ženské posloupnosti nebyl blíže určen (kodicill z r. 1547 ukazoval by na nejstarší na živu jsoucí dceru královskou). Co do pořádku posloupnosti mužské, byla po předchozím vývoji přijata primogenitura pro rod Lucemburský na sněm r. 1341, a nepochybně zůstávala v platnosti i za Habsburků (ač se to nejnověji popírá, tak že by teprve domácí řady byly hleděly ji zavěsti); nebyla tu však dědičnost absolutistická, nýbrž smíšená potud, že nárok sám ještě nedával dědici vládní moci, nýbrž potřeboval ještě ústavního přijetí a korunování od stavů. Teprve po Bílé Hoře království České stalo se »dědičným« také v tom

smysle, že (podle Obn. Zř. Z. A 41) při králově smrti dědic jeho ihned bezprostředním nápadem vstupuje v moc královskou, tak že tato nezávisí již na sněmovním přijímání čili inauguraci. Naproti tomu nezměnil se řád. a rozsah dědičné posloupnosti, poněvadž Obn. Zř. Z. dovolává se zase toliko nástupnického zákona Karlova z r. 1348 spolu s Vladislavovým majestátem z r. 1510 a druhým reversem Ferdinandovým z r. 1545; eventuelní volba krále při vyměnění král. rodu pak ani nadále nedopouští pokládati korunu Českou za patrimonium. Korunovace pobělohorská tudíž podržela aspoň význam manifestační pro svrchovanost a celistvost koruny, jakož i garanční, zvláště pro ta práva a privilegia stavů, která Obnovenému Zř. Z. neodporovala a byla jim znova potvrzena (podle znění král. přísahy tamže, A 3).

V koruně Uherské přicházely k platnosti až do polovice XV. stol. nároky ženského potomstva; od volby krále Matiaše r. 1458 nebyly již uznávány. Tu naopak zjednali si nástupnické nároky Habsburkové na základě smluv a mírů z r. 1463 a 1491; podle posledního (jehož sněmovní přijetí r. 1492 bylo zvláštní listinou potvrzeno) uherský sněm při vyměnění mužského kmene Jagellovského měl uznati králem cis. Maximiliána I., po příp. vyvoliti si některého z jeho přímých potomkův. Avšak jako Uhři proti staršímu nároku Habsburků přece si zvolili Vladislava, tak i r. 1505 zase usnesli se, že přistě nikdy nezvolí krále cizince, nýbrž jen Uhry; Habsburkům pak neprosperovaly ani vzájemné smlouvy s rodem Jagellovským r. 1515. Po smrti krále Ludvíka u Moháče byl tedy v Uhrách nejprve dne 10. list. 1526 ve Stol. Bělehradě většinou stavů za krále zvolen Jan Zápolský. Teprve později dne 17. pros. na sněmě do Prešpurku od palatina svolaném zvolen od druhé strany Ferdinand I., jenž pak také sám prohlásil reversem z 29. čna 1527, že byl dobrovolně zvolen; později na byv převahy, byl ještě po všeobecném uznání dne 3. list. t. r. ve Stol. Bělehradě korunován. Byl uznán už také stavy slavonskými, kteří dříve volili zvláště Zápolského; chorvatský sněm již dne 1. led. 1527 v Cetině zvolil a uznal Ferdinanda s chotí za pravého krále chorvatského jak podle smluv, tak i podle zvolení jeho za krále uherského. — Jakkoli pak Habsburkové přes půldruha sta let nebyli v držení celé koruny, přece Uhři trvale přiznávali mužskému jejich kmenu nárok dědičný-toliko nebylo určitého pořádku posloupnosti, kteráž ostatně byla nedílňá, individuální (fakticky šetřivalo se prvorozenství, ale formálně uznáno nebylo); proto stavové až do r. 1687 mluvili o volbě krále, také připisovali si jus praelectionis, bylo-li král. synů několik-ve skutečnosti však zůstávaly Uhry říši toliko relativně volební, totiž vázanou na rod Habsburský, neboli také smíšeně dědičnou (*monarchia mixta*). Dědic ovšem nabýval vládních práv teprve ústavním přijetím a korunováním, inau-

gurací. — Konečně za vítězného postupu cis. vojsk po porážce Turků u Vídne (1683) došlo na sněmě Prešpurském r. 1687 k formálnímu uznání dědiického práva mužského potomstva Habsburků na trůn uherský podle zásady prvorozenství pořadem lineárním (inaugurální diplom podle toho přizpůsoben). Tenkrát uznáno dodatečně i dědičné právo linie španělské, což však stalo se bezpředmětným, když už r. 1700 vymřela; Karel VI. tudíž r. 1715 znova zaručil Uhrům volbu krále po vyměnění mužského kmene.

b) Od pragmatické sankce. Předchozí vývoj uplatňoval postupně nedílňou posloupnost individuální podle prvorozenství v mužském kmene; částečně uznávala se též posloupnost potomstva ženského. Vývoj ten nalezl svého vrcholu v pragmatické sankci z r. 1713 a jejím přijetí všemi zeměmi. Tím dosaženo úpravy jednotejné pro všechny zemské skupiny, nikoli hned samým domácím řádem Karlem VI. (kterýž materiálně podával k tomu též obecný základ), nýbrž formálně teprv souhrnem srovnalých zákonů zemských, z části konstitutivních, z části garančních. Tyto akty vespolek znamenají reální unii všech království a zemí ve smysle juristickém, t. j. svazek státní trvale a nutně na srovnalých základních zákonech spočívající, který co do věci záleží v nerozdílné společnosti sukcese, resp. dynastie (tak že jediný a též dědic nastupuje právnícky nutně a nerozdílně podle téhož řádu posloupnosti ve všech královstvích a zemích). V další řadě jest možno, nepřímo dovozovati dále ještě obecný závazek všech zemí k obhajování celého mocnářství (dědictví) spojenými silami. Tak aspoň nyní Uhry vycházejí ve čl. XII. z r. 1867 od přijetí pragmatické sankce a dovozují závazek ke společné solidární obraně, prohlašující za prostředky k tomu: společné vedení záležitostí zahraničných a vojenských. Tyto poslední důsledky však ještě nutně nevyplyvají ze samotné sankce pragmatické, nýbrž spíše zároveň z dlouhého historického vývoje společných, říšských institucí, kterýž vývoj přijetím oné sankce dosáhl ovšem další posily. Naproti tomu tato sankce nikterak neznčila, že by také vnitřní záležitosti zemí měly se státi po centralisticku nebo dualisticku společnými, na újmu státní individuality neb ústavy některých zemí, zvláště neuherských. Tyto země také podnes mohou (podobně jako Uhry) vycházeti od sankce pragmatické, poněvadž říjnový diplom z r. 1860 za nezvratný právní základ mocnářství prohlásil nejen samu sankci z r. 1713, ale také její přijetí jednotlivými královstvími a zeměmi; následovně i pozdější základní zákony ponechaly právo nástupnické na základech historických (důsledně by pak změny jeho měly se státi zase jen srovnalými zákony zemskými).

Prvý počín k nové úpravě nástupnictví podali stavové chorvatští usnesením r. 1712, že při vyměnění mužského kmene Habsburků chtějí za dědičku uznati tu kněžnu s potom-

stvem, která bude sídliti v arciknížetství Rakouském a zároveň držeti Vnitrorakousko; palatinální konference magnátů uherských v Prešpurku pak vyslovila ochotu vzdáti se zaručeného práva volby v případě podané jistoty, že všechny země Rakouské i České dostanou se jediné dědičce, a ta že v Uhrách bude vládnouti ústavním způsobem. Vzhledem k této požadavkům Karel VI. rozhodl se nejprve deklarací z 19. dub. 1713 jednostraně prohlásiti domácí zákon o nerozdílnosti veškerých dědičných království a zemí (Rak., Čes. i Uher.) a universální dědičné posloupnosti mužské i ženské, toho smyslu, že všechna dědičná království a země mají nerozdielně připadati jeho mužským potomkům podle práva prvorozenství pořadem lineálním, a kdyby jich nebylo, že mají v nerozdielném panství nastoupiti nejprve jeho vlastní dcery a jejich potomstvo, potom dcery Josefa I. a dále dcery Leopoldovy s potomstvem, ev. i ostatní linie Rakouského domu, pokudže podle zásady prvorozenství pořadem lineograduálním a s předností potomků mužských (viz Čechy, str. 545). Toto domácí ustanovení z vlastní panovnické moci nabylo později jména »pragmatické sankce«; i tvořilo základ, o jehož rodnině, státoprávní i mezinárodní uznání Karel VI. později nepominul se starati.

Teprve r. 1720 podána stavům jednotlivých zemí neuherských vládní předloha o domácí deklaraci z r. 1713 k uznání a veřejnému vyhlášení na sněmích za normu nezměnitelnou pro všechny časy, spolu s odůvodněním, že spása zemi závisí na jejich nerozlučném spojení (»unii« čili konfederaci). Země Rakouské ve zvláštních listinách vesměs podrobily se novému řádu nástupnickému, i slibily obhajovati ho až do hrdel a statků (toliko v Tyrolsku byly větší potíže); vzájemná unie však umluvena nebyla. Tyto garanční zemské zákony byly zde prospěšny vzhledem k tomu, že teprve nyní měla se konečně ustáliti a pojistiti nerozdielná individuální sukcese podle prvorozenství pro celou zemskou skupinu (i pro Hornorakousko) a zároveň určitý pořádek posloupnosti ženské (rozdielný od smlouvy z r. 1703), tudíž také celistvost této skupiny a nad to i její nerozlučnost od zemí Českých a Uherských. — Rovněž tak sněmy zemí Českých, každý zvláště, v říjnu 1720 bez nesnáží zvláštními listinami přijaly pragmatickou sankci (Chebsko přistoupilo r. 1721 k listině stavů českých), domnívajice se však omylem, že ona veskrze srovnává se s Obn. Zř. Z., resp. nástupnickým zákonem z r. 1348, majestátem z r. 1510 a reversem z r. 1545. Stavové čeští vyslovili důvěru, že i nadále budou zachováni při těchto základních zákonech, jakož i při privilegiích potvrzených Ferdinandem II. r. 1627 a ostatních starobylých řádech a zvyklostech; také předpokládali, že nová sankce bude sloužiti neporušitelnému zachování katolického náboženství (Karel VI. pak listinu českých stavů r. 1721 úplně schválil).

Protož toto přijetí mělo zde v celku význam potud pouze garanční, pokud sahala shoda pragm. sankce s uvedenými českými zákony (už podle Obn. Zř. Z. Marie Terezie byla oprávněna nastoupiti v Čechách se vším dosud panujícím potomstvem); pokud však rozsah dědičné posloupnosti rozšiřoval se přes míru Obn. Zř. Z. a pokud tím tedy zkracovalo se eventuální právo stavů k volbě krále (a tomu tak bylo stanovením určitého pořádku posloupnosti ženské v rozsahu téměř neomezeném)—potud bylo k tomu v koruně České potřebí zákona právně konstitutivního (implicitně zase dalšího vzdávání se práva volebního, vyjímajíc případy nedohledné budoucnosti). Nad to koruna Česká napříště měla trvati nutně v nerozdielné dynastické unii s ostatními zeměmi společného panovníka, i také branně hájiti celistvosti veškerého mocnářství.

Největší, totiž aktuální význam konstitutivní mělo přijetí pragm. sankce v Uhrách, poněvadž tamějším stavům příslušelo právo volby krále už po vymření mužského kmene Habsburků, i musili se jeho ve prospěch potomstva ženského teprve vzdáti. Uherský sněm r. 1722—23 ve svých člancích vskutku přijal nové právo nástupnické, dav si zároveň zaručiti vládu ústavní: neporušitelnost práv a svobod zemských, zvláště podle usnesení z r. 1715 (že totiž král panovati má podle uherských zákonů, které již jsou vydány nebo přístě budou sněmovně ujednaný, a nikoli po způsobě jiných zemí, non ad normam aliarum provinciarum); k umluvení zvláštního svazku čili unie s ostatními zeměmi společného mocnáře však formálně nedošlo, ačkoli sprvu bylo na to pomýšleno. V zák. článku I. (zejm. § 4) Uhři slíbili, že pokudže budou »neomylně« uznávati za krále Uher a vedlejších, »nerozlučně« připojených zemí toho dědice neb dědičku, která podle uznaného řádu posloupnosti dostane »nerozdielně« všechna ostatní dědičná království a země. Ve článku II. pak určen pořádek ženské posloupnosti tak, že napřed jde potomstvo Karlovo, potom Josefovo, pak Leopoldovo; o dalších liniích tu není řeči. Ostatně mají prý děditi rakouští »arciknízata« mužského neb ženského pohlaví, kteří jsou vyznání katolického; při úplném nedostatku ženského pohlaví pak vyhrazuje se stavům volba krále. S uherské strany pokládal se za bližší a rozhodující článek II. (přestávající u potomstva dcer Leopoldových), kdežto s rakouské strany ve článku I. viděla se ne pouze povšechná zásada, nýbrž vůbec základní pravidlo, které ve čl. II. pouze demonstrativně se vysvětluje. Dnes uherský článek II. z r. 1867 vykládá věc authenticky v ten smysl, že Uhrům náleží právo volby již při vymření ženského potomstva Karlova, Josefova a Leopoldova (v tom případě by pak vlastně i pro jiné země přestával předpoklad nerozdielnosti veškerého mocnářstva). Uhři podnes spatřují v pragm. sankci fundament své ústavy, neprávem však snaží

se z jejího přijetí dovozovati i nyníjší dualismus rakousko-uherský. Pokud sněm r. 1722 až 1723 mluvil jednak o nerozlučnosti koruny České a zemí Rakouských, a naproti tomu zvláště o nerozdielnosti koruny Uherské, šlo tu pouze o nerozdielnost dědičné sukcese (králem uherským měl býti pouze ten arcikníže rakouský, který bude zároveň a nerozdielně králem českým), tato pak vztahuje se v další řadě také na Uhry samé; ostatně nemohla se tím samým od nich naříditi ani konfederace, ani centralisace zemí »ostatních«, aniž také uniformní absolutismus, který by už neznal žádného rozdílu mezi zeměmi Českými a Rakouskými.

K tomuto vývoji práva monarchického připojuje se v jednom směru zavedení titulu dědičného císaře Rakouského, kterýž stává se předním titulem společného mocnáře a nepřímou vztahuje se též na celý nerozdielný monarchický svazek všech zemí. Způsobily to vlastně mezinárodní, velmocenské pohyby-totíž potřeba pojistiti si dokonalou rovnost titulu a pořadí jak s cary ruskými, tak i s cis. Napoleonem (jmenovitě pro případ ztráty volební hodnosti císařů římskoněmeckých)-že císař František z vlastní svrchované moci (absolutisticky) patentem z 11. srpna 1804 přijal »titul a hodnost dědičného císaře Rakouského jakožto jméno našeho arcidomu« a sice »pro sebe i pro nástupce v nerozdielné držbě svých neodvislých království a států; zároveň také potomstvu udělil titul císařsko-královských princů, resp. Výsosti (královskými Výsostmi sluli již od r. 1755). Státoprávní obsah celého aktu byl tedy původně skrovný, jakož výslovně měla »veškerá království, knížetství a provincie své dosavadní tituly, ústavy, výsady a poměry nadále beze změny zachovati«; v patentu se pak ještě opakovalo, že zvláště se má zachovati dosavadní stav při království Uherském a zemích s ním spojených, jakož i při těch »dědičných státech, které dosud stály v bezprostředním svazku s říší Římsko-Německou a také přístě k ní tytéž poměry zachovati mají podle privilegií předešlými císaři římskoněmeckými Našemu arcidomu udělených«. Mocnář ostatně ponechal si stanoviti obřady korunování za dědičného císaře, »má však při těch korunováních, které My a Naši předkové jako králové Uherští a Čeští přijali, beze změn také v budoucnosti zůstatí«. Nikterak se tu nezamýšlelo utvořiti jednotnou, vyšší státní moc-císařskou; tituly krále Uherského a Českého zůstávaly i nadále tituly vládními, nesníženy snad na historické. Šloť o osobní hodnost společného mocnáře; vyvolený titul byl dynastický (ve smyslu teritoriálním nebyl ani před r. 1806 možným, a byl by se musil přijmouti titul císaře Uherského a Českého, jak mnil Napoleon); ale ve smyslu pragm. sankce vztahoval se nepřímou na celou říši, Uhry v to počítaje. Není správné, hledá-li se v cit. patentu také dualistický rozdíl mezi zeměmi Uherskými a »Ně-

meckými«: o zemích těch je sice učiněna zvláštní zmínka z ohledů potřebných jednak na uherskou ústavu, jednak na trvání říše Německé; avšak země české (ani Halič) v »Německých« tím nejsou zahrnuty, jakož privilegia Rak. domu na ně se nevztahují, mimo to též o Čechách činí se zvláštní zmínka, když týmž aktem, kterým se zavádí nové důstojenství císaře Rakouského, slavně přímo slibuje se král. korunování české vedle uherského (i mělo tudíž zachovati ten význam státoprávní, jaký dosud mělo). Naproti tomu k cis. korunování posud nedošlo, ačkoli cis. insignie byly pořízeny.

Nový titul stal se ovšem zevnějším symbolem celého monarchického svazku, jemuž také přinášel jednotné jméno; aspoň po zániknutí říše Německé r. 1806 mocnářství samo už nazývá se císařstvím (jmen. dle dekretů 1812 a 1813); ano v zemích Rakouských mocnář dokonce chce vládnouti výslovně z »císařské a arciknížecí moci rakouské«. R. 1806 zároveň podrobně upraven titul panovnický i státní znak (veliký, prostřední a malý), při čemž dvojhlavý orel prohlášen za symbol císařství, spočívajícího na všech královstvích a zemích. Nova úprava stala se později dekretem dvorské kanceláře z 22. srpna 1836, jenž až posud se zachovává. Podle toho hlavní štít velikého znaku (o 9 polích) má uprostřed genealogický štít cis. domu, v pravém horním poli znak království Uherského a přivtělených zemí, v levém horním »znak království Českého a zemí ke koruně té přivtělených«; malý titul zněl tehdy: »Ferdinand I., z boží milosti císař Rakouský; král Uherský a Český, toho jména V., král Lombardský a Benátský, Haličský, Vladiměřský a Illyrský; arcikníže Rakouský atd.«-Mimo to však již r. 1806 nařizuje se úřadům zeměpanským, nazývati se »cis. král.« a užívati cis. znaku; Vídeň prohlášená za »rakouskou císařskou hlavní a sídelní město«. Ponenáhlu pak všechno, co podle právního nebo faktického vývoje stalo se společným, říšským, slove císařským; ano nová titulatura a terminologie vůbec rozšiřuje se tak, že v době absolutismu vyvíjí se vulgárně názor, že mocnář všude-netoliko v Rakouských zemích, ale také v Českých a (menší měrou, aspoň ve společných záležitostech) i v Uherských-jedná vždy z moci císařské, kterážto moc královskou v sobě obsahuje, zakrývá, ano pohlcuje. Přes to formálně a přesně titul císařský byl posud toliko titulem kolektivním, kumulativním; a teprve doba moderního ústavního vývoje od r. 1848 svým způsobem přispívala dále k t. zv. koncentraci nebo konfusi jednotlivých státních mocí v jedné moci císařské (o tom ad 3).

Ostatně tato doba absolutního císařství Rakouského chtěla též právní poměry panovnického domu zevrubně znova upravití rodinným statutem z 3. ún. 1839, jenž však nebyl veřejně vyhlášen a už proto vlastně nemá vnější zákonné platnosti, tak že lze ho hájiti nejvýše jakožto výtahu ze starších

platných zákonů domácích (pokud na př. stanoví manželství rovnorodé, dospělost k nastoupení trůnu-a to, jak se zdá, na 18. rok, ačkoli podle starších praedecenci stačil by pro rak. arciknížata rok 16., a j. v.). Při oktrojování ústavy z r. 1849 byly sice také zákony domácí prohlášeny za ústavní zákony státní; ale předpis ten pozbyl moci odvoláním této ústavy koncem r. 1851 (ostatně 12. dubna a 27. května 1852 byla blíže určena působnost ministra cis. domu). Říjnový díplom r. 1860 pak sice vychází od pragmatické sankce a zároveň jejího přijetí zeměmi; tím však dualismus zákonů státních a domácích (a namnoze neurčitý jejich poměr) také ještě není překonán a vyloučen-patrně však zachováno právo historické (zvláště uherské a české) pro obor práva monarchického, kdežto moderní legislativě říšské působnost žádná nepřisouzena. Také ústava prosincová r. 1867 ničeho v té příčině radě říšské nevyhradila (§ 11 zák. o zastup. říš.); následovně, pokud sem zasáhá zákonodárství státní, byly by příslušny toliko zemské sněmy, ač tak, že ve smysle pragm. sankce musilo by dojít k zákonům srovnalým. — Ostatně vyrovnání uherské vedlo též ke změně titulu mocnářova r. 1868, následkem nové úpravy jeho postavení (v. níže II., B).

3. Říšské úřady.

Středověk, neznaje jednotné povahy státu, stavěl ve státě instituce knížecí a stavovské namnoze vedle sebe. Ponechával knížeti zvláště jistý vlastní či výhradný obor moci, ve kterém nebýval zemskými stavy omezen, zejména knížecí komoru, regály a jiné praerogativy, tudíž vůbec značný vliv ve státě. Když tedy též kníže, jako Ferdinand I., stal se panovníkem v několika státech zároveň, mělo to navzájem veliký politický význam pro celý jejich stav a vývoj. Juristicky sice vládl tam jen jako arcikníže rakouský, resp. jako král český neb uherský (ev. císař římskoněmecký); ale fakticky politicky už ty záležitosti, na které měl zvláště vliv, neřídil nesouvisle, zvláště, nýbrž ve svém zájmu přirozeně hleděl je říditi společně, jednostejně a jednotně (kompromissně a koncentricky). Právě zůstávaly jednotlivé země či státy nadále samostatné a vzájemné jejich poměry neurčité-jakož jmenovitě společné kongresy říšské nechtěly se dařiti; nicméně, nehledíc ke zřízení stavovskému, panovník byl fakticky společný, a k fyzické tožnosti panovníka, v jistém oboru neobmezeně vládnoucího, ihned pojily se jisté společné zájmy, záležitosti a zřízení: t. zv. personální unie měla politický už od počátku své reální příměty; vyvíjela se ihned t. zv. reální unie v politickém smysle, jez vztahovala se zejména na zahraničnou politiku, včetně mír a válku, i na zeměpanské vojenství a zeměpanské finance, jež arci lišily se od dotýčných oborů stavovských (od zemské hotovosti a zemského bernictví). Pro tyto společné obory také

hned Ferdinand I. zřídil svou mocí zvláštní úřady: tajnou radu, dvorskou komoru a dvorskou vojenskou radu.

Tyto úřady po technické stránce měly své předchůdce v organizacích Maximiliana I., za něhož v zemích Starorakouských docházelo už k recepci administrativních zřízení francouzských, v Evropě vůbec napodobených. Na místě teritoriálních (partikulárních) států stavovských měl vytvořiti se centralisovaný stát zeměpanský či úřednický, a tím také provést se přechod k moderní správě státní. Zaváděny tehda tyto zásady: a d m i n i s t r a t i v n í c e n t r a l i s a c e, tak že zřizují se úřady společně různým zemím za účelem jednotné správy; - organizace podle dělby reální, nikoli teritoriální, podle čehož jediná původně curia regis rozpadá se na sekce nebo zvláštní úřady pro různé odbory či odvětví správní, tudíž zejména se odlučuje správa finanční od politické (ev. dělí se dále správa, kassa, účty), také justice se rozlišuje (aspoň interně ve zvláštních zasedáních), rovněž i správa vojenská a později zahraniční; - zeměpanská povaha těchto úřadů, jez zřizují se z vlastní, ev. absolutní moci knížecí, z veřejné výsosti, která čelí proti dosavadní stavovské, feudální a patrimonální autonomii, jakož také do nových úřadů povolávají se nikoli krajané ze stavů, nýbrž zeměpanští úředníci z povolání, zvláště juristé, knížetem jmenováni a placeni; - ráz permanentní a kolegiální (dikasteriální), tak že úřady ony působí stále, vykonávajíce i za přítomnosti panovníkovy určitou kompetenci podle svých řádů či instrukcí, způsobem kolegiálním (u soudů obvyklým), čímž také tvoří se úřední tradice a kontrola, podporuje se vývoj správního práva, i poskytuje se nejen záruka jednotné správy, ale i jistá právní ochrana (správní soudnictví). To vše stává se tím důležitějším, čím více vzrůstají od XVI. stol. policejní a správní úkoly státu. Tím způsobem vláda skrze kompetentní úřady pomáhá též obmezovati osobní či kabinetní režim. Nicméně tyto úřady sprvu vždy ještě pokládají se za osobní, poradné a dozorčí pomocníky knížete, jemuž samému rozhodovati vlastně přísluší; on tedy musí osobně zasahovati schvalováním a nechává je samostatně vyřizovati toliko věci méně důležité; teprve poněmhu vzrůstá jejich autoritativní moc (podle vzoru soudů), stávají se skutečnými správními instancemi.

Tento ráz však za Ferdinanda I. neměly všechny vládní úřady: některé na základě staršího vývoje měly povahu z části stavovsky ústavní, aspoň na venek do země musilo býti jimi jednáno, v nich také projevovala se administrativní samostatnost jednotlivých zemských skupin. Byly tedy dvojí nejvyšší (resp. dvorské) úřady: 1. skutečné společné, říšské čili ústřední, které zavedl Ferdinand I. jako poradná a kontrolní kolegia při své osobě, hlavně pro své vlastní záležitosti (knížecí, komorní) a pro společné zájmy celé říše; 2. zvláštní, skupinové

č i z e m s k é, ve kterých i nadále ukazovala se samobytnost jednotlivých zem. skupin nebo zemí, a tudíž federativní povaha říšského celku-tak tomu bylo především v politické vnitřní správě a v justici, kde podle privilegií a řádů zemských centralisace toho času nebyla možná. Následovně koruna Česká měla ještě své nejvyšší úřady (a to z části autoritativní, ne toliko poradné), jako byla král. rada a kancelář, resp. (do r. 1620) také český a moravský zemský soud, jež tedy nutno stavěti na roveň rakouské, resp. říšské radě dvorské, jež aspoň v justici nevztahovala se na země České, nýbrž jen Rakouské a na říši Německou, a potud úřadem ústředním nebyla. Ostatně úřady ústřední čili říšské v XVI. stol. v Čechách a Uhrách neměly ještě právně uznané úřední moci; nicméně zastírajíce se na venek osobou samého krále, zvláště v neobmezeném oboru vlády královské neb dvorské, vsutku interně mívaly veliký politický vliv, a potud centralisace sahala fakticky vždycky dále, než ve státním právu českém nebo uherském bylo formálně uznáno.

Další vývoj pak ukazuje se hlavně v tom, že nejvyšší úřady zvláště, skupinové, ustupují před vývojem nejvyšších úřadů ústředních, říšských. Neustálý pokrok moci knížecí za vytrvalé práce orgánů zeměpanských, potom zejména vítězný absolutismus XVII. stol. zjednávali konečně půdu k platnému utužení administrativních úvazků mezi zeměmi. Jmenovitě se již obmezuje středověký dualismus mezi institucemi knížecími a stavovskými. Především tedy vzrůstá obor zeměpanských financí a zeměpanského vojenství (inkameracemi dávek a vývojem stálého vojska zatlačuje se bernictví a vojenství stavovské, zvláště od pol. XVII. stol.) a tím už přímo se rozšiřuje rozsah záležitostí společných, ústředně řízených. S klesáním zemských ústav i vnitřní správě a justici víc a více se vtiskuje ráz zeměpanský, a tak dokonce i v těchto oborech, dosud foderativně řízených, ponaěhlu připravuje se centralisace. Zatím vyvíjí se též sama povaha úřadů společných, říšských; ze sborů poradných a dohledacích stávají se skutečné instance rozhodující a nařizující, jimž úřady zemské musí hierarchicky se podřizovati, tak už za Ferdinanda II., aniž by se utvořily nové centrální orgány, přece materiálně vzrůstá se rezim centralistický. Nové organisace zavádí pak teprve Marie Terezie: zrušuje r. 1749 dvorské kanceláře českou a rakouskou, jež dosud zastupovaly svěprávnost obou zvláště skupin zemských, zřizuje úřady společné či ústřední pro vnitřní správu a justici zemí Českých a Rakouských dohromady. Tak teprve začíná druhá epocha absolutistické administrativní centralisace, která potom fakticky zasebou potahuje i jednotlivé následky státoprávní, pokud totiž absolutismus vychází od osobní svrchovanosti knížecí a státní moc stouto směšuje, tak jakoby původní státy, ze kterých říše je složena, již neměly samy

vlastní státní bytnosti, a všechna státní moc byla absorbována ve společném knížeti, jako by vůbec nastávala vlastně koncentrace a konfuse jednotlivých mocí státních v moci jediné, totiž v osobní svrchovanosti téhož knížete (*exjure imperii*). Tato moc pak slove po r. 1804 moci císařskou a vstupuje většinou jako ústřední, říšská, tedy nadřízená král. mocem české a uherské i arciknížecí moci rakouské, poněvadž absolutismus tyto skupiny zemské samy v sobě nepokládá za svrchované, nýbrž jen společného knížete, za císaře se prohlásivšího.

Tento faktický, politický průběh (administrativní absolutismus a centralismus) však přece veskrze nepostačuje, aby také juristicky po stránce ústavní a státoprávní musil se tu již přijmouti vznik spolkového neb jednotného státu, s jednotnou vrchní či ústřední státní mocí. Pokud se vyvíjely instituce říšské (bud'si na základě výslovného ústavního uznání, bud'si cestou právního obyčeje), jež politicky možno nazvati centrálními, přece právně musí se pokládati za instituce kolektivní, společné ve smysle reální unie (resp. souřadného spolčení, *societas*), kdež pak jednota vyplývá vlastně z fyzické jednoty mocnáře (právně pragmatickou sankcí zabezpečené), nikoli však za instituce jednotné nějakého zvláštěního státu ústředního, vrchního (ve smysle plné koncentrace, absorpce neb fuse moci státních). Státní a ústavní svěprávnost zemí byla dlouhým absolutním processem administrativním toliko zastíněna, nikoli odstraněna; i mohl historicko-politický výsledek procesu toho z velké části zase pozbyti svého významu, jakmile by se v pol. XIX. stol. na místě osobní vůle panovníkovy zase ústavní řád původních států, z nichž říše je složena, byl domohl platnosti, kdež by pak tyto své instituce společné vytvářely právně společným dohodnutím. Pohříchu vývoj ústavní od r. 1848 vedl dílo absolutismu naopak ještě dále. Nelze nám zajisté pochybovati, že stát český ani v pobělohorské době nestal se pouhým objektem státního panství »knížecího«, kde by králi českému příslušela repraesentace absorptivní, nýbrž v některých směrech i napotom zachovával povahu osobnosti korporativní, kde také stavové zemští byli jejími spoluzástupci, jako ve příčině dědické sukcese a ev. volby krále, co do centralistvosti koruny (neodcizování od ní) a p. Také po r. 1804 král. titul český zůstával ještě skutečným vládním titulem, a panovník vykonával některé akty i výslovně jen z král. moci české (propůjčování českých korunních lén, udílení inkolátu a vyšších stupňů šlechtických a p.).

Celkem nutno přehlédnouti vývoj 1. všeobecného nejvyššího orgánu při osobě panovníkově (většinou poradného: tajná rada, tajná konference, státní rada, státní konference); potom 2. ústředních úřadů podle oborů, pro záležitosti zahraničné, vojenské a komorní (dvor. a státní kancelář,

dvor. vojenská rada, dvorská komora, dvor. komora účetní resp. generální direktorium účetní); konečně 3. vývoj nejvyšších úřadů zvláštních podle teritoria (různé rady a kanceláře, posléze též spojená dvor. kancelář a nejv. soudní místo pro země neuherské).

a) Tajná rada a konference. Rada státní a konferenční. Nejpřednějším z úřadů, které zřídil Ferdinand I., byla tajná rada, sprvu jen o několika členech (3—5), již předsedal zhusta sám panovník, po nějakou dobu také zvláštní »praesident«, jinak nejv. hofmistr; vedle tohoto byli stálými členy ještě nejv. dvor. maršálek a kancléř (tento jako referent a expedient), kteří vesměs zasedali také v radě dvorské, a byli tedy Němci; mimořádným členem tajné rady býval ještě také český nejv. kancléř, jenž stále při dvoře nemeškal, kdežto uherský nejv. kancléř v XVI. stol. ani v tajné radě nepřichází. Tajná rada (zařízená, jak se zdá, za příkladem státní rady španělské) byla kollegium formálně pouze poradné, ale jako nejvyšší ráde a osobní orgán měla veliký vliv při vlastním rozhodování panovníkově: kdežto jiné dvorské úřady sloužily dělbě vládní práce, ona naopak měla být všeobecným střediskem: ku přehledu záležitostí všech úřadů reálních čili ústředních i skupinových, teritoriálních; zvláště pak sama zabývala se politikou zahraničnou, čítajíc v to též otázky míru a války, což přirozeně náleželo před úzký, důvěrný kruh. Ostatně stavové čeští a uherští snažili se časem vliv její obmezovati pouze na záležitosti společné, tak aby panovník v t. zv. záležitostech zemských výhradně užíval královské rady české a uherské (co však ve skutečnosti úplně se nedařilo). Zvláště za Rudolfa II. a Matieše tajná rada stávala se rozhodujícím činitelem dvorské politiky vůbec; za Ferdinanda II. pak dosáhla vrcholu své působnosti centralisticko-absolutistické, při čem však také její složení značně se rozšířilo i změnilo. Bylať uvedena v souvislost s celou organizací úřadů, tak že členy jejími byli chefové všech nejvyšších úřadů netoliko reálních, ale i teritoriálních (podle zemských skupin), i také hodnostáři dvorští (hofmistři) a církevní; takto pak tajná rada r. 1636 čítala až 15 členů. Užší kruh scházel se denně (i dvakrát); také byli zřízeni zvláštní referendáři a vlastní expedice. V této podobě tajná rada za Ferdinanda II. nejednala už jako sbor toliko poradný, nýbrž přímo jako autoritativní instance; i vycházela z ní vůbec poslední platná rozhodnutí v důležitých záležitostech všech oborů, resp. zemí (arci za účastenství úředních zástupců). Za Ferdinanda III. však začíná se úpadek této nové byrokratisované podoby; z rady státní stává se zase spíše rada osobní, také zase vmáhá se osobní způsob vlády, kdežto počet členů se rozšiřuje posléze i povoláváním kavalírů za příčinou jejich osobního významání. Za Leopolda I. konečně početná, aristokratisovaná tajná rada (r. 1670: 26, později přes 40,

az přes 60 členů) přestává být způsobilou k projednávání důležitých a tajných státních záležitostí: tajné radství stává se čestnou hodností. Tu již asi od r. 1659 projednávají se věci v užších zvláštních konferencích (kommissích, deputacích); az potom Leopold I. r. 1669 vytvořil stálou tajnou konferenci, která jako kdysi tajná rada Ferdinandova byla toliko 4člená, načež tajné radě zbývaly už jen záležitosti méně důležité nebo soudní. Následkem nového rozmnožování radů konferenčních Josef I. návodem prince Eugena Savojského r. 1709 rozdělil konferenci na užší a širší, čímž tajná rada teprve pozbyla významu; širší o 10 členech zabývala se vnitřní správou, kdežto užší o 5 členech (mezi nimi také český kancléř) hlavně záležitostmi vnějšími a vojenskými. Za Karla VI. už zase konference širší poklesla; konečně Marie Terezie po skončení války o rakouské dědictví a provedení prvních správních reform (1748 sl.) záhy přestala svolávatí netoliko konferenci in internis, ale též in externis, i řídila raději vše sama s pomocí svých jednotlivých ministrů (hr. Haugvice, resp. Kounice); po případech svolávány »koncertace« úředních chefů.

Když ani jednotlivé poradní schůze dvorských chefů nepostačovaly jednotnému přehledu a vedení správy vnitřní (zvláště když počet dvor. úřadů a komissí ponaňlu vzrostl až na 18), tu Marie Terezie k návodu státního kancléře hr. Kounice v pros. 1760 zřídila státní radu, čítající 3 státní ministry, 3 státní rady a 1 referendáře, jakožto nejvyšší, toliko poradný sbor pro vnitřní záležitosti země Českých a Rakouských (tedy pro centralisaci těchto zemí, nikoli též Uherských), jakož i pro některé záležitosti společné-avšak (na rozdíl od někdejší tajné rady) vylučující úplné záležitosti zahraničné, jež zůstaly státní kanceláři. Ústřední radou říšskou stala se pak státní rada za cis. Josefa II., když jí přidělil také záležitosti uherské (zejména r. 1785); vedle toho však vmáhal se za něho zase osobní způsob vlády pomocí tajné kanceláře kabinetní, a Leopold II. r. 1792 zřídil také zvláštního kabinetního ministra. Za cis. Františka byla sice působnost státní rady r. 1796 rozšířena, avšak zavedeny též společné konference se chefy dvorských úřadů, což bylo cizím její původní povaze jako samostatného sboru poradného. A tak potom koncem srpna 1801 došlo i na zrušení její, a na místě jejím zřízeno pak státní a konferenční ministerstvo, jakožto nejvyšší instance revisní pro všechny záležitosti veškerého mocnářství, o třech departementech: 1. zahraničním pod státním kancléřem, 2. vojenským pod ministrem vojenství, 3. vnitřním pod dirigujícím státním ministrem a se 2 ministry. Rozhodovati se mělo ve společné konferenci ministrů za předsednictví císařova na základě referátů podaných státními a konferenčními rady (ve vnitřním departementu byl jeden rada pro země České a Halič, jeden pro Uhry). Pod-

řízení dvorské úřady měly s ministerstvem obcovati toliko prostředkem tajného cis. kabinetu pod kabinetním ministrem (čímž také podřízenost kanceláře uherské pod ministerstvo se zakrývala); panovník pak záhy přestával schůze konati, i bylo namnoze jednáno písemně. Potom zase státní a konferenční ministerstvo r. 1807 obmezeno vlastně na departement vnitřní se 4 ministry, a r. 1808 dokonce zrušeno, tu zase znovuzřízena státní rada, jako sbor pouze poradný pro všechny záležitosti, vyjímajíc toliko zahraniční (za příčinou věci uherských měl v každé ze 4 sekcí býti jeden Uher); byla pak zrušena teprve při zavádění konstituce r. 1848. Avšak r. 1814 zřízena vedle toho ještě rada konferenční, užší neb rozšířená, na způsob vyšší instance (podle potřeby se scházející); mělť ještě po státní radě raditi se o věcech, které jí císař pro zvláštní důležitost přikáže nebo kde nebylo souhlasného mínění, a mimo to také jménem císařovým vyřizovati část záležitostí. Slula také státní konferencí, a byla r. 1830 (zejména užší) řádně organizována; před březnem r. 1848 působil zde zvláště státní kancléř kníže Metternich.

b) *Dvorská a státní kancelář.* Jakkoli porada o záležitostech zahraničních naposled soustředila se v tajné radě resp. konferenci, přece dlouho nebylo pro jejich správu zvláštního úřadu, a teprve poněkudli připravovalo se odloučení jejich od ostatních politických záležitostí. Ponejvíce řídil a prostředkoval diplomatické spojení (korrespondenci a j.) kancléř rakouský, jakožto člen tajné rady resp. konference, i správce dotyčné expedice, jenž pokládal se také za vlastního kancléře domu arciknížecího; ostatně nebyl vždycky rak. kancléř předním zahraničním radcem, někdy také český (na př. mír Karlovecký r. 1699 byl ujednan Oldř. hr. Kinským). K missim užívalo se sprvu dvorských rad; teprve po 30leté válce rozvíjí se chování stálých vyslanců (v Paříži, u Porty, v Benátkách). Také ještě začátkem XVIII. stol. zůstávala tu jistá decentralisace: korrespondenci s Tureckem a Ruskem mívala dvor. vojenská rada, s Polskem česká dvor. kancelář (slezský departement), kdežto styk s Benátkami obstarávala tajná rada hradecká, se Švýcary inšprucká; od r. 1708 byl také zvláštní král. český kurfiřtský vyslanec v Řezně. Se strany Uher byly záležitosti zahraniční uznány vlastně za společné (1687, 1741), po příp. však žádáno jisté zastoupení. Když r. 1709 byla zřízena užší tajná konference (v níž Uhři r. 1712 sami žádali býti zastoupeni), jeden ze dvou rak. kancléřů bezpochyby už zabýval se hlavně záležitostmi zahraničními, načež při reorganizaci rakouské dvor. kanceláře za Karla VI. r. 1720 záležitosti zahraniční a dvorské byly přiděleny jednomu ze 2 jejích oddělení: rak. prvnímu dvor. kancléři spolu se dvěma rady-tím bylo již připraveno zřízení úřadu zvláštního, a to společného, jakož oba rak. kancléřové byli tehda panovníkovi přísahou zavázáni ve

všech jeho státoprávních vlastnostech (radové pouze arciknížeti rakouskému). Konečně Marie Terezie r. 1742 formálně přetrhla spojení zahraničních záležitostí s rak. kanceláří a zřídila samostatnou dvorskou a státní kancelář. R. 1753 byla nově zařízena (potom byly jí přivtěleny také dvorské rady italská a nizozemská) a od té doby až do let 90tých XVIII. stol. byl správcem zahraniční politiky státní kancléř Václav hr. Kounic (od r. 1764 kníže). Státní rada neměla v tomto oboru žádného vlivu; v l. 1801—07 státní kancelář tvořila sice jeden ze tří departementů státního a konfer. ministerstva, ale napotom zůstávala zase samostatnou, a toliko pozdější státní konference mohla také míti vliv na běh zahraniční politiky. R. 1848 pak domáci, dvorská a státní kancelář přeměnila se v ministerstvo zahraničních záležitostí a cis. domu.

c) *Dvorská rada vojenská (Hofkriegsrath).* Centralisace vojenství nebyla možná, pokud běželo o stavovské hotovosti, zařízené ponejvíce pro zemskou obranu, podle zvláštních řádů jednotlivých zemí. Byla možná nejvýše federativní kooperace jednotlivých vojenských kontingentů na základě dočasného povolení zemských sněmů (zvláště když panovník sám osobně se účastnil válečné výpravy); i při žoldnéřstvu stavy postaveném nebo povoleném zůstával těmto značný vliv. Avšak vedle toho stálo vojenství zeměpanské, poněvadž panovník arcí mohl z vlastních prostředků žoldnéře držeti; a právě k tomuto skrovnému zárodku poji se další vývoj, pod vlivem válek tureckých a pak zvláště války 30leté, tak že v pol. století XVII. dualismus vojska stavovského a zeměpanského byl konečně překonán a jest jen jedno stálé vojsko, t. zv. císařské, které stává se tak říkajíc ohniskem jednotného vývoje či svazku říšského. — Za Ferdinanda I. správní záležitosti vojenské sprvu neodlišovaly se od ostatní správy, i spadaly do působnosti úřadů politických a finančních. Zvláště pak bývaly všeliké péče a přípravy k obraně proti Turkům ukládány vládě dolnorakouské, az teprve r. 1556 Ferdinand I. zřídil si zvláštní zeměpanský úřad: dvorskou radu vojenskou (*Hofkriegsrath*), jako stálé, denně se scházející kollegium o 5 členech, z nichž jeden předsedal a panovníkovi referoval. Oborem nového centralistického pomocníka koruny byla původně toliko vojenská správa: zjednání, vyzbrojení, mustrování a zásobení vojska, péče o zbrojnice, pevnosti a posádky, jakož i vznikající už Hranice Vojenské; protož působnost tato v XVI. stol. dotýkala se nejvíce Uher (velmi málo Čech), ano byla tam dokonce uznána dříve než jindy, zejm. r. 1569, kdy Maximilián II. připustil u ni jednoho radu jako uherského tlumočníka. — Smrtí Ferdinandovou nastávala arcí zase jistá decentralisace, jakkoli Vnitrorakousko dle rodinného řádu 1554 uznávalo povinnost pomáhat proti Turkům (Tyrolsko bylo málo ochotno); také v té době, kdy panovníci mívali stálé sídlo

v Praze, přejímala vojenské péče pro Uhry většinou náměstnická vláda (s expositurou dvor. voj. rady) ve Vídni. Sám uherský sněm r. 1578 přijal arciknížete Arnošta ve Vídni a Karla ve štýr. Hradci za vojenské náměstky a správce Voj. Hranic, žádaje toliko, aby do své rady přibírali Uhry a druhý aby jednal ve srozumění s chorv. bánem. Byltě arcikn. Karelod cis. Rudolfa II. dostal věčný generalát Vindické a Chorv. Hranice, a za tím účelem zřídil si zvláštní dvor. voj. radu ve Štýrském Hradci, kteráž arcí vídeňské nebyla podřízena a jen obcovala s ní prostředkem tajné rady hradecké a dvor. kanceláře; při tom pak zůstávalo i po sloučení Vnitrorakouska r. 1619. Také v Čechách politickou a hospodářskou stránku při vojenství ještě za Leopolda I. obstarávalo pražské mistodržitelství (resp. jeho vojenská kommisie a expedice, při níž dvor. rada voj. měla své vojenské zástupce), i podléhalo přímo jen české dvor. kanceláři, kdežto dv. rada vojenská byla nadřízena přímo toliko velitelům plukův a pevností. Teprve v XVIII. stol. začíná se zase větší centralisace voj. správy: tu Josef I. r. 1705 ponechal ve Št. Hradci pouhou »Kriegsstelle«, podřízenou již jediné dvorské voj. radě ve Vídni (rovněž podřízena voj. správa hornorakouská 1709); potom ona zásluhou svého předsedy, prince Eugena Savojského, nabyla vskutku plné váhy.

K výsledku tomu přispěl mezitím hlavně vývoj stálého vojska. Již za 30leté války hotovosti zemské zastaraly, pozbyly technický významu naproti zeměpanskému vojsku z povolání, při němž během času vyvinula se také koncentrace vnitřní organisace a velení vojenského, především za vrchního generalátu Valdšteina; po jeho pádě potom panovník už sám převzal všechnu vrchní moc jako nejvyšší pán vojska. Za cis. Leopolda I. tudíž mluví se už obyčejně (podle přednosti panovníkovu titulu) o stálé armádě neb soldatesce »cisařské« (na př. v zásobov. reglementu r. 1697); také působnost dvor. voj. rady rozšiřovala se zatím na personalie vojska i na otázky operační či strategické. — Také Uhři, kteří dosud opětne stěžovali si na »cizi« vojsko v zemi (chtějící je buďto vyloučiti neb aspoň sobě podřídit, zejm. r. 1608), bezděky musili tento postup uznávat, poněvadž bez cizí pomoci nikdy vskutku se obejíti nemohli. Tak sněm r. 1655 připoustěl instrukce a příkazy dvor. voj. rady zemské milici uherské (když budou přibíráni radové uherští); za Josefa I. i chváleno odané provádění jejich rozkazů palatinem; ano za Karla VI. sněm r. 1715 dokonce uznal potřebu stálého vojska, z vojínů domácích a cizích, načež pak vedle řádné berně vojenské povolován též odvod rekrutů (anebo stavění naturalně); jurisdikce soudů vojenských uznána bez omezení sněmem r. 1723, kdežto týž sněm vzdal se také požadavku zvláštní vojenské rady uherské. Ostatně podléhaly správě vojenské Voj. Hranice (jako zvl. země říšské), jichž počet na pomezí sedmi-

hradském, uherském a chorvatském vzrostl časem až na šest (srv. ad 1.).

Konečně důležité reformy nadešly za Marie Terezie: jednak na základě recessů se stavy neuherských zemí stát sám do vlastních rukou přejímal hospodářskou správu vojenskou, jednak na místě dřívějšího verbování nastoupilo rekrutování. Bylat' zavedena repartice rekrutů (1753), pro niž po konskripci obyvatelstva r. 1770 zařízeny zvláštní okresy odvodní (1773); ježto voj. služba byla tehda doživotní, stanoveny zvláštní důvody osvobození a propouštění, jinak odvod individuální ponecháván vrchnostem. Dvor. voj. rada dosáhla v této době plně významu ústředního úřadu pro vojenství celé říše (r. 1753 rozdělena na 3 departementy: 1. pro militare publicopoliticum, 2. judiciaire, 3. oeconomikum, in commissariaticis; místo tohoto byl dočasně samostatný generální voj. kommissariát). V l. 1801—12 zřízen také zvláštní ministr vojenství (i pro námořnictví), jenž v l. 1801—07 byl zároveň chefem voj. departementu při stát. a konfer. ministerstvu. V té době rozšířena branná povinnost, ale doba její obmezována t. zv. kapitulacemi na řadu let (1802); také zřízen všeobecný apelační soud vojenský (1803). Takto dvor. voj. rada ocitla se na čas v postavení podřízeném (členy jejími byli tehda už vesměs generálové, dříve ještě většinou civilní radové); ale pak zase zaujala předešlé místo a podržela je do r. 1848, kdy bylo utvořeno ministerstvo vojenství (r. 1849 zřízeno také zvl. vrchní velitelství vojska, následkem čehož pak ministerstvo ono r. 1853 zase zrušeno a teprve r. 1860 obnoveno zase vedle vrchního velitelství). celkem tudíž historicky vyvinula se jednota vojenství co do organisace, správy i velení; moment federativní jevil se už jen v tom, že berně čili kontribuce militární na toto společné vojsko dosud byla formálně povolována jednotlivými zemskými sněmy.

d) **Dvorská komora.** Kdežto společné vojenství teprve delším postupem času se vyvíjelo, komora knížecí už od počátku tvořila bezpečný podklad zřízení společného, poněvadž jako zvláštní patrimonium (podle zásad soukromoprávných) z dosahu zemských ústav se vymykala. Ferdinand I. zaujal ihned stanovisko, že ve všech zemích mu přísluší volná správa vlastních, zeměpanských či král. financí, a pevně si umínil vésti ji vůbec jednotně, ústředně. Tak naproti českým stavům prohlásil, že v některých záležitostech, jako jsou hornické, komorní »et alia negotia, quae partim cohaerent patriis suis hereditariis et commisceri debent«, užívati bude také radů cizích (1527), i že by bylo neslušné předpisovati jemu, jak má své úžitky spravovati (1528); podobně odbyl též stavy uherské, že má »merum ius et potestatem suorum reddituum et officialium super illis constituentium« (1545), a rovněž Maximilián II. na sněmě r. 1569 setrval na tom, že působnost dvorské komory má v Uhrách býti uznávána, připustiv do ní pouze jednoho radu jako uher-

ského tlumočníka. Tím způsobem tedy administrativní samostatnost zemských skupin byla obmezena zásadně na finance zemské (bernictví stavovské), ustupovala v oboru financí knížecích neb komorních; přes to ani v tomto oboru nebyla centralisace hned instancně hotova, a také teprve úpadkem stavovských ústav v XVII. a XVIII. stol. nabyla většího rozsahu i plně převahy. — Ferdinand I. hned koncem r. 1527 pro celé mocnářství zařídil a r. 1537 obnovil dvorskou komoru jako kollegium složené ze superintendenta čili šacmistra a 4 radů, s vlastní kanceláří i s přiděleným pokladníkem (*Hofzahlmeister*); i podřídil jí netoliko komory dolnorakouskou a hornorakouskou, ale r. 1527 i českou a uherskou. Tyto zemské 4 komory vedly vlastní správu (též účetnictví a jistou správní justici), podle zvláštních poměrů financí komorních v té které zemské skupině; podléhaly však stálému vrchnímu prostřednictví a kontrole komory dvorské, kterážto byla ústředním poradním a dohledacím pomocníkem panovníka, kterýž o svém jmění osobně rozhodoval a toliko záležitosti menší důležitosti jí samé vyřizovati ponechával. Toto interní soustředění všech kameralií zakrývalo se sprvu osobou mocnářovou, poněvadž na venek jednal vskutku komorami zemskými, nikoli dvorskou; přes to bylo pozoruhodno, že již se vázal se své strany formálně, že nebude jednati bez vědomí a porady dvorské komory, i také že ve vydané instrukci poukazoval ji i zemské komory, aby neposlechly jeho vlastních rozkazů, když by snad »z nedopatření« vydal nějakých proti určitým zásadám instrukce, zejm. proti zachování jmění kmenového (tak i ve správě jinak absolutní přichází k platnosti zákonitost).

Ostatně cizí, centralistický vliv byl sprvu v Uhrách větší než v Čechách, poněvadž tam dvorská komora měla zvláštní styky s horními městy, později s jedinou komorou jejich a (od r. 1567) s komorou spíšskou, s úřady cla třicetinového (do pol. XVII. stol.) a j. v. Nicméně také komora česká, původně pro celou Českou korunu zřízená (s vnitřním úřadováním již německým), začala trpěti částečnou decentralisací, když zvláštní komora slezská ve Vratislavi (od r. 1557) a rentmistrovský úřad moravský (1567) začaly navazovati některý styk přímý se dvor. komorou (srv. Čechy, VI., str. 506 b). A tak, ačkoli v zemích Rakouských r. 1564 nastala jistá komorní decentralisace, potvravši až do času Josefa I., v ostatku rozvíjelo se dále působení komory dvorské, podporováno jsouc zvláště rozhodujícím vlivem tajné rady v důležitých záležitostech komorních za Rudolfa II., Matiaše a jmenovitě za Ferdinanda II. Tu také komora dolnorakouská byla jí přivtělena (1635), kdežto komora česká musila se jí hierarchicky podřizovati, a na též postupovala autoritativní, instancní moc dvorské komory; toliko Uhři r. 1608 začali úsilně domáhati se neodvislosti své zemské komory (vyloučení nebo podřízení cizinců a p.), ale fakticky

provést to nestačili. — Mezitím za absolutismu i materiálně se rozšiřoval obor financí komorních; zejména za Leopolda I. nastává inkamerace daní nepřímých, též absolutisticky zavádějí se nové dávky (taxy, kolký, monopol tabáku); vlivem berních recessů a dalších inkamerací pak v XVIII. stol. bernictví zeměpanské již nabývá převahy. Vedle toho za Josefa I. a Karla VI. nově se rozvíjí komorní správa; nehledíc k podřízení zvláštních komor vnitro-a hornorakouské (1708—09), zeměp. finance začínají se dualisticky lišiti na camerale v užš. sm. a bancale; koncem r. 1705 zřizuje se Vídeňská městská banka, podřízená t. zv. ministeriální bankodeputaci, jež z přenechaných berní má zúrokovati a spláceti státní dluhy; pak zřizuje se též univerzální bankalita, jako centrální státní kassa i ústav úvěrní, neodvislá od komory dvorské (1714), a obě podřizují se zvláštní finanční konferenci (1716—41). Vedle toho merkantilismus, již za Leopolda I. začínající, vede též ke zřízení hlavního kollegia komerčního (1718) k podpoře obchodu i průmyslu, kteréž jako komm. direktorium (r. 1746) také na Uhry se vztahuje. Jináče však komora uherská ve svém oboru byla relativně samostatná, kdežto uh. směry r. 1715 a 1723 připouštěly přece její korespondenci se dvorskou; tato mimo jiné navrhovala státní rozpočty, také mívala zvláštní referáty a expedice pro Uhry (Karel VI. sice pokusil se dělbu teritoriální odstraniti, ale zůstalo pak zase při ní).

Od času Marie Terezie až do r. 1802 nastávají četné změny v organizaci fin. správy, kteráž různě se roztrídí, také s politickou správou spojuje a zase rozlučuje (změny lze tu naznačiti pouze v hlavních rysech). R. 1749 camerale Českých a Rak. zemí převzalo directorium in publicis et cameralibus, ale vedle něho působily ještě dále ministeriální bankodeputace a dvorská komora, kterážto podržela též některé agendy uherské, ačkoli jináče komora uherská r. 1748 byla rovněž nazvána »dvorskou«. R. 1762 byla fin. správa zas odlučována od politické a rozdělena mezi komoru dvorskou, generální kassu a dvorskou komoru účetní (*Hofrechnungskammer*); tato toliko na čas (1773—82) přišla o své samostatné postavení, kdežto direkce gener. kassy bývala spojována s praesidiem bankovní deputace i kreditní deputace »německých« děd. zemí, ev. i dvorské komory. R. 1776 po všelikých osudech zrušena rada komerční a komerciale spojeno se správou politickou; v l. 1777—82 byla zvl. dvor. komora in montanisticis. Císař Josef II. r. 1782 zase spojil finanční a politickou správu ve »spojeném dvorském místě« (»česko-rakouské dvorské kanceláři, dvorské komoře a bankodeputaci«), ale tak, že finanční agendy uherské a sedmihradské přenechal dvor. kanceláři uhersko-sedmihradské; naproti tomu Leopold II. r. 1791 opět zřídil zvláštní dvorské místo finanční (dvor. komoru, min. bankodeputaci a komerční dvorské místo), jemuž zase podřídil hornictví a mincovnictví v Uhrách

i cameralia Sedmihradska. — Avšak cis. Fran-tišek r. 1792 zřídil zase »directorium« in cameralibus germanicis et hungaricis et in publico politicis germanicis, jež jménem přimínalo direktorium tereziánské a soustředilo v sobě ještě větší agendy než josefínské spojené dvor. místo. Dvorská účetní komora byla od r. 1782 samostatná a po centralisticku vztahovala se též na Uhry; r. 1792 přezvána státní účtárnou a od r. 1794 zůstala zase úřadem samostatným, slovouc v l. 1805—48 generálním účetním direktoriem. Naproti tomu r. 1797 znovu zřízeno zase dvor. místo finanční, a r. 1802 zařízeno trvale jako »dvorská komora a bankodeputace« pro správu všech odvětví státního hospodářství celé říše, a po nové vnitřní organizaci slula v l. 1816—48 »všeobecnou« dvor. komorou (dočasně byla ještě zvl. dv. komora in montan.). Vedle ní byl pak (od r. 1813) zvláštní ministr financí k nejvyššímu dohledu nad financemi, nadřízený předsedovi dvor. komory, jenž zvláště měl pečovat o státní úvěr a rozpočty. — Zvláštního postavení ještě namnoze požívala dvor. komora uherská, jejíž obor časem rovněž se rozšířil (důchody z Uher před r. 1848 činily 16 mill. zl., z čehož byly pouze 4 mill. povolo-vané kontribuce, ostatek byly příjmy na stavech nezávislé, zejména nepřímé daně).

e) Dvorská rada, dvor. kancelář atd. Toliko v úzkém, omezeném vztahu lze k ústředním úřadům Ferdinanda I. přiřaditi dvorskou radu a dvorskou kancelář, poněvadž centralisace tehdy ještě neovládala vnitřní polit. správu a justici České a Uherské skupiny zemské (srv. ad 4); správní samostatnost zemí Českých skončila se skutečně teprve za Marie Terezie. — Ferdinand I. z vlastní moci, bez otázaní stavů zřídil r. 1527 dvorskou radu (*Hofrath*) jako větší, napotom 15členné kollegium pod předsedáním dvor. maršálka (obecného soudce dvora), kterážto měla býti appellačním resp. revisním soudem pro země Rakouské, a také ještě pro říši Německou (kde Ferdinand byl náměstkem, od r. 1531 říím. králem). V tomto směru byla tedy úřadem pouze skupinovým, a toliko v další vlastnosti jakožto vládní rada, jejížto obor formálně nebyl omezen, mohla tyžž po způsobu orgánu ústředního (a to pouze poradného pomocníka) zasahati také do zahraničné politiky a do věcí českých a uherských; v tom oboru vystupovala však spíše rada tajná nežli dvorská. Ferdinand, stav se císařem, zřídil r. 1559 »říšskou« dvor. radu (*Reichshofrath*, pod zvláštním praesidentem, s rady z Něm. říše i z děd. zemí, zvl. s doktory práv) především jako nejvyšší cis. soud pro říši i země Rak. (v těchto nepřípouštěn říš. soud komorní); sloužila též za císařskou státní či vládní radu, ale v politických záležitostech mívala větší vliv rada tajná. Po r. 1620 však také soudní záležitosti Rakouských zemí většinou odnímány říšské dvor. radě, až v polovici XVII. stol. revise k ní vůbec zastaveny, i stala se pak úřadem

výhradně říšským (do r. 1806). Ostatně po r. 1564 trvaly ve St. Hradci a v Inšpruku zvl. dvorské úřady pro Vnitro-a Hornorakousko, jež přetrvaly i novou centralisaci za Josefa I.; t. zv. tajné rady tamní zrušeny teprve za Marie Terezie r. 1749. — Ferdinand I. hleděl r. 1527 vytvořiti též ústřední dvorskou kancelář, t. zv. všeobecnou nebo rakouskou, v l. 1559—1620: říšskou. Ta však ještě sama nebyla úřadem, ani ne poradným, nýbrž jen pomocnou kancelář, především expedici samého panovníka, jakož i rady tajné a dvorské (se sekretáři a písaři byrokraticky podřízenými kancléřovi, s odděleními jednak dle territoria, jednak dle předmětu, jednak dle jazyka). Nicméně sekretáři český a uherský byli podle případů podřízeni zároveň kancléři českému a uherskému, a když potom místo nich zřízení při dvoře český a uherský vicekancléř, také t. zv. dvorská expedice česká a uherská měly už samostatnější postavení, ano později pokládaly se za expositury svých kancléřů zemských. Úmysly Ferdinanda I. se tudíž nezdařily; kancléř jím zřízenou nelze pokládati za základního činitele centralismu: centralistický vliv měl nejvýše její chef, kancléř, a to hlavně ve vlastnosti předního referenta a expedienta tajné rady (též jako kabinetní sekretář panovníkův); v l. 1528—38 slul nejvyšším kancléřem, potom vicekancléřem a. v l. 1559—1620 »říšským« vicekancléřem. R. 1620 říšský vicekancléř však přestal obstarávati písemné záležitosti zemí Rakouských, a expedici tu převzal zvláštní vicekancléř, pak kancléř rakouský, jenž také řídil zvláštní expedici rady tajné. Tato také na místě říšské dvor. rady přejímala soudní revise ze zemí Rakouských, až později sama dvor. kancelář byla zařízena kollegiálně (se dvor. rady) a stala se autoritativní instancí; po prvých pokusech od času Ferdinanda III. došlo k tomu definitivně při zařízení tajné konference r. 1669, kdy zároveň dvor. kancléř rakouská byla zařízena jako stálé kollegium o 11 radech; měla ještě 3 terri-toriální departementy, a ve Vnitrorakousku a Tyrolsku mluvivali ještě o tajné kanceláři vnitrorakouské a tyrolské, ačkoli tu byla vlastně jediná kancelář rakouská. R. 1705 jmenování při ní 2 kancléřové, načež Karel VI., potlačiv referáty terri-toriální, r. 1720 organizoval rak. dvor. kancelář podle oborů tak, že jedno oddělení pod prvním kancléřem se 2 rady obstarávalo záležitostmi zahraničné a dvorské, druhé pak pod druhým kancléřem se 7 rady vnitřní záležitosti Rakouských zemí, publica et judicialia, při čem poslední pojednávala se ve zvláštních schůzích čili v soudním senátu. Rak. prvý kancléř tedy také v této době v jistém oboru působil jako orgán ústřední (v. výše ad b), kdežto rak. kancelář v ostatku byla toliko úřadem skupinovým a tudíž koordinovaným dvor. kanceláři české a uherské.

Základní změna nadešla teprve za nového, vyššího absolutismu v XVIII. stol.: až do té

doby České i Rakouské země ve vnitřní správě a justici byly formálně svéprávné (byť i materiálně zejm. od r. 1620 připravovala se jednotlivě jejich assimilace), jejich dvorské kanceláře byly jejich státními ministerstvy, resp. nejvyššími skupinovými úřady správními a soudními (v. ad 5.); nyní i tyto obory stávají se společnými záležitostmi obojích zemí, nastává administrativní centralisace česko-rakouská. Vlastním listem z 1. května 1749 Marie Terezie zrušila obě dvorské kanceláře českou i rakouskou, a odlučujíc justici od správy, zřídila dva úřady ústřední pro obojí země dohromady: α) *directorium in publicis et camerilibus*, krátce in *internis*, β) *nejvyšší soudní místo (oberste Justizstelle)*. Podoba i názvy těchto úřadů potom časem měnily se, ale při spojení obojích zemí už zůstalo trvale, a tím také, hledíc k zemím uherským, při správním dualismu.

ad α) *Direktorium* musilo bezděky ještě šetřit rozdílů zemí Českých a Rakouských, tak že mělo zvláštní zemské referáty; v čele úřadu byl sám původce převratu Vilém hr. Haugvic, jako »praesident«, ale r. 1753 obnoven též titul »českého nejvyššího a rakouského prvního kancléře«. Podobně v zemích politickou a komorní správu převzaly nové úřady, docela zeměpanské, jež sluly »repraesentace a komory«, jen v Rakouských vládě. Mimo to i krajské úřady byly v Českých zemích úplně postátněny (r. 1751 dosazeno v Čechách ve krajských městech 16 kraj. hejtmánů, placených aerárem), a podle českého vzoru zavedeny v l. 1748—51 nové také do Rakouských zemí (kde jich dosud nebylo), arci už jako úřady zeměpanské; i bylo jejich úkolem, aby správu patrimoniální svým úředním dohledem postupně tak říkajíc mediatisovaly a její poddané učinily vskutku také poddanými státními. Takto administrativní centralisace česko-rakouská vedla zároveň k postátnění a zbyrokratizování správy veřejné, k vyloučení zemských stavů z dosavadního jejich podílu ve veřejných úřadech, i k obmezování jejich vrchnostenské pravomocnosti. Po zřízení státní rady r. 1760 začala se druhá perioda tereziánských reform, kdy pol. správu na místě *directoria in publ. et camer.* převzala zač. r. 1762 »česká a rakouská« *dvor. kancelář* (jednotný úřad s referáty zemskými i předmětovými, kterýž při zrušení zvláštní kanceláře pro Halíč r. 1776 rozdělen dočasně na dva senáty, rakouský a český, tak že tento převzal též záležitosti haličské). V zemích pak zřízena r. 1763 zase zeměpanská *gubernia* (v Rakousích p. E. vláda, ve Slezsku král. úřad, v Rakousích n. E., Korutanech a Krajíně zemská hejtmanství), a jediné praesidium odevzdáno hlavě zemských stavů, tedy v Čechách nejvyššímu purkrabí, jinde zemskému hejtmánovi (v Rakousích p. E. však nikoli zem. maršálkovi, nýbrž mistodržícímu; ve Slezsku praesidentu král. úřadu).

Cis. Josef II., připojiv zase finanční správu k politické, zřídil v říjnu 1782 spojené dvor.

místo neboli »spojenou česko-rakouskou dvor. kancelář, dvor. komoru a bankodeputaci«, kteráž nazývána obyčejně jen spojenou česko-rak. dvor. kanceláří (v čele jejím stál opět český nejvyšší a rak. první kancléř; vedle referátů předmětových bylo 6 referátů zemských, jeden z nich pro Čechy, jeden pro Moravu a Slezsko). Gubernia r. 1783—84 zbavil konečně vši justice, za to soustředil v jejich rukou všechnu správu finanční (též bankální a montanistickou) a přidělil jim též agendy stavovských zem. výborů resp. starších (*Verordnete*), aby je vyřizovaly pomoci dvou přísedících, t. zv. stavovských deputovaných či repraesentantů, kdežto stavovské orgány ony zrušil; guberniím podřídil též policejní direkce zřízené ve větších městech. Menší země spojoval administrativně ve větší guberniální obvody (v. výše ad 1.). Také krajskou správu r. 1783—84 nově systemisoval, a zpravidla dělil kraje na 3 visitační okresy, jež byly občas objížďeny nově systemisovanými, řádně placenými kraj. komisari. Josef II. vůbec zotřil byrokratické zřízení úřadů (na újmu kolegiálního), zavedl celou soustavu úředních visitací a všemožný dohled (též konduiti listiny); zvýšil také požadavky studia a praxe úředníků. Zkrátka na základech položených Marií Terezií vyvinul v plné míře zeměpanskou byrokracii, jako mocný nástroj vši státní správy a politiky, jak ji zůstávala v té podobě celkem do r. 1848. — Restaurace za Leopolda II. v podstatě toho už nezměnila. Česko-rakouská kancelář byla zase zbavena správy finanční; obnoveny zemské úřady některých menších zemí; rovněž povoleno znovuzřízení stavovských zemských výborů, ale další nároky stavův odbyty, a jmenovitě místa krajských hejtmánů zůstala přístupna všem státním občanům. bez rozdílu stavu.

Konečně ještě kolísala soustava reální, tak že správa politická, finanční a justice teprv od r. 1802 zůstaly trvale odděleny. Cis. František v list. 1792 zřídil *direktorium* pro komorní záležitosti všech zemí a pro politickou správu zemí »německých«, pod nev. *direktoriálním ministrem*, od r. 1796 ministrem dirigujícím, jenž při některých aktech užíval také ještě titulu nejvyššího kancléře; úřad sám měl dva senáty, jeden pro země Rakouské a zároveň pro *cameralia Uher a Sedmihradska*, druhý pro země České a Halíč. Vedle toho byl zřízen zvláštní policejní ministr. R. 1797 po odloučení správy finanční nastoupila zase česko-rakouská *dvor. kancelář*, jež však tehda převzala justici (na krátko byla také zase dv. kancelář haličská). Teprve od r. 1802 spojená *dvorská kancelář* (označovaná někdy ještě jako česko-rakouská neb i haličská a nějaký čas též italská) zůstala nejvyšším polit. úřadem všech zemí vyjímajíc země uherské, pro něž trvaly dvor. kanceláře dvě: uherská a sedmihradská. V čele spojené dv. kanceláře stál nejvyšší kancléř, jenž nazýván také ministrem vnitra: vedle něho bývali časem až 3 kanclé-

řové: česko-haličský, rakousko-illyrský, lombardsko-benátský. Vedle toho trvalo zvláštní dvorské místo policejní a censurní, jakož i dvor. kommissee studijní.

(Politické reformy.) Osvícený absolutismus tereziánský a josefínský zjednal si mnohé zásluhy o moderní poměry občanské i společenské, jež aspoň zběžně nutno připomenouti. Tak ve vlastním zájmu státním i z důvodů humanitních a národohospodářských provedl z moci zeměpanské (jen z části s radou stavů, většinou proti jejich vůli) nutné reformy poddanské, jednak ku prospěchu osobní svobody poddaných (co do stěhování, sňatků, živnosti), jednak k ulehčení jejich hospodářských břemen (ve příčině robot a činží, zakoupeného vlastnictví), jednak také k lepší úpravě vrchnostenské pravomocnosti (politické i soudní). Za Marie Terezie vydány jmenovitě prospěšné předpisy kontribuční a katastrální, upraveno pořadí politických instancí, zvláště úřední vliv správy krajské, i polehčována též břemena urbární, zvláště podle poměru berní (v Čechách a na Moravě podle robotních patentů z r. 1738 a 1775). Za cis. Josefa r. 1781 zrušeno t. zv. nevolnictví v Českých zemích (pak i v Haliči); dvěma poddanskými patenty z t. r. vůbec upraveno řízení ve stížnostech proti vrchnostem, jakož i trestní moc těchto proti poddaným; r. 1788 upravena též patrimoniální justice (srv. ad β). Konečně se zavedením pozemkové berně podle Josef. katastru r. 1789 byla spojena též nová úprava urbární, podle níž mělo na vrchnosti připadat 17 7/9 % z hrubého výnosu (kteráž částka mohla však se plnit také v robotách, pracích námezdních nebo dávkách); zároveň správu kontribuční převziti měly berní obce s volenými rychtáři a konšely, pod vedením zeměpanských okresních výběrčích a krajských úřadů. Tato nová úprava byla však r. 1790 zas odstraněna (zůstal tedy u nás v platnosti robotní patent z r. 1775 až do r. 1848); toliko bylo podporováno vykupování robot a dávek cestou úmluv, zejména podle patentů z r. 1798 a 1846. Ačkoli tedy zřízení patrimoniální či vrchnostenské az do r. 1848 potrvalo, přece již bylo státu podrobeno: jím upravováno a zvláště krajskou správou kontrolováno, a tím také konečně zrušení svazku poddanského ulehčeno a připraveno. Rovněž na místě zvláštního stavu král. měst připraven u nás nový stav městský, ve kterém sešla se města zeměpanská i poddaná, a to následkem nenáhlého vyrovnání jejich poměrův a stejného podřízení pod všeobecné úřady státní (zejména též pod správu krajskou). Už za Marie Terezie stará korporační autonomie král. měst byla silnou měrou znova omezena; za Josefa II. provedena vůbec byrokratická reorganisace, tak že správa i soudnictví vydány do rukou zkoušených a placených doživotních úředníků (syndikův a radních) bez ohledu na to, že tím usedlému měšťanstvu odnímalo se účastenství v záležitostech vlastního města.

Především za příčinou lepšího vykonávání justice zaváděny od r. 1783 a hlavně od r. 1785 t. zv. regulované magistráty (srv. ad β), a to ve všech městech s vlastní jurisdikcí, dostatečně k tomu zámožných; ty pak vedle justice vedly též politickou správu, ano i obecní hospodářství; měšťanstvu dovoleno r. 1787 pouze spolupůlčastniti se správy hospodářské prostředkem volených obecních »repraesentantů«, kdežto magistrátní radní mohli býti voleni výbory měšťanskými toliko z osob, které appellačním soudem resp. guberniem byly na základě zkoušek uznány za volitelné; pouze místa purkmistrů byla dočasná. (Čtyři města Pražská spojena tehda r. 1784 v jedno pod společným magistrátem o 3 senátech, zařízeným podle vzoru vídeňského). Ve příčině měst municipálních s regul. magistráty podržely dosavadní ochranné vrchnosti toliko jistý dohled na správu hospodářskou, ev. právo exkluzivně před volbou; v ostatku byla tato města již neodvislá, i podléhala úřadům krajským resp. appell. soudu právě tak, jako města zeměpanská. Ostatně pozdější reakce od r. 1793 do r. 1808 znenáhla úplně odstranila právo měšťanstva k volbě purkmistrův a magistrátních radních (i polit. a hospodářských), i byli pak dosazováni guberniem společně se soudem appellačním; v hospodářství obecním žádné větší výdaje se činili nesměly bez gubern. povolení. — Podle náhledů osvíceného absolutismu a t. zv. státu blahobytného vůbec velice rozvinuly se úkoly správy národohospodářské a policejní; rovněž vzrůstala státní péče o zdravotnictví a humanitu (chudinství). Také školství počalo se pokládati za »politicum«; Marie Terezie zreformovala university a gymnasia, r. 1774 pak vydala všeobecný řád o normálních školách, jež měly býti německé, kdežto za cis. Josefa němčina zavedena také na university, jako i vůbec byla nařizována za řeč úřední. Josef II. t. zv. patentem tolerančním r. 1781 přiznal jistá náboženská a občanská práva lutheránům, reformovaným a nesjednoceným Řekům; také postavení židů polepšil. S druhé strany vyvinul se vůči katolické církvi t. zv. josefinismus, vycházející z nauky o státní omnipotenci a z tendencí antipapálních; začínal se již za Marie Terezie a trval celkem až do r. 1848, ač ne vždy stejnou měrou. Po zrušení řádu jesuitského papežem (1773) Marie Terezie určila jmění jeho k založení fondu studijního; císař Josef zač. r. 1782 sám zrušil všechny kláštery pouze kontemplativní a ze jmění jejich založil t. zv. náboženský fond, jehož správu i Leopold II. biskupům odepřel. O nových kodifikacích viz níže ad β).

ad β) Nejvyšší soudní místo r. 1749 bylo složeno z gremií obou zrušených dvor. kanceláří, české i rakouské, jakožto soud revisní a nejvyšší správní úřad pro justici Českých a Rakouských zemí (už r. 1746 byla zřízena společná rada revisní). Co do svého vnitřního zařízení mělo zvláštní konsess čili senát český, v němž však toliko většinou

zasedali radové čeští a vedle nich vždy také rakouští, kdežto zase do konsessu rakouského přibíráno několik radův českých. Tak už zřejmý jevil se záměr Marie Terezie, dospěti k assimilaci práva českého a rakouského; podobně byla složena také kommisie kompilační, nejl. soudnímu úřadu přidělená, již dáno za úkol, provésti unifikaci práva obojího: kodifikovati jedno společné právo pro země neuherské. — Působnost nového úřadu byla dočasně ještě omezena ve Vnitro-a Hornorakousko (kde na místě dřívějších tajných rad ponechány zvláštní úřady revisní). Avšak za cis. Josefa r. 1782 nejvyšší soudní místo plnou měrou stalo se úřadem ústředním (instance ony zrušeny; haličské záležitosti vyřizovány sprvu v českém, od r. 1780 ve zvláštním senátu haličském); také samostatnost justice obstála, vyjmajíc l. 1797 až 1802, kdy »justitia von Oesterreich und Böhmen« náležela česko-rakouské dvor. kanceláři, po čemž nejl. soudní místo bylo reaktivováno. Ke zřízení instance nejvyšší pojily se další snahy reformní, jež však za Marie Terezie nedospěly k valným výsledkům. R. 1749 oddělována justice též od politické správy zemské, ale ne úplně; během času, zejména při zřízení gubernií r. 1763 vráceno se zase k předešlému stavu (tak i v Čechách zřízen r. 1749 zvláštní soudní »konsess« nejl. zem. úředníků, kterýž koncem r. 1763 spojen zase s guberniem; na Moravě král. tribunál r. 1753 stal se zároveň appellačním soudem pro městský ev. i poddaný stav, tak že pražská rada appellační přestala se vztahovati na Moravu). Soudy zemské zůstaly celkem beze změny; toliko v Rakousích p. E. r. 1764 soud zemského maršálka přeměněn v soud zeměpanský pod nejl. zemským sudím, kdežto zem. maršálkovi ponecháno pouze praesidium honorarium. R. 1765 provedena v Čechách, jako již dříve na Moravě, podstatná redukce soudů hrdečních, tak že ze 386 zachovalo vykonávání juris gladii pouze 30 (24 magistrátů po krajích, 4 pražské a chebský, pak akad. senát), kteréž pak musily k tomu držeti aspoň zkoušeného syndika a radu; ostatní hrdeční soudy byly »kvieskovány«. Mimo to byly za Marie Terezie zřízeny některé soudy zvláštní (r. 1751 konsessy in causis summi principis et commissorum; r. 1762 obnoven starší soud merchantilní a směnečný).

Za cis. Josefa II. došlo k soustavné reorganizaci soudů, kteráž zůstala základem pro doby následující. Bylyť soudy z veliké části postátněny, ostatní aspoň státně zregulovány; justice veskrz odloučena od správy, namnoze soustředěna, i zavedena soustava tří instancí. Především zřízeny nové zeměpanské soudy appellační, jakožto všeobecné druhé instance, nadřazené soudům zemským i místním, neodvislé od guberni (jejichž soudní senáty zrušeny), nad nimiž při nesouhlasných rozsudcích nejl. soudní místo tvořilo instance třetí; následkem koncentrace menších zemí bylo zřízeno pouze

5 appell. soudů: v Praze, v Brně (i pro Slezsko), ve Lvově, ve Vídni a v Celovci (pro země vnitro-a hornorak.), az za Leopolda II. zřízen ještě appell. soud v Inšpruku. Dále zavedeny nové permanentní (ne periodické), zeměpanské soudy zemské, jakožto prvoinstanční forum privileg. stavův a osob; tím už také soudy zemské přestaly býti článkem zřízení stavovského (v Čechách zrušeny stavovské soudy zemský, komorní, dvorský a purkrabský; toliko praesidium nových soudů appellačního a zemského ponecháno nejl. zem. hofmistroví resp. nejl. zem. sudimu). V soudnictví hrdečních cis. Josef dokonce už zamýšlel vyloučiti stavovské privilegium fori a zavést r. 1787 všeobecné kriminální soudy krajské, většinou magistráty dotčených měst, opatřené dostatečným počtem soudců zkoušených (instancí druhou byly soudy appellační), avšak věc pak nebyla provedena. Ostatně některé zvláštní soudy byly zrušeny (na př. biskupské, universitní, židovské) a ponecháno jen málo soudů kausálních: horní, merkantilní a směnečné, vojenské. — Z nedostatku finančních prostředků však nebylo cis. Josefovi možno provésti též postátnění soudů místních; ale (pokládaje justicií vesměs za moc státní, jenom dočasně jim přenechávanou) provedl reformu jejich tak, že k tomu cíli podstatně přizpůsobil dosavadní zřízení městské i vrchnostenské; tudíž i sama povaha těchto následkem nové státní úpravy musila se velice pozměniti. Nejprve nařízena r. 1785 regulace magistrátů všech měst se samostatnou jurisdikcí (nejen královských či zeměp., i ostatních), tak aby k vykonávání spravedlnosti byl doživotně ustanoven nanejmeně zkoušený, placený syndik, po příp. i další zkoušení, placení radní. R. 1788 upraveno též soudnictví dominikální, tak že vrchnosti buď musily platiti zkoušené justiciáře anebo delegovati justicií kvalifikovaným magistrátům (nicméně některé soudní agendy, hlavně esporné, i pak zůstaly vrchnostenským úřadům hospodářským). Obce nezámožné byly své jurisdikce zbaveny ku prospěchu vrchnosti. — Když později za cis. Františka některé země Rakouské dostaly se pod panství francouzské a bavorské a při tom soudy patrimonialní byly tam zrušeny, tu vláda rakouská byla pak po své restauraci nucena zřizovati už okresní soudy státní, poněvadž vrchnosti, nechtíce zase vésti náklad na justiciáře, zhusta se vzdávaly své pravomocnosti; novým těm soudům pak byly namnoze zároveň ukládány záležitosti správy politické a berní, i poskytovaly tak již příklad k novým organisacím okresním po r. 1848 (v Rak. n. E. a Salcpursku byly zeměpanské Pfliegergerichte, v Tyrolsku a Vorarlbersku Landgerichte, v illyr. zemích okresní kommissarství, v Dalmácii praetury).

(Novější kodifikace rakouské, začínající se za Marie Terezie, měly i pro veřejné právo veliký význam. Založenat jimi centralisace právního a justičního zákonodárství, zavedeno už jedno všeobecné státní

občanství pro různé země i různé stavy (na místě zemských indigenátův i jiných svazků stavovských); takto vůbec připraveno moderní společenstvo s jednotou práva a s rovností před zákonem a soudem (místo zvláštních práv podle stavu). Také pro lepší konání justice podány nové základy po stránce materiální i formální. Na tomto místě lze podati arci pouze přehled nejstručnější (blíže viz jednotlivá hesla, též Čechy, str. 469 sl.). — Za Marie Terezie z kompilační kommisie brněnské a potom vídeňské vzešla koncem r. 1766 jednotná osnova práva občanského, t. zv. Codex Theresianus (referentem byl Zenker, dříve Azzoni s Holgerem); částečný úspěch měla práce za cis. Josefa, kdy vyhlášeny r. 1783 patent o právu manželském, r. 1786 o zák. poslušnosti dědičné a dne 1. list. 1786 první díl občanského zákona josefinského o právu osob (referent Horten). Po dalších pracích nově zřízené kommisie zákonodárné dokončen zákoník občanský r. 1796 (redakci Martinho s pomocí Keesovou), i vyhlášen na zkoušku r. 1797 v Haliči Západní, pak také ve Východní. Konečně ještě další práce za referátu Zeillera a nové revise vedly k vydání »obecného zákoníka občanského« z 1. čna. 1811. — Osnova, kterou za Marie Terezie vypracoval r. 1774—75 Froideveaux, stala se základem josefinského »obecného soudního řádu« z 1. kvěť. 1781 pro země České a Rakouské, pak i Halič; současně vydán obecný řád konkursní. Nová redakce vyhlášena r. 1796 pro Záp. Halič, jež pak zavedena r. 1807 i ve Vých. Haliči s Bukovinou, r. 1814—16 také v Tyrolsku s Vorarlberkem, Salcpursku, Istrii, Dalmácii a Lombardsko-Benátsku; jinde zůstalo při soudním řádě josefinském, až teprve nyní nastoupil nový soudní řád z 1. srp. 1895. — Koncem r. 1768 vydán pro řízení i hmotné právo trestní Tereziánský řád hrdelní, Constitutio criminalis Theresiana (redakci Holgerovou), kdežto cis. Josef vydal r. 1787 obecný trestní zákoník (podle Zeillera a Sonnenfelsa) a r. 1788 obecný řád hrdelní; nové redakce vydány r. 1796 pro Záp. Halič. Potom r. 1803 vyhlášen ve všech zemích neuherských revidovaný trestní zákoník (o zločinech a těžkých policejních přestupcích), jehož opraveným a rozšířeným vydáním je posavadní trestní zákon z r. 1852. Nový trestní řád vydán r. 1850 a nahrazen zase jiným r. 1853, až konečně došlo k jeho nynější reformě r. 1873. Ostatně r. 1850 byl vyhlášen obecný řád směněný a r. 1862 obecný zákoník obchodní, jimiž bylo u nás zavedeno právo platné v Německu.

4. Styk zřízení říšského se zemským.

Ústřední úřady tvoří ve vývoji říšsk. svazku lic, ale byl tu i rub, stránka negativní, totiž nedostatek společné ústavy (před r. 1848). Bylyť tu pouze ústavy zvláštní: stavovská zřízení jednotlivých zemí, kteráž po příp. zároveň ještě zaručovala zvláštní státní bytost či povahu těchto zemí nebo zemských sku-

pin. V XVI. stol. byl stavovsko-ústavní partikularismus tak mocný, že nedopustil založení společné zastupitelstvo, společné delegace říšské, ano ze vůbec vadil všelikému federativnímu spolupůsobení zemí ve vyvíjejících se záležitostech společných; instituce společné, říšské tedy nevytvářely se organicky ústavně, nýbrž především jednostraně z moci panovníkovy. Ferdinand I. sic opětne usiloval o konání všeobecných kongressů svých zemí, na nichž by plnomocné delegace zemských sněmů za všechna království a země povolovaly pomoc proti Turkům podle poměru vespolek ujednaného; ačkoli byl už k tomu dvojí základ v kongresech zemí Rakouských a v generálních sněmích koruny České, a šlo tedy vlastně jen o společné jednání jich obou i také poselstva sněmu uherského, přece všeobecné kongresy zemí (říšské, všerakouské) nedařily se a vůbec stálou instituci se nestaly. Ferdinandovi toliko jednou po pádu Budína podařilo se dosíci na kongressu v Praze r. 1541—42 povolení turecké pomoci, a jen za země České a dolnorakouské (nikoli za Uhry a Tyrolsko) tak, že onyno převzaly dvě třetiny, tyto třetinu. Další snahy byly zase marny, a ani společné porady t. zv. předních osob (1555—57) nedovedly k tomu připravití půdu; vycházeliť zejména Čechové od svých starobylých pořádků sněmovních, nechtějice vysílati posly za hranice, leč ad referendum (bez plně usnášecí moci), a berouce za základ pokudžé konání vlastního gener. sněmu uvnitř koruny a zvláště při zemských deskách. Po smrti Ferdinandově dokonce i dolnorakouské sněmy výborové (*Ausschusslandtage*) vzaly za své oddělením Vnitrorakouska, kdežto Hornorakouské k jednání společnému nebyvaly vůbec ochotny. Teprve na začátku XVII. stol. stavové různých zemí začali chápati vzájemné prospěchy společné federace, tentokráté především k hájení náboženských a politických svobod proti dynastií (a nikoli k podpoře její proti Turkům)-podklad k tomu podalo, že Vídeňský mír s Bocskaiem r. 1606, slibující Uhrům mnohé ústavní svobody, musil býti solidárně zaručen zeměmi koruny České, Rakousy a Štýrskem. Podle toho stavové uherští a rakouští, pak i moravští, když přidali se k Matiašovi proti cis. Rudolfovi, uzavřeli r. 1608 zvláštní konfederaci, kdežto zase Čechové rovněž uzavřeli r. 1609 se Slezany spolek k hájení společného náboženství, a napotom marně usilovali o podobný spolek (generální defensi) i s jinými zeměmi, zvláště na generálním konventě v Linci r. 1614, kterýž byl oblesán též z Uher a ze všech Rak. zemí. V 1. 1619—20 došlo ještě ke společným sjezdům a konfederacím stavův odbojných proti Ferdinandovi II. Avšak opposiční a pak revoluční ráz těchto stavovských kongressů napříště úplně znechtulil myšlenku všerakouského sněmu vítězné dynastii; absolutismus napotom vystříhal se všech vzájemných styků mezi zeměmi, řídě se spíše heslem: *divide et impera*. Za trvání absolutismu byly tedy

mezi zeměmi možný toliko jisté styky nepřímé, vládou samou zprostředkované. Tak konaly se konference stavovských zástupců rakouských a českých s vládou ve příčině proporce, podle níž se žádaly berně na vojenské potřeby (poměr býval asi třetina pro země Rak. a dvě třetiny pro Česko; po r. 1682 zpravidla $6\frac{1}{4}$ a $11\frac{3}{4}$; za bernických recessů tereziánských r. 1748 ze 12,73 mill. zl. připadalo na země České 7,37, ježto zemím Vnitro-rakouským poleveno). Podobně byly r. 1714 ujednány decennální recessy bernické tak, že plnomocné deputace české, resp. rakouské jednaly pouze se zvláštní ministerskou komissí, nikoli přímo vespolek; vedle těchto recessů docházelo za Marie Terezie (od r. 1761) též k recessům o emisi stavovských obligací za solidárního ručení zemí Českých a Rakouských, a stavové ti také mívali své delegáty v t. zv. kreditní deputaci. Tyto i jiné nepřímé styky a úvahy zaváděly opět i za cis. Josefa a Františka, zejména z fin. důvodů, podnět k jednotlivým návrhům na svolání notabůlů nebo stavovských deputací celého mocnářství, ale bez úspěchu. Vskuté ani při přijímání pragmatické sankce nedošlo ke společnému jednání nebo »unii« zemí vespolek. A tak myšlenka sněmu všerakouského byla vzkrísena teprve r. 1848 v jiné, novověké podobě.

Ostatné ústava stavovská záležela jednak ve vlastním zřízení sněmovním, jednak ve zřízení úřadův a soudův úplně nebo částečně rakouských (bližší výklad viz při jednotlivých zemích). Jmenovitě v koruně České a Uherské byly jisté řady úřední rostlé se stavovskou ústavou; v nich jevil se i v oboru exekutivy samostatnost a ústavnost těchto států. Menší měrou bylo tak v zemích Rakouských, poněvadž tam zeměpanská moc už v XVI. stol. nabyla jisté převahy v organizaci politické správy a soudnictví, a tím zároveň bylo dosazeno větší souvislosti se zeměpanskými úřady centrálními; tak byly tam zavedeny regimenty (vlády) zeměpanské, a Ferdinand I. tam rovněž dovedl pojištění appellací od zemských soudů k vyšší instanci zeměpanské, jakož také vylučoval je ze soudnictví hrdeľního; ostatně zeměpán mohl zde spíše stavěti se na půdu theorie patrimoniální a obmezovati zemské stavy na jejich osobně neb korporativně nabytá práva a privilegia, kdežto král. moc v Čechách ještě povahy patrimonie neměla (jakož důsledky toho byly zejména v právu monarchickém patrné).

V Čechách Ferdinand I. musil vládnouti z král. moci české (ústavně obmezované) podle zemských zřízení a zákonů prostředkem českých úřadův a úředníků, po příp. s radou českou. Především králové čeští (před r. 1620) vydávali reversy na úřady, že totiž na úřady zemské, dvorské, městské, duchovní, také na zámky a do měst koruny České dosazovati mají ne cizozemce, nýbrž Čechy a to s radou stavovskou (ze závazku toho vyzuli se Habsburkové jen ve příčině nově zavedených úřadů

komorních, jakožto výhradně zeměpanských); i samy úřady dvorské, které vzaly počátek z moci královské, nabyly již (zvl. během XV. stol.) částečné povahy zemské či ústavní, a zejména byli nejv. úředníci dvorští stejně se zemskými zavázáni přísahou netoliko králi, ale i stavům a vši obci království Českého (byli tudíž odpovědní král. radě, po příp. sněmu); vůbec byla tu řada stavovsko-ústavních předpisů, kterými zřízení úřadův i soudů bylo upravováno a takto král obmezován; arcibíže Ferdinand I. v té příčině hleděl utvrditi král. vliv i naproti úřadům a soudům zemským. Vyvíjely se pak sice jisté záležitosti společné celému mocnářství, a v těch rostl poradný a kontrolní vliv cizí (úřadův ústředních); avšak vedle toho zůstávaly napořád zvláštní záležitosti české (zemské neb skupinové), ve kterých vliv domácí byl právně pojištěn, třeba že fakticky nebyl výhradním, tak aby v těchto věcech rada cizí byla vůbec vyloučena. Kdežto volební sněm r. 1526 chtěl příštího krále zavázati, aby v záležitostech království a krále českého neužíval žádných jiných rad než Čechův a obyvatelů koruny České, Ferdinand I. bránil se tomu, a prohlásil r. 1527 posléze, že v české radě a v soudnictví bude pouze Čechův užívati, že však co do komory a jiné vlády jednati bude podle příhodnosti každé věci a svého uznání. Stavové čeští pak sami nepostarali se dostatečně o nějaké stálé rady české, kteří by byli při dvoře také tenkrát, když král meškal krom země; trvalit' na tom, že »má« sidiiti v zemi a že oprávněnou, ústavní radou krále českého jsou toliko nejvyšší úředníci a soudcové zeměští (teprve r. 1575 poznávali potřebu dvorských radů českých krom země). Ostatně sněm r. 1575 zase výslovně vyloučil každý vliv radů cizích na záležitosti soudní, ano král i v král. soudech měl vždy býti vázán většinou radů či soudců českých (tím vylučována justice kabinetní). Na cis. Rudolfovi pak vymožena r. 1608 formální přípověď, že »věci české« bude k poradě předkládati pouze nejv. úředníkům, soudcům zemským a král. radám českým a nikoli cizincům (tak že vliv tajné rady měl z věcí zemských býti vyloučen); o totéž usiloval i sněm r. 1615, podle něhož král jmenovitě v soudních věcech měl po každé napřed si vyžádati uvážení nejv. úředníků, soudců zemských a radů českých, i také řídit se jejich zdáním.

Tím způsobem král. rada česká zaujímala důležité zásadní postavení při králi českém jednak v záležitostech soudních jakožto nejv. král. soud pro celou Českou korunu (scházející se zejm. po zasedání soudu komorního v jeho místnosti), jednak jako státní či vládní rada, jež mívala vliv dílem jen poradný (v oboru král. praerogativ, zejm. v řízení celé koruny), dílem též autoritativný; podle místnosti nazývána tytýž českou kanceláří. Mimo to král český byl vázán zvláště užívati nejvyššího kancléře českého, jakožto státního tajemníka koruny České, nutné aspoň při všech těch aktech, při nichž

musilo se užiti veliké čili majestátní pečeti, kdežto menší pečeti král. (sekret) svěřena byla také zařízením novým: české expedici dvorské a kanceláři české komory. Také za nepřítomnosti panovníkovy v zemi vláda místodržitelská měla býti svěřována Čechům; Ferdinand sprvu hleděl k tomu zřizovati zvláštní zeměpanské hejtmany zemské (ev. svého syna), ale napotom ustálilo se pravidlo, že místodržitelství náleží vésti několika nejv. zem. úředníkům společně (kollegiálně), a v postavení tom měli starati se ne pouze o potřeby královské, ale též o svobody a práva Českého království a přivtělených zemí. Co do justice trval dualismus soudů král. a zemských v XVI. stol. bez porušení dále; jakkoli Ferdinand I. také v českých zemích soudnictví královské povzněl, přece soudní výsost královská zvítěziti zde nedovedla: český i moravský zemský soud zůstaly neodvště, tak že nebylo žádného odvolání ke králi; zůstávaly tudíž nejvyššími instancemi po boku král. rady a zároveň zastupci decentralisace v oboru soudnictví zemského (soustředění justice obmezovalo se v koruně České na obor soudnictví královského). — V tomto zřízení úřadů nastaly sice podle Obn. Zf. Zem. značné změny, nicméně státoprávní samostatnost trvala dále a rovněž tak zachovaly se ještě mnohé formy stavovské v organisaci polit. správy a justice. Tak všeliké úřady dvorské i zemské podle Obn. Zf. Zem. a privilegii zůstávaly vyhrazeny usedlým stavům domácího stavu panského a rytířského, ačkoliv úřady samy byly zroyaliso-vány (král měl volnější obsazování; přísaha konána pouze jemu, nikoli též zemské obci). Soudnictví zemské arci bylo nyní podřízeno výsosti královské; od soudů zemských připuštěna revise ke králi, jakož také rozsudky na ztrátu života a cti musily jemu dříve ku potvrzení se předkládati. Rovněž král. rada česká poklesla celkem na zemské místodržitelstvo (na Moravě zřízen r. 1636 po boku zem. hejtmána dokonce král. tribunál zeměpanský); za to však nastával rozvoj české dvor. kanceláře ve Vídni jako nejvyšší instance zemí Českých, čímž také svazek celé koruny nově se utvrzoval. Obn. Zf. Zem. totiž učinilo kancelář českou nezávislou na král. českých nejv. zem. úřednicích předpisem, že při poradách o záležitostech státních a politických nemají již přicházeti ke dvoru do kanceláře, leda na zvláštní král. povolání; přicházeli tam pak obvykle jen za pobytu královna v Praze. Naproti tomu prohlášeno, že ve věcech soudních (kdež bylo potřeba 7 neb 9 soudců) král chtěl v české dvor. kanceláři i nadále užívatí nejv. úředníků i soudců zemských a komorních, jakož prý také jiných radů přísazných. Tím otvírala se však i možnost, jednak aby po boku českého nejv. kanceláře ponenáhlu se vytvořilo zvláštní gremium českých dvor. radů ve Vídni, jednak aby král i v českých věcech vypomáhal si také rady cizími (tajnými nebo říš. dvor. rady, což bylo usnadněno recepci cizího práva v Obn. Zf.

Zem. a rozšířením jazyka německého). Tyto cizí vlivy však časem pominuly, zvláště když od času Leopolda I. nejv. český kancléř i se svým úřadem nabyl náležité vážnosti a vlivu při dvoře; konečně pak Karel VI. novou organisací a instrukcí z r. 1719 dokonale utvrdil samostatné postavení král. české dvorské rady a kanceláře, jako státního ministerstva Českých zemí i nejvyš. jejich soudu; přibírání jednotlivých radů cizích bylo napříště výslovně vyloučeno. A tak není pochyby, že i podle Obn. Zf. Zem. normální právní stav vyžadoval, aby nejvyšší soudní instance byla domácí, ve kteréž by měli podílu nejv. úředníci a soudcové zemští jakožto král. čestní radové. A rovněž tak i ve vnitřní správě Českých zemí panovníci pobělohorští měli vládnouti zje mě jako králové čestí prostředkem české dvor. kanceláře a čes. místodržících; vzdýt Obn. Zf. Zem. znalo jen výsosti, praeerogativy a regály krále českého i dědiců jakožto budoucích králů českých.

Protož i se stanoviska stavovské ústavy pobělohorské nutno jest pokládati zrušení české dvor. kanceláře a král. místodržitelstva v Čechách r. 1749 (v. ad 3 e, α) za převrat ústavní a státoprávní, a nikoli za pouhý akt administrativní (za pouhou změnu úřadů výhradně zeměpanských), ke kterému by královna česká byla bývala oprávněna. Vsktť Marie Terezie, kteráž si stěžovala, že nejv. český kancléř byl spíše kancléřem svých zemí a stavů nežli prý mocnářův, mimoděk sama přiznala, že podpis jeho v některých věcech byl »podle ústavy zemské nevyhnutelným«; proto také zrušujíc tuto hodnost, sprvu zmocnila státního kanceláře, aby jednotlivě ad hoc užíval této hodnosti, načež r. 1753 byla formálně reaktivována, arci jen v centralistické kombinaci s hodností prvního kancléře rakouského. A právě tak, jako česká dvor. kancelář představovala svéprávnost a celistvost státu koruny České, tak i král. místodržitelstvo v Čechách představovalo ještě vládu z král. moci české (prostředkem král. nejv. zem. úředníků a radů), a zároveň jistou stavovsko-ústavní samosprávu zemskou, na rozdíl od centralistické zeměpanské byrokracie napotom zaváděné. Snahy z r. 1762 az 1763, aby politická správa zemská nejv. zem. úředníkům byla vrácena, ovšem již neměly plného výsledku: toliko praesidium gubernia bylo dáno zase nejvyššímu purkrabí a tím zároveň personálně spojeno s praesidiem zemského sněmu a stavovského výboru (po příp. na újmu neodvislosti těchto); mimo to též konsess nejv. zem. úředníků, jež Marie Terezie r. 1749 »podle zemské ústavy«, jak dí, zachovala, arci jen pro soudní záležitosti, byl r. 1763 aspoň fakticky spojen s guberniem, až zase r. 1771 byli odkázáni vesměs do zvláštního oddělení (gubernium in judicibus do r. 1783). Za císaře Josefa pak bylo i stavovské zřízení soudní vůbec zrušeno (v. ad 3 e, β); a takž z nejv. zem. úředníků stali se vlastně čestní hodnostáři, nicméně i tehdaž ponecháno některým (až do r. 1848)

praesidium zeměpanských úřadů nebo soudů zemských. Za Leopolda II. byl sice zamítnut požadavek českých stavovských desiderii, aby hodnostáři oni byli restaurováni jakožto »ústavní«¹ české místodržitelstvo; nicméně až do r. 1848 guberniální praesidium nejvyššího purkrabí aspoň formálně ukazovalo, že vláda zemská vykonává se také ještě z král. moci české. Rovněž tak hodnost nejv. čes. kanceláře posud formálně se objevovala (byť v kombinaci s hodností jinou); naproti tomu zůstal neproveden záměr cis. Josefa z r. 1781, zříditi teritoriálního hlediska zase 3 dvorské kanceláře, českou, rakouskou a uherskou, jež by měly každá spravovati všechny politické, fin. a soudní záležitosti své zemské skupiny (se zvl. soudn. senáty), vyjímajíc jistý obor financí všem zemím, také Uherským, společných.

Co do vlastního zřízení sněmovního nelze na tomto místě než zcela všeobecně ukázati k fasím poměru moci královské a stavovské, jejímž předním zdrojem a zároveň základem zemské samostatnosti byly zemské sněmy (viz Čechy, Dějiny ústavy). Kdežto pohusitské zřízení české namnoze vůbec sestavovštělo, spolupůsobení sněmů vzrostlo i v záležitostech, jež prve náležely k oboru vlastní moci panovníkovy (jakož ukazují omezení ve příčině korunních statků, lén, hor a mince, zákonodárství městského, manského, židovského a p.), a za Jagellovců dokonce nastával jistý způsob vlády parlamentární, resp. oligarchické, naopak po r. 1526 za Habsburků moc královská zase platně se povznášela, že zase dovede stavům držeti váhu, ano v některých směrech (zejména novými úřady) zjednávala si již převahu. Co do sněmů Ferdinand I. ujal se hned pevně král. praerogativ ve příčině jejich svolávání a jednání a hleděl i hmotně působnost jejich omezovati. Autonomní postavení vyšších stavů sice trvalo, zejména ve příčině přijímání do stavu panského a rytířského, jakož i zemského inkolátu (král mohl nejvýše udíleti erby, povýšiti na panoše); avšak naproti tomu stav městský r. 1547 byl pokořen, ochuzen o statky a práva, tak že také svůj hlas na sněmích zachoval jen z král. milosti a měl jako král. komora králem se spravovati, a teprve za Rudolfa II. dosáhl zase svobody, aby (podle Měst. práv z r. 1579) s vůlí královou práv svých mohl sám přičiňovati nebo ujímati, jak si to šlechta připsovala ve příčině svých stavovských poměrů a práva zemského. Přes to r. 1547 utrpěla nepřímo i sama váha zemského sněmu, zároveň i ta omezená rovnováha mezi stavy, pokud tu vůbec byla (stav městský už od času jagellovských nebyl veskrze rovnoprávným); tím dále podporován vývoj oligarchický, zvláště když Ferdinand I. bránil konání krajských sjezdů, jež volivaly poslance stavu rytířského, kterýmžto potlačováním zárodku soustavy reprezentativní také vliv tohoto stavu poklesl. Vůbec nebyl poměr stavů a krále příznivý, přátelský; k zápasu s mocí královskou pak pojily se rozmišky stavovské, boje náboženské, spory

s přivtělenými zeměmi. V celku sice moc sněmů zase stoupala a dosazeno i r. 1608—09 vážných ústupků politických a náboženských; ale konečně byla to vlastně pouze příprava ke konfliktu, ve kterém r. 1620 otrásl se i základy zřízení zemského. — Úpadek ústavy po Bílé Hoře jevil se i ve zřízení sněmovním. Oktrojirkou Obn. Zř. Z. změněno složení sněmu, také potlačeno autonomní postavení stavů vyšších (král sám udílil inkolát i všeliké stupně šlechty; připuštění už jen katolíci a přikázáno rovné právo jazyka českého i německého, jenž pohněhl fakticky nabývá převahy); jmenovitě pak na místě hlasů kuriálních zavedeny hlasy virilní a tím dotvrzena absolutisticko-aristokratická podoba sněmu pobělohorského. Co do působnosti nastává převrat co do zákonodárství, kdežto stavovské výsady toho času ještě postačují právo povolování berní aspoň juristicky udržeti v jeho platnosti. Před r. 1620 moc královská zůstávala bezpečně omezena aspoň v tom, že král nemohl jednostranně měniti Zřízení zemské, že v obecných záležitostech zemských nemohl v Čechách sám učiniti relaci k deskám čili vydati zákon (na Moravě vydávány dokonce některé zákony autonomně), ano že i král. privilegia, pokud se nesrovnávala s obecnými zákony nebo staršími privilegii, pokládala se za neplatná. Naproti tomu Ferdinand II. oktrojoval Obn. Zř. Z. r. 1627 (r. 1628 na Moravě), i vyhradil si moc k rozmnožování a opravování jeho a k činění všeho, co s sebou přináší *jus legis ferendae*; výhradu tu učinil i pro své nástupce, budoucí krále české (tedy toliko v této jejich vlastnosti). Vydávány tedy zákony též absolutisticky, ačkoli bylo vedle toho ještě možné zákonodárné účastenství sněmů na základě král. proposicí; ano, podle mor. Obn. Zř. Z. z r. 1628 a podle Novell z r. 1640 byla stavům dovolena (po vyřízení král. proposicí, s král. svolením) dokonce též iniciativa ve »všech menších«, které nedotýkaly se »osoby, výsosti, autority a regálů krále«, resp. nesahaly do status publicus. Pobělohorská úprava legislativy nicméně ještě neznala, že by všechno veřejné právo napříště záviselo pouze na libovůli panovníkově a nemělo už vlastní podstaty a závaznosti. Ferdinand jmenovitě nemohl rušiti zevnější státní právo české (právě základ jeho legitimních práv ke království a koruně); všeobecnou výhradou nebyly všeliké jeho právní závazky vůbec vyloučeny, zvláště když po vydání Obn. Zř. Z. zvláštními majestáty r. 1627 a 1628 potvrdil stavům aspoň všechna ta privilegia a svobody, které proti Obn. Zř. Z. nečelí (tak co do volby krále při vyměření král. rodu, neocizování od koruny a j.); také znění král. přísahy korunovační vztahovalo se na takováto privilegia. S druhé strany však politický stav a vývoj vedl absolutní panovníky dále k tomu, že vskutku nedali se vždy omezovati potvrzeními privilegii, dovolávajice se svých vůbec vyhrazených »král. regálů«; tento neurčitý pojem pak býval ab-

solutistickou naukou libovolně rozšiřován, a zvláště teorie o jednostrané revisi privilegií (jež přece obyčejně vzešla vlastně z úmluv dvoustraných) znamenitě přispívala k témuž cíli a konci. — Vskutku zejména za Leopolda I. znamenati lze zase další úpadek zákonodárné činnosti sněmů, a vedle toho již také klesání stavovského povolování berní. Podle Obn. Zř. Z. berně měly býti žádány pouze na sněmích a »ne jinak« (proti reversům); toliko nesměly ke stavovskému povolování připojovati se neslušné podmínky, čelící proti král. moci, nebo k vymoření nových privilegií; podle majestátu z r. 1627 král vůbec neměl stavům ukládati jiných daní, než které povolili. Při tom berně nepřímé nikterak nebyly vyňaty (namnoze právě náležely k financím stavovským), a právo povolovati daně zahrnovalo v sobě i event. právo je odepřít. Za Leopolda I. však začíná se absolutistické ukládání jednotlivých daní a zvláště inkamerace berní nepřímých; a tak i nejdůležitější právo sněmů pobělohorských krní a hyne.

V XVIII. stol. nastává již stadium nové: odstraňování stavovské ústavy vůbec. Jako za Marie Terezie stavové zemští vytlačují se z účastenství a vlivu ve správě politické, a za Josefa II. také ve zřízení soudním, tak touže dobou pozbývá moci i samo zřízení sněmovní. Za Marie Terezie (jež i v Obn. Zř. Z. spatřovala bezprávné prý omezení vládní moci panovníkovy) zavedena především t. zv. nová berní a vojenská soustava, podle níž nákladem 14 mill. (místo posavadních 9) mělo se vydržovati stále vojsko 108.000 mužů; stavové přistoupili k tomu zvláštními recessy decennálními (1748), ale pozbyli tím pak veliké části svého vlivu v hospodářské správě vojenské i v bernictví, jakož také každoroční postulování berní stávalo se formalitou. K tomu připojily se ještě nové inkamerace; současně také při zavádění politických reform namnoze bylo pomíjeno zemské stavy slyšeti, a pokud byly jim jaké vládní předlohy podány, nedopouštěno jim jednati o otázce: an?, nýbrž pouze: quomodo? Za Josefa II. pak již nadcházel konec všeho stavovského zřízení, když r. 1783—84 stavovské zemské výbory byly zrušeny (v. ad 3 e, α), a zároveň zapověděny všechny schůze stavů kromě těch sedění sněmovních, ve kterých měly se vyříditi panovníkovy postuláty nebo předlohy; zároveň ta byla ještě zostřena r. 1788, a když r. 1789 z pouhé moci zeměpanské zaváděla se nová berně pozemková podle katastru josefinského, odpadlo už i její postulování. — Restaurace stavovského zřízení za Leopolda II. nevrátila stavům starého jejich účastenství v politických a soudních úřadech země; toliko zase povoleny zemské výbory a obnoveny konání sněmů (při čem stav z r. 1764 byl nejzažším měřítkem). Desideriím stavů českých ve příčině jejich privilegií a král. výhrady práva zákonodárného nebylo vyhověno; tol. ko dáno stavům (1791) ujištění,

že budou »slyšáni«, kdykoli půjde o ustanovení a změnu ústavy neb takových zákonů, které se dotýkají celé země, dále, že postulovány budou ty berně, jež dosud byly postulovány, že však sněm ve případech pilných a v čas války nesmí žádaných berní odírat, nýbrž toliko podle svého zdání provéstí repartici. (V posledním desíletí před r. 1848 postulovaly se pouze daň pozemková, domovní činžovní a třídní v částce kolem 7 mill. zl., kdežto nepovolované daně nepřímé vynášely v Čechách 12 mill. zl.). Ostatně následkem válek francouzských nastala zase reakce, když vláda trvala na stanovisku, že v ústavních a stavovských záležitostech musí zatím zůstati status quo beze změny; a takž ani Leopoldovy ústupky nebyly vesměs provedeny a všeliké snahy stavův omezovány a dušeny, až činnost jejich zplna ochabla a oni již ze svého faktického úpadku vzchopiti se nedovedli. Ze stavovské ústavy zbývaly vlastně jen některé formy, jež sice juristicky nebyly ještě bez ceny, ale politicky nebyly hrubě více než formami. Stav ten ilustruje zvláště nová zemská ústava, kterou panovník r. 1816 »z milosti« dal nově nabytému Tyrolsku, v níž úplně si vyhradil ukládání berní (chtěje pod formou postulatů pouze oznamovati vypsaní pozemkové berně), a stavům ponechával činiti toliko prosby a předstávky; podobné »ústavy« dány též Haliči s Bukovinou r. 1817 a Krajíně r. 1818. V Čechách samých vzbudil se nový ruch mezi stavy teprve r. 1842, kdy usilováno zase dodati váhy právu povolovati berně, jakož také sepsána dedukce o právní nepřetržitosti ústavních práv a svobod českých z r. 1847.

Mnohem lépe, než stavovská ústava česká, udržela se uherská, ačkoli zejm. v zevnějším státním právu velkého rozdílu tu nebylo (viz Uhry). Zde jen ku přirovnání budiž připomenuto, že v XVI. stol. ústava uherská značně trpěla povznesením moci panovnícké a vlivem centrálních úřadů; toliko ve vlastních věcech uherských (co do justice, privilegií a sněmů) stačeno hájiti svéprávnosti státu Uherského, jak dokladem toho jsou závazky králů užívati v tomto oboru král. rady uherské, jakož i vydávati listy z kanceláře tamní (podle sněmů z r. 1559, 1567 a 1569, 1587); nicméně i tak nebylo zřízení zemského veskrze šetřeno (neobsazován palatinát a p.). K nové úpravě ústavy, stavům značně příznivé, došlo v l. 1606—08, a pokud šlo o právní stav, zůstávalo při ní (na rozdíl od Čech) i po r. 1620; za Leopolda I následkem spiknutí byla sice zavedena vláda absolutistická (1671) a panovník jako vítěz nad Turky a odbojníky mohl ji tam utvrditi (jako kdysi Ferdinand II. v Čechách), nicméně došlo tam zase k jistému vyrovnání se stavy r. 1687, kdy jmenovitě právo stavů k brannému odporu bylo zrušeno. Stálejší a vlastně normální podoby pak došla ústava uherská za Karla VI. r. 1715 a 1723, jak ji také Marie Terezie r. 1741 zaručovala. Co do úřadů byly r. 1723 (po přijetí pragma-

tické sankce) nově zařízení uherská dvor. kancelář ve Vídni a král. rada mistodržitelská v Prešpurce, jakož i tabule septemvirální (revisní soud celé koruny); též komora uherská jakožto dvorská od r. 1748 byla relativně neodvislá. Nový absolutismus, zejména za nekorunovaného krále Josefa II., skončil se rovněž bez úspěchu. Za Leopolda II. prohlášeno ve čl. X. z r. 1791, že Uhry s přivtělenými zeměmi jsou královstvím svobodným a co do vlády ve všech dikasteriích neodvislým, t. j. že ono není podřízeno žádnému jinému království nebo národu, nýbrž má svou vlastní ústavu, i má býti ovládáno a spravováno svým korunovaným králem a jeho dědici podle vlastních zákonův a obyčejů, nikoli po způsobu »ostatních zemí«. Základem tohoto úspěchu bylo mocné vyvinutí stavovského zřízení sněmovního, o dvou komorách (tabuli magnátův a stavů), na podkladě jisté soustavy repraesentativní, totiž volby komitátních poslancův, a zvláště v souvislosti s mocným samosprávným zřízením komitátů, kdež generální kongregace a občasné volené magistrát ve svých rukou zachovávali veřejnou správu zemskou. Protož ani nově pozdější reakce za cis. Františka a Ferdinanda nemohly se udržeti; tak jmenovitě r. 1825 bylo zase výslovně uznáno, že vybírati berně a rekruty možno toliko se svolením uher. sněmu, kdežto na sněmě r. 1847—48 většina liberální chystala již mnohé reformy časové.

II. Vývoj ústavy moderní.

A. 1848—1859.

Rok 1848 značí epochu ve státním a ústavním vývoji nového **R**-ka: nastáváť přechod k modernímu ústavnímu, právnímu státu. Tu poprvé se láme panství policejné byrokratického absolutismu a rovněž odkluzují se pozůstatky zřízení stavovského a patrimoniálního. Vítězný racionalismus, resp. individualismus požaduje t. zv. základních práv či svobod individuálních a státoobčanských, i počítá k těmto »přirozeným« pravům u nás také rovnoprávnost národní. Zároveň uvádí se moderní »konstituce«, t. j. jednotná národní repraesentace, kterou lid účastní se moci zákonodárné a kontroluje správu vedenou odpovědnými ministry. Tato ústavní recepce děla se u nás podle soustavy francouzsko-belgické, zvláště podle ústavy belgické z r. 1831, ve smysle t. zv. demokratické nebo parlamentární monarchie, jež platila za vzor také soudobné německé doktríně (Rotteck, Welcker); i není divu, že tehdejší nedbalo se historické právní nepřetržitosti, že se porušovala dosavadní zřízení zemská, ano i vlastní právo monarchovo, zejména když ustavující sněm říšský po způsobě samostatné konstituanty minil vycházeti ze svrchovanosti lidu, čím už zatlačován t. zv. princip monarchický. Celkem tedy ústavní vývoj r. 1848 bral se moderní cestou racionalistickou na základě t. zv. práva přirozeného, po případě cestou revoluční-avšak prvý

mocný náraz tohoto ústavního hnutí konečně zas ještě se rozbil o reální poměry staro. bylé historické monarchie; a tak po revoluci r. 1848 nastupuje r. 1849 zase reakce: nejprve dostavuje se oktrojírka a po ní už restauruje se absolutismus. Nicméně absolutismus přece není již trvale možný; r. 1860 nadešlo zase nové, druhé stadium vývoje ústavního, k němuž na místě moderní cesty revoluční z l. 1848—49 zvolena cesta spíše konservativní a historická. Tu se ani nenavazovalo na pokusy prvního stadia ústavního, tak že nynější ústava v Předlitavsku právně nesouvisí s vývojem z r. 1848; přímě její základy počínají rokem 1860 znova, ačkoli jinak část staršího práva historického materiálně se přejímá. Kdežto však stadium revoluce a reakce z l. 1848—49 zachovalo pro Předlitavsko toliko význam prvních snah a pokusů, kterými začínají dějiny politických hesel i stran u nás, naproti tomu v Uhrách později podařilo se, namnoze formálně obnoviti kontinuitu s ústavou historickou i zákony r. 1848.

Ústavní vývoj od r. 1848 měl však ještě jiný význam fundamentální: značil nový a konečný stupeň a způsob státního sjednocování-centralisaci konstituční, a to, jak dodati sluší, zvláště předlitavskou, tudíž zároveň i jistý dualismus rakousko-uherský. Až do r. 1848 společný svazek říšský zakládal se vedle práva dynastického či monarchického hlavně na panovnické moci a jejích nejvyšších orgánech, na byrokracii a vojsku; vytvářel se tedy cestou vládního absolutismu a administrativní centralisace, pronikaje pohnutě shůry dolů (kdežto zbyvajcí formy ústav stavovských přec ještě zároveň představovaly historické zvláštní právo zemí). Rokem 1848 svazek říšský začíná se vytvářeti novou, také právní cestou, totiž konstituční-prostředkem společné ústavní legislativy neboli všeobecné, jednotné národní repraesentace, tedy také zdola se souhlasem zemí a národů samých. Šloť tehdejší především o ústavu říšskou, a to nikoli federalistickou, nýbrž centralistickou, kteráž staré právo zemí široce pohlcuje (tím spíše, že také stavovské instituce odpadají); nad to hned r. 1848 tato říšská ústava obmezuje se dualisticky na t. zv. Předlitavsko, bez Uher. — Takto teprve příkvačuje na české státní právo nová, moderní pohroma: do té doby práva českých zemí byla obmezována vlastně ku prospěchu absolutního krále českého (spolu již císaře rakouského), nyní najednou zástupci jiných zemí, historicky k tomu nepovolani, resp. zástupci zánovního »národa« předlitavského osobují si už spolurozhodovati o právech krále i království Českého, a to jak v záležitostech říši společných, tak i v oboru vlastních či vnitřních záležitostí zemských; ani v rámci konstituce říšské nemá trvati vlastní konstituce česká! A tento centralistický výsledek zůstává pro Čechy už trvalý; tím pozoruhodněji pak vystupuje od té doby rozdíl naproti Uhrám. Byloť cílem Uhrů

vlastně rozpoltnění říše ve smysle personální unie: přes to dostalo se jim hned zvláštní konstituce r. 1848; ano, po dočasné absolutistické reakci bylostátní právouherské konečně s jistou právní kontinuitou obnovou za dualismu r. 1867. Naproti tomu Čechům, kteří netoliko uznávali vesměs společné záležitosti říšské, ale r. 1848 s Palackým v čele právě po rakušansku zasazovali se o jednotný svazek veškerého mocnářství-proti národně státnímu separatismu Uhrů i Němců, zvláště ve společném zájmu Slovanstva před Litavou i za ní, nedostalo se (podobně jako též Chorvatům) vládního vděku, a to ani po stránce národnostní. Obnovený absolutismus (Bachovský) potlačoval vnitrostátní otázku slovanskou právě tak, jako byly odklizeny zevněstátní otázky uherská a německá. Při tom však Němcům, kteří r. 1848 byli po velkonemecku tihli do Frankfurtu a tedy podporovali rozpoltnění mocnářství na dvě v souhlase s Uhry, přece zase nadále nechávána ve vládě centralistická hegemonie, rázu národně německého. —

V době veřejného hnutí od března 1848 do března 1849 vývoj ústavy říšské ihned obmezoval se u nás dualisticky na Předlitavsko. Kvapně hledal si různé formy, tak že hned v prvních třech měsících prošel tři fáze: troji koncesse cis. Ferdinanda měly každá jinou podobu.

1. V prvním ruchu revolučním ve Vídni (13. břez. 1848) propuštěn státní kancléř kníže Metternich. i slíbeno cis. proklamací z násled. dne, že nejdéle do 3. čce budou do Vídně svoláni poslanci »stavů« německých a slovanických »říši«, jakož i ústředních kongregací království Lombardsko-Benátského, aby v legislativních a administrativních otázkách vykonávali hlas poradný. Avšak v zápatí musilo se pokročití dále: cis. manifestem z 15. března 1848 č. 29 sb. z. pol. oznámeno brzké sejiti se poslanců všech »provinciálních stavů« i centrálních kongregací království Lomb. — Ben. »se sesíleným zastoupením městského stavu a se zřetelem ke stávajícím provinciálním ústavám za účelem Námi uzavřené konstituce vlasti«; také již dne 17. břez. zřízeno ústavní odpovědné ministerstvo předlitavské na místě dosavadních dvorských úřadů. Takto za příkladem historických kongressů zemských z XVI. stol. byla sprvu zvolena forma stavovských říšských delegací, obesílaných sněmy zemskými, s hlasem rozhodujícím; mínílať se formálně zachovati kontinuita se zřízenými zemskými a stavovskými řády, jež měly se ihned částečně opravití rozšířením zastoupení stavu městského (nikoli také venkova). Avšak jakoli se mělo vycházeti od základů historických, autonomistických, v tom zase vězel moment centralistický, že panovník (podle reskriptu z 18. břez. t. r.) ještě sám si vyhrazoval upravení říšské ústavy, a tudíž materiálně rozsah společných záležitostí říšských, jakož i míra a způsob konstitučního vlivu v nich záviseti měla teprv na další oktrojrice.

Do rámce takového konstituce říšské dala také vhodně zařaditi se vlastní konstituce česká podle kabin. listů z 23. břez. a 8. dub. 1848. Tu sice vláda nevyhověla požadavku pražských petici, aby byl obnoven státoprávní svazek celé koruny České prostředkem společného generálního sněmu a odpovědných nejvyšších úřadů pražských-požadavek ten odkazován na příští sněm říšský; moravský sněm stavovský v dubnu, i později t. zv. selský v červenci t. r. vyslovily se proti němu, nechťejice již znáti svazku koruny České; s německé strany pak vůbec trvalo se na zachování plně solidarity Němců sudeckých s alpskými. Nicméně Čechy samy, bez Moravy a Slezska, vskutku mohly míti svou »chartu« v kabin. listu svého korunovaného krále Ferdinanda V. z 8. dubna 1848, jenž byl ministrem vnitra Pillersdorfem veřejně oznámen a pojat do české provinc. sbírky zákonů (XXX, 108 sl.). Slibovalť konstituční podobu vlastní zemské legislativy i exekutivy, totiž jednak usnašecí hlas zákonodárný zemského sněmu v širokém oboru vnitřních, zemských záležitostí (český král vzdával se absolutistické výhrady juris legis ferendae z Obn. Zř. Z. 1627, chtěje býti králem konstitučním), jednak »odpovědné nejvyšší úřady pro království České v Praze s rozšířeným okresem činnosti«, tedy s částí agend dosavadní dvorské kanceláře i nejvyššího soudu. K tomu vycházelo se v zemi od rovnosti národnosti české i německé; připočteme-li pak i tradice práva historického, království České bylo by zajisté v širokém oboru zachovalo svou bytnost státní z vlastního práva; nová konstituce říšská měla upravovati toliko obor společných záležitostí říšských, jež s české strany na rozdíl od Uhrů byly plně uznávány. S druhé strany byla právní kontinuita přece formálně porušena potud, že kabinetní list z 8. dub. sám přímo oktrojoval prozatímně složení příštího sněmu, připouštěje naň volené poslance městské i venkovské vedle dosavadních členů vyšších stavů zemských (stavovský sněm v Čechách tedy již nesvolán, kdežto na Moravě došlo k samovolné reformě sněmu stavovského ve smysle soustavy repraesentativní). Nad to kabin. list z velké části přinášel teprve zásadní sliby, jež čekaly svého provedení, jakož i sněmovního přijetí; zvláště bylo lze postrádati přesného vymezení záležitostí zemských a říšských. Také hned zdvihl se odpor proti t. zv. české chartě ze strany jiných zemí, jmenovitě od t. zv. »centrálního výboru« zemských stavů, jenž v 1. pol. dubna ve Vídni se sešel (bez českých a haličských zástupců), a min. Pillersdorf už toho zase použil k vydání dekretu z 23. dub. t. r. k dolnorakouskému maršálku hr. Montecucolimu, že prý nebylo úmyslem vlády povolití českému sněmu působnost přesahující vlastní záležitosti provinciální a ze odpovědnými nejvyššími úřady v Praze nesmí býti nijak obmezováno odpovědné ministerstvo ve své působnosti, zvláště co do legislativy

Následovně pak oktrojovaná ústava říšská z 25. dub. 1848 chartu českou úplně ignorovala, a neméně nedalo se s ní srovnati povolání ustavujícího shromáždění říšského z 16. květ. t. r. Naproti tomu obřancem práv českých byl pouze Národní výbor se zeměsprávcem zemským hr. Lvem Thunem, ježto nový sněm posud nebyl zvolen; konečně opětne bouře ve Vídni pohnuly hr. Thuna, aby zvláštní deputaci na začátku června přímo u dvora v Inšpruku úsilně domáhal se provedení panovníkových slibů: skutečně měl býti svolán sněm zemský podle kabin. listu z 8. dub., a to výslovně jako ustavující pro záležitosti zemské, toliko poradný pro obor záležitostí říšských; nepochybně také náleželo již prozatímně organisovati odpovědnou radu místodržitelskou s arciknížetem Františkem Josefem v čele, která by v záležitostech zemských byla zaujala vlastně postavení zemského ministerstva. Tu před samým cílem snah vypuknutím svatodušních bouří v Praze dne 12. čna, které kn. Windischgrätz zbrani potlačil, dílo nové konstituce české zmařeno nadobro (sněm zemský, do něhož volby již byly z části vykonány, již se nesešel). Byla to podle slov Palackého nejosudnější událost pro národ český v době novější. — Když takto s nezdarem se potkal program historického práva českého, od něhož petice pražské návodem dra Fr. Braunera vycházely, Čechové vstoupili bez záruky na půdu ústavy říšské, kdež Palacký hleděl jim vytyčiti moderní program rakousko-federalistický, jenž by vycházel od »národně-historických skupin zemských«, ne-li přímo od rozdělení národopisného, za příčinou dokonalého provedení rovnoprávnosti národní.

2. Tyž »ústřední výbor« ze stavů, který ohradil se proti zvláštní české ústavě, vyslovil se ve shodě s vládou především pro oktrojování ústavy říšské, prve než by došlo k úpravě zřízení zemských, a pro moderní soustavu repraesentativní místo reformy řádů stavovských. Ministr Pillersdorf zatím už pouštěl od formy stavovských říšských delegací, i pospíšil si provéstí přechod k nové formě, prve než by se v Německu sešlo ústavodárné shromáždění národní ve Frankfurtě. A tak oktrojována první »ústava císařství Rakouského« z 25. dubna 1848 č. 49 sb. z. pol. (t. zv. dubnová, Pillersdorfova), kteráž sice mluvila o císařství Rakouském jakožto nerozdílné konstituční monarchii ve smysle pragmatické sankce z r. 1713, nicméně po dualisticku vztahovala se pouze na země Německo-rakouské a České s Dalmácií a Haličí (i Lomb. — Benátsko bylo vyňato); ostatně byla dokonale centralistická, tak ze zemím nepřiznána žádná legislativa, jen samospráva, ano i celé rozdělení »provincií« mohlo samovolně říšským zákonem býti měněno. Znala vůbec jen moc ústřední, vyhrazujíc všeliké účastenství zákonodárné sněmu říšskému, o 2 komorách volených přímo voličtvem, nezávisle na jakékoli delegaci zemských sněmů; prozatímný řád vo-

lební vyhlášen dodatečně dne 9. květ. 1848 č. 57 sb. z. pol. Senát říšského sněmu měl podle dodatečného předpisu míti 200 členů, tak že čtvrtina připadala na zletilé prince císa. domu a na členy doživotní, císařem bez ohledu na stav a rod jmenované, kdežto 150 členů mělo na 5letí býti voleno největšími velkostatkáři; počet ten rozvržen mezi jednotlivé země podle počtu obyvatelstva, a v každé připuštěn 20násobný počet voličů, tedy relativně největších poplatníků velkostatkářských. Komora poslanecká měla míti 383 poslanců na 5 let volených, dle počtu obyvatelstva a podle zásady zastupování zájmů. Vskutku toliko 31 měst tvořilo zvláštní volební okresy, a obyčejně počítán jeden poslanec na 50.000 obyv.; právo volební vyměřeno bylo poměrně široce (pouze vyloučeni služebníci, dělníci za denní nebo týdenní mzdu a osoby podporované z veřejných ústavů dobročinných), avšak demokratický ráz zas obmezen i ve městech volením nepřímým prostředkem volitelů. Na Čechy připadalo 90, na Moravu 38, na Slezsko 10 poslanců (na Prahu 4, Liberec, Cheb a Č. Budějovice po 1, na venkov 83; na Brno 2, Olomouc, Jihlavu a Šternberk po 1, na venkov 33; na Opavu 1 a venkov 9). Moc výkonná příslušela císaři při odpovědnosti ministrů; zákonodárnou měl vykonávati společně s říšským sněmem, jemuž příslušelo spolupůsobiti při všech zákonech, i povolovati berně a brance. Při rozpočtě a povolování berní a branců náležela komoře poslanecké přednost. Při zákonech, kterými ústava se doplňuje, vysvětluje nebo mění, bylo potřebí dvoutřetinové většiny ze členů přítomných, jinak pouze většiny absolutní; k platnému usnášení pak stačila přítomnost 30 senátorů, resp. 60 poslanců. Ostatně zřízení a působnost zastupitelstev zemských, jež ústava říšská nazývá provinciálními stavy, měly se zachovati, »pokud se ústava nezmění«; usnesení, jež by učinily o časové reformě svého zřízení, měla se pokládati pouze za návrhy, jež zkoumati a oceniti příslušelo sněmu říšskému (§ 55); za vlastní úkol jejich prohlášeno pouze »opatrovati zájmy provinciální, pokud nezabíhají v potřeby státní« (§ 54), podobně jako bylo slíbeno také zvláštní zřízením unicipální (samosprávné) »k opatrování zvláštních zájmů v krajích a okresích«. Tak tedy na místě dosavadního historického postavení země měla nastoupiti vlastně státní fuse či unifikace; ústava říšská samojediná měla se státi zdrojem všelikého práva země. Ostatně však byla národům slíbena všeobecně »neporušitelnost národnosti a jazyka« (§ 4).

3. Avšak prve než došlo k volbám do říšského sněmu, nespokojená Vídeň zase revoluční štumpetici vynutila si další ústupky, k nimž příklad poskytovalo ústavodárné shromáždění německé ve Frankfurtě. Bylo totiž prohlášeno císa. proklamací z 16. května 1848 č. 65 sb. z. pol., že ustanovení ústavy má se státi teprve »konstituujícím shromážděním říšským« o jediné komoře vo-

lené bez censu. Odpadl tudíž senát; zavedeno takměř všeobecné volební právo (rozšířeno i na dělníky nestojící v řádném poměru služebním), nicméně zůstalo při volení nepřímém; srv. min. nař. z 30. květn. t. r. č. 75 sb. z. pol. Ačkoli pak ještě dalšími nepokoji ve Vídni z 26. květn. bylo na vládě vynuceno též uznání zvláštního výboru bezpečnosti, přece panovník, jenž hned 17. květn. byl se uchýlil do Inšpruku, začátkem června od tamtudy znova potvrdil ústupky májové ve příčině ustavujícího sněmu říšského. Byly tudíž volby provedeny, a sněm v červenci sešel se ve Vídně, kde také arciknížetem Janem dne 22. t. m. slavně byl zahájen řečí o svobodném sbratření rovnoprávných národností a zároveň úzkém svazku s Němcem. Bylo to závažné faktum, že přese veliké národní a autonomistické snahy všeobecné říšské zastupitelstvo r. 1848 bylo skutečně oblesáno odevsad bez separatismu a také bez záruky pro státoprávní nároky jednotlivých zemí (kdežto proti volbám do Frankfurtu byla z části abstinence). Tento prvý sněm říšský měl vlastně jako ustavující obmezit se na ustanovení ústavy; ale působnost jeho byla již podle trnní řeči rozšiřována na potřebná opatření finanční a vše-likoulegislaci, jakož i jmenovitě císař sankcionoval říšský zákon o zrušení roboty a poddanského svazku ze 7. září 1848. Tím však zase dílo ústavní samo se zdržovalo. Byl sice již 31. čce zřízen 30člený ústavní výbor, zvolený podle 10 obvodů guberniálních, tak že většinu v něm měli němečtí centralisté, kdežto v plném sněmě měla ji autonomistická slovanská pravice; koncem září byla však teprve vyhotovena jedna část díla: osnova t. zv. základních práv lidu, kdežto pro ústavní ústrojí říše toliko Palacký byl tehda sepsal svou prvou osnovu. Ovšem však sněm říšský osobil si tehdaž moc svrchované konstituanty, na níž záviseti měla veškerá práva i samého mocnáře, nad tož zemí; i samo ministerstvo (od 17. čce Doblhoffovo místo Pillersdorfova) připouštělo, že panovníkovi nepřísluší sankce, nýbrž jen prosté »přijetí« listiny ústavní, na které říšský sněm se usnese. Avšak po tomto vzednutí se ideí svrchovanosti lidu předlitavského nastával zase nenáhly obrat zpátečný, jakmile radikálové vídeňští, s Maďary držíci, znepokojení znamením obstrukce proti zákonu o vybírání berní na r. 1849 (kterýmž vládě poskytovaly se prostředky k podporování bána Jelaciče v boji s Maďary), podnikli dne 6. říj. 1848 novou revoluci, t. zv. říjnovou, při níž byl zavražděn ministr, války hr. Latour. Panovník, teprve v srpnu do Vídně se vracívší, odebral se zase do Olomouce; část pravice opouštěla říšský sněm, většina sice setrvala pod místopředsedou Smolkou, hleděla však vycházeti s Vídni a pomalu uchýlovala se na půdu revoluční. Konečně, když Jelacič odrazil Maďary u Schwechatu, vrchní velitel kníže Windischgrätz dne 31. říj. brannou mocí dobyl vzbouřené Vídně; tím byla ve-

doucí úloha tohoto města ve hnutí r. 1848 dohrána, také svémocně již zasedání kusého sněmu říšského ve Vídni vzalo konec, aby pokračovalo později v Kroměříži za situace změněné vítězstvím cis. vojsk pod Windischgrätzem a Radeckým, za nového vzestupu moci monarchické.

4. Říšský sněm sešel se opět v Kroměříži dne 22. list. 1848 za nového ministerstva Schwarzenberkova a Stadionova. Hned potom také následkem resignace cis. Ferdinanda a. arcikn. Františka Karla nastoupil dne 2. pros. t. r. nový císař František Josef I., jenž přijav »koruny své říše« podle sankce pragmatické, prohlásil za svůj úkol, spojití všechny země a kmeny mocnářství v jeden veliký celek státní (*Staatskörper*), a hned také vyhlazoval si sankci přísti ústavy. A tak ihned mohly býti patrným rozpor, bránící už zprědu dokonání ústavního díla v Kroměříži; říšský sněm předlitavský jednak zajistě nebyl povolán osnovati ústavu unitárskou pro celou říši, jednak podle svých tradic z Vídně žil dále vídeňskosvrchovaností lidu na újmu vítězí dědičné monarchie. To se aspoň ukázalo, když v plně sněmovně konečně došlo ke čtení »základních práv« o 29 §§, jichž znění bylo sice proti vídeňskému zmíněno, ale přece v čele měly článek, že »všechny moci státní vycházejí z lidu« (jenž potom formálně byl odstaven). Mezitím ústavní výbor na začátku března dokonál a (nikoli samovolným souhlasem, nýbrž) pod nátlakem hrozících už událostí v celku svorně přijal ústavní os novu pro Předlitavsko z 2. břez. 1849, t. zv. Kroměřížskou o 160 §§ (hlavně podle osnovy podané drem Kajetanem Mayerem, kdežto Palacký z ústavního výboru byl vystoupil). Dílo to bylo veskrze kompromisní, převahou však centralistické, ježto ústupky autonomistům, většinou formální, byly zase dobře zaklausulovány; naproti ústavě Pillersdorfově ovšem vynikalo zase připuštění zemské legislativy a exekutivy (na základě ústavy říšské), jakož i zvláštní komory zemí při říšském sněmě.

Osnova tato mluví sic o císařské koruně, dědičné podle pragm. sankce, ale vychází vlastně od monarchie parlamentární; pravíť, že práva a moci císařovy jsou ustaveny konstitucí (§ 41) a všechny moci vládní vykonávají se pouze způsobem v konstituci určeným (§ 33). Nikoli z vlastní moci, nýbrž na základě ústavy přísluší císaři moc vykoná, jenž ji má vykonávati odpovědnými ministry (tyto soudí ústavní soud říšský, obsazovaný z polovice císařem, z polovice komorou zemí; vedle toho připouští se i sbor poradný: říšská rada). Moc zákonodárná vykonává se císařem společně se zákonodárnými sbory, a to tak, že sankce panovníkova při zákonech zemských je neobmezena, kdežto při zákonech říšských nesmí se odepriti (po způsobě relativního veta), když říšský sněm ve dvou zasedáních po sobě jdoucích i po nových volbách učiní po třetí usnesení totéž (§ 88); panovníku ponechává se »přijetí« ústavní listiny, při jejích revisích má míti absolutní

veto. — Říšský sněm má býti dvojkomorní. Lidový a centralistický živel představuje komora lidu, volená na 3letí způsobem přímým od voličstva, avšak pouze na základě minimálního censu (ne přes 5 zl. konv. m.); ze 360 poslanců přiděleno 80 větším městům a průmyslovým místům, zbytek venkovu, tak že 1 poslanec připadal ve městech na 15.000, na venkově teprve na 60.000 obyv. Živlem sice občanským, ale federativně partikularistickým, jenž má organicky spojovati země a říši, má býti zvláštní komora země o 115 poslancích volených na 6 let, s obnovou polovice ve 3 letech, a to tak, že 84 poslanců je voleno od 14 zemských sněmů stejně po 6, a mimo to 31 poslanců zvláště od 31 sněmů krajských, ježto větší země jsou rozděleny také na kraje (ostatně poměr malých a velikých zemí byl tehdy co do obyvatelstva 1:12, co do poplatnosti 1: 20 až 30). Sněm říšský má scházeti se každoročně ke dni 15. března; praerogativy panovníkovy jsou omezeny, autonomie sněmu pojištěna; rozpočet stanoví se pouze komorou lidu, berně a branci povolují se každoročně.

Co do země ústavní výbor kroměřížský zamítl navrhované rozdělení říše podle národnosti a přidržel se historického rozdělení zemského (partikularisticky, neuznávaje žádné skupiny, ani koruny České). Při tom všechny »říšské země« prohlášeny za rovné, tak že velikým měřilo se podle malých; nad to sahalo se ještě k vnitřní decentralizaci 6 větších zemí rozdělením jich na kraje, zvláště se zřetelem na národnost; Halič rozdělena na 10, Čechy na 9, Morava na 6, Rakousy p. E. a Tyrolsko po 3, Štýrsko na 2 kraje. Země mají požívatí »autonomie« v mezích daných říšskou ústavou; mohou sice na ustavujících sněmích stanoviti svá zemská zřízení, ale tato pak vyžadují potvrzení od říše; nemá však býti odíráno, bylo-li šetřeno zásad ústavou říšskou předepsaných. Legislativu zemskou vykonává císař »jako hlava země« společně se sněmem zemským nebo krajským, s podpisem ministrů říšských. Místodržitel resp. hejtman zemský jest sice zemí odpovědným, ale rádcem koruny (ministrem) není; po případě připuštění též místodržitelští radové odpovědní z výkonu zákonů zemských; chefové úřadů krajských mají zůstatí podřízeni chefům zemským; těmto pak ponechají se také jistě plné moci správní na místě a jménem ministrů. Legislativě říšské byl vůbec zabezpečen značný rozsah a přednost před zemskou (generální domněnka pro prvou). Tato má se tudíž vztahovati samostatně na zemské záležitosti finanční, dále v záležitostech politických: na zvelebení umění a věd, dohled k zbožným nadáním, na chudinství, nemocnice a jiné humanitní ústavy, i na řády čelední, hasičské a stavební, konečně v záležitostech státohospodářských: na zvelebení zemědělství, průmyslu a obchodu uvnitř země, na zřízení spojitelných, ústavů záložních a hypotečních bank, na zemské komunikace silniční a průplavni, pak splavnění řek a jiné stavby vodní,

i navené stavby k zemským účelům (§ 114). Další legislativa zemská—v mezích zákony říšskými vytyčených—vztahuje se na záležitosti školské a církevní a na zemskou policii v odvětvích prve neuvedených (§ 115); mimo to přísluší zemským sněmům řídití všechny vnitřní záležitosti, které se jim příkážou říšskými zákony. S druhé strany však zase působnost sněmů krajských má obsahovati vůbec: záležitosti obecní, krajské silnice a jiné komunikační prostředky, zřizování spojitelných a záložních ústavů, jakož i péči o všechny záležitosti, které dotýkají se pouze obce krajské neb několika jejích okresů (§125). Eventuálně, když toho uznají nutnou potřebu, mohou přý kraje »v mezích říšských a zemských zákonů« upravovati a spravovati ještě: záležitosti národního vyučování, s právem určiti jazyk vyučovací a předměty jazykové, avšak se stejně spravedlivým šetřením jazyků kraje, dále záležitosti chudinské, nemocnice a ústavy humanitní, místní zbožná nadání, jakož i ústavy ke zvelebení rolnictví (§ 126). V záležitostech obecních příslušnost země je vůbec vyloučena a vyhrazena krajům (čítajíc v to i návrh obecního řádu v mezích zákona říšského, potvrzování obecních statutů, jakož i konečné rozhodování v cestě odvolací). Tak tedy kraje, jako zvláštní faktory netoliko samosprávné, ale i zákonodárné, zvláště v záležitostech obecních a školských, po přání většiny ústavního výboru kroměřížského měly býti »středním regulátorem mezi centralismem a federalismem«, resp. sloužiti decentralizaci zemské v zájmu centralisace říšské a zároveň hověti v zemích potřebám národnostních menšin. Zamítlat také většina zavedení národních kurií na zemských sněmích a toliko fakultativně připouštěla místo nich smírčí soudy.

5. Vláda konečně užila vítězství nad Maďary u Kápolny k rozpuštění a rozehnání říšského sněmu kroměřížského (dne 7. břez.), vytykajíc jemu nepřislušnost, podati jednotnou ústavu říši veškeré, jakož i revoluční, protimonarchické teorie. Současně byla panovníkem z vlastní cí. moci oktrojována »říšská ústava císařství Rakouského« ze 4. března 1849 č. 150 ř. z. o 123 §§, t. zv. březnová, Stadionova, i na uherské země se vztahující; zároveň i »základní práva« omezená tehdy na země neuherské (č. 151 ř. z., o 13 §§, některé články však byly vřazeny už do samé ústavy, hlavně v oddíle o říšském občanství). Nová ústavní listina byla z veliké části převzata z osnovy kroměřížské; z části použito zase ústavy belgické z r. 1831, mimo to též oktrojované ústavy pruské z 5. pros. 1848. Jednak zamýšlelo se povznést práva mocnářova, jednak zavádělo se zřízení unitársko-centralistické takovou měrou, že po letech ani říjnový diplom s únorovou netroufaly si ústavy březnové dostihnouti, ačkoli co do sjednocení říše veškeré byla jim vzorem. — Vycházelo se od jednotné, nerozdílné monarchie, od jednoho císařství, dědičného netoliko podle pragm. sankce, ale

také podle zákonů domácích, s korunovací císařskou; jednotlivé země tvoří »korunní země« císařské koruny Rakouské. V souhlase s tím jest jen jedno všeobecné, říšské občanství i jediné obchodní a celní území; ano za záležitost říšskou pokládá se vůbec všechno, cokoli ústava říšská nebo říšské zákony samy zvláště neprohlašují za záležitost zemskou (§ 36. lit. k). Poměr »korunních zemí« k říši je pak v podstatě uniformní, partikularistický (poměr království Lomb. — Benát. měl teprve zvláštním statutem být upraven). Ani o koruně Uherské tu není žádné zmínky (jaká v říjn. diplomu přece jest): mělat' se rozpadati na vespolek nezávislé korunní země císařství Rakouského. Právilo se sice, že ústava království Uherského zůstává se v platnosti, »pokud« neodporuje ustanovením ústavy říšské a rovnému právu národnosti (podle zvl. statutu o tom), ale tím se nedaly zakryti základní změny; však také království Chorvatské a Slavonské mělo i s Rjekou zachovati zvláštní, na Uhrách nezávislé zřízení (po příp. spolu s královstvím Dalmatským); Sedmihradsku měl býti dán nový zemský statut. Vojenská Hranice jakožto integrující součástka říš. vojska zůstávala vůbec podřízena pouze moci vykonávané. Nikoli zásadně, nýbrž toliko dočasně připouštělo se zvláštní postavení zemí Uherských, každé zvlášť o sobě, že se jejich zástupci na sněmě říšském měli zdržeti zákonodárného účasten. ství při předmětech občanského a trestního práva i soudního zřízení a řádu dotud, dokud země ty nezavedou v té příčině srovnalé zákony, což se jim však co nejdříve ukládalo. Pouze v tomto úzkém kruhu lze také v březnové ústavě spatřovati skrovnou stopu dualistického rozlišování zemí Uherských a ostatních (resp. širší a užší rady říšské), kdežto v pozdějším diplomu říjnovém vystupuje již zřejmě toho zárodek. Také v tom lze viděti praecedenci, že země neuherské měly svá zřízení zemská dostati cestou vládní oktrojírky (jako za říjn. diplomu, kterýž toliko zemím Uherským ponechával »dřívější ústavy«).

Všeobecný sněm říšský měl míti 2 komory. Horní sněmovna měla podle své zevnější podoby býti komorou zemí, t. volena býti zemskými sněmy na 10 let; vlastně však byla myšlena jako zastoupení větších hmotných zájmů. Měla totiž míti polovici členů komory poslanecké (podle lidnatosti, asi 170) a zemské sněmy měly voliti toliko po dvou členech ze svého středu (nejvýše 40), ostatně více než tři čtvrtiny (asi 130) ze středu nejvyšších poplatníků, kteří platili nejméně 500 zl. stříbr. přímé daně (po případě z poplatníků v té které zemi relativně nejvyšších, když se počítá jeden na 6000 obyv.). Pokud počet členů komory horní rozvrhoval se mezi země podle počtu obyvatelstva, vyplývala z toho relativní přednost velikých zemí naproti malým, jaké osnova Kroměřížská tou měrou neznala. Komora dolní měla býti volena na 5 let veřejným, ústním hlasováním lidu, na základě

zvýšeného censu, různého podle zemí, mezi 5 resp. 10 a 20 zl. stříbr. přímé daně, avšak s připuštěním též osobních voličů obecních. Počet poslanců měl se říditi lidnatostí, tak aby na 100.000 duší připadal nejméně jeden poslanec; celkem byl by se počet naproti osnově Kroměřížské (360) ztenčil. Co do konání říšského sněmu utvrzeny zase panovníkovy praerogativy. Jeho právo sankce není nijak obmezeno; on také může pod odpovědností ministrů vydávati vůbec nařízení s prozatímnou mocí zákonnou, když říšský nebo zemský sněm není shromážděn a následkem nebezpečí pro říši neb korunní zemi jsou nutná pilná opatření, načež toliko důvody a výsledky toho náleží vyložití příštímu sněmu říšskému neb zemskému (§ 86). Ačkoli rozpočet stanoví se každoročně, daně a dávky vybírají se dále podle stávajících zákonů; též není zmínky o ročním povolování branců; přivolení potřebují toliko ta ustanovení státních smluv, která ukládají říši nová břemena. Do oboru působnosti říšské spadají záležitosti týkající se císař. domu a práv koruny, záležitosti zahraniční, veškeré vojenství, říšské finance, záležitosti živnostenské a obchodní, říšské komunikace, poměry k církvi, vyšší vyučování, vnitřní bezpečnost říše, i vůbec všechny záležitosti, které říšskou ústavou nebo říšskými zákony nejsou prohlášeny za záležitosti zemské. Při tom jest jediná moc výkonná, totiž říšská; zemští ná-městkové nebo mistodržitelé jsou toliko jejími orgány, ona může také obstarávání záležitosti říšských svěřiti orgánům jiným než jim (totiž vládám krajským). Jako poradný sbor koruny a exekutivy má se zřídit říšská rada; vedle toho bude říšský soud.

Jednotlivým zemím přiznává se samostatnost v mezích ústavy říšské; tato však již sama stává se rozhodujícím právním pramenem pro ně. Od zvláštní legislativy krajské ovšem se zase upouští. Podle § 77 však také »ústavy stávkové pozbyvají platnosti; zemím neuherským pak teprve slibuje se dáti zvláštní zemská zřízení, se sněmy volenými podle zastupování zájmů. Samostatná působnost zemí obmezuje se na záležitosti zemědělské, na zemské veřejné stavby a dobročinné ústavy, na zemské finance; dále ponechává se jim, aby v mezích zákonů říšských blíže upravovaly záležitosti obecní, školní, církevní, přípráz, zaopatřování a ubytování vojska, jakož aby také nařizovaly v předmětech říšskými zákony jim přikázaných (§ 35, I. — III.). — Na těchto základech potom po odstoupení hr. Stadionu dr. Alexandr Bach provedl v l. 1849—50 oktrojování zřízení zemských, podle nichž země pokládaly se jednak za zákonodárné korporace ve státě, jednak za autonomní svazky obecní. Netoliko zachovával organickou shodu zemského zřízení s ústavou říšskou, ale zároveň hleděl konservativně pojistiti konsistenci těch tříd, které prý ručí za společenský a státní pořádek; proto na sněmích zemských tvořil 3 zájmové skupiny, přiděluje celkem třetinu

poslanců nejvyšším poplatníkům, třetinu městům a třetinu obcím venkovským (v Haliči a Tyrolsku podle jiného poměru). Podle ústavy zemské z 30. pros. 1849 č. 21 ř. z. pro 1850 království České jest nerozdílnou korunní zemí císařství Rakouského a poměr její k celku jest určen říšskou ústavou; sněm zemský má 220 poslanců, 70 volených nejvyššími poplatníky, 71 města a průmyslovými místy, 79 ostatními obcemi; zemský výbor má 12 členů, polovici z plného sněmu, po 2 ze tří kurií. Toto zřízení zemské pak sice, podobně jako ústava březnová vůbec, nebylo skutečně provedeno: proto konečně stavovský výbor zemský vedl záležitosti své dále až do r. 1861 (ježto instituce zemské nepozbyly všeho právního podkladu) — nicméně i tak zrušení zřízení stavovského, zvláště stavovského sněmu, jež už nebylo lze dobře obnoviti, spojeno bylo s podstatnou újmou pro nepřetržitost právní, pro historické právo zemí samých; toto pak i nadále bylo vždy zatlačováno oktrojirkami na širším podkladě ústavy říšské.

6. Březnová oktrojírka z r. 1849 svým říšským unitarismem čelila také proti zvláštním, národně státním snahám Němcův a Maďarů, jež částečně spolu souvisely. — Mocné hnutí pro svobodu a jednotu Německa v březnu 1848 směřovalo k přetvoření mezinárodního Bundu německého ve stát spolkový, s jedním národním zastupitelstvem; podle požadavků t. zv. Vorparlamentu notáblů (zač. dubna) mělo se ve Frankfurtě sejti konstituující národní shromáždění, což se pak také stalo dne 18. květ. 1848. Rakouští Němci tehdaž přáli si připojení zemí Něm. bundu k Německu; ano i rakouská vláda chtěla tím způsobem zachovati si tamní supremacii, nepřihlížejíc ani k ohrožení vlastní suverenity v Předlitavsku, jež mělo se státoprávně podříditi novému svazku. Sprvu nezdálo se míti trvalejšího účinku, když Palacký ve známém psaní do Frankfurt z 11. dub. 1848 hájil historické svrchovanosti Čech a politicky nutné samostatnosti říše Rakouské oproti Německu a když podle toho Slované provedli abstinenci při volbách do Frankfurtu, tak že zastoupení Předlitavska zůstávalo tam kusým. Až časem objevila se jednak neshoda spolkových vlád s národem německým, jenž jal se pokládati sám za suveréna, jednak také skrovná vyhlídka ve zdar »velkoněmeckých« snah rakouské strany (se Schmerlingem) oproti t. zv. Maloněmcům. Setrvání ministerstva Schwarzenberkova na jednotě říše Rakouské a následující oktrojírka ze 4. břez. vedly konečně k plnému rozkolu: malo-německá většina ve Frankfurtě usnesla se dne 28. břez. 1849 o říšské ústavě německé (ve smysle konstitučního státu spolkového se sněmovnou států a lidu; základní práva vyhlášena už 27. pros. 1848), a zároveň zvolila pruského krále Bedřicha Viléma IV. dědičným císařem německým. Tehda teprve poslanci z R-ka byli odvoláni a předlitavští Němci měli zase spokojiti se státním

zřízením domácím. Nový spolkový stát Německý však také se nezdařil; a tak konečně v květnu 1851 restaurován prostě dřívější německý Bund a s ním zase supremacie Rakouska.

S německou otázkou souviselo a srovnávalo se národně státní hnutí maďarské: R. mělo státně býti rozptčeno na dvě a národně měla se založiti obapolná hegemonie, německá a maďarská, hlavně proti Slovákům. Roku 1848 Uhrům ihned podařilo se emancipovati tak, že zbývala politicky vlastně t. zv. personální unie. Zřízením zvláštního ministerstva (17. břez.) a 31 zák. článků sněmu 1847—48 sankcionovanými v Prešpurku dne 11. dub. 1848 přetvořena stavovská ústava uherská ve smysle moderního liberálního konstitucionalismu a spolu maďarského národního státu; zároveň dosaženo nebývalé státní samostatnosti v záležitostech dosud společných, říšských. Nové zákony státu Uherského mluvily sice o nerozdílnosti mocnářství ve smysle pragmatické sankce; znaly též jednoho uherského ministra u osoby J. Veličenstva, jenž má Uhry pod svou zodpovědností zastupovati ve věcech zájmů s ostatními zeměmi společných; avšak rozsah těchto záležitostí i způsob jich vyřizování nebyly blíže vyčteny, závisely dále na dohodnutí s uherským sněmem a ministerstvem; mimo to pak moc výkonnou měl za nepřítomnosti královny v zemi vykonávati palatin, sněmem ke královu návrhu zvolený, a to s osobní nedotknutelností (což už nedalo se dobře srovnati s jednotou monarchickou). Vskutku ministři uherští osobili si také v záležitostech vojenských, finančních i zahraničních působnost nešetřící politických důsledků či postulátů jednoty říšské podle vývoje historického a sankce pragmatické, tak jakoby společné záležitosti říšské měly časem přestati. V tomto novém zřízení státním však vypukla ještě krise, a to především následkem jeho maďarského národního rázu, z poměru k jednotlivým národnostem koruny Svatoštěpánské a jich národně-politickým snahám, zvláště když chorvatský bán Josef Jelačić troufal si naproti palatinovi a ministrům uherským hájiti zároveň práv zemských i společného, říšského svazku. Když Uhři i bez krále sankce pořizovali si pomocí papírových peněz vlastní honvědecké vojsko a Jelačić oproti tomu sám počal boj, došlo v Pešti zač. října 1848 k revoluci pod vedením Kossuthova výboru pro obranu vlasti. Vláda t. sice 31. pros. musila uchýliti se do Debrecína, kdežto Windischgrätz s Jelačićem 5. led. 1849 vtáhli do Budína; ale když po vítězství u Kápolny byla vyhlášena oktrojovaná ústava říšská ze 4. břez. 1849 také pro Uhry, tudíž byly také zrušeny zákony uherské z r. 1848, sněm debrecínský dne 14. dub. 1849 naopak úplně se odtrhl od mocnářství a sesadil dynastii Habsburskou, načež novou silou pod plnomocným guvernéřstvím Kossuthovým obsazena zase Pešť, dobyto i Budína. Avšak konečně zvítězilo opět cis. vojsko

s pomocí cara Mikuláše: zbytek maďarského vojska pod Görgeim kapituloval u Világoše (13. srp.), kdežto Kossuth uprchl do ciziny. A tak udoláním revoluce nová ústava uherská z r. 1848 fakticky byla odstraněna.

7. Po tomto pokroku panovnické moci ústava březnová z r. 1849 už vůbec provedena nebyla, tak že představuje vskutku spíše přechod k unitárnímu absolutismu. Vláda hleděla napřed (podle § 120 úst.) »prozatímními« zákony v život uvést řadu organických zřízení, na jejichž základech by teprve došlo ke svolání říšského sněmu. Vedle zákonů tiskového, spolkového, shromažďovacího a vedle vyvážení pozemkového upraveno zřízení obecní ze 17. března 1849, stanovena základní pravidla organisace soudní ze 14. a 16. čna, i zřízení úřadů politických podle nejv. rozhodnutí z 26. čna 1849, tak jmenovitě podle departementální soustavy Stadionovy min. Bach r. 1850 zavedl v Čechách sedm, na Moravě dvě »krajské vlády«, jakožto druhé instance nad okresními hejtmanskými, podřízené přímo ministerstvu (místodržitelé příslušelo toliko prostřednictvím). Potom vydána vládou zřízení zemská, pro většinu zemí neuherských dne 30. pros. 1849, pro Terst dne 12. dub., pro Halič a Bukovinu dne 29. září 1850; zamýšlený statut pro zemskou ústavu uherskou už nevydán. Konečně patentem ze 13. dub. 1851 č. 92 ř. z. vyhlášen ještě statut pro říšskou radu, poradný to sbor, podřízený přímo koruně, složený ze stálých »říšských radů«, jmenovaných se zřetelem k různým částem říše, do něhož však mohli být povoláni také mužové všech stavů jakožto »dočasní účastníci«. Naproti tomu kabinetními listy z 20. srp. 1851 prohlášeno ministerstvo za odpovědné výhradně císaři, říšská rada výhradně za radu koruny, a zároveň již napověděno, zdali ústava z r. 1849 vůbec je přiměřená a může-li se ještě provést. A tak potom dva patenty t. z v. sylvestrové z 31. pros. 1851 č. 2 a 3 ř. z. ex 1852 prohlásily ústavu říšskou ze 4. břez. 1849 i základní práva zemí neuherských z téhož dne za zrušené. Výslovně potvrzeny toliko rovnost před zákonem, zrušení poddanského svazku a slibena ochrana každému vyznání státem uznanému; k dosažení přiměřených zařízení veřejných nutno prý nastoupiti cesty zkušenosti a podle toho poslopně utvořiti organické zákony. K tomu cíli předepsány zároveň »zásady pro organická zařízení v korunních zemích císařství Rakouského« (§§ 36, č. 4 ř. z.), kteréž neznaly žádného zákonodárného sboru říšského ani zemského, aniž dopouštěly obnoviti historické zřízení stavovské, tudíž zaváděly formálně absolutismus v celé říši bez rozdílu. Takto zároveň po nezdaru konstitučního spojení mocnářství nastoupil stát absolutisticky sjednocený, jehož úřední řečí pak stávala se němčina (srv. výnosy min. Krausa 1852) a jehož reakční směr pojil se vůbec ke jménu min. Bacha. Všechno účastnictví občanstva mělo se obmeziti na jistý vliv ve veřejné

správě; mělyť po boku místodržitelství a úřadů krajských zříditi se výbory poradné z dědičné šlechty statkářské (pro kterou se měly pořídit zvláštní statuty podle korunních zemí), z velikých a malých statkářů a průmyslníkův-avšak ani k tomu nedošlo při nové organisaci nařízené r. 1852. Podle této bylo později (1855) zavedeno v Čechách 13, na Moravě 6 krajských úřadů, jež podřízeny zase úřadům zemským, z části jakožto orgány dohlížecí, z části jako prvé instance ve vyhrazených záležitostech, kdežto jinak prvou instancí tvořily »okresní úřady«, většinou »smíšené«, t. i. justici vykonávající. Místodržitelstva resp. zemské vlády zřízeny jako úřady kollegiální, toliko vyhrazeno místodržiteli resp. zemskému praesidentu nejvyšší vedení policie a personálií. Halič rozdělena ve 2 správní území, Uhry v 5, mimo to utvořena Srbská Vojvodina a Temešský Banát, Rjeka spojena s Chorvatskem. Cleny ministerské konference stali se chef nejvyššího úřadu policejního (1852) a první generální pobočník, kdežto ministerstvo vojensství, které r. 1848 vstoupilo na místo dvor. vál. rady, nahrazeno většinou vrchním velitelstvím vojska (1853); také ministerstvo pro zemědělství a hornictví bylo zrušeno (1853), nejv. účetní kontrola koordinována (1854). Avšak výsledky nové vládní soustavy, jež opírala se o vojsko a byrokracii, též o klérus získaný kondordátem r. 1855, ukázaly se přece zase nedostatečnými, zvláště po stránce finanční, následkem veliké tísně vzniklé válkou východní (1854—56) i válkou italskou, kdy bylo ztraceno Lombardsko r. 1859. Již v srpnu t. r. byl propuštěn hlavní zástupce dosavadní soustavy svob. p. dr. Alex. Bach; programm nového ministerstva, v němž vnitro převzal Agenor hr. Gołuchowski, sliboval už podrobiti všechny státní výdaje účinné kontrole veřejné, jakož i zaříditi »stavovská zastupitelstva« v jednotlivých korunních zemích.

B) Od r. 1860.

Ústava dnes platná souvisí ve své genesi s říjnovým diplomem r. 1860, jakožto základem nového ústavního období, jež nastupuje po pádě Bachovského absolutismu. Tuť koruna z vlastní iniciativy připouští (konceduje resp. oktrojuje) nové ústavní základy, a to na rozdíl od racionalisticko-liberálních, resp. revolučních vymožeností z r. 1848, zároveň převahou centralistických-historicko-konservativní a zároveň autonomistické. Ze zde není přímé souvislosti mezi obojím obdobím, ukazuje i ten fakt, že naše říšské zastupitelstvo podnes nesluje »sněmem«, nýbrž říšskou »radou«, poněvadž vznikalo znova z poradného sboru koruny, kterýž od r. 1851 slul říšskou radou; také vskutku byly nové počátky ústavnosti teprve skrovné. Při těchto základech však nezustalo; ano, další vývoj namnoze odchytil se od prvotního východiska, usiluje liberalisovati a zároveň centralisovati i dualisovati tak, jakoby se měly zase zpátečně napodobiti vzory z l. 1848—49.

A tak v dalších ústavních zákonech z l. 1861, 1867 a 1873 netoliko pokračuje liberální konstitucionalismus, ale zároveň kompromisně komplikuje se podoba ústavního ústrojí říšského a zemského. Říjnový diplom r. 1860 byl ještě unitárský pro obor společných záležitostí říšských, autonomistický pro země, nicméně choval v sobě také jisté zárodky dualismu a centralismu. Ústava únorová r. 1861 zůstávala unitárskou pro celou říši, naproti tomu zaváděla již centralismus pro země předlitavské. Ústava prosincová r. 1867, opouštějíc jednotnou ideu říšskou, zavádí pro říši dualismus, kdežto pro země předlitavské přes některé ústupky utvrzuje převahu centralismu, kteráž potom r. 1873 dovršuje se zavedením přímých voleb do rady říšské. Celkem, pokládá-li se říjnový diplom r. 1860 pouze za základ, jde vlastně o dvoji dobu: ústavy únorové a prosincové, kteréž vespolek podstatně se různí, byť i po názoru centralistů spolu souvisely. Se strany autonomistů naopak sluší všechny ony formy či změny ústavní (1860, 1861, 1867, 1873), pokud jde o Předlitavsko, pokládati vůbec za řadu oktrojirek, jimiž zavádějí se novoty s předchozím stavem nesrovnalé, právní kontinuitu přetrhující (na čem arci ničeho nemění okolnost, že ústava únorová prohlašuje sebe za pouhé provedení říj. diplomu, nebo že ústava prosincová a přímé volby byly také přijaty domněle oprávněnou radou říšskou). Ostatně přirozeno, že k oněm oktrojirkám, tradicím to absolutismu, poji se též dlouhé ústavní zápasy: nejprve boj s únorovkou, zvláště s uherské strany urputně vedený; potom po vítězství dualismu další boj s prosincovkou, obzvláště s české strany, ač bez konečného úspěchu, tak že tato forma poměrně se ustálila, byť i vnitřní konsolidace poměrů az posud se nedostavila.

1. Diplom říjnový r. 1860.

Prvý z panovníkových ústupků setrval val ještě na půdě absolutismu: bylat' patentem z 5. břez. 1860 č. 56 ř. z. svolána t. zv. rozmožná rada říšská, aby hlasem toliko poradným (a to bez iniciativy a bez veřejnosti rokování) spolupůsobilá jednak při stanovování státního rozpočtu, zkoumání účtů a předlohách kommisie pro státní dluhy, jednak při všech důležitějších osnovách »všeobecného zákonodárství« i při předlohách zemských sněmů. Šlo tedy vlastně jen o novou podobu rady státní, tak že ke stálým členům »říšské rady« (z r. 1851) přistoupiť měli další členové mimořádní, dílem doživotní, dílem dočasní, a měli periodicky býti svoláváni; členové dočasní (početem 38, většina to sboru) měli býti vybírání na 6 let z teren navržených zemskými sněmy; poněvadž pak těchto tehdaž nebylo, jmenoval takovéto zemské zástupce či důvěrníky prozatím panovník sám. Teprve během zasedání rozmnožené říš. rady za předsedání arciknížete Rainera dostalo se jí prvého, vskutku konstitučního práva, že totiž podle nejv. vlastního listu ze

17. čce 1860 č. 181 ř. z. zavádění nových berní a dávek i zvyšování posavadních, pak uzavírání nových půjček mělo záviseti na jejím přivolení (vyjímajíc případ válečného nebezpečí, když by panovník říšskou radu mimořádně svolati nemínil). Posléze závěrečná finanční zpráva z konce září t. r. zavdala ještě dále podnět k vydání diplomu říjnového. Utvořilat' se v rozpočtovém výboru konservativně-autonomistická většina na základě programu navrženého Ant. hr. Szécsenem ve smyslu theorie barona Eötvöse o historicko-politické individualitě zemí, kterážto zvláště se hodila Uhrám (jednak proti vládnímu trháni Uher na správní obvody, jednak naproti zvláštním snahám nemad'arských národností). Podle toho pak i rozmožná rada říšská sama po referátu J. J. hr. Clam-Martince 34 hlasy proti 16 požadovala všeobecnou politickou reformu v tom směru, aby vedle pojištění velikých politických požadavků mocenského postavení a tudíž celkového svazku říše s druhé strany uznána byla »historicko-politická individualita« jednotlivých zemí, v jejichž mezích teprve by se rozvíjeti mohly národnosti; země že jsou si jako zvláštní osobnosti zásadně rovny a že jejich správní i zákonodánné autonomie lze dosíci nejlépe navázáním na dřívější historické instituce a právní poměry. Naproti tomu liberálně centralistická menšina žádala především vytvoření a povznesení rady říšské; historické instituce že jsou velmi rozdílné a v neuherských zemích nemají životných tradic, že by tedy navázání na ně zásadnou rovnost zemí vylučovalo a vedlo k dualismu; zeť také nesluší na útraty silné jednotné moci říšské dávatí zemím stejnou svézákonnost a samosprávu. (Většina arci neměla na mysli nějaký dualismus v zájmu Uher, nýbrž »pluralismus« zemí všech; nicméně doktrinářské stanovisko domněle rovnosti 17 zemí a zemiček neuherských v některých směrech bezděky blížilo se zase k předbreznovému partikularismu provinciálnímu, a jmenovitě pomíjela se tím každá historická skupina zemská, resp. koruna Uherská nebo Česká.)

Z důvodů zahraniční situace panovník přistoupl konečně ke stanovisku většiny; Jan hr. Rechberg, ministr zál. zahran. a spolu předseda ministerský, musil před nastávající konferencí mocnářů ve Varsávě najednou o překot hledět usmířiti nespokojené Uhry, dohodnouti se s uherskými starokonservativci, při čemž spolupůsobil zvláště hr. Szécsen; hr. Gołuchowskému ponechával se vliv nejvýše na úpravu poměrů zemí neuherských. A tak vydány dne 20. říj na 1860 slavný cis. manifest k národům (č. 225 ř. z.), jakož i diplom pro uspořádání vnitřních státopravních poměrů mocnářství (č. 226 ř. z.), mimo delší řadu cis. vlastnoručních listů, jež téměř všechny dotýkaly se zemí Uherských. V cis. manifestě položen důraz jednak na celkový svazek říše, jednak na práva království a zemí; i příslušelo prý panovníkovi

»vyrovnatí« právní názory a nároky zemí a národů se skutečnými potřebami celého mocnářství, a tudíž zvláštním diplomem dáti neb obnoviti instituce, jejichž další vývoj svěří součinnosti národů. Diplom sám za nezvratný právní základ mocnářství prohlašuje sankci pragmatickou i přijetí její zeměmi (jakožto nezměnitelný zákon státní i domácní); tím způsobem prý nerozdílno celku byla se zdarem uvedena ve shodu s právy částí, a mocnář také napříště hodlá jednak hájiti mocenského postavení říše, ušředního vedení »nejvyšších státních úkolů«, jednak zaručiti nepochybná zřízení právní tudíž poskytnouti »toliko takové instituce a právní poměry, které stejnou měrou se srovnávají s vědomím práva historického, s rozličností Našich království a zemí i s požadavky jejich nedílného a nerozlučitelého silného svazku«. Protož »podle pragmatické sankce a ze Svě plné moci« vydává o tom »stálý a neodvolatelný základní zákon státní« jako pravidlo ve vládě pro sebe i své nástupce. Podle toho právo zákonodárné bude vykonáváno jen se spolupůsobením zemských sněmů, pokud se týče říšské rady, do níž sněmy ty budou posílati jistý počet členů, panovníkem stanovený (článek I.). Rada říšská má spolupůsobiti v těch zákonodárných záležitostech, které se týkají práv, povinností a zájmů všem královstvím a zemím společných, a v násled. bodech jsou jmenovitě vytknuty (čl. II.). Všecky ostatní zákonodárné záležitosti, v předešlých bodech neobsažené, náleží vyřizovati ústavně na zemských sněmích, a to v královstvích a zemích koruny Uherské podle jejich dřívějších ústav, v ostatních však královstvích a zemích podle jejich zemských zřízení (čl. III., al. 1); při tom však panovník ještě si vyhrazev některé záležitosti zemí neuherských (ode dávných let společně vyřizované) dáti společně projednávati zástupci těchto zemí na radě říšské (čl. III., al. 2), jakož je také možno společně projednávání na zvláštní žádost příslušného zemského sněmu (čl. III., al. 3).

Diplom sám byl jednostraný akt mocnářův, nepodléhající žádnému formálnímu přijetí neb dodatečnému schválení ústavnímu; mocnář si také ponechával další provedení, ukládaje hrab. Rechbergovi sestaviti »organický statut pro radu říšskou« a hrab. Gofuchowskému »zemská zřízení a statuty« zemí neuherských. Diplom představuje arci ústavní listinu, kterou koruna slavně a trvale se zřekla napříště absolutismu; nicméně ponechávala si ještě značnou moc, zvláště také ve společných záležitostech říšských. Ústavní práva říšského zástupce byla dosti omezena: formální »přivolení« rady říšské požadovalo se podle cit. nejv. rozh. ze 17. čce 1860 toliko k zavádění nových daní a dávek nebo zvyšování stávajících (i zdražení soli), k uzavírání půjček, podobně i ke konvertování státních dluhův, ke zcizení, přeměně a zavazení nemovitého majetku státního; v záležitostech zahraničních, resp. při státních

smlouvách neměla míti žádného »spolupůsobení«, ve vojenských jen při stanovení způsobu a řádu branné povinnosti, ve finančních pak ještě při stanovení státního rozpočtu a zkoumání účtů, kdežto o každoročním povolování brancův a berní nebylo řeči. Neurčitý výraz spolupůsobení (*Mitwirkung*) zahrnoval v sobě po příp. hlas pouze poradný; pokud tomu mělo tak býti, patrně, v jak skrovné míře byl teprve uznáván princip konstituční, nehledíc ani k tomu, že o ústavní odpovědnosti ministrův nebylo posud řeči. Ani sama říšská rada ještě neměla povahy národní repraesentace, říš. parlamentu, bylat' spíše kombinaci státní rady s jistým způsobem sněmovních delegací; nešlo snad o pouhou (federalistickou) komoru zemí, nýbrž jen o přetvoření stávající rozmožené rady říšské, tak že počet zem. zástupců měl se zvýšiti z dosavadních 38 na 100, a títo členové, kteréž sněmům nenáleželo voliti, nýbrž toliko panovníkovi v ternech praesentovati, měli zasedati v jediné komoře společně s neurčitým počtem členů jmenovaných (živlem to centralistickým). — Obor společných záležitostí říšských byl podle říjn. diplomu značně užší, než podle ústavy březnové r. 1849; vedle záležitostí zahraničních a vojenských spadaly sem též obchodní a komunikační (jmenovitě zákonodárství o minci, penězích a úvěru, o clech a obchodě, o zásadách bankovníctví cedulového, o zásadách poštovníctví, telegrafův a železnicí), jakož i náležité finance, jak již svrchu uvedeno. Vyměření takové sice srovnávalo se jednak s politickými postuláty pragmatické sankce, jednak se soustředivým vývojem světového hospodářství; nicméně potýkalo se s některými historickými právy zemí, jakož jmenovitě vůbec odnímalo sněmu uherskému staré jeho právo povolovati berně a brance. Nad to se strany centralistův ještě se vykládalo, že jednotlivé body článku II. přinášeji pouze exemplifikaci k úvodní všeobecné zásadě, tak že prý tu není vyměření taxativního, jak to zejména v souvislosti se čl. III. dovozovali autonomisté; ale zajisté bylo základním úmyslem diplomu, aby působnost rady říšské aspoň ve slíbeném statutu byla věcně vymezena. Ostatně v ústrojí i v působnosti říšského svazku měly všechny země bez rozdílu míti rovný, bezprostředný podíl; v záležitostech společných nebylo žádné stopy po koruně Uherské, ani po Předlitavsku (jen zemský pluralismus).

Co se týče zemí, říjnový diplom na rozdíl od březnové ústavy r. 1849 zásadně vůbec opustil stanovisko plně unifikace čili fuse státní; a spíše v duchu konstitučního patentu z 15. břez. 1848 vychází od zemských sněmů jako základních faktorů celé státní stavby, kterýmžto přísluší nejen formálně, organicky (vysíláním zástupcův) spolupůviti radu říšskou, ale také materiálně vykonávati primární i generální kompetenci zákonodárnou, dokudkoli nebylo něco jako společné zvláště vyhrazeno říšské radě. Nicméně nelze

v tom všem ještě shledávati veskrz uznání historických práv zemí; diplom už jakožto oktrojírka vylučuje formální kontinuitu, vyjímaje leda zevnější právo zemí; materiální kontinuita pak jest tu jen potud, pokud jednotlivé části historického práva vskutku se zachovávají: ono sice se uznává, ale jen v mezích nové oktrojírky, tato je též upravená, vnučující jim kompromiss s postuláty říš. celku, i také vyrovnávajíc (jak di) dosavadní rozdily mezi zeměmi. Nad to zůstává zde ještě důležitý rozdíl dualistický mezi zeměmi Uherskými a ostatními: oněm dostalo se částečné restituce dřívější ústavy, tyto stížený oktrojírkou zemských zřízení a mimo to výhradou společných záležitostí předlitavských.

Diplom mluví o zemích »koruny Uherské«; ale vycházejí v oboru společných i zemských záležitostí jen od jednotlivých zemí, nezná ji jako vyšší politický celek. Důsledkem toho byla obnovena netoliko král. uherská dvor. kancelář (s působností státního ministerstva), ale též sedmihradská, na oně nezávislá, a rovněž tak samostatným mělo býti Chorvatsko, ježto poměr jeho ke království Uherskému měl záviseti na vzájemném dorozumění obou stran a panovníkově sankci, a bylo pak také pro ně nařízeno zvláštní dvor. díkasterium, r. 1861 přezvané dvor. kanceláří chorvatskou. Jináče říjnový diplom-jakkoli byl v rozporu s uher. zákony z r. 1848, a dílem dotýkal se i historické ústavy tamní, jak byla do r. 1847—podával Uhrám aspoň podstatné částky starých práv, kteréž se tam připočítaly jen jako provisorium neboli přechod k další restituci; nebyl tě tam uznán, jenom používáno ústupků jeho k dalšímu zápasu a postupu. Jmenovitě byl mocnár v nejv. listě k diplomu připojeném prohlásil úmysl, že konečnou úpravu státoprávních poměrů království Uherského co nejdříve ve smysle zákonů zpečetí vydáním diplomu a korunováním; i měla tam zase v platnost vstoupiti »starodávná zásada uherského státního práva, že moc zákonodárná, t. j. právo, zákony dávat, měniti, vykládati nebo rušiti, má se vykonávati pouze od zákonitého panovníka společně se sněmem a kromě něho nemůže přicházeti k platnosti«, ovšem »se samojedinou výjimkou« těch záležitostí, které diplom právě byl přikázal radě říšské. — Naproti všemu tomu zemím neuherským hrozilo především 1. zkrácení následkem výhrady čl. III. al. 2, kteráž chovala v sobě zárodek užšího svazku předlitavského a nepřímého dualismu (jehož jinak ve společných záležitostech říšských nebylo). Byl sice na snadě výklad restriktivní, jako fakultativní výhrady samé koruny, aby ze své iniciativy od případu k případu mohla jednotlivé předměty, které historicky již dlouho bývaly společné a jednotně projednávány a vyřizovány (*Behandlung u. Entscheidung*), eximovati z legislativy zemí předlitavských a přikázati je k pojednání (*Behandlung*) na radě říšské za spolupůsobení zástupců těchto zemí:

v tom smysle by zde ještě nebylo zvláštní organické instituce, zaručující pravidelné, soustavné vyřizování společných záležitostí předlitavských. Jinak arci pojal tuto výhradu později Schmerling, jenž právě z t. zv. užší rady říšské učinil faktora základního pro všechny země předlitavské. Vedle toho 2. oktrojírka zemských zřízení rovněž nevěstila pod rukama Gołuchowského mnoho dobrého. Nejv. vlastním listem z 20. říj. 1860 panovník přikázal jemu za pravidlo, že na zemských sněmích mají býti »v přiměřeném poměru zastoupeny všechny stavy a zájmy jedné každé země, tak aby tímto způsobem práva a svobody věrných stavů Mých zemí podle poměrův a potřeb přítomnosti se vyvinuly, rozšířily a se zájmy monarchie veškeré v rovnalost uvedly; zároveň již nařízeno vyhlásiti 4 zemská zřízení pro Štýrsko, Korutany, Salcpursko a Tyrolsko, datovaná též z 20. říj. 1860, schválená jako srovnalá s oněmi zásadami. Tato zřízení Gołuchowského byla jen upraveným vydáním zemských statutů, jež před tím podle slibu z r. 1854 dal ještě sestaviti Bach, a tihla dokonce k jistě restauraci a přizpůsobení řádů stavovských; mělyť sněmy skládati se ze 4 tříd neb stavů: z duchovenstva, z ušedlé šlechty event. i jiných velkostatkářů, z měst a obchodních komor a z obcí venkovských; v Tyrolsku dokonce celá polovice sněmu připadala na praeláty a šlechtu. Takovéto sněmy pak byly omezovány na »spolupůsobení« v zákonodárství; »usnášení« se měly jen o zvláštních zemských záležitostech a opatření prostředků pro vnitřní zemské potřeby, jakož také spravovati zemské jmění. A tak stěží bylo lze spatřovati v zemích neuherských základní historickopolitické individuality neboli osobnosti práva veřejného, zásadně účastné v zákonodárství a správě; o koruně České výslovně nebylo vůbec řeči.

2. Ústava únorová. Zřízení zemská r. 1861.

Po vydání diplomu obecná situace jak zahraniční, tak i vnitřní utvářela se pro autonomisty nepřiznivě: tu panovník, nakloniv se zase k náhledu těch, kdo hlásali centralisaci zahalenou do forem konstitučních (podle vzoru ústavy z r. 1849), už dne 13. pros. 1860 na místo Gołuchowského povolal něm. liberála, Antonína rytíře Schmerlinga. Týž měl vypracovati jak statut pro radu říšskou, tak i statuty zemské; i přičiňoval se jednak vůbec o další krok konstitucionalismu a to na základech soustavy zastupování zájmů podle tří skupin (liberálnější než rady Gołuchowského), jednak zvlášť o povznesení zastupitelstva říšského ve službách centralisace, jmenovitě o centralistickou předělávku autonomistických základů předlitavských. Změny v ministerstvu zač. ún. 1861, kdy arcikníže Rainer převzal jeho předsednictví, jen usplýšily provedení díla Schmerlingova a jeho pomocníků (ze m. správních ministra Lassera, dvor. rady barona Mavraua, min. rady Per-

thaleru), kteří z části použili říš. ústavy Stadionovy z r. 1849 a zemských řádů Bachovských z l. 1849—50, ale vsunuli také své vlastní záměry a novoty v německém a vládním zájmu, zvláště když v nepřesném znění samého diplomu nacházeli k tomu mnohé záminky; a tak proti přání uherského kancléře barona Vaye a min. Szécsena došlo ještě téhož měsíce k nové oktrojírce (první ji vůbec nepodepsal). Panovník vydal patent z 26. ún. 1861 č. 20. ř. z. jakožto provedení cis. diplomu z 20. říj. 1860, vydaného na základě prag. sankce a z vlastní jeho moci k uspořádání státoprávních poměrů mocnářství: —protož ve čl. I. především schvaluje přiložený základní zákon státní o zastupitelstvu říšském (příloha č. I.), potom dovolává se svých opatření, aby dřívější ústavy zemí Uherských byly obnoveny ve srovnalosti s říjnovým diplomem a v mezích jím stanovených (čl. II.), kdežto pro ostatní království a země schvaluje přiložená zřízení zemská a volební řády do zemských sněmů, kterým rovněž propůjčuje moc základního zákona státního pro tu kterou zemi (čl. III. a IV. a 15 příloh pod č. II. a až p), a ve příčině království Lombardsko-Benátského, jež mělo podobné zřízení zemské teprv obdržeti, propůjčuje prozatím tamním kongregacím právo vysílati poslance na radu říšskou (čl. V.). Následovně panovník prohlašuje (ve čl. VI.) za »ústavu« své říše celý soubor základních zákonů: jednak základní zákony předcházející (jako sankci pragmatickou, říjnový diplom), jednak ústavy opět obnovené (zemí Uherských), jednak novými základními zákony utvořené (zákon o zastup. říš. a zemská zřízení zemí neuherských); tím vším prý stanoven »fundament státoprávních poměrů říše«, zvláště rozčláňkováno zastoupení národův a upraveno jejich účastenství v zákonodárství a správě, panovník pak i jeho nástupci mají veškeru tuto ústavu nezvratně zachovávat, tito také zavazovati se k ní slibem pokaždé při nastoupení trůnu. Ostatně současně zvláštním patentem č. 22 ř. z. bylo nařízeno zrušiti stálou i rozmnoženou radu říšskou (podle patentů z r. 1851 a 1860), a na místě ní zavésti »státní radu«, jejíž statut zároveň vydán.

Ústava únorová jest zase jednostranou oktrojirkou panovníka ještě absolutního, a to novou, odchýlnou od předcházejícího zákona rámcového, tak že vlastně nenáleželo mluvití jen o provedení diplomu, nýbrž i o změně jeho. Tak aspoň nelze pochybovati, že zavádí se jiná rada říšská, o dvou komorách, jež stává se konečně samostatným státním orgánem, se značnými konstitučními právy, i také že jest soustavně vyvinuta t. zv. »užší« rada říšská pro Předlitavsko na rozdíl od říšské rady »veškeré« neboli »širší« pro obor společných záležitostí celé říše. — Kdežto diplom ve dřívější říš. radě (nyní rozpuštěné) vedle členů volených resp. praesentovaných znal též členy jmenované, ústava únorová zavádí mimo to i páry dědičné, a odděluje tyto

živly do zvláštního sboru: sněmovny panenské, při níž všeliká volba je vyloučena, která tudíž celkem jest instituci konservativní, dílem aristokratickou a byrokratickou, a zároveň značí pevnou záruku centralismu a vládního vlivu, tak jak trvá podnes. Členy, jejichž počet není omezen, jsou: pľnoletí princové cis. domu (rodem); arcibiskupové a biskupové s knížecím důstojenstvím (na základě své hodnosti); dále pľnoleté hlavy tuzemských šlechtických rodů vynikajících držbou rozsáhlých statků, pokud jim císař propůjčí hodnost dědičných členů; konečně mužové, kteří pro zásluhu o stát, církev, umění, vědu jsou zvláště jmenováni členy doživotními. Předsedu i místopředsedu této sněmovny jmenuje císař na dobu zasedání. — Sněmovna poslanecká měla sice podle únorovky zevnější podobu komory zemí. a to volené, nikoli jen praesentované zemskými sněmy, (vzhledem k tomu, že říjnový diplom neznal centralistické formy komory lidu, t. zv. přímých voleb); avšak materiálně přece blížila se zastupitelstvu lidu podle soustavy zastupování zájmů, poněvadž zemské sněmy, aspoň neuherské, byly vázány, voliti své poslance na říšskou radu podle zvláštní distribuce mezi jednotlivé kurie či zájmové skupiny a územní obvody; nad to ještě bylo císaři vyhrazeno právo, naříditi vykonání volby bezprostředně územky, městy a korporacemi, když by výjimečné poměry nedopustily provésti obeslání poslanecké sněmovny říšské některým sněmem (§ 7 zák. o zastup. říš.). Takto Schmerling stal se též otcem pozdějších zákonův o t. zv. přímých volbách »z nouze«, jejichž plodem bylo konečně úplné odsunutí práva zemských sněmů, soustavně zavedení přímých voleb na radu říšskou r. 1873. Sněmovna poslanecká měla čítati 343 poslanců, kterýžto počet podle kombinovaného měřítka. dílem podle rozsáhlosti zemí dílem podle počtu obyvatelstva, dílem podle poplatnosti byl uměle rozdělen mezi země tak, že 120 připadlo na země Uherské, 20 na Lombardsko-Benátsko, tudíž 203 poslanci na země ostatní; z toho měly Čechy 54, Halič 38, Morava 22, Dol. Rakousy 18, Štýrsko 13, Tyrolsko a Hor. Rakousy po 10, Krajina a Slezsko po 6, Korutany, Dalmacie a Bukovina po 5, Salcpursko 3, konečně Istrii, Terst, Goricko a Vorarlbersko po 2 poslancích. Tento počet byl ve zvláštních dodatcích ke zřízením zemským podrobně dále rozvrzen na kurie a územky, a změna tohoto rozvrhu byla výslovně přikázána radě říšské, podle kvalifikované většiny, arci jen k návrhu dotyčného sněmu; takto na př. český sněm musil na říšskou radu voliti 15 poslanců z virilistů a zastupců velkostatkářských, 4 z poslancův obchodních a živnost. komor, 1 ze zastupců hlav. města Prahy, 15 z kruhu zastupcův ostatních měst podle 11 územních obvodů, 19 ze středu poslanců za obce venkovské opět dle 11 územních skupin. Podle toho zemské sněmy byly vlastně jen orgány volebními pro vlastní zastoupení